

كلية الحقوق
جامعة طنطا



قانون الإجراءات الجنائية

«قواعد التحقيق الابتدائي والمحاكمة»

«طبقاً لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٧»

وفى ظل أحكام دستور ٢٠١٤

2024/2025

الجزء الثاني

2024/2025

دكتور

مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم

أستاذ القانون الجنائي المساعد

بكلية الحقوق جامعة طنطا

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

«صدق الله العظيم»

2024/2025

2024/2025

2024/2025

[سورة المائدة - الآية ٨]

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عبد المنعم حسن



٤



إهداء :

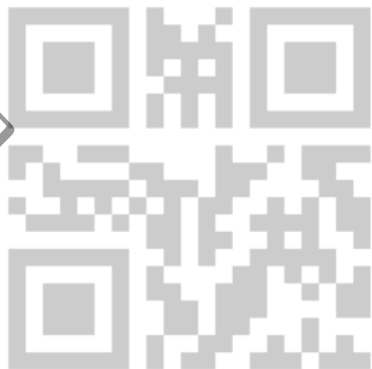
إلى والدتي رحمها الله
إلى والديّ إعترافاً بفضلهم

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي



القسم الأول التحقيق الابتدائي

كلمة عامة:

نشأت مرحلة التحقيق الابتدائي في ظل نظام التحري والتنقيب. ويهدف إلى إعطاء السلطة العامة دورا إيجابيا في جميع الأدلة بدلا من تركه لمشئته الخصوم كما هو الحال في النظام الاتهامي. ويعتبر التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى في الخصومة الجنائية من أجل إثبات حق الدولة في العقاب. فهو يهدف إلى تحديد مدى جدوى تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية لإقرار هذا الحق في مواجهته. ولقد أدت خطورة الجزاء الجنائي إلى أن يعهد إلى نوع معين من القضاء - هو قضاء التحقيق - بالبحث عن الأدلة الجنائية لإثبات سلطة الدولة في العقاب أو نفيه، وهو أمر يتوقف على مدى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. وفي هذه المرحلة يقوم قضاء التحقيق بدور إيجابي في جمع أدلة الإثبات أو النفي للوصول إلى الحقيقة^(١).

تعريف: التحقيق الابتدائي مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب على الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة^(٢). ويمثل التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجنائية. وهي المرحلة التي تسبق المحاكمة. وقد وصف التحقيق بأنه "ابتدائي" لأن غايته ليست كامنة فيه وإنما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة، وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة، وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح لسلطة أخرى ذلك الفصل^(٣).

أهمية التحقيق الابتدائي:

أهمية التحقيق الابتدائي أنه "مرحلة تحضيرية" للمحاكمة، إذ يكفل أن تعرض الدعوى الجنائية على القضاء وهي معدة لأن يفصل فيها. ومن شأن

(١) الدكتور أحمد فتحي سرور. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ١٩٩٣، دار النهضة العربية، ص ٤٥٩.

(٢) Merle et vitu, II, no. 1102, p. 321: Bernard Bouloe. L'acte d'instruction. 1965. No. 43, p.26

(٣) Poux, II S 78, P. 203.

التحقيق الابتدائي اكتشاف الأدلة قبل الإحالة إلى المحاكمة واستظهار قيمتها واستبعاد الأدلة الضعيفة، واستخلاص رأى مبدئى فى شأن قيمة هذه الأدلة، فتستطيع المحكمة أن تنتظر فى الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتها، فيدعم ذلك الاحتمال فى أن يجىء حكمها أدنى إلى الحقيقة والعدالة^(١). ويتصل بذلك أن بعض الأدلة لا يتيسر التتقيب عنه وقت المحاكمة، وإنما يتعين أن يكون ذلك فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة، ومن ثم كان دور التحقيق الابتدائي التتقيب عن أدلة الجريمة فى الوقت الملائم لذلك. وللتحقيق الابتدائي أهميته كذلك فى أنه يكفل إلا تحال إلى المحاكمة غير الحالات التى تتوافر فيها أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة، وفى ذلك توفير لوقت القضاء وجهده، وصيانة لاعتبار المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت الأدلة ضده غير كافية^(٢).

مدى الالتزام بإجراء التحقيق الابتدائي:

هل يشترط فى جميع الجرائم إجراء التحقيق الابتدائي قبل إحالتها إلى القضاء؟ يشترط ذلك فى الجنايات فقط: فلا تجوز إحالة المتهم بجناية إلى القضاء قبل التحقيق معه. أما فى الجناح والمخالفات، فللنيابة العامة سلطة تقديرية فى أن تجرى التحقيق أو لا تجريه، ويعنى ذلك أنه فى هذه الجرائم اختياري: فقد أجازت المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة أن تحيل المتهم بالجنحة أو للمخالفة إلى المحاكمة بناء على أعمال الاستدلال، أى دون أن تجرى معه تحقيقاً^(٣) وأجازت المادة ٦١ للنيابة العامة أن تصدر الأمر بحفظ الأوراق بناء على أعمال الاستدلال. وتعلل هذه التفرقة بان الجرائم اليسيرة يكفى تحقيقها فى جلسة المحاكمة لاستظهار عناصرها، دون حاجة إلى

(^١) Garraud, II, no 762 P. 2: Merle et Vitu, II, no. 1102. P. 322.

(^٢) Merle et Vitu, II, no. 1102, P. 321.

(^٣) فصلت المادة ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى مدى الالتزام بإجراء التحقيق الابتدائي، فنصت على أن "التحقيق الابتدائي إلزامى فى الجنايات، وجوازي فى الجناح ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، وجوازي كذلك فى المخالفات".

"L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime: sauf dispositions spéciales. Elle est facultative en matière de délit: elle peut égdlement avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la république le requiert en application de l'article 44".

أن يسبق ذلك تحقيق ابتدائي، أما الجرائم غير اليسيرة فلا بد أن يمهد لتحقيقها في الجلسة "تحقيق سابق".

ويكشف ذلك عن اختلاف دور التحقيق الابتدائي في الجنايات عنه في الجرح والمخالفات: فهو في الأخير مجرد وسيلة لتكشف الحقيقة وجمع الأدلة، فإذا قدرت النيابة العامة توافر ذلك دون تحقيق فلا حاجة بها إلى إجرائه. أما في الجنايات، فللتحقيق الابتدائي - بالإضافة إلى ذلك - دور ثان، فهو ضمان للمتهم ومن ثم تلتزم النيابة العامة بإجرائه، ولو كانت الحقيقة في شأن الجريمة والمسئولية عنها واضحة كل الوضوح^(١).

وتجدر الإشارة بأن المشرع المصري قد أضاف فقره رابعه إلى المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والتي نصها " واستثناء من حكم المادة ٢٣٧ من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - في أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلًا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

ولنا عودة لتحديد مضمون هذه الفقرة بشكل تفصلي بخصوص الحديث عن طرق الطعن في الأحكام الجنائية، ولكن يكفي في هذا المقام أن نشير بأن المشرع المصري قد أراد بهذا التعديل^{2024/2025} التخفيف من حدة مبدأ وجوب حضور المتهم المعرض للحكم بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. وذلك بأن أجاز للمتهم رفع الدعوى الجنائية عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه وكيلًا - في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وأيا كان الاتهام الموجه له - لتقديم دفاعه وذلك استثناء من حكم المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

نطاق التحقيق الابتدائي:

يتسع التحقيق الابتدائي لجميع الإجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة في شأن ارتكاب الجريمة ونسبتها إلي المتهم، ويتسع كذلك للأوامر التي يتمثل فيها استخلاص نتيجة هذه الإجراءات، والتصرف في التحقيق بالإحالة أو

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ١٩٨٨، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ص ٦١٥.

بالأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى. وقد بين الشارع إجراءات التحقيق الابتدائي وحدد شروط صحة كل إجراء (المواد ٦٤-١٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية). ولكن هذا البيان لم يورده الشارع على سبيل الحصر: فكل سبيل لكشف الحقيقة مباح للمحقق طالما كان مطابقاً للقانون^(١)، ^(٢). ولم يفرض الشارع على المحقق ترتيباً معيناً فيما يتخذه من إجراءات التحقيق، ولم يلزمه بان يجريه في مكان معين، بل ترك ذلك لحسن تقديره^(٣)، فله أن يرسم خطته الحقيقية وفق ما يراه ملائماً لذلك.

والأصل أن يرد عمل المحقق على الماديات الإجرامية المتصلة بارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولكن عمل المحقق ينصب كذلك على معنويات الجريمة، فعليه أن يتحقق من توافرها ويحدد نوعها كي يصل إلى تكييف صحيح للجريمة التي ينسبها إلى المتهم. ولما كان التحقيق الابتدائي تمهيداً للمحاكمة، وغايته إمداد القاضي بالعناصر التي تكفل له إصدار حكم مطابق للقانون، فإن من الملائم أن يتناول التحقيق شخصية المتهم وعوامل إجرامه كي يعين القاضي على استعمال سليم لسلطته التقديرية في تحديد العقوبة، وتعيين التدبير الاحترازي الذي يجوز له أو يجب عليه في بعض الحالات أن ينطق ^{2024/2025} وقد نص الشارع الفرنسي على ^{2024/2025} تحقيق شخصية المتهم، وجعله إلزامياً في 2024/2025 الجنائيات وجوازيها في الجرح (٨١ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة السادسة)، وإجراء هذا التحقيق جائز في القانون المصري دون شك، ومن المصلحة إجراؤه في كثير من الحالات، استناداً إلي مبدأ شمول نطاق التحقيق الابتدائي كل ما يمد القاضي بعناصر التطبيق الصحيح للقانون. ولا يقتصر عمل المحقق على الوقائع التي تساند الاتهام، بحيث يتجه فحسب إلى التنقيب عن أدلة ضد المتهم، وإنما يتناول كذلك الوقائع التي قد

(١) Stefani. Levasseur. Et Boulloc. II. No. 461. P 471.

(٢) وقد قررت هذا الأصل المادة ٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (الفقرة الأولى). فقالت "يباشر قاضي التحقيق وفقاً للقانون جميع أعمال التحقيق التي يقدر فائدتها من أجل كشف الحقيقة".

(٣) نقض ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٣٦٤ ص ١٣٢٥، ٢٨ مارس سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ٨٤ ص ٣٩٣. ١١ يونيو سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ١٤٣ ص ٦٦٩.

تنفى مسئوليته أو تخفف منها، وتمثل أدلة لمصلحته. فمهمة المحقق أن يتحرى الحقيقة الموضوعية، ويقدم للقضاء صورة كاملة لعناصر الدعوى، ما كان منها ضد مصلحة المتهم، وما كان فى مصلحته^(١).

وقد سلح القانون المحقق بوسائل قهر عديدة. ورخص له فى سبيل كشف الحقيقة أن يخرق حقوقاً أساسية للأفراد، كحرمة المسكن والحرية الفردية وسرية المراسلات^(٢). وحصيلة عمل المحقق هى نشوء أدلة قانونية مكتملة العناصر. وللمحقق أن يباشر بنفسه إجراءات التحقيق، وله أن يندب لها من يحل محله فى مباشرتها. ويعنى ذلك اتساعاً كبيراً فى نطاق التحقيق الابتدائى، والاختصاصات التى خولها الشارع للمحقق.

القواعد الأساسية التى يلتزم بها المحقق:

مهما اتسع نطاق التحقيق الابتدائى وسلطات المحقق، فثمة قواعد أساسية تفرض الحدود على هذا النطاق وتضع القيود على هذه السلطات. فلا يقتصر التزام المحقق على نصوص القانون الآمرة، وإنما عليه أن يستهدى كذلك بروح القانون ومبادئه العامة: وعلى سبيل المثال، فانه إذا استعمل سلطته التقديرية فى القبض أو الحبس الاحتياطى أو التفتيش تعين عليه أن يستهدف بها مجرد

الكشف عن الحقيقة، فان استهدافها²⁰²⁵ 2024/2025 2024/2025 (كشفاء حقد شخصى

أو خدمة غرض سياسى) كان عمله باطلاً. ويتعين على المحقق أن يلتزم حياداً كاملاً بين الاتهام والدفاع، فلا يجوز له أن يتحيز ضد المتهم ويعتبر أن واجبه مقتصر على استظهار أدلة ضده، وإنما عليه - كى يقدم إلى القضاء صورة كاملة للدعوى - أن يستظهر كذلك الأدلة التى فى مصلحة المتهم، وعليه أن يقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى ضده إذا لم يرجح لديه احتمال إدانته. ويتعين على المحقق أن يلتزم نزاهة مطلقة فى عمله، فلا يجوز له أن يلتجئ إلى أسلوب خداع، كأن يقدم إلى المتهم سنداً يعلم انه مزور لحمله على الاعتراف، أو يحرض شخصاً على شهادة زور ضد المتهم، أو يقلد - فى اتصال تليفونى

^(١) Stefani, Levasseur, et Bouloc, II no. 461. P. 471.

^(٢) Roux, II, s 80, 309.

- صوت شخص يثق فيه المتهم، ليحصل منه على معلومات تفيد التحقيق^(١). ويتفرع عن ذلك حظر التجاء المحقق إلى أسلوب إكراه مادي أو معنوي أيا كان مقداره، وحظر التجاءه إلى الأساليب الفنية الحديثة التي تحمل المتهم على قول ما لم تتجه إرادته - وهي حرة - إلى قوله، إذ يعنى ذلك أن التحقيق قد شوه الحقيقة الشخصية، أى الحقيقة من وجهة نظر المتهم، فلم يمد القضاء بعنصر ينبغي أن يطلع عليه دون تحريف.

الدور الإجرائي للتحقيق الابتدائي:

على الرغم من أهمية التحقيق الابتدائي كمرحلة أساسية للدعوى الجنائية، ومن انه ينتج أدلة قانونية كاملة. فان دوره الإجرائي محدود: فلا يجوز أن يتضمن فصلا فى الدعوى، فليس من اختصاص المحقق أن يصدر قراراً فاصلاً فى موضوع الدعوى، إذ يناقض ذلك تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجرد تمهيد لمرحلة الفصل فى الدعوى. ودور التحقيق الابتدائي محدود من وجهة ثانية: فلا يجوز للمحكمة أن تقتصر على مجرد الاعتماد على الأدلة التى أنتجها التحقيق الابتدائي، إذ يناقض ذلك مبدأ أساسيا، هو مبدأ "شفوية المحاكمة"، وإنما على القاضى أن يعيد تحقيق الدعوى "تحقيقاً نهائياً" فتطرح

2024/2025 2024/2025

مناقشتها على مسمع من القاضى، ويتاح لكل منهم أن يواجه الآخر برأيه وتقديره لكل دليل. وتطبيقاً لذلك، فان الحكم يخطئ إذا اعتمد على دليل نتج عن التحقيق الابتدائي دون أن يطرحه على المناقشة فى الجلسة ثم يقره فيحيله إلى "دليل قضائي" يسوغ أن يعتمد عليه الحكم^(٢). ويتصل بذلك انه ليس من سلطة القضاء أن يقتصر على تقرير بطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ يعنى انه نصب نفسه مهيمنا على سلطة التحقيق الابتدائي، ويناقض ذلك ما ينبغى الاعتراف به من استقلال وذاتية لهذه السلطة، وإنما

(١) Roux. II s 28. 319.

(٢) ٢٦ مايو سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١٥٥ ص ٧٦٩، ١٣ أكتوبر سنة ١٩٦٩ س ٢٠ رقم ٢١٠ ص ١٠٦٩، ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٦٩ س ٢٠ رقم ٢٢٢ ص ١١٢٩، ١٨ فبراير سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٢٣ ص ١٤٨، ١٥ مارس ١٩٧٦ س ٢٧ رقم ٦٦ ص ٣١٦.

ينحصر اختصاص القضاء فى تقرير الدليل الذى نتج عن الإجراء المعيب، ثم إهداره إذ تبين أن عيب الإجراء قد جرد الدليل من عناصر قيمته^(١). وإذا تبين للقضاء أن التحقيق الابتدائى غير مستوفى، أو ثبت بطلان أغلب إجراءاته، فلا يجوز إعادته لسلطة التحقيق لكى تستوفيه أو تصحح الإجراءات الباطلة؟، فقد استنفدت فى شأنها اختصاصها، وإنما على القضاء أن يعيد تحقيق الدعوى، فيكمل ثغراته أو يصحح عيوبه، وله أن يندب أحد أعضائه^(٢).

ولا يصلح عيب التحقيق الابتدائى سببا للطعن بالنقض ابتداء، أى لا يجوز أن يطرح هذا العيب على محكمة النقض لأول مرة، وإنما يتعين على ذى المصلحة أن يطرح العيب على محكمة الموضوع، فإذا لم تهدر الدليل المستمد من الإجراء الباطل انعكس عيب الإجراء على الحكم الذى اعتمد عليه فشاب البطلان للحكم ذاته، وصار الطعن بالنقض موجها إلى هذا الحكم^(٣).

إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق:

تتميز هذه الإجراءات بما يلى:

أولاً: تهدف إلى معرفة الحقيقة:

تباشر سلطة التحقيق بعض الإجراءات منها - وهى الغالبية - ما يهدف

إلى معرفة الحقيقة ومنها ما لا يهدف إلى تحقيق هذه الغاية وإنما إلى مجرد

إدارة العدالة وتسهيل الوصول إليها ولما كانت سلطة التحقيق جزءا من القضاء الجنائى، فإن وظيفتها الأساسية ليست فى القيام بأعمال إدارية معينة، وإنما فى المساهمة فى الفصل فى الدعوى الجنائية. ويتوقف هذا الفصل على كشف الحقيقة التى تتمثل عناصرها فى مدى وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم،

(١) نقض ١٥ يناير سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٤٦٠ ص ٦٠٣.
(٢) ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء سير المحاكمة باطلا، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى التى تحدد نظام التقاضى وواجب المحكمة فى مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها. أو ندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر فى حال تعذر تحقيق الدليل أمامها. ومن ثم فلا يصح هذا البطلان رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء المخالف للقانون: نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٠٠ ص ٥٨١، ٩ فبراير سنة ١٩٧٦ س ٢٧ رقم ٢٧ ص ١٨٣.

(٣) نقض ٢٩ يناير سنة ١٩٦٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٤ رقم ١١ ص ٤٧، ٨ يناير سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ٤ ص ٢٤، ٩ يونيو سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١٤٣ ص ٧٤٢. الدكتور، محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦١٦ وما بعدها.

فضلاً عن تحديد ملامح شخصية هذا المتهم حتى تكون واضحة أمام المحكمة عندما تقرر الجزاء الملائم له. وبناء على هذا التحديد، فإن إجراء التحقيق هو الذى يهدف إلى معرفة الحقيقة^(١). ويفيد هذا التعرف فى تمييزه عن إجراء الاتهام باعتبار أن هذا الإجراء الأخير لا يهدف إلى غير إدخال الدعوى فى حوزة القضاء الجنائى (سواء كان من قضاء التحقيق أو قضاء الحكم) ومولاتها بالطلبات من أجل الفصل فيها. على أن هذا التعريف لا يصلح لتمييز إجراء التحقيق عن إجراء الاستدلال الذى يهدف بدوره إلى معرفة الحقيقة. ولذلك رأى البعض^(٢) إضافة عنصر آخر إلى هذا التعريف، وهو لحظة مباشرة الإجراء فقال بأن العمل لا يعتبر من إجراءات التحقيق ما لم يصدر إلا بعد تحريك الدعوى الجنائية. وذهب البعض الآخر^(٣) إلى اشتراط أن يكون هذا العمل قد صدر من قاضى التحقيق، فإذا لم تتوافر هذه الصفة فيمن باشر الإجراء لا يعتبر من إجراءات التحقيق. ويلاحظ أن الرأيين المذكورين - وهما الفرنسى - لا يصلحان فى القانون المصرى، وذلك لان النيابة العامة تباشر التحقيق الابتدائى وهى تتمتع بصفات ثلاثة هى الضبط القضائى، والاتهام، والتحقيق الابتدائى. وهو ما لا يتوافر فى القانون الفرنسى إذ لا تباشر سلطة التحقيق

2024/2025 2024/2025 وبالنسبة إلى هذا المعيار الصفة الذى يمكن الاستناد

إليه فى القانون الفرنسى لا يصلح أساساً لتمييز إجراء التحقيق عن غيره من الإجراءات فى القانون المصرى، ما لم يصدر هذا الإجراء من قاضى التحقيق بعد انتدابه لذلك من رئيس المحكمة الابتدائية (المادة ٦ إجراءات). كما أن معيار لحظة مباشرة الإجراء ليس حاسماً وذلك لان النيابة العامة بحكم جمعها بين سلطتى الاتهام والتحقيق قد تحرك الدعوى الجنائية ضمناً عن طريق مباشرتها إحدى إجراءات التحقيق، وبالتالي فإن تحريك الدعوى الجنائية لا يتم إلا من خلال مباشرة أول إجراء من إجراءات التحقيق، أى أن تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة لا يتم استقلالها عن التحقيق الابتدائى.

(١) Bouloc, l'acte d'instruction, pp.26 et 27.

(٢) Stefani, l'acte d'instruction, pp. 139 et s.

(٣) Bouloc, l'acte d'instruction, pp. 171 et s.

(²) Bouloc, l'acte d'instruction, p. 29.

الإجراءات التي تفصل في نزاع معين، وتسمى بأوامر التحقيق. ففي خلال مرحلة التحقيق الابتدائي قد يدفع الخصوم ببعض الدفوع، كالدفع بعدم الاختصاص أو أن يقدموا بعض الطلبات كطلب الإفراج عن المتهم أو طلب رد الأشياء المضبوطة، مما يثير نزاعا معيناً يتعين الفصل فيه. كما أنه من ناحية أخرى، فإن سلطة التحقيق في ختام مرحلة التحقيق الابتدائي يجب أن تفصل في قيمة الأدلة المطروحة عليها، وذلك بالتصرف في التحقيق سواء بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في الجنايات أو إلى محكمة الجناح في الجناح. ويتم الفصل في المنازعات المطروحة عليه، والتصرف في التحقيق عن طريق إصدار ما يسمى بأوامر التحقيق. ويبين مما تقدم أن هذه الأوامر تصدر عنه في حدود ولايته القضائية بالفصل في النزاع Pouvoir de juridiction بخلاف إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق فإنها تصدر في حدود سلطته القضائية في التحقيق Pouvoir d'instruction.

وتبدو أهمية الفرق بين أوامر التحقيق وإجراءاته بالمعنى الضيق، في أن الأول بحكم فصلها في نزاع معين أو تصرفها في التحقيق - تخضع بحسب الأصل - للطعن فيها أمام الدرجة الثانية لقضاء التحقيق وهي محكمة الجناح

2024/2025

2024/2025 غرفة المشورة

وقد اتجه البعض إلى الاستفادة من التمييز بين أوامر التحقيق وإجراءات التحقيق، وذلك بقصر الأوامر على قاضي التحقيق وتخويل الإجراءات للنيابة العامة. وقد أخذ بهذا الاتجاه مشروع دوندييه دي فابر سنة ١٩٤٩ لتعديل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي القديم الذي اقترح أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي تحت رقابة قاضي التحقيق.

وواقع الأمر أن كلا من النوعين يرتبط بالآخر تمام الارتباط وقضاء التحقيق في كلا النوعين يتصرف أما بوصفه حارساً للحريات أو باعتباره جهة فصل في المنازعات.

الأوامر الإدارية لقضاء التحقيق:

يباشر قضاء التحقيق بجانب سلطته القضائية في التحقيق، أو ولايته في الفصل والتصرف في التحقيق - سلطه ولائيه تخول له مباشرة بعض الإجراءات



الإدارية. وتتميز هذه الإجراءات بأنها لا تهدف إلى معرفة الحقيقة التي يركز عليها إثبات حق الدولة في العقاب، كما لا يعتبر فاصلاً في نزاع معين أو تصرفاً في التحقيق، وإنما تهدف إلى تحقيق غرض واحد هو مجرد تسهيل الاستمرار في التحقيق وحسن إدارته. ومثال هذه الإجراءات الأمر بضم بعض الأوراق، أو بضم دعويين للارتباط فيما بينها، وتأجيل التحقيق إلى جلسة أخرى.

وتتميز هذه الأوامر بأنها ذات طبيعة داخلية بحتة فلا تؤثر في حقوق الخصوم، كما أنها لا تؤثر مباشرة في سير التحقيق. وبناء على الطبيعة الإدارية لهذه الأوامر، فإنها لا تعتبر من إجراءات التحقيق، وبالتالي فهي لا تقطع التقادم^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) الدكتور/ احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٦٠ وما بعدها.



الفصل الأول المبادئ الأساسية فى التحقيق الابتدائى

المبحث الأول الجهات المختصة بالتحقيق الابتدائى

استقلال السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى:

التحقيق الابتدائى مرحلة متميزة من مراحل الدعوى الجنائية، فهى متميزة عن مرحلة المحاكمة التى تعقبها، وهى متميزة كذلك عن الاتهام الذى يسبق بالضرورة كل تحقيق ويحدد له الموضوع الذى تدور فى نطاق أعماله. وذاتية التحقيق الابتدائى تفرض - فى المنطق المجرى - أن يعهد به إلى سلطة مستقلة: مستقلة عن سلطة الاتهام، ومستقلة كذلك عن سلطة المحاكمة.

استقلال سلطة التحقيق الابتدائى عن سلطة الاتهام:

بين الاتهام والتحقيق الابتدائى اختلاف أساسى، سواء من حيث الدور أو التكييف القانونى: فدور "الاتهام" هو تحريك الدعوى الجنائية، ثم تجميع الأدلة التى تساند الاتهام، وتدعيمها لدى القضاء، ويمثل الاتهام دور "الادعاء" فى الدعوى الجنائية، فهو "المدعى" ^{2024/2025} ^{2024/2025} كان بالضرورة "طرفا" يواجه المتهم، ^{2024/2025} ويقف منه موقف "الخصومة"، أو على الأقل موقف من يسعى فى غير مصلحته. وجوهر عمل الاتهام هو "تقديم طلبات" وعرض الأسانيد الواقعية والقانونية التى تدعمها ويترتب على ذلك انصاف أعمال الاتهام بطابع تنفيذى إدارى، باعتبارها تمثل سعى الدولة إلى تنفيذ القانون. والاتهام عمل مستمر طالما استمرت الدعوى، لا ينتهى بإحالتها إلى القضاء، بل يستمر فى صورة تمثيل الادعاء بتقديم الطلبات والطعن فى الحكم والسعى إلى تنفيذه.

أما "التحقيق الابتدائى" فدوره مختلف تماما: إذ هو التفتيش عن أدلة الدعوى جميعا، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته، ثم الترجيح بينهما فى حيدة تامة، وبغير رأى مسبق فيه انحياز ضد المتهم - واتخاذ قرار بمدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ويعنى ذلك أن سلطة التحقيق لا تقف موقف الخصومة من المتهم، بل إنها تسعى إلى



اكتشاف الحقيقة، وسواء بعد ذلك كانت ضد المتهم أم لمصلحته. فهي تمثل على هذا النحو "حكما محايدا" بين الاتهام والمتهم. ويفترض التحقيق الابتدائي أن الاتهام قد قام من قبل بدوره في تحريك الدعوى وعرض طلباته وتدعيمها ويعنى ذلك أن التحقيق يفترض وجود سلطة اتهام إلى جانبه ذات اختصاص مختلف^(١). وهذه الوظيفة للتحقيق الابتدائي تلح على أعماله "الصفة القضائية" إذ هي موازنة بين طلبات وأسانيد متعارضة ثم ترجيح بينها^(٢). وينتهى التحقيق الابتدائي حتما بدخول الدعوى في حوزة القضاء.

خطة الشارع المصرى فى شأن الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق الابتدائى: تردد الشارع المصرى كثيراً فى هذا الشأن^(٣): وحين صدر قانون الإجراءات النيابة العامة، وجعل التحقيق الابتدائي من اختصاص قاض يندب لذلك ويتفرغ له، هو "قاضى التحقيق"^(٤). ولكن الشارع عدل عن هذا الفصل بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ الذى جعل للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي، فصارت بذلك تجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق^(٥). ولكن

(١) Garraud, III, no. 771, P. 20; Donnedieu de varbres, no. 1271, I. 733.

(٢) Bouloc, no. 498, P. 355.

2024/2025 ١٨٨٣: الأستاذ على زكى العربى، ج١ رقم ٥٤٧ ص ٢٨٣

(٤) كانت المادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "النيابة العامة أن تباشر التحقيق فى مواد الجنب طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق"، ويعنى ذلك أن مباشرة قاضى التحقيق للتحقيق كانت وجوبية فى الجنايات، فلا يجوز أن تباشر النيابة العامة، ولكنه جوازى فى الجنب، إذ للنيابة أن تحيل الدعوى إلى قاضى التحقيق إذا رأت ذلك فى مصلحة العدالة.

(٥) ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون انه "تبين من العمل انه من المستحسن عدم الاستمرار فى هذا النظام الجديد - جعل التحقيق بمعرفة القاضى وجوبياً فى مواد الجنايات وجوازياً كطلب النيابة فى مواد الجنب - والعودة إلى النظام السابق الذى كان متبعاً بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى، فتعود للنيابة سلطة التحقيق فى الجنايات أيضاً ولا يندب قضاة معينون فى دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق بل يترك للنيابة الحرية فى مخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية لندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة إذا رأت النيابة العامة لظروف خاصة فى مواد الجنايات أو الجنب فائدة فى تحقيق الدعوى بمعرفة قاض. وحتى يستكمل باقى أطراف الدعوى ضماناتهم رؤى أن يعطى الحق للمتهم للمدعى بالحقوق المدنية فى مواد الجنايات أو الجنب أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، ويصدر قرار رئيس المحكمة فى هذا الشأن بعد سماع أقوال النيابة العامة وقد تركت حرية التقدير فى إجابة هذا الطلب أو رفضه لرئيس المحكمة وقد نص على أن هذا القرار غير قابل للطعن، وعلى النيابة العامة أن تستمر فى التحقيق حتى يباشره

الشارع لم يجعل ذلك قاعدة مطلقة، فثمة حالات يتولى التحقيق الابتدائي فيها قاض، على ما فصله فيما بعد.
تقدير خطة الشارع المصري:

إن الخطة التي يقرها الشارع المصري في جمعه بين الاتهام والتحقيق الابتدائي في اختصاص النيابة العامة يصعب الدفاع عنها: فقد تقدم الاختلاف بين طبيعة الاتهام وطبيعة التحقيق مما يقتضى أن يعهد بكل منهما إلى سلطة مستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتبارات العدالة، والحرص على ضمانات الحريات الفردية والاهتمام بأن تكون نتيجة التحقيق موضع الثقة من الرأى العام والمتهم والقضاء، كل ذلك يقتضى أن يتولى التحقيق شخص محايد لم يتول الاتهام من قبل ولا يظن أن له رأيا مسبقا ينحاز به ضد المتهم: ذلك إن جمع سلطة واحدة بين الاتهام والتحقيق يجعلها أميل إلى تدعيم الاتهام باعتبارها التي وجهته، ويعنى ذلك أن يكون اهتمامها الغالب بجمع الأدلة ضد المتهم، وإن ينزل إلى المرتبة الثانية اهتمامها بتمحيض الأدلة التي فى مصلحته. وإذا لم تفعل ذلك حقيقة فإن الرأى العام والمتهم والقضاء يظنون بها ذلك وكل هذه العيوب تزول لو عهد بالتحقيق الابتدائي إلى سلطة غير سلطة الاتهام، إذ يتاح

2024/2025 2024/2025 في حياد بين الاتهام والمتهم، فليس لها رأى مسبق، ولا انحياز مفترض، ومن ثم ينظر الرأى العام إلى نتيجة التحقيق فى ثقة واطمئنان. ولم يأت الشارع بحجة مقنعة تدعم مذهبه: فقد قيل بصعوبة توفير العدد الكافى من قضاة التحقيق، وهو قول بعيد عن الحقيقة فى الوقت الحاضر^(١).

وقيل بعد ذلك أن التشريع المقارن يميل إلى هذا الجمع، وهذا القول غير صحيح، فاتجاه التشريعات الحديثة هو تقرير الفصل بين سلطتى الاتهام

القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك، وفى إعطاء هذا الحق للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية من الضمان ما يكفل الاطمئنان العام على سير التحقيق".

(١) هذه الحجة استند إليها المستشار القضائى فى تقريره سنة ١٩٠٢ الذى دافع فيه عن المبدأ الذى تقرر بذكرى ٢٨ مايو سنة ١٨٨٥ الذى عدل عن نظام قاضى التحقيق الذى كان يقرره قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة ١٨٨٣، فقد ذكر انه "لم يكن متيسرا وجود عدد كاف من قضاة التحقيق، فكان لابد من أخذهم من أعضاء النيابة، وحينئذ يكون الأشخاص عينهم هم الذين يؤدون العمل مع تغيير فى اللقب، وأنه ولو أن قضاة التحقيق مستقلون عن السلطة التنفيذية لأنهم مازالوا محتاجين للمراقبة مما يجعل استقلالهم هذا اسميا".

والتحقيق. وقيل فى النهاية بان فى الجمع بين الوظيفتين فى اختصاصين النيابة تبسيطا للإجراءات، خاصة وان صلة القاضى بمأمورى الضبط القضائى محدودة^(١). وهذا القول غير حاسم: فالقاضى المتفرغ للتحقيق سيكون له ذات الفعالية والنشاط اللذين يتصف بهما حاليا عضو النيابة العامة المحقق، ولا بد أن تقوم الصلة الوثيقة بينه وبين مأمورى الضبط القضائى، إذ طبيعة عمله تفرض ذلك، وإنما يتميز القاضى عن عضو النيابة العامة بالحياد والتخصص فى عمل واحد والارتفاع فوق مظنة التأثير بسبق توجيه الاتهام. ولعل الشارع قد لاحظ عيوب هذا الجمع، فأجاز فى حالات عديدة أن يتولى التحقيق قاض، وقد كان الأجدر به تفادى هذه العيوب إطلاقا بتقدير الفصل بين السلطتين.

وقد يكون الدفاع الوحيد الممكن عن خطة الشارع أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، ولدى أعضائها كفاءة القاضى الفنية وضميره المهني، ولكن يبقى العيب المتمثل فى جمع شخص واحد بين اختصاص متعارضين، والاحتمال الغالب فى أن يتأثر أحدهما (وهو التحقيق الابتدائى) باعتبارات مستمدة من الآخر ولا تلتنم مع طبيعته، ومن ثم تشوهما^(٢).

أولاً: الجهة الأصلية (النيابة العامة):

2024/2025 تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى فى مواد الجرح والجنايات 2024/2025

طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق (المادة ١٩٩) إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢. وبمقتضى هذا التعديل أصبحت النيابة العامة هى جهة الاختصاص الأصلية فى التحقيق الابتدائى، بعد أن كانت من قبل هى قاضى التحقيق. وعلى الرغم من أن صياغة المادة (١٩٩) إجراءات توحى بأن الأصل فى التحقيق الابتدائى أن يكون من اختصاص قاضى التحقيق، إلا أن مرجع ذلك أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية حسب الأصل كانت تفترض قيام نظام قاضى التحقيق. فلما ألغى هذا النظام بمقتضى تعديل سنة ١٩٥٢ ظلت النصوص القديمة على حالتها وقد تفادى مشروع قانون الإجراءات الجديد هذا الاضطراب فى النصوص فأعاد تنظيمها على نحو

(١) وردت هاتان الحجتان فى المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

(٢) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٢٠ حتى ٦٢٤.



يجعل الاختصاص الأصل في التحقيق الابتدائي للنيابة العامة. إلا أن وضع النصوص لا يحول دون تحديد مركز النيابة العامة تحديداً دقيقاً وفقاً للقانون، الأمر الذي يقتضى اعتبارها جهة أصلية للتحقيق الابتدائي. ولما كان أعضاء النيابة العامة - وفقاً للقانون الحالي - ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق، فإن ولايتهم القضائية تقتصر على أعمال التحقيق الابتدائي وتحسر عنهم بمجرد انتهاء هذا التحقيق ودخول القضية في حوزة المحكمة^(١)، وبعدها لا يبقى للنيابة العامة سوى دورها الأصلي كخصم شكلي في الخصومة الجنائية. وكما بينا من قبل، فإن أعضاء النيابة العامة يستمدون سلطتهم في التحقيق من القانون نفسه لا من وكالتهم للنائب العام^(٢).

تحديد النيابة المختصة محلياً بالتحقيق الابتدائي:

لا تكون إجراءات التحقيق الابتدائي صحيحة إلا إذا باشرت النيابة المختصة بذلك محلياً، أما إذا باشرت نيابة غير مختصة كانت باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. ويخضع تحديد النيابة المختصة للقواعد العامة التي نصت عليها المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية: فهي النيابة التي ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصها، أو التي يقيم المتهم فيها، أو التي قبض عليه فيها^(٣) وتطبقاً لذلك كانت النيابة التي يقيم المتهم فيها مختصة ولو كانت 2024/2025 2024/2025 2024/2025 الجريمة قد ارتكبت في دائرة اختصاص نيابة أخرى، وقبض عليه في دائرة اختصاص نيابة ثالثة^(٣).

ولكن ثمة نظم تدخل التعديل على القواعد السابقة: أهمها النذب والضرورة الإجرائية.

فالنذب يعنى أن يكلف عضو النيابة بالعمل في غير النيابة التي يتبعها،

(١) نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س١٢ رقم ١١٠ ص ٥٨١، وقد قضت محكمة النقض بان دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تتدب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر - ليس لها أن تتدب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها (نقض ٢ أكتوبر سنة ١٩٦٧، مجموعة الأحكام س١٨ رقم ١٨٨ ص ٨٩١).

(٢) الدكتور/ احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٨٥ وما بعدها.

(٣) نقض ١٢ مايو سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س٥ رقم ٢١٠ ص ٦٢٢، ٥ فبراير سنة ١٩٦٨ س ١٩ رقم ٢٣ ص ١٢٤.



وينبغي عليه أن يصير مختصا بما تختص به النيابة التي ندب لها، وهو اختصاص لم يكن له قبل الندب. ويصدر الندب عن النائب العام أو عن المحامي العام. فسلطة النائب العام في الندب نصت عليها المادة ١٢١ من قانون السلطة القضائية في قولها "لنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر"^(١). وعلة هذه السلطة أن الأصل في اختصاص عضو النيابة انه عام تبعا لوكاله النائب العام (وهي عامة بطبيعتها)، ومن ثم كان النائب العام أن يكلف عضو النيابة العمل في خارج النيابة التي الحق بها^(٢). أما سلطة المحامي العام في الندب فقد نصت عليها المادة ١٢١ من قانون السلطة القضائية (في فقرتها الأخيرة)، فقد قالت "للمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة"، ويعنى ذلك أن للمحامي العام أن يندب عضو نيابة جزئية تتبعه إلى جزئية أخرى تتبعه كذلك، فيصير مختصا بما تختص به النيابة الأخيرة التي ندب لها^(٣)،^(٤). ويتصل بذلك أن وكيل النيابة الكلية يختص بكل ما يقع في دائرة اختصاص النيابة الكلية، أي انه يختص محليا بما يختص به المحامي العام الذي يعمل معه

2024/2025 بناء على تفويض رئيس النيابة من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على 2024/2025

النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطيع نفيه إلا بنهى صحيح"^(٥). وطبقا لذلك، فإن الإجراء الذي يتخذه وكيل النيابة الكلية في

(١) وقد أضاف النص إلى ذلك أن النائب العام "عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام".

(٢) نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ١٦٦ ص ٨٦٥.

(٣) نقض ١٤ يونيو سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ١١١ ص ٥٨٢، ٦ مارس سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ٧١ ص ٣٣٤.

(٤) ولكن هل يظل عضو النيابة المنتدب مختصا بأعمال النيابة التي كان يعمل فيها أولا؟ يتعين الرجوع إلى قرار الندب، فإن صرح بحكم تعيين اتباعه، أما إذا صمت تعيين تفسيره في معنى زوال اختصاص العضو عن النيابة الأولى، وعلة ذلك أن الأصل هو الفصل بين اختصاصات النيابة تنسيقا للعمل بينهما: انظر نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٥ رقم ١٧ ص ٤٩.

(٥) نقض أول مايو سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ١٩٩ ص ٧٠٨، ١٣ فبراير سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ٥٠ ص ٢٢٦.

شأن جريمة تختص بها نيابة جزئية تتبع هذه النيابة الكلية يعتبر إجراء صحيحاً.

أما نظرية "الضرورة الإجرائية"، فمؤداها انه إذا باشر عضو النيابة التحقيق في دائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج هذه الدائرة، فإن الإجراءات التى يتخذها فى هذا المكان الذى لا يختص به أصلاً تعد صحيحة. وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كان عضو النيابة مختصاً لأن الجريمة ارتكبت فى دائرة اختصاصه (أو لأن المتهم يقيم فى هذه الدائرة) فبدا التحقيق مع المتهم، ولكنه هرب إلى خارج هذه الدائرة، فإن لعضو النيابة أن يتتبعه ويقبض عليه فى المكان الذى فر إليه، على الرغم من انه لم يكن فى الأصل مختصاً باتخاذ أى إجراء فى هذا المكان. وسند الضرورة الإجرائية أن التحقيق فى شأن جريمة هو "كل متجزئ" فيكفى أن يكون عضو النيابة مختصاً به كى يختص بجميع إجراءاته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضرورة تملئ اتخاذ الإجراء على الفور، لأن التراخى فيه قد يجعل اتخاذه بعد ذلك غير ممكن إطلاقاً، أو غير ممكن على الوجه الذى يحقق مصلحة التحقيق^(١).

2024/2025 والأصل أن عضو النيابة مختص بالإجراء الذى اتخذه، ذلك أن "الأصل 2024/2025 فى الإجراء صحته" ومن ثم لا تلتزم المحكمة بأن تتحرى اختصاص المحقق، وإنما على من يدعى عدم اختصاصه أن يدفع بذلك ويقدم الدليل عليه^(٢).

ثانياً: الجهة البديلة (قاضى التحقيق):

١ - قاضى التحقيق:

أنشأ قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديل سنة ١٩٥٢ جهاز قضائياً

(١) وفى ذلك تقول محكمة النقض "من المقرر فى صحيح القانون انه متى بدا وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها" نقض ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٥٩ ص ٧٣١.

(٢) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٢٧ وما بعدها.

خاصا يسمى بقاضى التحقيق. ولما أتى التعديل المذكور وخول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائى، لم يعد هناك قاضى يسمى قاضى التحقيق، وإنما يندب هذا القاضى لمباشرته فى الجنايات والجنح بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية (إذا كان قاضيا) أو بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف (إذا كان مستشاراً)^(١). وغنى عن البيان فان هذا القاضى هو من قضاة الحكم تتحدد ولايته للتحقيق بمقتضى قرار الندب، دون إخلال بولاية الحكم التى يتمتع بها أصلا والتى قد يزاولها فى الوقت ذاته فى غير الخصومة الجنائية التى يجرى التحقيق بشأنها.

وقد روعى فى الإبقاء على نظام قاضى التحقيق أن بعض الظروف تقضى وضع التحقيق فى يد النيابة العامة أو وضعه فى يد أكثر حيدة واقوى ضمانا. كما إذا كان المتهم هو أحد أعضائها أو من القضاة، وكان قد صدر من النيابة موقف معين فى الدعوى يكشف عن اتجاهاتها، أو كانت ظروف الدعوى تحتم الاطمئنان إلى عدم خضوع المحقق لأى تأثير خارجى مهما بلغ شأنه، أو كان التحقيق يحتاج إلى خبرة خاصة إلى غير ذلك من الظروف.

ويتم الندب إما بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية أو من الجمعية العامة

المستشار المنسوب للتحقيق دون معقب^(٢). ولها تغيير المنسوب للتحقيق إذا

(١) نصت المادة ٦٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ على انه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة بعد سماع أقوال النيابة العامة. ويكون قراره غير قابل للطعن. وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المنسوب فى حالة صدور قرار بذلك ونصت المادة ٦٥ إجراءات على أن لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة. وفى هذه الحالة يكون المستشار المنسوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل.

(٢) قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا طلبت النيابة العامة تعيين قاضى معين بذاته للتحقيق لظروف تتعلق بضرورة التحقيق فاستجاب رئيس المحكمة لهذا الطلب، فلا يمكن النعى بالبطلان على قرار رئيس المحكمة.

طراً مانع يحول دون استمراره فى التحقيق وفى هذه الحالة الأخيرة يمارس كل منهما ولايته فى تعيين المندوب دون الحاجة إلى طلب جديد من صاحب الشأن ودون ثبوت هذا المانع طبقاً للقانون فلا يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية ولا للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف تغيير المندوب للتحقيق مهما كانت الأسباب.

وفى الحالة الأولى:

يصدر قرار النذب بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم، أو المدعى بالحقوق المدنية. فإذا قدم الطلب من النيابة العامة وجب على رئيس المحكمة أجابته إلى طلبها ما لم يكن الاختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى.

ويكون اختيار القاضى الذى سيتولى التحقيق من شأن رئيس المحكمة وحده. أما إذا قدم الطلب من المتهم أو من المدعى بالحقوق المدنية فانه يجب إلا يتعلق التحقيق بموظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها^(١). وفى هذه الحالة تخضع إجابة هذا الطلب لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع أقوال النيابة العامة^(٢)، ويكون قراره قابلاً للطعن سواء من جانب المدعى أو المدعى المدنى أو النيابة العامة. 2024/2025 2023/2025

بل ولا يترتب على تقديم هذا الطلب سلب سلطة النيابة العامة فى التحقيق. ويلاحظ أن النذب فى هذه الحالة قد يتم قبل مباشرة النيابة العامة التحقيق أو إنشاءه، ولا يجوز بطبيعة الحال متى دخلت القضية فى حوزة المحكمة.

وفى الحالة الثانية:

يصدر قرار النذب بناء على طلب وزير العدل، وفى هذه الحالة يكون قاضى التحقيق بطبيعة الحال بدرجة مستشار. ولا يشترط لهذا النذب أن تكون

(١) وهو قيد لا مبرر له، لأن نذب قاضى للتحقيق لا ينطوى على أضرار بالموظف العام بل هو ضمان له.

(٢) انظر الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق ص ٢٤١. ويلاحظ أن اختلاف سلطة رئيس المحكمة فى قبول طلب النذب على ضوء ما إذا كان الطالب هو النيابة العامة أو غيرها واضح من صياغة المادة ٦٤ إجراءات التى تركت تقدير النذب لرئيس المحكمة فى حالة تقديم الطلب من غير النيابة العامة.

الجريمة المندوب تحقيقها من الجنايات بل يستوى أن تكون من الجنج أو الجنايات^(١) وقد راعى المشرع فى ذلك أن بعض القضايا قد تحتاج إلى ضمانات غير عادية أو خبرة من نوع خاص.

والظاهر من صياغة نص المادة (٦٥) إجراءات وبالمقارنة بالفقرة الثانية من المادة (٦٤) إجراءات أن الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لا تملك سلطة رفض هذا الطلب، وإنما يكون من سلطتها فقط اختيار من تراه من المستشارين. ويلاحظ فى هذه الحالة أن اختصاص المستشار المنتدب للتحقيق يزيد عما يملكه القاضى المنتدب للتحقيق، إذ تكون له جميع الاختصاصات المخولة فى القانون لمحكمة الجنج المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (المادة ١٧٠ إجراءات).

ثالثاً: الجهات المكملة:

تختص هذه الجهات بمباشرة إجراءات تكميلية للتحقيق الذى بدأته جهة التحقيق الأصلية أو البديلة حسب الأحوال. وهى القاضى الجزئى، وغرفة المشورة.

(أ) القاضى الجزئى:

2024/2025 على الرغم من تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق، فقد رأى المشرع 2024/2025

تقييد هذه السلطة فى أحوال معينة ضماناً لحق المتهم فى الحرية. وفى هذه الأحوال أوجب القانون على النيابة العامة الرجوع إلى القاضى الجزئى لاتخاذ بعض إجراءات التحقيق التى حددها القانون على سبيل الحصر. ويقصد بالقاضى الجزئى فى هذا الصدد، قاضى المحكمة الجزئية التى تتبعه النيابة المختصة، فإذا كان التحقيق تقوم به النيابة الكلية أو (المتخصصة) تعين الالتجاء إلى القاضى الجزئى المختص. ويتحدد اختصاصه - كما سنبين - على ضوء ما إذا كانت الجريمة قد وقعت فى دائرته أو كان المتهم يقيم فى هذه الدائرة أو قبض عليه فيها (المادة ٢١٧ إجراءات).

(١) استعملت المادة (٦٥) إجراءات لفظ (الجرائم). ولهذا يسرى على ما يجوز فيه التحقيق الابتدائى وهو الجنايات والجنج.

ويختص هذا القاضى الجزئى بما يلى:

١- مد الحبس الاحتياطى الذى تأمر به النيابة العامة (والذى لا تزيد مدته عن أربعة أيام) وذلك لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً (المادة ٢/٢٠٢) وله أن يقرر فى هذه الحالة الإفراج عن المتهم بكفالة أو حبسه احتياطياً (المادة ١/٢٠٥)^(١). وقد عدل المشرع المصرى الفقرة الثانية من المادة (٢٠٢ إجراءات) بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ وجعل من حق القاضى الجزئى مد فترة الحبس الاحتياطى لمدة ١٥ يوم كل مرة يرى فيها مد الحبس، بحيث لا يزيد مجموع فترة الحبس الاحتياطى عن ٤٥ يوم.

٢- الإذن للنيابة بتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله (المادة ١/٢٠٦).

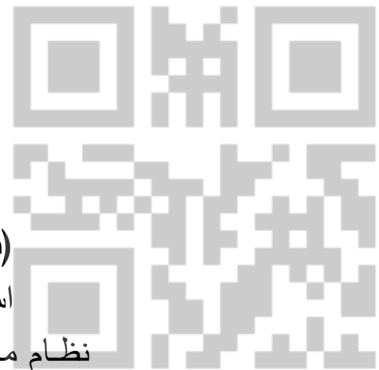
٣- الإذن للنيابة العامة بضبط المراسلات أو البرقيات ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات الشخصية (المادة ٣/٢٠٦).

وإذا كان ما سبق يمثل القواعد العامة إلا أنه تجدر الإشارة بأن المشرع المصرى قد أضاف حديثاً المادة ٢٠٦ مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي بمقتضاها أعطى لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة

الخارج والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل وجنايات المفترقات وجنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وقد أضاف المشرع المصرى إلى هذه الجرائم جنائيات الرشوة ولكن استثنى هذه الأخيرة فقط من سلطة النيابة العامة فى مد الحبس الاحتياطى المقرر لقاضى التحقيق طبقاً للمادة (١٤٢ إجراءات). (أنظر المادة ٢٠٦ مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣).

(١) وقد أضاف المشرع المصرى بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨، فقرة ثانية للمادة ٢٠٥ إجراءات ونصها «وللنيابة العامة فى مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) والمواد ١٦٥ إلى ١٨٦ من هذا القانون». وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٠٢ إجراءات) بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على أنه «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً».



(ب) محكمة الجنايات المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة:-

استخدم القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ بتعديل قانون الإجراءات الجنائية نظام محكمة الجنايات المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لكى تقوم ببعض الاختصاصات التى كانت تتولاها من قبل غرفة الاتهام والتى ألغيت بمقتضى هذا القانون. وتتشكل هذه المحكمة من ثلاثة من قضايا المحكمة الابتدائية، كما هو الشأن فى كافة دوائر محاكم الجنايات المستأنفة.

وتباشر هذه المحكمة اختصاصاً مزدوجاً (الأول) كسلطة تحقيق (الثانى) كدرجة ثانية لقضاء التحقيق. وهى تباشر هذا الاختصاص سواء كان التحقيق قد بدأت النيابة العامة أو قاضى التحقيق. وبالنسبة إلى النوع الأول من الاختصاص، فإنها تختص بمد الحبس الاحتياطى فى الأحوال الآتية:

١- إذا لم ينته التحقيق ورأت سلطة التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على المدة المخولة للقاضى (وهى خمسة وأربعين يوماً)، فلها أن تقرر الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادة ١٤٣/١ إجراءات).

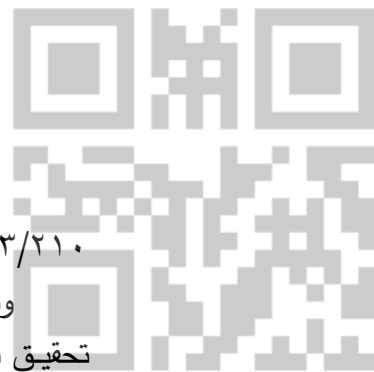
24/25 إذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات تختص هذه المحكمة فى غير دور 2024/2025

انعقاد محكمة الجنايات إما بحبسه أن كان مفرجاً عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوساً (المادة ١٥١/٣ إجراءات).

٣- فى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون هذه المحكمة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة (المادة ١٥١٤/٣ إجراءات).

وبالنسبة إلى النوع الثانى من الاختصاص، فإنها تختص بالفصل فى الاستئناف المرفوع إليها ضد أوامر سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضى التحقيق)، إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بان لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة (المادتان ١٦٧ و





٣/٢١٠) إجراءات المعدلتان بالقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١^(١).
 ويلاحظ أن القانون لم يرد به نص صريح يخول المحكمة سلطة إجراء تحقيق تكميلي أو التصدى للموضوع وإتمام التحقيق كما كان مخولاً لغرفة الاتهام والتي حلت محلها المحكمة الاستئنافية منعقدة في غرفة المشورة في هذا الشأن. إلا أن هذا لا يحول دون تحويل محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بوصفها جهة تحقيق تكميلية عند نظر مد الحبس الاحتياطي أو عند فحص الاستئناف المرفوع إليها، سلطة إجراء تحقيق تكميلي حتى تستكمل عناصر الحقيقة قبل الفصل في طلب مد الحبس أو في الاستئناف.
 أما التصدى للتحقيق برمته فهو أمر لا يبرره تكييفها القانوني كدرجة ثانية لقضاء التحقيق واعتبارها مجرد جهة تكميلية للتحقيق، ويحتاج إلى نص صريح.

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نشير إلى نص المادة ٢٠٦ مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والتي بمقتضاها تم إعطاء أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بمد الحبس الاحتياطي
 2024/2025 2024/2025 الماد (٣) 2024/2025 قانون الإجراءات الجنائية بخصوص
 تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهذه الجرائم التي توسع المشرع في سلطات النيابة العامة تجاهها تبدأ من المادة ٨٦ عقوبات وحتى المادة ٨٩٠ عقوبات، والسمة الغالبة عليها أن معظمها خاص بالجرائم الإرهابية^(٢).

(١) وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة ٦٥ فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بالتوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة (المادة ٣/١٦٧) إجراءات.

(٢) أنظر مؤلفنا في «قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم المصلحة العامة، الطبعة الأولى ٢٠٠١ - ٢٠٠٢، دار النهضة العربية، رقم ٦٠، ص ١٣٣ وما بعدها؛ أنظر أيضاً بحثنا عن «الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات المصري، دراسة مقارنة، مجلة «روح القوانين»، إصدار يناير ٢٠٠٢، العدد الخامس والعشرون، ص ٧٦٧ وما بعدها.





رابعاً: الجهة الاستثنائية (مأمور الضبط القضائي):-

بينما فيما تقدم من هو مأمور الضبط القضائي عند دراسة إجراءات الاستدلال. وقلنا أن القانون قد خول قسطاً من سلطة التحقيق حيث تقتضى السرعة والضرورة ذلك، فأجاز له فى حالة التلبس سلطة القبض والتفتيش (المواد ٣٤ و ٤٧ و ٤٩ إجراءات) كما أجاز القانون للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ندبه للتحقيق فى حدود ما نص عليه أمر الندب وبالقيد التى نص عليها القانون (١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٨٦ وحتى ٤٩١.



المبحث الثانى

المبادئ المتعلقة بصفة المحقق

(١) الصفة القضائية للمحقق:

يشترط فيمن يقوم بالتحقيق الابتدائى أن يتمتع بالصفة القضائية، وهو مبدأ لم يحد عنه التشريع الفرنسى رغم أخذه بنظام المحلفين فى قضاء الحكم فى الجنايات والواقع من الأمر أن ما تتطلبه وظيفة التحقيق من خبرة معينة وقدرات خاصة تتطلب فيمن ينهض به أن يكون من المتمرسين على أعمال السلطة القضائية.

وقد اختلفت النظم القانونية فى تحديد السلطة المختصة بالتحقيق. فأتجهت بعض التشريعات إلى تخويل هذه الوظيفة إلى القضاء. مثال ذلك القانون الفرنسى والإيطالى والألمانى، والقانون المصرى سنة ١٨٨٣ ثم القانون المصرى سنة ١٩٥٠ قبل تعديله فى عام ١٩٥٢.. بينما اتجهت بعض التشريعات الأخرى إلى تخويل هذه السلطة إلى النيابة العامة، مثال ذلك القانون اليابانى، والقانون المصرى بعد تعديله بالقانون رقم ٣٥٣ سنة ١٩٥٢ وقد خرج النوع الأول من التشريعات الذى منح سلطة التحقيق إلى القضاء عن هذا النوع الأصل العام، فحول النيابة العامة قسماً محدوداً من إجراءات التحقيق 2024/2025

الابتدائى. كما خرج النوع الثانى من التشريعات الذى منح هذه السلطة إلى النيابة العامة عن هذا الأصل العام، فحول القضاء اختصاصاً محدوداً بمباشرة التحقيق الابتدائى برمته أو بعض إجراءاته حسب الأحوال.

وواقع الأمر، أن طبيعة التحقيق الابتدائى بوصفه خطوة لازمة للكشف عن الحقيقة، وانطواء إجراءاته على المساس بالحرية، تفرض أن تكون سلطة التحقيق بيد القضاء بوصفه الحارس الطبيعى للحريات. فالتحقيق الابتدائى جزء من الوظيفة القضائية للدولة عند الفصل فى الخصومة الجنائية. مما يوجب وضعه بيد القضاء. هذا هو ما يقتضيه مبدأ الشرعية الإجرائية. وإن تفاوتت التشريعات فى درجة احترام هذا المبدأ يتوقف على سياستها التشريعية فيما يتعلق بالتوازن بين فعالية الإجراءات وحماية الحريات.





وقد اخذ التشريع المصرى بثلاثة مبادئ فيما يتعلق بصفة المحقق وهى:
(١) تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق - باعتبارها من السلطة القضائية، عدا حالات يجوز فيها ندب قاض التحقيق.

(٢) تواجد نيابات متخصصة بالتحقيق فى بعض الجرائم، مثل نيابات أمن الدولة، والأحداث، والشئون المالية، والضرائب، والآداب، والمخدرات.

(٣) الأخذ بمبدأ الدرجة الثانية لقضاء التحقيق، متمثلة فى محكمة الجنج المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(٢) حياد المحقق:

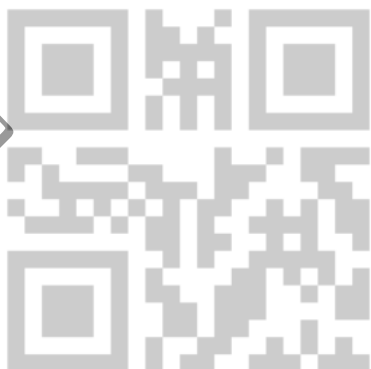
يجب أن يتوافر فى المحقق الحياد التام فى مباشرة مهامه. وهو من ضمانات القضاء. ويقتضى هذا الحياد إبعاد سلطة التحقيق عن المواقف التى تعرضها لخطر التحكم أو الخطأ الجسيم أو الانحراف عن المصلحة العامة. وقد أجاز التشريع الفرنسى رد قاضى التحقيق لأسباب معينة تؤثر فى حياد (٦٦٨ إجراءات) فرنسى.

أما فى القانون المصرى، فلا يجوز رد النيابة العامة عندما تتولى 2024/2025 المحقق، وإنما يجوز مخاصمة 2024/2025 النيابة المحقق طبقا لإجراءات 2024/2025 المخاصمة. أما فى حالة قاضى التحقيق المنتدب أو العضو فى محكمة الجنج المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (كدرجة ثانية لقضاء التحقيق) فان الرد جائز طبقا لحالات وإجراءات رد القضاة.

(٣) استقلال المحقق:

ثار الجدل حول مدى الحاجة إلى الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق الابتدائى. وأهم الحجج التى يستند إليها الاتجاه القائل بالجمع بين السلطتين فى يد واحدة، هى تبسيط الإجراءات الجنائية وسرعتها وفعاليتها^(١) أما الاتجاه العكسى الذى ينادى بالفصل بين السلطتين فإنه يعتمد أساسا على ضمان حياد

(^١) Claudine bergoignan, fsper. op. cit. p. 20 et s.



قضاء التحقيق في أداء وظيفته^(١). ومن أمثلة قوانين الإجراءات الجنائية التي أخذت بالاتجاه الأول القانون الياباني^(٢) والقانون اليوغسلافي القديم الصادر سنة ١٩٤٨^(٣) والقانون المصري والقانون الكويتي. أما الاتجاه الثاني فقد اعتنقه عدد كبير من قوانين الإجراءات الجنائية مثل القانون الفرنسي^(٤) والقانون الألماني والقانون الإيطالي والقانون اليوغسلافي الصادر في سنة ١٩٥٣ والمعدل سنة ١٩٦٧.

ومع ذلك فإن كلا من هذين الاتجاهين قد راعى في حدود معينة بعض الاعتبارات التي يستند إليها الاتجاه العكسي. فقد حرص الاتجاه الأول، الذي لا يفصل بين السلطتين على مراعاة حياد المحقق في حدود معينة. مثال ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الياباني أوجب على النيابة العامة الرجوع إلى القاضي في بعض الإجراءات الهامة كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي (انظر المادتين ٢٠٥، ٢١٨ من القانون الصادر سنة ١٩٤٨) وأيضاً فإن القانون المصري بعد أن منح النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي في مواد الجرح والجنايات طبقاً للمادة (١٩٩) إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ سنة ١٩٥٢، أجاز ندب قاضٍ لمباشرة التحقيق الابتدائي بقرار من رئيس المحكمة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) Faustin Helie. Traité de l'insiruction crininelle, 2e cd., Paris 1866. 1867. t. 4, no 1602.

(٢) انظر قانون الإجراءات الجنائية الياباني الصادر سنة ١٩٤٨.

(٣) كان قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة ١٩٤٨ يمنح النيابة العامة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي حتى صدر قانون سنة ١٩٥٣ فأعاد نظام قاضي التحقيق الذي كانت تعرفه يوغسلافيا قبل ذلك.

(٤) قدمت لجنة الإصلاح القضائي بفرنسا برئاسة (دونديه دي فابر) مشروعاً في سنة ١٩٤٩ يخول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي عدا الأوامر المتعلقة بحرية المتهم وأوامر التصرف في التحقيق فتكون من اختصاص قاضي التحقيق وقد برر هذا المشروع بأن إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة تعتبر من أعمال الضبط القضائي التي تتبع السلطة التنفيذية باعتبار أنها تختص بالمحافظة على النظام مما يخولها سلطة البحث عن الدليل وتوجيه الاتهام. هذا بخلاف الأوامر التي تسند إلى قضاء التحقيق فإنها تصدر عن ضميره القضائي. ولكن هذا المشروع لم يصمد للنقد فشككت الحكومة لجنة أخرى أخذت بنظام الفصل بين السلطتين بغض النظر عن الاعتبارات العملية التي كانت وراء المشروع، فإنه لا صحة للقول بأن إجراءات التحقيق تعتبر من أعمال الضبط القضائي وإنها تتبع من واجب السلطة التنفيذية في المحافظة على النظام، فالتحقيق الابتدائي عمل قضائي لأنه يبحث في مدى صحة الادعاء، وهذا البحث يدخل في صميم اختصاص السلطة القضائية بوصفه مرحلة لازمة للفصل في الدعوى.

الابتدائية وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، أو بناء على طلب وزير العدل (وفى هذه الحالة يكون قاضى التحقيق بدرجة مستشار وتختاره الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف). (انظر المادتين ٦٤، ٦٥) إجراءات. ومن ناحية أخرى، فقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية المصرى على النيابة العامة الرجوع إلى القاضى الجزئى لاتخاذ بعض إجراءات التحقيق وهى مد الحبس الاحتياطى (المادة ٢٠٢) وتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله أو ضبط الخطابات ونحوها فى مكاتب البريد وضبط البرقيات فى مكاتب البرق ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص (المادة ٦٠٢). وأوجب عليها الرجوع إلى محكمة الجرح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لمد الحبس الاحتياطى مدة تزيد عما هو مقرر قانونا (المادة ١٤٣).

أما الاتجاه الثانى الذى يقرر الفصل بين السلطتين فقد راعى المبررات العملية التى قد تتطلب الخروج عن هذا المبدأ. مثال ذلك قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى فقد خول النيابة العامة سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقيق مع المتهم المقبوض عليه فى حالة التلبس (المادتان ٧٠، ٧١ إجراءات) ولهذه الإجراءات ذات الطبيعة القانونية التى تتميز بها الإجراءات التى يباشرها قاضى التحقيق^(١).

ومن ناحية أخرى فإن القانون الفرنسى سمح لقاضى التحقيق أن يبدأ فى التحقيق من تلقاء نفسه وبدون طلب من النيابة العامة فى جرائم التلبس (المادة ٧٢). ولم يقيد اختصاصه بالمتهم الذى طلبت النيابة العامة التحقيق معه فى الواقعة الإجرامية بل سمح له أن يتصدى لوقائع ولأشخاص غير الذين وردوا فى طلبات النيابة العامة (المواد ١٠٢، ٢٠٢، ٤٠٢، ٦٠٢) وهو ما يمس مبدأ الحياد.

والواقع من الأمر فإن كلا من الاتجاهين السابقين قد حرص على مبدأ حياد القائم بالتحقيق الابتدائى فى حدود معينة. فلم يغفل الاتجاه القائم على

(^١) Bergoignan op. Cit., p. 56-58: stef. Ani et LEVASSEUR. procedur penale. Dalloz, 1973 No. 448, P.39.

دمج سلطتى التحقيق والاثهام معنى الحياد بل أبرزه فى أحوال معينة أوجب فيها الرجوع إلى القضاء لاتخاذ بعض الإجراءات الهامة أو الرقابة على إجراءات التحقيق. ومن ناحية أخرى فإن الاتجاه القائم على الفصل بين السلطتين حرص على عدم إهمال الاعتبارات العملية التى تدعو إلى تخويل سلطة الاتهام قسطا من التحقيق الابتدائى.

ولا شك أن الاتجاه الثانى هو الذى يحقق معنى الحياد فى ظل نظام يحرص على الشرعية الإجرائية فى اكمل صورها^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) الدكتور/ أحمد فتحى سرور. المرجع السابق، ص ٤٦٥ حتى ٤٦٩.

المبحث الثالث سرية التحقيق الابتدائي

مبدأ سرية التحقيق الابتدائي:

قرر الشارع مبدأ سرية التحقيق الابتدائي: فالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعدتهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات" (١)، (٢). وقد ميز الشارع بذلك بين التحقيق الابتدائي والمحاكمة، فإجراءات المحاكمة علنية، إذ نصت المادة ٢٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب أن تكون الجلسة علنية" (٣). وهذا الاختلاف بين مرحلتى الدعوى يفسره اختلافهما من حيث الدور الإجرائى، وما يقتضيه من ضمانات.

يعنى مبدأ سرية التحقيق الابتدائي أن جمهور الناس لا يصرح لهم بالدخول فى المكان الذى يجرى التحقيق فيه، ولا تعرض محاضر التحقيق للإعلام الناس، ولا يجوز للصحف والصحف من وسائل الإعلام إذاعتها. 2024/2025

وليس سرية التحقيق الابتدائي مبدأ مطلقاً، وإنما هى نسبية، فالأصل أنه لا سرية إزاء أطراف الدعوى ووكلائهم، ولكن إزالة السرية بالنسبة للأطراف ليست بدورها قاعدة عامة، فثمة قيود وإستثناءات ترد عليها.

علة مبدأ سرية التحقيق الابتدائي:

سرية التحقيق الابتدائي يعللها أن إجراءات هذا التحقيق تستهدف التتقيب

(١) عللت المذكرة الإيضاحية هذه السرية بأنها "ضمان لسير التحقيق فى مجراه الطبيعى، وعدم المساس بمصالح الأفراد بغير مقتضى".

(٢) قرر الشارع الفرنسى بدوره سرية التحقيق الابتدائي، فالمادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "فيما عدا الحالات التى يقرر فيها القانون خلاف ذلك، وبغير أضرار بحقوق الدفاع، فإن إجراءات التحقيق الابتدائي سرية. وكل شخص يساهم فى سير هذه الإجراءات يلتزم بالسهر المهني". وانظر بولوك، رقم ٧٦٧ ص ٥٦٠.

(٣) وان تحفظ الشارع بعد ذلك، فأجاز للمحكمة "مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".

عن أدلة قد يحاول المتهم - أو غيره ممن قد تكون لهم المصلحة في ذلك إخفاءها أو تشويهها، ولذلك كان التحقيق مقتضيا خطة بارعة وتدبيراً محكماً لالتقاط هذه الأدلة واستظهارها وتجميعها. ويتعين أن يجرى ذلك في سرية، تقاديا لمحاولات الإفساد أو التشويه. ويعمل السرية كذلك الحرص على صيانة استقلال المحقق وحياده من التأثير المفسد لوسائل الأعلام التي قد تتخذ اتجاهها متحيزاً ضد المتهم أو لمصلحته^(١). وبالإضافة إلى ذلك، يريد الشارع أن يصون الرأي العام والأخلاق العامة من التأثير السيئ لنشر تفاصيل ارتكاب الجريمة، وما تذرعه به المتهم من أساليب إجرامية اتسمت بالوحشية أو استهانة بالقيم الاجتماعية أو سلطة الدولة. ويريد الشارع أن يحمي اعتبار المتهم، فقد يثبت فيما بعد أنه بريء، فلا يكون محل لان تنتشر شبهات ثارت ضده وتبين بعد ذلك فسادها. ويعمل السرية في النهاية أن العلة التي اقتضت علانية المحاكمة لا تتوافر لها، فقد أراد الشارع بهذه العلانية أن يكون الرأي العام رقيباً على إجراءات تحدد مركز المتهم من حيث الإدانة أو البراءة، ولما كانت إجراءات التحقيق الابتدائي ليس من شأنها ذلك، فإنه لا مبرر لتنصيب الرأي العام رقيباً عليها.

2024/2025

2024/2025

٢٠٢٥ م **سرية التحقيق الابتدائي:**

السرية مبدأ يلزم التحقيق الابتدائي، ومن ثم كان أجلها انتهاء التحقيق بالتصرف فيه: فإذا انتهى بالأمر بالا وجه لإقامة الدعوى بقيت السرية، أما إذا انتهى بإحالة الدعوى إلى القضاء زالت السرية بالضرورة، إذ المحاكمة علنية، وذلك ما لم تقرر المحكمة سريتها "مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب"^(٢).

انتقاء السرية بالنسبة للخصوم:

أزال الشارع سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة لأطراف الدعوى ووكلائهم، فنصت المادة ٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "النيابة العامة وللمتهم

(^١) Merle vitu. II. No 1107, p. 327.

الأستاذ عدلي عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجنائية ج ١ ص ٢٧٩.

(^٢) Merle et vitu. II. No 1107, p.327.

وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق.. وتحقيقاً لهذه العلانية نصت المادة ٧٨ على أنه "يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها"^(١). وعلة إزالة سرية التحقيق إزاء أطراف الدعوى هى توفير الضمانات لهم بتمكينهم من رقابة إجراءاته والاطمئنان إلى سلامتها، وإثارة أسباب بطلانها فى الوقت الملائم، وهى من ناحية ثانية تمكين كل خصم من العلم بالأدلة التى تقدم ضده، فيتاح له إبداء رأيه فيها ودحضها، فيكون من شأن ذلك أن تعطى قيمتها الحقيقية.

انتقاء السرية إزاء وكلاء الخصوم:

يرتبط بإزالة سرية التحقيق الابتدائى إزاء أطراف الدعوى إلزائها كذلك بالنسبة لوكلائهم، فقد نصت المادة ٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الأخيرة) على أن "للخصوم الحق فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق". ويعمل ذلك بالدور الرئيسى الذى صار المدافع وخاصة مدافع المتهم، يحتله فى الإجراءات الجنائية، وهذا الدور لا يتاح له أدائه إلا إذا علم بإجراءات التحقيق، ويعمل كذلك بان حضور المحامى إجراءات التحقيق يمثل من الرقابة على المحقق بما يحول بينه وبين التورط فى مخالفة القانون، وبالإضافة إلى ذلك فهو يمد المتهم بشعور بالطمأنينة يتيح له أن يحسن عرض وجهة نظره، وفى ذلك مصلحة للتحقيق^(٢). والقاعدة التى قررها القانون مضمونها أنه كلما كان للمتهم حق فى حضور أحد إجراءات التحقيق، فللمدافع عنه حق الحضور كذلك، وقد عبر الشارع عن ذلك بقوله "فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق" (المادة ١٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية). ويرتبط بذلك تقرير الشارع عدم جواز ضبط الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم للمدافع عنه ولا المراسلات المتبادلة بينهما (المادة ٩٦ من قانون الإجراءات الجنائية)، وتقريره للمتهم الحق فى أن يتصل بالمدافع عنه بدون حضور أحد ولو قرر المحقق حظر اتصاله بغيره من

(١) انظر تفصيلات لحكم هذا النص المواد: ٧٩، ٨٠، ٨٣، ٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

(٢) Garraud III, no. 786, p.52.

المسجونين وحظر زيارته (المادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية).
والحق الذى قرره الشارع للمتهم والمدافع عنه فى حضور التحقيق الابتدائى لا يعنى أن يتحول التحقيق إلى إجراءات "مواجهة" (١) بحيث يتناظران مع الاتهام ويواجه كل طرف الآخر، على مثال ما يجرى فى المحاكمة. ذلك أن الشارع لم يعط المتهم والمدافع عنه مركزا مناظر لما أعطاه للاتهام: فإذا طلب المتهم أو المدافع اتخاذ إجراء فللمحقق السلطة التقديرية فى أن يجيبه إلى طلبه أو إلا يجيبه، ولا يجوز للمدافع أن يتكلم إلا إذا أذن المحقق، ويعنى ذلك أن علة حق المتهم والمدافع فى الحضور هى مجرد رقابة سير التحقيق درء الاحتمال التعسف، وتجميعا للمعلومات التى تتيح رسم خطة الدفاع (٢). ولكن زوال السرية بالنسبة للخصوم ووكلائهم ليس قاعدة مطلقة، فقد أورد الشارع عليه استثنائين عاد فيهما إلى اصل السرية بالنسبة للخصوم أنفسهم، وهذان الاستثناءات هما: الضرورة والاستعجال.

سرية التحقيق الابتدائى إزاء الخصوم للضرورة:

نصت على هذا الاستثناء المادة ٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الأولى) فقررت أن "لقاضى التحقيق فى غيبته (أى غيبة الخصوم) متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم ^{2024/2025} الأطلاع على التحقيق". ^{2024/2025} ومجعل الضرورة التى تبرر فرض السرية فى "احتمال أن يفسد حضور المتهم - أو غيره من الخصوم - جهود المحقق للتقريب عن الدليل"، أى خشية أن يؤدى هذا الحضور إلى إحباط تلك الجهود، مثل ذلك أن يخشى المحقق أن يكون حضور المتهم أثناء سماع الشهادة منطويا على إرهاب للشاهد على نحو لا يقول معه كل ما يريد. والمحقق هو الذى يقدر الضرورة التى تقتضى السرية، والمراد بها ضرورة السرية لإظهار الحقيقة (٣)، وتقدير

(١) Contradictoire

(٢) Merle et Vitu, II. No. 1105. 324: Strani Levasseur et Boulic, no. 452, 464

(٣) نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ١٨ ص ٢٠، وفيه قالت المحكمة "أن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقا، بل يشترط له أن يكون ضروريا لإظهار الحقيقة"، نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٤٠ ج٥ رقم ٨٤ ص ١٥١، وفيه قالت المحكمة "انه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجرته النيابة فى التهمة الموجهة إليه، إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء

المحقق ليس مطلقا، وإنما تراقبه محكمة الموضوع: فإن لم تر ضرورة تقدير الإجراءات التي أجريت في غيبة الخصوم باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام. ويتعين على المحقق أن يزيل السرية بمجرد انتهاء الضرورة لذلك، فإن أبقاها على الرغم من زوال الضرورة كانت الإجراءات التي باشرها في سرية باطلة كذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام.

والسرية إذا ما توافرت دواعيها إنما تكون أثناء مباشرة الإجراء، فإذا اتخذت السرية غايتها، فليس لاستمرارها مبرر، وممن ثم لم يكن من شأنها أن تحول دون اطلاع الخصوم على المحضر الذي ائتم فيه الإجراء، وذلك كي يرتبوا دفاعهم على مقتضى النتيجة التي أسفر عنها (١).

وقد اخرج الشارع من سلطة المحقق في فرض السرية تفتيش المنازل، فنص المادة ٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية الذي قرر حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينوبه عنه إن أمكن ذلك، واعتبر ذلك ضمانا لكل منهما، قد صيغ في عبارة عامة توحى بأنه لا وجه لتقرير استثناء عليه استنادا إلى الضرورة (٢).

2024/2025

سرية التحقيق الابتدائي إزاء الخصوم والاستعجال:

نصت المادة (٧٧) من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أن "لقاضى التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات". وعلة هذه السرية أن مصلحة التحقيق قد تقتضى اتخاذ إجراء معين في وقت محدد، فإذا أرجئ حتى يخطر الخصوم ويحضروا، فقد لا يستطيع اتخاذ هذا الإجراء على الإطلاق، أو لا يستطيع اتخاذه في الوقت الملائم لذلك، ؟ أو على النحو الذى تتحقق به مصلحة التحقيق. مثال ذلك أن تقتضى مصلحة التحقيق سماع شاهد مهدد بالموت أو مضطر لسفر إلى غير

التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجبا. فإذا أجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم، فذلك من حقها، ولا بطلان فيه".

(١) نقض ٤ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ١ ص ٩.

(٢) نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٨٣ ص ٨٥٧.

عودة قريبة، فإذا أُرْجئ سماع الشهادة إلى حين حضور الخصوم فقد لا تسمع قط، ومع ذلك فإن أهميتها في الدعوى قد تكون حاسمة، ومثال ذلك أيضا أن تقتضى مصلحة التحقيق إجراء معاينة لمكان الواقعة على الفور قبل أن تمتد يد التشويه إلى أدلة الجريمة. والمختص بتقدير الاستعجال ومدى اقتضائه اتخاذ إجراء في غيبة الخصوم هو المحقق، وتراقب محكمة الموضوع تقديره، فإذا لم تقره عليه كان الإجراء الذى اتخذه في غيبة الخصوم باطلا.

وهذه السرية ليست مفروضة بقرار المحقق، وإنما دعت إليها ظروف واقعية، ومن ثم جاز لمن استطاع الحضور من الخصوم أن يحضر^(١). ونلاحظ أن ما أجاز القانون للمحقق اتخاذه في غيبة الخصوم هو بعض إجراءات التحقيق، ومن ثم لا يجوز اتخاذ جميع إجراءاته - أو أغلبها - في غيبة الخصوم استنادا إلى الاستعجال.

حق المحامى فى حضور التحقيق:

يتفرع على مبدأ حضور الخصوم للتحقيق الابتدائى، السماح لوكلائهم بمصاحبتهم أثناء التحقيق فحيث يسمح للموكل فى التحقيق يجب حتما السماح بالاستعانة بمحاميه^(٢). وهذا هو ما عبرت عنه الفقرة الثانية من المادة (١٢٥)

٥ إجراءات المضافة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على انه فى 2024/2025

جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. وتقتصر مهمة المحامى فى هذه الحالة على مراقبة حيده التحقيق الابتدائى وإبداء ما يعن له من دفع وطليات أو ملاحظات أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود (المادة ١٢٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٤) من الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ على أنه «ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون». ووفقاً لنص المادة

(١) الدكتور محمود مصطفى، رقم ١٩٨ ص ٢٦١، الدكتور عمر السعيد رمضان، رقم ٢٢٤ ص ٣٦٢، الدكتور مأمون محمد سلامة، ص ٤٣٦، الدكتور محمود نجيب حسنى، ص ٦٣٠ حتى ٦٣٥.

(٢) انظر نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤، ج ٣، رقم ١٩٧، ص ٢٦٥.

(٢٢٤) من دستور ٢٠١٤، فإن كل ما قرره القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً لحين تعديلها أو إلغاؤها. ولقد كانت المادة (١٢٤) إجراءات) قبل تعديلها تنص على أنه لا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر. إلا أن المشرع رأى إلغاء هذه العبارة والاكتفاء بإثبات حق المحامى فى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفع أو طلبات أو ملاحظات. وقد بين المستشار النائب العام فى الكتاب الدورى رقم ١١ لسنة ٢٠٠٦ حدود صلاحيات محام المتهم بقوله: «وللمحامى أن يثبت ما يعن له من دفع أو طلبات أو ملاحظات، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشهود أن يبدى ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة، على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق. ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغته أساساً بالغير، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه^(١)».

وقد أوجب القانون على المحقق دعوة محامى المتهم للحضور فى الجلسات والمقابلات عليها بالقبول^{2024/2025} قبل استجوابه أو مواجهته بغيره^{2024/2025} من المتهمين أو الشهود عدا فى حالتى التلبس السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبتته المحقق فى المحضر (م ١/١٢٤) إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦) والملاحظ على هذا التعديل أن المشرع قد أضاف الجرح المعاقب عليها بالحبس وجوباً ضمن الجرائم التى يجب دعوة محامى المتهم للحضور قبل استجوابه فيها، وقديماً كانت الجنايات فقط هى التى يوجب فيها القانون دعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة. ولعل المشرع قد أدرك خطورة إجراء الحبس الاحتياطى فى بعض الجرح ولاسيما إذا كان وجوبياً، فقرر حق المتهم فى استصحاب محاميه فى هذه الحالات قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود. وتفعيلاً

(١) انظر الدكتور ابراهيم حامد طنطاوى والدكتور/ محمد الشهاوى فى شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطى، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦، دار النهضة العربية، ص ٩.

ق بمجرد انتهاء

الضرورة الاطلاع على التحقيق، كما أن لهم في حالة الاستعجال الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لإجراء التحقيق^(١).

٢- وإذا كان قاضى التحقيق هو الذى يباشر التحقيق فللنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما يجرى فى التحقيق على إلا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

٣- تأكيداً لحق الخصوم فى الاطلاع على التحقيق، نص القانون على انه للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك (المادة ٨٤ إجراءات).

ويلاحظ انه وفقاً للمادة (٢٧/٧٧) إجراءات، فإن للمتهم ذاته بغير وساطة محاميه حق الاطلاع على أوراق التحقيق الذى يتم فى غيبته، وهو ما يعبر عن قاعدة عامة فى هذا الخصوص أكدها تقرير لجنة حقوق الإنسان نحو المبادئ المتصلة بالحق فى عدم الخضوع للقبض أو الحبس التعسفى، وقد تضمن حق الاطلاع للمتهم ومحاميه سواء بسواء. أما ما ورد فى المادة 2025 (2024/2025) إجراءات بشأن السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق قبل يوم 2024/2025 الاستجواب، فذلك بمناسبة دعوة هذا المحامى لحضور الاستجواب (المادة ١٢٤ إجراءات) لا لقصر حق الاطلاع على المحامى وحده دون المتهم. وخلافاً لذلك فقد اتجهت بعض التشريعات إلى قصر حق الاطلاع على المحامى وحده (المادة ١٤٧) إجراءات ألمانى والمادة (١١٨) إجراءات فرنسى.

وحرمان المتهم أو محاميه من مباشرة حق الاطلاع يؤثر فى حيدة المحقق ويلقى ظلالاً من الريبة على التحقيق.

ويدق الأمر إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها الإجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق. ولاشك أن احترام حق الدفاع يتطلب أما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم، أو

(١) نقض ٤ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ١ ص ٩.
Conf. 56 s crp. I ٨١ بتاريخ ١٦ يوليو سنة ١٩٧٥.

تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان المتهم قد تمسك بأنه لا تصح مساءلته على أساس تقارير فى الدعوى مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومع ذلك إدانته المحكمة استنادا إلى هذه التقارير دون ترجمتها، فهذا عيب فى الإجراءات يقتضى نقض حكمها^(١).

المبحث الرابع

مبدأ تدوين التحقيق الابتدائى

نص الشارع على مبدأ تدوين التحقيق الابتدائى فى المادة ٧٣ فى قانون الإجراءات الجنائية التى قضت أن يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة. ويعنى هذا المبدأ أن جميع إجراءات التحقيق يجب أن تثبت كتابه فى محضر يعد لذلك، ويتفرع عن ذلك أنه لا يجوز إثبات حصول الإجراء بغير المحضر الذى دون فيه، أى استبعاد طرق الإثبات الأخرى فى هذا الشأن.

علة مبدأ التدوين:

2024/2025 يعطل هذا المبدأ بالحاجة إلى 2024/2025 حصول الإجراءات والظروف التى اتخذ

فيها والأثر الذى ترتب عليه، وذلك فى وضوح وتحديد، والكتابة هى التى توفر ذلك. ويعمل هذا المبدأ كذلك بان غاية التحقيق ليست كامنة فيه ذاته، وإنما تعرض إجراءاته ونتائجها بعد الفراغ منها على قضاء الحكم لى يفصل فى الدعوى على أساس منها، ويقتضى ذلك بذاهة إثبات الإجراءات فى محاضر يتكون منها "ملف الدعوى" الذى يعرض فيما بعد على القضاء.

اشتراط استصحاب كاتب لتدوين المحضر:

اشتراط الشارع أن يتولى تدوين المحضر كاتب يتفرغ أثناء التحقيق - لهذا العمل، ويعنى ذلك أن المحقق لا يدون بنفسه المحضر - وعلة هذا الاشتراط حرص الشارع على أن يتفرغ المحقق للجانب الفنى من التحقيق، فيتاح له أن يستغرق ويركز ذهنه فيه، ويدير خطته الفنية، ويتحرى صحته

(١) نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد فى ٢٥ عاما ج رقم ١٨٤ ص ١١٦، انظر الدكتور احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٧٥ حتى ٤٧٩.

القانونية، فلا يشغله عن ذلك مجهود التدوين المادى. وقد خشى الشارع أن يجيء انشغال المحقق بماديات التدوين على حساب الجانب الفنى والقانونى للتحقيق، فلا تكون له القيمة التى يريدها له^(١).

وهذا الشرط متطلب سواء باشر المحقق بنفسه أو ندب لمباشرته مأمور الضبط القضائى، ولكنه غير متطلب إذا كان المحضر مجرد محضر استدلال. **القيد على قاعدة استصحاب المحقق كاتبا:**

القيد الذى يرد على هذه القاعدة مستمد من علتها، وهى كما قدمنا ضمان انصراف المحقق إلى التخطيط الفنى والجانب القانونى للتحقيق: فإذا كان الإجراء لا يتضمن هذا الجانب الفنى جاز للمحقق أن يدون بنفسه المحضر المثبت له، مثال ذلك الأمر بالقبض والأمر بالحبس الاحتياطى^(٢). **اشتراط أن يكون الكاتب مختصا:**

يتعين أن يكون الكاتب الذى يصحب المحقق ويدون محاضر التحقيق "مختصا" بهذا العمل، وقد عبر الشارع عن هذا الشرط فى قوله انه "كاتب من كتاب المحكمة" التى ينتمى إليها قاضى التحقيق (أو التى ألحقت بها النيابة التى ينتمى إليها عضو النيابة المحقق). وهذا الشرط تطبيق للقواعد العامة فى اعتبار الاختصاص شرطا لصحة الإجراء^(٣).

2024/2025 والأصل أن يترتب على انقضاء^{2024/2025} هذا الشرط بطلان المحضر باعتباره

محضر تحقيق، وإن ساغ أن يتحول إلى "محضر استدلال"^(٤)،^(٥) ولكن "نظرية الضرورة" تتدخل لتضع قيда على هذا الأصل: فإذا دون المحضر كاتبا

^(١) Boluoc, no. 784, p. 570.

الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٢٠٢.

^(٢) نقض ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٦٥ ص ٨٤١.

^(٣) ولكن جميع كتاب النيابة الجزئية التابعة لنيابة كلية واحدة مختصون بتدوين التحقيق الذى يجرى فى أى من هذه النيابة: نقض ٣١ مارس سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٩١ ص ٤٢٨.

^(٤) نقض ٢٠ فبراير سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ٤٠ ص ٢٣٣، ٢ فبراير سنة ١٩٧٥ س ٢٦ رقم ١٤٤ ص ٦٥٩.

^(٥) إذا كان محضر التحقيق الذى لم يدونه كاتب يعتبر صحيحا كمحضر استدلال، فإنه يعد كذلك من باب أولى محضر التحقيق الذى حرره كاتب غير مختص.

غير مختص، وكانت الضرورة هي التي اقتضت ذلك، فإن المحضر يعتبر صحيحاً كمحضر تحقيق. ويختص المحقق بتقدير توافر الضرورة، وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع (١). فإذا اعتبرت المحكمة الضرورة غير متوافرة بطل المحضر كمحضر تحقيق، وإن صح كمحضر استدلال.

وقد تتخذ الضرورة صورة "الاستعجال" كما لو كان الكاتب المختص متغيباً لسبب ما، وكان انتظار حضوره يعنى إلا يتخذ الإجراء في وقته الملائم (٢). وقد تتخذ صورة استشعار الحرج من الاستعانة بالكاتب المختص لاعتبارات تتصل بحسن سير التحقيق، كما لو كان هذا الكاتب قريباً للمتهم أو المجنى عليه بحيث يحتمل أن يشوه بيانات المحضر لمصلحة قريبة/ أو كان مجرد حضوره في التحقيق حائلاً بين أحد أفراد الشهود وإدلائه بما يريد قوله. وإذا استعان المحقق بغير الكاتب المختص فلا يشترط أن يفصل ظروف الضرورة التي دعت به إلى ذلك، بل إنه لا يشترط أن يذكر صراحة توافرها، وإنما يفترض توافرها، تطبيقاً لقاعدة أن "الأصل في الإجراء الصحة" (٣).

جزاء عدم الاستعانة بالكاتب المختص:

إذا لم يتوفر هذا الشرط، سواء حرر المحقق المحضر بنفسه أو استعان بمحامٍ غير مختص، فالمحضر يبطل كالمحضر تحقيق. ولكن استجماعه على 2024/2025 الرغم من ذلك الشروط المتطلبة في محضر الاستتال يؤدي إلى صحته كمحضر استتال، وذلك - كما قدمنا - تطبيقاً لنظرية "تحول الإجراء" (٤).

البيانات الجوهرية في إجراءات التحقيق:

واشترط كتابة إجراءات التحقيق يؤدي إلى وجوب توافر بيانين شكلين هما: التوقيع، وتاريخ الإجراء.

١ - التوقيع:

هو الدليل المثبت للشخص الذي يباشر الإجراء. على أنه يلزم أن يوقع

(١) نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٢٢٤ ص ٦٩٢.

(٢) نقض ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٤ رقم ٥٥ ص ١٣٥.

(٣) نقض ١٨ مايو سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١١٨ ص ٥٣٥، ٢٩ مايو سنة ١٩٦١ س ١٢ رقم ١١٩ ص ٦٢٢.

(٤) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٣٦ وحتى ص ٦٣٨.

الخصوم والشهود على أقوالهم فى محاضر التحقيق ذلك أن هذه الأقوال متى ثبتت فى المحاضر المخصصة لإثباتها أصبحت جزءا لا ينفصم عنها فيكفى لصحتها أن يوقع عليها المحقق الذى تبدى أمامه هذه الأقوال والكاتب الذى يدونها^(١).

وقضت محكمة النقض بان اشتراط الكتابة فى إجراء التحقيق (أمر التفتيش) يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضا ممن أصدره إقرار بما حصل منه، وإلا فانه لا يعتبر موجودا ويضحي عاريا عما يفصح عن شخص مصدره وصفته، ذلك لان ورقة الإجراء (أمر التفتيش) وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بان يكون موقعا عليها، هو السند الذى يشهد بصورها عن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا. ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات^(٢).

وتقتضى علة اشتراط التوقيع أن كل حشو أو إضافة فيما بين سطور التحقيق يجب أن تكون موقعة أيضا ممن قام بها، منعا لمظنة التزوير، وقد عنى القانون الإجراءات الجنائية الفرنسية بالنص صراحة على هذا الشرط (١٠٧) وقد قضت محكمة النقض^{2014/2025} بان يترتب على إغفال التوقيع اعتبار هذا الحشو بين السطور كان لم يكن^(٣).

٢- تاريخ مباشرة الإجراء:

هو عنصر أساسى فى جميع الإجراءات. لأنه بدون هذا التاريخ لا يتييسر معرفة تحريره الذى يترتب عليه القانون أثارا معينه. ومنها احتساب المواعيد وخاصة ما يتعلق منها بالتقادم. ومن أمثلة صدور أمر الانتداب

(١) وما اشترطه القانون من توقيع الخصوم والشهود هو شكل غير جوهري قضت محكمة النقض بأنه لا يلزم أن يوقع على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب (نقض ١٢ أبريل سنة ١٩٥٥ مجموعة الأحكام س٦ رقم ٢٦ ص ٨٥١).

(٢) نقض ١٣ نوفمبر سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام س١٨ رقم ٢٢٩ ص ١١٠١ وقد ذهبت محكمة النقض فى هذا الحكم بأنه لا يغنى عن التوقيع أن تكون ورقة الإنن محررة بخط اليد أو أن تكون معنونة باسمه أو يشهد أو يقر بصورها منه دون التوقيع عليها، مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإنن باسم مصدره بل بالشكل الذى افرغ فيه التوقيع بخط صاحبه.

(٣) Crim,22; Janv. 1953. J. C. P. 1953. II 7456.

للتحقيق خلوا من تاريخ النذب. مما لا يمكن من معرفة ما إذا كان الإجراء الذى
بأشره مأمور الضبط جاء سابقا أو لا حقا لهذا النذب^(١).
كما تبدو أهمية التاريخ فى أمر الضبط والإحضار إذ يجب تنفيذه فى
خلال ستة شهور، وفى الحبس الاحتياطى لأنه يتحدد بمدة معينة فيجب
احتساب تاريخ بدئها^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

^(١) Boulloc, L'acte d'instruction, P. 583.

^(٢) Boulloc, L'acte d'instruction, P. 583.

الفصل الثانى

إجراءات التحقيق للبحث عن الحقيقة

يهدف التحقيق الابتدائى إلى كشف الحقيقة، والوصول إلى هذا الغرض يلجأ المحقق إلى مجموعة الإجراءات لجمع الأدلة التى تصل به إلى معرفة الحقيقة، والمقصود بالتحقيق فى هذا المجال هو كل ما يتعلق بالوقائع التى تكون فى مجموعها حقيقة قانونية وتختلف هذه الوقائع عن العلم بالقانون لأنه مفترض عند القاضى ولا يحتاج إلى دليل. أما إثبات حصول الجريمة من الناحية الواقعية بركنيها المادى والمعنوى ونسبتها إلى المتهم فهو أمر يعتمد على توافر الدليل الجنائى وهو بذاته جوهر الحقيقة التى يسعى المحقق إلى الوصول إليها إثباتاً أو نفيًا، ولما كانت الحقيقة تعتمد على الدليل بوصفه الوسيلة المعبرة عنها، فإن إجراءات التحقيق التى تبحث عن الحقيقة ليست إلا إجراءات لجمع الأدلة. والواقع أن جمع الدليل الجنائى هو من المشاكل الرئيسية فى الإجراءات الجنائية. فبدون هذا الدليل تثبت الجريمة ولا يثبت إسنادها إلى متهم معين.

وتضاعف أهمية الدليل فى الخصوصية الجنائية بالنظر إلى ذاتيتها ^{2024/2025} فبناء على أن القاضى ^{2024/2025} يجب أن يصل إلى معرفة الحقيقة ^{2024/2025} المادية فانه لا يكتفى بما يقدمه الخصوم أن يتقون عليه من أدلة - كما هو الشأن فى الخصومة المدنية. بل أن عليه دوراً إيجابياً فى جمع الدليل وفحصه وتقديره.

الأدلة المباشرة وغير المباشرة:

تنقسم الأدلة إلى مباشرة وغير مباشرة بالنظر إلى علاقتها بالواقعة المراد إثباتها. فتعتبر الأدلة مباشرة إذا كانت تنصب مباشرة على هذه الواقعة. هذا بخلاف الأدلة غير المباشرة فإنها لا تدل بذاتها على تلك الواقعة وإنما تحتاج إلى أعمال الاستدلال العقلى والفحص العميق. ومثال النوع الأول شهادة الشهود واعتراف المتهم. أما النوع الثانى فمثاله ضبط سكين مملوك للمتهم فى مكان الحادث أو ضبط أشياء مع المتهم مما تكون لها علاقة بالجريمة، أو تواجد المتهم فى مكان الجريمة لحظة وقوعها. ولا يشترط فى كلا النوعين أن ينعكس

الدليل على كافة الوقائع المراد إثباتها، بل يكفي أن تنعكس دلالاته على إحدى هذه الوقائع فحسب. وقد يكون كل من هذين النوعين من الأدلة في صالح الاتهام أى في جانب المتهم على حسب الأحوال^(١).

أنواع الأدلة غير المباشرة:

تنقسم الأدلة غير المباشرة إلى نوعين: القرائن، والدلائل:

١- القرائن:

تتحقق القرينة باستنتاج مجهول من معلوم، وهذا باستنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة، وهذا الاستنباط يقوم إما على افتراض قانونى، أو على صلة منطقية بين الواقعتين. وفي الحالة الأولى تعتبر القرينة قانونية وفي الحالة الثانية تعتبر القرينة القضائية.

والقرينة القانونية إما قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها أو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. ومثال القرينة القاطعة عدم بلوغ سن السابعة فهو دليل على عدم التمييز، وافتراض العلم بالقانون بمجرد نشره، وافتراض الحقيقة والصحة في الحكم البات، وافتراض حضور المتهم في حالة الحضور الاعتبارى ²⁵بمقتضى القانون (المادة ٢٣٩) إقراراً ^{2024/2025}بما القرينة القانونية البسيطة فمثالها ^{2024/2025}افتراض البراءة في المتهم وافتراض العلم بالغش والفساد في الجريمة المنصوص عليها في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (٤٨ لسنة ١٩٤١) بقمع التدليس والغش، وافتراض مساهمة الشريك في جريمة الزنا عند ضبطه في منزل مسلم في محل المخصص للحريم^(٢).

والقرينة القضائية هي التي يستخلصها القاضى بطريق اللزوم العقلى

(١) فمثلاً إذا اشترك بعض الجناة في ارتكاب جريمة سرقة ثم شهد المجنى عليه برؤية أحدهم فقط دون الآخرين، أو ضبطت بعض المسروقات لدى هذا الشخص وحده، فإن الدليل يعتبر مباشراً (كما في الحالة الأولى) أو غير المباشرة (كما في الحالة الثانية) رغم أن دلالاته تتصرف إلى أحد الجناة دون بقيتهم.

(٢) قضت محكمة النقض بأن الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع. نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س١٦ رقم ١٨٣ ص ٩٥٧.

وتعتمد على عملية ذهنية يربط فيها القاضى بحكم الضرورة المنطقية بين واقعة معينة والواقعة المراد إثباتها. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها^(١). فهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق^(٢) ومع ذلك فيجب أن يستقر في الأذهان أن الإثبات بالقرائن لا يجوز الالتجاء إليه إلا حيث ينتقى إمكان الإثبات بالأدلة المباشرة. ذلك إن الإثبات بالقرائن غير المباشرة يحوطه الإحساس بالضالة في مواجهة المجهول، مما لا يصح معه أن يبقى القاضى ضحية الإيحاء لنفسه بالرغبة في أن يظفر فيما يظن انه الحقيقة، لأنها أمر بعيد عن الخيال ولا يمكن استخلاصها بغير العقل والمنطق. ومن أمثلة قضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن الحكم بأن ثبوت جريمة القتل بالسلاح الناري في حق المتهم يفيد في منطق العقل إحرازه للسلاح والذخيرة ولو لم يضبط معه^(٣). وإن وجود آثار للمخدر بجيب جلاباب المتهم يكفي للدلالة على الإحراز^(٤) وإن اتصال المتهم بعميد عائلة المجنى عليه المخطوف والمفاوضة في إعادته مقابل 2024/2025 معين، ومساومته في الركن^(٥) إلى غيره، ثم قبض الجعل وإعادته 2024/2025 المخطوف من مكان إخفائه، كل ذلك يصلح تدليلا كافيا على ثبوت تهمة الخطف في حقه^(٥)، وإن وجود بصمة إصبع المتهم أو آثار قدميه في مكان

(١) نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ١٤٧ ص ٧٣٨.

(٢) نقض ٥ يونيو سنة ١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ١٥٥ ص ٧٧١. وفي حكم آخر قالت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يتقدم إليها من أدلة - ولو كانت غير مباشرة - متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنصوص. نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة الأحكام س ١٠ رقم ١٩٠ ص ١٨٩٦.

(٣) نقض ٢٢ يناير سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ١٩ ص ٧٤.

(٤) نقض ٢ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ٧٠ ص ٢٨٠ وقد حكم بأن ضبط ورقة مع المتهم بها رائحة الأفيون هو قرينة على ارتكابه لجريمة إحراز مخدر (نقض ٨ فبراير مجموعة القواعد ج ٦ رقم ١٠٣ ص ٤٨).

(٥) نقض ٩ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ٧٨ ص ٣١٢ وقد حكم بأن مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخلهم معه في منزل واختفاؤهم

الجريمة قرينة على وجوده فيها^(١).

فى هذه الأحوال يجب أن تكون القرينة أكيدة فى دلالتها لا افتراضية محضة، مما يجدر معه أن يكون استخلاص الأمر المجهول بطريق الاستنتاج من الأمر المعلوم وليد عملية منطقية رائدها الدقة المتناهية.

وإذا تعددت القرائن القضائية، فيجب أن تكون متناسقة فما بينها. وهو ما يتطلب أولاً تقدير مدلول كل قرينة على حدة ثم التحقيق بعد ذلك من تلاقى كل قرينة مع غيرها. فإذا تنافرت مع أخرى تهافتت الائتنان معا وفقدت كل منهما صلاحيتها فى الإثبات.

٢ - الدلائل:

تتفق الدلائل مع القرائن القضائية فى إنها استنتاج للواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة. ولكن الاختلاف بين الاثنين يبدو فى قوة الصلة بين الواقعتين. ففى القرائن القضائية يجب أن تكون الصلة متينة لازمة فى حكم العقل والمنطق بحيث يتولد الاستنتاج من هذه الصلة بحكم الضرورة المنطقية، ولا يحتمل تأويلاً مقبولا غيره. أما فى الدلائل، فإن الصلة بين الواقعتين ليس قويا ولا حتميا ولهذا فإنها تصلح أساسا للاتهام ولكنها لا تصلح أساسا للحكم بالإدانة، لأنها يمكن أن تؤدى إلى اليقين القضائى بل يجب أن تتأكد بأدلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة^(٢) ولذلك يمكن تسمية الدلائل من بين الأدلة غير المباشرة المعتبرة فى القانون والتي يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى^(٣) وتطبيقا لذلك قضى بان استعراف الكلب البوليسى لا يصلح دليلا أساسيا على ثبوت التهمة وإنما يمكن به تعزيز أدلة الثبوت^(٤) وإن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة

معه هو قرينة على اشتراكهم فى السرقة (نقض ١٩ مارس سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد ج٦ رقم ٥٢٧ ص ٦٦٥).

(١) نقض ١٢ يونيه ١٩٣٩ المجموعة الرسمية س ٤١ رقم ٧٥ ص ١٩٥.

(٢) Troussov, op. Cit., P. 56.

(٣) نقض ١٢ يونيه سنة ١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ١٦٢ ص ٨٠٢.

(٤) نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ٥٦ ص ٨٠٧، ٣ ديسمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ١٧٣ ص ٨٩٩.



باعتبارها معرزة لما ساقته من أدلة^(١)، وأنه يجوز للمحكمة أن تتخذ من سوابق المتهم قرينة تكميلية في إثبات التهمة^(٢) وعلة عدم جواز الاستناد إلى الدلائل وحدها في إثبات التهمة أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين. وكل حكم بالإدانة بنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل لان اقتناع القاضى يكون في هذه الحالة مبينا على الاحتمال لا على اليقين.

أقسام الأدلة:

تنقسم الأدلة من حيث مصدرها إلى ثلاثة أقسام: مادية وقولية وفنية. والأدلة المادية هي التى تتبع من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتؤثر فى اقتناع القاضى بحكم العقل والمنطق. أما الأدلة القولية فهي التى تتبع من عناصر شخصية تتمثل فيما يصدر من الغير من أقوال وتؤثر فى اقتناع القاضى بطريق غير مباشرة من خلال تأكده من صدق هذه الأقوال. ويلاحظ من هذا التمييز أن القاضى يكون اقتناعه تلقائيا من الأدلة المادية بحكم العقل والمنطق، بخلاف الحال فى الأدلة القولية فان اقتناعه بها يتوقف على اقتناعه بصدق هذا الغير فيما يصدر عنه من أقوال. ومصدر الأدلة المادية عادة هي المعاينة، والتفتيش، وضبط الأشياء. أما الأدلة القولية فمصدرها هو الشهادة

والاجاب والمواجهة والاعتراف ٢٥/٢٥٢٥ للأدلة الفنية فهي التى تتبع من رأى 2024/2025

فنى يدور حول تقدير دليل مادی أو قولی فى بشأن رأيه الفنى فى وقائع معينة. فهي بخلاف الشهادة ليست نقلا لصورة معينة فى ذهن الخبير بإحدى حواسه، وإنما هي تقدير فنى لواقعة معينة بناء على معايير فنية^(٣). والقاضى يلمس هذه الواقعة من خلال التقدير الفنى للخبير.

ويلاحظ مما تقدم أن الأدلة القولية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة بخلاف الأدلة المادية فهي قرائن قضائية أى أدلة غير مباشرة. أما الأدلة

(١) نقض ٣ أكتوبر سنة ١٩٦٠ مجموعة الأحكام س١١ رقم ١٢٢ ص ٦٥٢، أول أبريل سنة ١٩٦٨ س١٩ رقم ٨٣ ص ٣٨٣.

(٢) نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س١٢ رقم ٨١ ص ٤٣٩. وقضت محكمة النقض بأنه يصح الاستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه فى العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام (نقض ١٥ أبريل سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س١٩ رقم ٨٨ ص ٤٥٦).

(٣) انظر Leone, Trattato, II, P. 196.

المادية فهي محض تفسير فنى للدليل القولى أو المادى لتحديد مدى صدقه أو صحته.

وتبدو أهمية التمييز بين الأدلة فى قيمة المعانى المنبعثة منها فلا شك أن الأدلة المادية دائما هى اقوى أثرا ومفعولا فى الاقتناع، ولأنها تعتمد على العقل والمنطق، أما الأدلة القولية فتعتمد ابتداء على التحقيق من صدقها. والأمر فى النهاية مرجعه إلى تقدير القاضى.

أدلة الإثبات وأدلة النفى:

أدلة الإثبات هى التى تتجه نحو إدانة المتهم أو تشديد العقوبة عليه، وذلك عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فضلا عما يحيطها من ظروف مشددة. أما أدلة النفى فهى التى تسمح ببراءة المتهم أو بتخفيف العقوبة عليه، وذلك عن طريق نفي وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو إثبات توافر الظروف المخففة (١).

وبالنسبة إلى أدلة الإثبات فإنها ليست جميعها على درجة واحدة من الأهمية، فبعضها يكفى لمجرد رفع الدعوى الجنائية وهو ما يكفى فيه الترجيح ^{2024/2025} وبعضها ما ^{2024/2025} يصل إلى حد اليقين ويسمى بأدلة ^{2024/2025} الإدانة (٢).

(١) Trouddov, op. Cit., PP. 48 et s.

(٢) انظر الدكتور، احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٨٠ حتى ٤٩٧.



المبحث الأول إجراءات جمع الدليل القولي المطلب الأول سماع الشهور

الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بجاسة من حواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة^(١) ويحتل الوكيل المسند من الشهادة اهتمام القاضي، لأنه غالباً ما يحتاج في مقام وزن الأدلة إلى من رأى الواقعة أو سمع عنها أو أدركها بحواسه. ولهذا قيل بان الشهود هم عيون المحكمة وأذن^(٢).

ويجب أن تنصب الشهادة على ما رآه الشاهد ببصره أو سمعه بأذنيه أو أدركه بحواسه الأخرى مثل شم رائحة المخدرات. فلا يجوز أن تتناول الشهادة آراء الشاهد أو معتقداته الشخصية أو تقديره لجسامة الواقعة أو مسئولية المتهم، فتلك أمور تخرج تماماً عن دوائر الشهادة بوصفها محض أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان. وليس للقاضي أن يستعين بآراء الغير ومعتقداتهم إلا في المسائل الفنية التي يشق عليه وحده إبداء الرأى فيه. فإذا
2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025
وحسن تقديره، يكون وكأنه قد تداول في الدعوى مع هذا الشاهد مما يبطل قضاءه.

وقد ثار البحث حول ما يسمى بالشهادة السماعية والتي تنصب على رواية سمعها الشاهد بطريقة غير مباشرة نقلاً عن شخص آخر. وهذه الشهادة غير مقبولة في الشريعة الإسلامية عملاً بالحديث النبوى الشريف (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فده)^(٣). ولا يجيز القانون الانجلوسكسونى أيضاً هذا

(١) نقض ٥ أبريل سنة ١٩٩٠ الطعن رقم ٢٤٨٨٠ سنة ١٩٥٩ ق.

(٢) انظر فى الموضوع رسالة الدكتوراه المقدمة من إبراهيم الغماز فى الشهادة كدليل إثبات فى المواد الجنائية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة ١٩٨٠.

(٣) انظر كتاب (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع)، تأليف الإمام علاء الدين من ذلك الشهادة فى النكاح والنسب والموت، فأجاز السمع من الناس بناء على أن الشهادة فى هذه الأحوال مؤسسة على الاشتهار.



النوع من الشهادة^(١) وواقع الأمر أن الشهادة بطبيعتها لا تكون موضوع الثقة إلا إذا كانت ثمرة معلومات أدركها الشاهد بحواسه. وما عدا ذلك من معلومات متوافرة تناهب إلى سمع الشاهد نقلا عن الغير، فإنها بلا شك معرضة للتحريف ويشوبها الشك. ولذلك فإن حظ هذا النوع من الشهادة في ثقة القضاء ضئيل محدود. ولا يمكن أن يعتبر وحده دليلا كافيا في الدعوى وإنما لا بأس من أن تعتمد عليه المحكمة لتعزيز أدلة أخرى مثل الشهادة المباشرة^(٢) فإذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا (بالفساد في الاستدلال).

أهلية الشهادة:

لا خلاف في أن الشاهد الحسن السيرة الأمين على الحقيقة الذى يخشى الله، ضمان كبير للعدالة. وقد عبرت الشريعة الإسلامية عن هذا الشاهد بعبارة (الشاهد العدل).

وقد حرص المشرع على ضمان توافر هذه الأهلية من خلال ضوابط معينة. إلا أن هذه الضوابط لا يحول دون سلطة المحكمة في تقدير قيمة الشهادة في العوامل الشخصية التى تؤثر في الشهادة، والأدلة الأخرى في

2024/2025

2024/2025

2025/2025

١ - التمييز:

التمييز هو مناط الإدراك. ومن ثم فيجب أن يتوافر سن التمييز في الشاهد وإلا كانت شهادته باطلة معدومة الأثر. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الشهادة ولو على سبيل الاستدلال^(٣) أو بوصفها مجرد إيضاحات لان صاحبها فقد القدرة على الإدراك الذى هو أساس الشهادة. ولهذا نصت محكمة النقض بأن تعديل المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجنى عليها رغم أنها غير مميزة لحدثة سنها، وقعودها عن تحقيق قدرتها أو بحث إدراكها استيثاقا

(١) Hearsey Evidence.

(٢) Pisapis, la protection des droits de l'homme dans la procedure penale. Report Italien, clloque du 29 au 31 mars 1978 a Vienne.

(٣) نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س٢٦ رقم ١٥٤ ص ٧٠١.

من قدرتها على الشهادة، يعتبر خطأ في القانون^(١).

٢- حلف اليمين:

لا تصح الشهادة إلا إذا كانت مسبقة بحلف اليمين بأن تكون الشهادة بالحق ولا يقول الشاهد إلا الحق^(٢) وهو ضمان يجب توافره عند الإدلاء بالشهادة سواء أمام المحقق أو أمام المحكمة. لما فيه من استشهاد في (المادة ٢٥٣) صيغة اليمين اكتفاء بالنص على وجوب حلف اليمين وقد أجازت (المادتان ٨٦، ١٢٨) من قانون الإثبات أن يؤدي اليمين حسب الأوضاع الخاصة بديانته إذا طلب ذلك.

ويلاحظ أن لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات تحليف الشاهد اليمين. ويقتصر دوره على جمع الإيضاحات اللازمة منه، وذلك إذا خيف إلا يستطيع فيما بعد سماع أقوال الشاهد بعد تحليفه اليمين، كما إذا كان الشاهد مشرفاً على الوفاة أو مقبلاً على سفر إلى مكان بعيد في الخارج يعتذر عليه العودة منه بسهولة. ففي هذا الحالة يمكن لمأمور الضبط سماع شهادته بعد تحليفه اليمين (المادة ٢٩) إجراءات.

ويشترط لحلف اليمين أن يكون الشاهد قد بلغ من العمر أربعة عشرة سنة على الأقل (المادة ٢٨٣) إجراً ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويجب تمثيلاً مع سن الأهلية الجنائية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الكاملة وفقاً لقانون الأحداث المصري الصادر سنة ١٩٧٤ رفع سن أهلية الشاهد إلى خمسة عشر عاماً^(٣).

والشهادة غير المسبقة باليمين تعتبر إجراء باطلاً فلا تكون شهادة بالمعنى الدقيق^(٤). وتتحول إلى مجرد أقوال أو إيضاحات تحتاج إلى تدعيم

(١) نقض ١٣ مارس سنة ١٩٩٠ الطعن رقم ٢٣٧٧٣ لسنة ١٩٥٩ ق.

(٢) انظر نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٥ مجموعة الأحكام س ٦ رقم ١٨٦ ص ٥٧٣، أول أبريل سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ٨٦ ص ٣٢٣. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أدى الشاهد بعد حلف اليمين فلا يكون هناك ضرورة لإعادة تحليفه كلما قررت المحكمة إعادة سماع شهادته، لأن اليمين الأول. يشمل كل أقواله التي يقولها في الجلسة وكل ما يقرره في الدعوى ذاتها (نقض أول مايو سنة ١٩٣٢ مجموعة القواعد ج ٢ ص ١٧٥، ١٠ مايو سنة ١٩٣٧ ج ٤ ص ٧١).

(٣) محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن: "جزء النظرية العامة" سنة ١٩٧٧ ص ٤٦.

(٤) انظر نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٥ مجموعة الأحكام س ٦ رقم ١٨٦ ص ٥٧٣، ٣ أكتوبر سنة ١٩٥٥ س ٦ رقم ٣٤٢ ص ١١٧٥، أول أبريل سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ٨٦ ص ٣٢٣.

وتأييد. كذلك الشأن في أقوال الشاهد الذى لم يبلغ الرابعة عشر فهى محض إيضاحات. ومع ذلك فقد جرى العمل على الخط بين الشهادة والأقوال المسبوبة بحلف اليمين. وواقع الأمر أن الاختلاف بين اثنين هو فى قيمة كل منها فى الإثبات، ولكنه لا يصادر حرية القاضى فى الاقتناع. فهو يملك تكوين اقتناعه من مجرد الأقوال ولو سماها خطأ بأنها شهادة^(١). بشرط أن يكون القاضى متبينا بحق مصدر الدليل وقيمتة.

وقد قضت محكمة النقض بأن بطلان الشهادة بسبب عدم حلف اليمين تتعلق بمصلحة الخصوم، فيسقط إذا تم بحضور المحامى فى الجلسة دون اعتراض منه^(٢).

وقد نص القانون على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال (المادة ٢٥) عقوبات. ومقتضى ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا تتوافر لديه الأهلية الإجرائية للشهادة أمام المحاكم، فلا يجوز تبعا لذلك تحليفه اليمين. وكل ما يجوز هو سماع أقواله وإيضاحاته. وللمحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية أن تقتنع بهذه الأقوال ولو لم تعتبر شهادة بالمعنى القانونى. وواقع الأمر أن حرمان المحكوم عليه من الشهادة ليس له ما يبرره، لأنه تقرير 2024/2025 فى ضمان قول الحق. والشهادة مهما كانت مصحوبة بحلف اليمين لا تصلح دليلا ما لم تقتنع بها المحكمة وفقا لتقديرها. ولا شك أن الثقة فى الشاهد هى أحد عناصر هذا التقدير.

ولا يعتبر أهلا للشهادة الصبى دون السابعة، فهو غير مميز وأقواله لا يعتد بها قانونا. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعول فى قضائها على أقوال صبى غير مميز وإلا كان حكمها باطلاً^(٣).

٣- عدم التعارض:

يجب أن يتمتع الشاهد بالحياد التام، فلا تكون له مصلحة شخصية

(١) انظر نقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٦٦ ص ٨٤١.

(٢) نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة الأحكام س ١٠ رقم ١٩٠ ص ٨٩٦.

(٣) نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ١٥٤ ص ١٠١.

من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضا الآخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جنحة وقعت منه على الآخر". والإفشاء المحظور يسرى على جميع الوسائل ومنها الشهادة أمام المحاكم في غير الحالتين اللتين استثناءهما القانون^(١).

ويلحظ في الأحوال المتقدمة أن عدم صلاحية الشاهد للشهادة متروك إما تقديره للشاهد وذلك في الأحوال المنصوص عليها في (المادة ٢٨٦) إجراءات سالفة الذكر. وإما أن المشرع قد قررها بصورة باتة في الأحوال المنصوص عليها في (المواد ٦٥، ٦٦، ٦٧) من قانون الإثبات أى ما استثناه بنص خاص. وننبه إلى أن خطر الشهادة في هذه الأحوال محض إعفاء للشاهد من أداء واجب معين، وليس محض رفع الحرج عنه تتعارض فيها مصالحه (أو واجباته) مع واجب الشهادة مما يؤثر في حيادها. فإذا سمعت الشهادة رغم هذا الحظر كانت إجراء باطلا وامتنع الاستناد إليها كدليل وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان.

(ب) أما عن التعارض بين الصفات في الدعوى فيكون إذا ما جمع الشاهد بين صفة أخرى متعارضة في ذات الدعوى. ويكون ذلك إذا ما كان الشاهد في وضع الخصم، أو كان عضواً في هيئة المحكمة.

2024/2025

أما عن التعارض بين صفة الشاهد والخصم. فمن المقرر أن الإنسان لا يمكن أن يكون في الدعوى الواحدة خصماً وشاهداً في آن واحد. ولذلك ثار البحث حول مدى جواز الجمع بين صفة المدعى والشاهد فنص القانون الفرنسي على عدم جواز تحليف المدعى المدني اليمين عند إبداء شهادته أمام المحكمة (المادتان ٣٣٥، ٤٢٢) إجراءات. ومن المقرر سريان هذا الحظر في مرحلة التحقيق الابتدائي أيضاً ولم يأخذ القانون المصري - بحق - بهذا الحكم، وذلك باعتبار أن اليمين فيه تنبيه للنفس وليس امتيازاً خاصاً إلا لمن يخشى تأثرهم بالمصلحة الشخصية. هذا فضلاً عن أنه إذا سمحنا للمجنى عليه الذي لم يطالب بالحق المدني بحلف اليمين، فإن ذلك لا يسقط حقه في الادعاء

(١) إذا كان كل ما شهدت به زوجة المتهم لم يبلغ إليها من زوجها، به شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها، فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم عليها (نقض ٢ فبراير سنة ١٩٦٠ مجموعة الأحكام س ١١ رقم ٢٦ ص ١٢٨، ٧ مارس سنة ١٩٦١ س ١٢ رقم ٦٢ ص ٣٢٤).

المدنى أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائى، ومن ثم فلا محل لعدم التعويل على شهادة المدعى المدنى بعدم تحليف اليمين. والمحكمة حرة فى تقديرها لما تسمعه من أقوال أو شهادات: لذلك نص القانون المصرى على أن يسمع المدعى المدنى كشاهد ويحلف اليمين (المادة ٢٢٨) إجراءات^(١) وواقع الأمر أن سلطة المحكمة فى تقدير قيمة الشهادة تكفل مواجهة اعتبارات التعارض التى دفعت القانون الفرنسى إلى عدم تحليف المدعى اليمين.

٤ - عدم جواز سماع الشاهد ضد نفسه:

ومن المقرر انه لا يجوز سماع المتهم شاهداً ضد نفسه لما يترتب عليه من حرمانه من الحق فى الدفاع^(٢). ولهذا لا يجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعه كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه. ولا يشترط لذلك أن يكون المحقق قد سبق له توجيه الاتهام صراحة إلى المتهم، بل يكفى اتهامه ضمناً باتخاذ إجراء ضده مما يمس حريته كالقبض أو التفتيش. وفى هذه الحالة تتحول هذه الشهادة إلى استجواب باطل حتى ولو لم يحلف المتهم اليمين. ويقضى واجب عدم جواز سماع شهادة المتهم ضد نفسه، أن يخطر الشاهد دائماً بأنه فى موضع الشهادة لا فى مكان الاتهام، وخاصة إذا رأى المحقق عدم تحليفه اليمين والاكتفاء بسماع أقواله على سبيل الاستدلال. وهو أخطار

2024/2025 2024/2025

المدعى المدنى كشاهد متوقف على طلب الخصوم، فإذا لم يطلب أحدهم سماعه كشاهد ولم تر المحكمة ذلك، فلا بطلان فى الإجراءات (نقض ٦ يناير سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٢٥ ص ١٣٦).

(٢) وقد سبق لقضاء النقض فى ظل قانون تحقيق الجنايات أن اخذ بذات المبدأ (نقض ١٤ أبريل سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد ج ١ ص ٢٢٠، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٣١ ج ٢ ص ٢٧١، ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٦ ج ٤ ص ٢٤).

Carey; Les criteres minimum de la justice criminelle aux-Units. وانظر:

Rev. intre. de droit penal, 1966, p. 80.

ويعتبر ضماناً دستورياً فى الولايات المتحدة (التعديل للدستور الفدرالى). أما الشهادة بيديها المتهم قبل توجيه الاتهام إليه صراحة أو ضمناً فتعتبر إجراء صحيحاً.

Peopl V Keelin. Cal. 1955 George and others, 8 XII.

فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال^(١). ولو كانت واردة فى محضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى^(٢). ونلاحظ على هذا القضاء انه جاز لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال متهم على غيره ولو لم يكن فى الدعوى من دليل سواها متى رأت أنها صحيحة وصادقة^(٣). ولكن التأكد من صحة هذه الأقوال وصدقها ينبعث بلا شك من عناصر إضافية إلى تلك الأقوال.

ولا يوجد تعارض بين صفة المحامى عن المتهم والشهادة فى الدعوى، طالما أن هذه الشهادة لا تنصب على أسرار المهنة ولا تمس حق الدفاع. ولا يجوز أن ينبنى على حق المتهم فى اختيار محاميه حرمان المحكمة من سماع شهادة هذا المحامى إذا كانت هذه الشهادة لازمة لإظهار الحقيقة.

وعن التعارض بين صفة الشهادة وعضوية هيئة المحكمة، فهو بديهي بالنسبة إلى القاضى. فلا يصلح القاضى لنظر الدعوى إذا كان شاهدا فيها (المادة ٢٤٧) إجراءات. فإذا لجا المتهم إلى إعلان القاضى للشهادة فى الدعوى

من نظرها، فإن هذا الإعلان لا يكتفى لاعتباره شاهدا، ومن ثم فيجوز 2024/2025 2024/2025

للقاضى أن يقرر بطلان هذا الإعلان^(٤). ولا يجوز أيضا الجمع بين صفة الشاهد وعضو النيابة العامة المكمل لتشكيل المحكمة. ولا يخفى أن ترك عضو النيابة موقعه فى تشكيل المحكمة لأداء الشهادة يترتب عليه نقص هذا التشكيل مما يؤدي أيضا إلى بطلان الشهادة التى أبدت. ولا يجوز - كذلك - الجمع بين صفة الشاهد وكاتب الجلسة لأنه مؤتمن على تدوين ذات الشهادة فى محضر الجلسة، وهى صفة متعارضة مع صفة الشاهد. وإذا رأت المحكمة سماع شهادة عضو النيابة أو كاتب الجلسة الممثلين فى تشكيل المحكمة تعين فى هذه الحالة استبدالهما بغيرهما وإلا كانت الشهادة باطلة.

(١) نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ١٦٣ ص ٨٩٤.

(٢) نقض ٧ أبريل سنة ١٩٦٩ مجموعة الأحكام س ٢٠ رقم ١٠ ص ٣٧٦.

(٣) نقض ٣ مايو ١٩٥٦ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ٨٥ ص ٤١٥.

(٤) قارن على زكى العربى ج ١ طبعة ١٩٤٠ رقم ٨٣٦ ص ٦١٦.

على انه لا تثريب إذا سمت المحكمة المحقق كشاهد فى الدعوى. فيجوز سماع شهادة مأمور الضبط القضائى أو عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة للتأكد من واقعة حدثت أثناء التحقيق أو لاستيضاح غموض فى أحد محاضرهم^(١).

العوامل الشخصية التى تؤثر فى الشهادة:

فضلا عن الضوابط القانونية لأهلية الشاهد، فيجب أن يراعى القاضى العوامل الشخصية التى فى قدراته الذهنية وبالتالي تؤثر فى قيمة الشهادة. وتتمثل هذه العوامل أساسا فى خلق الشاهد وحسن سيرته، وسنه، ومدى تعرضه للكذب المرضى أو ضعف الذاكرة، وما لديه من مصلحة شخصية أو عاطفية أو شوة أو ميل لأحد الخصوم، فضلا عن العوامل العقلية المؤثرة فى إظهار الحقيقة^(١). وتتوافر هذه العوامل بوجه خاص فى الأطفال والنساء والشيخ والمريض وقت الاحتضار^(٢).

وقد أجازت (المادة ٨٢) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها (المادة ٢٨٧) من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهم أو حادثة أو مرض أو لأى سبب آخر بما قامته منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقيق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية، الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها^(٣).

قواعد سماع الشهود:

يفترض فى الشاهد أن يبدي شهادته حرا مختارا. ولذلك يجوز للمحقق أن يسلك نحوه سلوكا موضوعيا وأمينًا، فلا يستخدم معه وسائل الحيلة أو التهديد أو التخويف. ولا يجوز له أن يوحى له بإجابة معينة، أو يوجه إليه أسئلة

(١) قارن نص ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٢ المحاماة س٩ ص ٣٤٢.
(٢) انظر تفصيلا فى الموضوع تادرس ميخائيل تادرس، القواعد العلمية لفحص وتحليل شهادة الشهود فى علم النفس والقانون المقارن، مكتبة الانجلو المصرية، سنة ١٩٤٨ ص ٩٣-١٨٧.

(٣) إبراهيم المغازى. الشهادة، المرجع السابق ص ١٤٨، وما بعدها.
(٣) نقض ٢٥ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س٢٧ رقم ٢٠ ص ٩٤.



تتطوى على الخداع والإيقاع. فسؤال الشاهد لا يجوز أن يحمله على الكلام بأكثر أو بغير ما يريده أو أن يدلى ببيانات لا يفهمها. ومن المقرر أن الشاهد يسمع ولا يستجوب. فلا يجوز للمحقق أن يسلك معه سبيل الاستجواب وعلى المحقق أن يتركه يدلى بشهادته عن الواقعة المراد إثباتها بحرية تامة ودون تدخل منه. وبعد ذلك يتدخل المحقق بأسئلته التفصيلية لتحديد إطار الشهادة وحدودها. ومن خلال ذلك يجوز له أن يستدعي انتباهه إلى ما قد تقع في شهادته من تناقضات أو أن يواجهه بوقائع ثبت عكسها في التحقيق. ويجب أن يستجلى المحقق ما إذا كانت الوقائع التي يدلى بها الشاهد من معلوماته المباشرة والشخصية، أم مجرد معلومات سماعية غير مباشرة منقولة عن الغير، أم هي مجرد استنتاجات ظنية. وفي جميع الأحوال يجب على المحقق أن يحافظ على أن تكون الشهادة معبرة عن شخصية الشاهد، وأن ترد على معلوماته الحسية لا على استنتاجاته الظنية. ويجب على المحقق مراعاة تدوين الشهادة بأسلوب الشاهد نفسه مهما اتصف بالعامية أو الركاكة. وكل تدخل من المحقق لتصحيح أسلوب الشاهد أو اختصاره بدون موافقته ينطوى على تغيير في الحقيقة.

2024/2025

2024/2025

إجراءات سماع الشهود:

نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق (المادة ١/٢٠٨ إجراءات) - عدا ما يتعلق بامتناع الشاهد عن الحضور أو عن الإجابة. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلى:

- ١- يسمع المحقق شهادة الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرى عدم فائدة من سماعهم^(١). وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها (المادة ١١٠ إجراءات).
- ٢- تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين ترى سماعهم - أو يقرر قاضى

(١) ولا يترتب البطلان على عدم سماعهم (نقض ٣٠ مارس سنة ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ٢١٧ ص ٥٩٠).



التحقيق سماعهم ويكون بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة. وللمحقق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه. وفى هذه الحالة يثبت فى المحضر (المادة ١١١ إجراءات) ويقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة (المادة ١٢٢ إجراءات).

٣- يسمع المحقق كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم (المادة ١١٢ إجراءات) ويقدر المحقق مدى ملائمة المواجهة بين الشهود.

٤- يطلب المحقق من كل شاهد أن يبين اسمه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم. ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تجريح إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد (المادة ١١٣ إجراءات).

٥- إذا عجز الشاهد عن التكلم باللغة العربية على نحو مفهوم، فللمحقق أن يستعين بمترجم بعد أن يحلفه اليمين. ويعتبر هذا المترجم بمثابة خبير فى الدعوى على ما قرره الشاهد الذى ترجم أقواله.

٦- يضع كل من المحقق والكاتب إمضاء على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها. فإذا امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكن وضعه اثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبيدها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والنائب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول (المادة ١١٤ إجراءات).

٧- عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها. ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع الشاهد عن نقاط أخرى. وللمحقق دائماً أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون فيه مساس بالغير (المادة ١١٥ إجراءات).

واجبات الشهود وجزاء الإخلال بها:

١- يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادته أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامه لا تتجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له

أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره (المادة ١١٧) إجراءات^(١). وإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وابدئاً أَعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز إعفاؤه بناءً على طلب مقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه (المادة ١١٨ إجراءات).

فإذا كان الشاهد قد دعى للحضور أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق فامتنع عن الحضور، فإن الحكم عليه يكون من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأصول المعتادة (المادة ٢/٢٠٨ إجراءات).

ومن المقرر أن الإعلان الصحيح للشهادة هو الذى يفرض على الشاهد واجب الحضور فلا تقع الجريمة إذا كان الإعلان باطلاً لأن هذا الواجب لا ينشأ إلا عند إعلان صحيح^(٢).

٢- إذا حضر الشاهد أمام قاضى التحقيق فيجب عليه أداء الشهادة وحلف اليمين. فإذا امتنع عن أحد هذين الواجبين يحكم عليه القاضى فى الجرح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيهها. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبات إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق (المادة ١١٩ إجراءات)^(٣).

فإذا كانت النيابة العامة هى التى تقوم بالتحقيق وامتنع الشاهد عن الإجابة فإن الحكم عليه يكون من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة (المادة ٢٠٨ إجراءات).

٣- إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل قاضى التحقيق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (المادة

(١) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢، الجريدة الرسمية، العدد رقم ١٦ الصادر فى ١٩٨٢/٤/٢٢، وكانت الغرامة قديماً لا تتجاوز العشرة جنيهات.

(٢) Crim, 18 oct. 1956, J.C. P. 57. LL 9713, 7 nov, 1971, Crim, no. 301.

(٣) كانت المادة ١١٩ إجراءات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ تبيح الحبس للشاهد مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالإضافة للغرامة.

١٢١ إجراءات^(١) ويختص القاضى الجزئى بذلك إذا كانت النيابة العامة هى التى باشرت التحقيق.

٤- يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق لامتناعه عن الشهادة أو حلف اليمين (المادتان ١١٧ و ١١٩) إجراءات. وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة بالقانون (المادة ١٢٠) إجراءات. وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بسبب عدم صحة عذر المرض الذى منعه من الحضور وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف (المادة ٢/١٢١ إجراءات^(٢)).

ضمانات الدفاع عند سماع الشهود:

حرص الشارع على ضمان حقوق الدفاع عند سماع الشهود، فالمتهم له حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم، ما لم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال أو الضرورة. ويجوز للمتهم - وسائر الخصوم - عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد إبداء ملاحظاته عليها، وله أن يطلب من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينها^(٣).

المطلب الثانى

استجواب المتهم

2024/2025

2024/2025

ماهيته:

الاستجواب هو إجراء هام من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة من المتهم، والوصول إما إلى اعتراف منه يؤيدها أو إلى دفاع منه ينفيها^(٤).

فهو على هذا الأساس إجراء من إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة، الأولى هى كونه من إجراءات التحقيق، والثانية هى اعتباره من وسائل الدفاع

(١) وأيضاً كانت المادة (١٢١ إجراءات) قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ تبيح حبس الشاهد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالإضافة للغرامة إلا أن المشرع رأى إلغاء عقوبة الحبس للشاهد.

(٢) انظر الدكتور/ احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٤٩٨ حتى ٥١٢.

(٣) انظر المادة ٢/١١٥ إجراءات، وانظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى المرجع السابق، ص ٦٤٨.

(٤) على زكى العربى، ج، طبعة ١٩٤٠ رقم ٧٧٦ ص ٥٧٣.

والاستجواب إما أن يكون حقيقيا أو حكما.

١ - الاستجواب الحقيقى:

ويتحقق الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيلا عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده^(١). فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو إحاطته علما بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيلا فى الأدلة المسندة إليه^(٢). أى أن الاستجواب يقتضى توافر عنصرين لا قيام بدونها: (أ) توجيه التهمة ومناقشته المتهم تفصيلا عنها. (ب) مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده. ولا يلتزم المحقق بترتيب معين فى استيفاء هذين العنصرين، فقد يكون من الأفضل تأخير توجيه التهمة ومناقشة تفصيلا عنها إلى ما بعد مواجهته بالأدلة القائمة ضده.

٢ - الاستجواب الحكى (المواجهة):

ويعتبر القانون فى حكم الاستجواب مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين، فهذه المواجهة تنطوى على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده. وتقضى هذه المواجهة أن تقترن بمناقشة المحقق للمتهم تفصيلا فى الموقف الحرج الذى تعرض له حتى تعتبر فى حكم الاستجواب^(٣).

2024/2025

المحظور لأول مرة (استجواب المحظور لأول مرة):

يجدر بنا بداية أن نشير إلى نص المادتين ١/١٢٣ و ١/٢٩ من القانون الإجراءات الجنائية، المادة الأولى تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر".

وتنص المادة الثانية على أنه "لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية أو مرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل

(١) انظر نقض ٢١ يونيه سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ١٦٢ ص ٨٦٢.

(٢) انظر محمد سامى النبراوى "استجواب المتهم"، رسالة دكتوراه سنة ١٩٦٨ ص ٦٦ وما بعدها.

(٣) الدكتور / احمد سرور، ص ٥١٢ و ٥١٣.



الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيًا أو بالكتابة^(١).
والحق أن هناك مشكلة تطرح نفسها متعلقة بطبيعة الحضور الأول والاستجواب الحقيقي. فهناك حكم لمحكمة النقض المصرية ما ثلث فيه بين فعل سؤال المتهم وفعل الاستجواب بقولها "أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، لأنه ليس هناك ما يمنع في القانون من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم. فالدعوى الجنائية من الممكن أن ترفع في الجرح والمخالفات بدون تحقيق^(٢)."

وهناك حكم آخر لمحكمة النقض قد حدد معنى سؤال المتهم بقوله "المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائي - أثناء مرحلة جمع الاستدلالات - الحق في سماع الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الأفعال المتعلقة بالجريمة ومرتكبيها، وسؤال المتهم بهذه المناسبة ... عن الاتهام الذي يحيط به في إطار مستلزمات التحقيقات البوليسية^(٣)."

وعلى حسب عبارات الفقرة الأولى من المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحضور الأول يعنى التثبت من شخصية المتهم وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه وإثبات أقواله في المحضر. وهذه الأمور لا يندرج فيها الاتهام الذي يحيط به في إطار مستلزمات التحقيقات البوليسية^(٤).

2024/2025

ويعن لنا التساؤل، إلا يعنى إحاطة المتهم علما بالتهمة الموجه إليه، توجيه الاتهام إليه؟

الاتهام يعنى إحاطة الشخص بالتهمة والقرائن والأدلة المتوافرة تجاهه. والمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية التي تصرح لمأموري الضبط القضائي بسؤال المتهم لا تتحدث عن توجيه التهمة. فهذه المادة الأخيرة لا تتحدث إلا عن إمكانية سماع كل شخص لديه معلومات عن الأفعال الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم بهذا الخصوص.

(١) ولا يفوتنا هنا أن نشير لنص المادة ٤٤ من التعليمات العامة للنياحة العامة والتي نصها "ما نصت عليه المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية لا يعنى سوى فعل سؤال المتهم".

(٢) نقض ٢٩ ديسمبر ١٩٨١، المدونة الذهبية، المجلد الثاني، ص ٦١٩.

(٣) نقض ١١ مارس ١٩٩٠، المدونة الذهبية، المجلد الثامن، ص ٦٠٧ و ٦٠٨.



ونحن إذا اعتبرنا أن فعل سؤال المتهم هو إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه، فهذا يعنى أن هذا يوازى فعل الاتهام، فى حين أن الاتهام هو عمل من أعمال التحقيق، ومن المعروف أن مأمور الضبط القضائى لا يستطيع مباشرة عمل من أعمال التحقيق إلا إذا انتدب لذلك. والحق أن المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية لا تتحدث عن أية حالة من حالات الانتداب.

وفوق ذلك، فإن رفع الدعوى الجنائية لا يمكن مباشرته إلا بواسطة النيابة العامة (انظر المادة (١) من قانون الإجراءات الجنائية)، أو استثنائيا بواسطة قضاء الحكم (م ١١، ١٢، ١٣ إجراءات)، فإذا اعتبرنا أن فعل سؤال المتهم يعنى اتهامه، وإن الاتهام هو عمل من أعمال التحقيق وإن أى عمل من أعمال التحقيق يعنى رفع الدعوى الجنائية، فإن مأمور الضبط القضائى يستطيع إذا رفع الدعوى الجنائية، وهذا القول يتعارض ونصوص المواد ١، ١١، ١٢، ١٣ من قانون الإجراءات الجنائية (١).

والحق أن الحضور الأول فى القانون المصرى لا يعنى الاستجواب الحقيقى، ذلك انه لا يحتوى على مناقشة المتهم تفصيلا فى القضية المتعلقة به، ولكنه (الحضور الأول) من الممكن أن يعتبر إجراء الاتهام، وبناء على 2024/2025 فإنه يمكن تكييفه بأنه الإجراء الذى يسمى للاتهام، لان الاتهام هو عمل من 2024/2025 أعمال التحقيق وهو الذى يحدد رفع الدعوى الجنائية ولا يفوتنا أن نشير إلى أن المصدر التاريخى لنص المادة ١٢٣ إجراءات، هو نص المادة ١١٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الصادر عام ١٩٥٨، وقد تدخل المشرع الفرنسى مؤخرا وعدل نصوص الحضور الأول والاستجواب الحقيقى (انظر المواد ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٦-١، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى، المعدلة بالقانون رقم ٩٣-١٠١٣ الصادر فى ٢٤ أغسطس ١٩٩٣). وفى هذا التعديل الأخير، وضع المشرع الفرنسى إجراء الحضور الأول فى مكانه الطبيعى، واعتبره الجلسة التمهيدية التى تسبق الاستجواب

(١) "La police ne peut pas décider l'inculpation dans le droit égyptien, V. Mohamed KEBICH., "l'inculpation, etude du droit francais, essai de Rapprochement avec le droit égyptien et droit des etats unis d' Amerique". These, poitiers, 1984, p 150.

الحقيقى، وفيه يتم توجيه الاتهام إلى الشخص، ومنذ تلك اللحظة يكتسب الشخص صفة المتهم بالمعنى القانونى الدقيق والذى يعنى اكتسابه بعض الحقوق والتي من أهمها حقه فى الاستعانة بمحامى. وقد استبدل المشرع الفرنسى مصطلح المتهم "l'incupé"، بمصطلح الشخص الموضوع تحت الاختبار "La personne mise en examen"، اعتبارا من هذا التعديل الأخير. ونحن نرى أن الحضور الأول فى القانون المصرى يجب أن يؤخذ بهذا المعنى، ويجب اعتباره الجلسة التمهيدية التى تسبق إجراء الاستجواب الحقيقى، والتي فيها يتم توجيه التهمة إلى الشخص، ومنذ هذه اللحظة يكتسب صفة المتهم بالمعنى القانونى الدقيق، وبذلك تتضح الحدود بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق^(١).

طبيعة الاستجواب:

يتميز استجواب المتهم دون غيره من إجراءات التحقيق بأنه عمل إجرائى ذو طبيعة مزدوجة من إجراءات التحقيق، وهو من ناحية أخرى وسيلة من وسائل الدفاع. فبوصفه إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات الحقيقة يعتبر واجبا على المحقق. وبوصفه وسيلة من وسائل الدفاع يعتبر حقا للمتهم. ويعتبر استجواب من أدق إجراءات التحقيق^(١) يجب على المحقق أن يراعى أمرين 2024/2025 2024/2025 هما:

(١) اللحظة التى يجب فيها الالتجاء إليه، وتتوقف على الوقت الذى يرى فيها أن القرائن أصبحت كافية ضد المتهم.

(٢) احترام الضمانات التى يجب أن يتمتع بها المتهم.

ضمانات الاستجواب:

أحاط القانون استجواب المتهم بثلاثة أنواع من الضمانات. (الأول) يتعلق بالجهة المختصة باستجواب المتهم. (والثانى) يتعلق بتمكين المتهم من إبداء

^(١) وللمزيد ارجع إلى رسالتنا فى الدكتوراه،

La première comparution et l'interrogation de la personne mise en examen lors de l'instruction préparatoire, étude comparative du droit Francais au droit egyptien de 1991 à 1994. paris XII, saint-maur, 1996, P314 et s.

أقواله فى حرية تامة. (والثالث) يتعلق بتمكين المتهم من حق الدفاع. وهذه الضمانات جميعها تنبثق من اصل البراءة فى المتهم. هذا الأصل يتطلب معاملة المتهم بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته. وهو ما لا يكون إلا بكفالة حريته الشخصية على نحو تام. ولا يجوز أن يفهم من الاستجواب انه طريق لتمكين المتهم من إثبات براءته، فتلك البراءة اصل مفترض. وهو غير مكلف بعبء إثباتها. ولكن الاستجواب يتيح له الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده لتفنيدها ومواجهة أثرها الفعلى فى غير صالحة، وذلك فى إطار حق الدفاع التى يتمتع به.

(أولاً) ضمانات الجهة المختصة بالاستجواب:

مباشرة بواسطة قضاء التحقيق: نظرا إلى دقة الاستجواب فقد اشترط القانون أن تباشره جهة قضائية محايدة تختص بتحقيق الدعوى، وهى قضاء التحقيق.

فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستوجب المتهم، وكل ما له هو سؤال المشتبه فى أمره - والذي قد يصبح متهما. ويفترض فى هذا السؤال إلا ينطوى على أى مناقشة تفصيلية عن الجريمة أو مواجهته بالأدلة المتوفرة (٢). وقد حظر القانون أيضاً (٢٠٢٤/٢٠٢٥) مأمور الضبط القضائي استجواب 2024/2025 المتهم حرصاً على أن تتم مباشرة هذا الإجراء دائماً بواسطة سلطة التحقيق. على انه فى بعض الظروف قد يترتب على هذا الحظر ضياع معالم الحقيقة. لذلك خولت (المادة ٢/٧١ إجراءات) مأمور الضبط القضائي المندوب للتحقيق أن يستوجب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت بشرط أن يكون هذا الاستجواب متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً فى كشف الحقيقة. مثال ذلك أن يكون المتهم فى حالة مرضية تنذر بإجراء عملية جراحية يترتب عليها تأخير التحقيق، أو أن يكون المجنى عليه على وشك الوفاة فىرى مأمور الضبط ضرورة مواجهة المتهم به - وهى كالأستجواب - خشية وفاته قبل إجراء المواجهة بواسطة المحقق، أو أن يكون المحقق على مسافة بعيدة عن المتهم

(١) نقض ٢١ يونيو سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ١٦٢ ص ٧٦٢، ٢٣ مارس سنة ١٩٨٤ س ٢٤ رقم ٨٨ ص ٤٣٢.



ويتعذر عليه الانتقال إليه الاستجواب في وقت ملائم. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشة المتهم تفصيلاً ومواجهته بما قرره المتهم الثاني وما أسفرت عنه التحريات ثم خلاص إلى توجيه الاتهام إليه، فإن ذلك يعتبر الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق^(١).

(ثانياً) ضمانات حرية المتهم في إبداء أقواله:

حق المتهم في الصمت: للمتهم الحق في أن يصمت ويرفض الكلام أو الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه. وقد أكدت هذا المبدأ بعض الدساتير^(٢) وهناك نظريتان في هذا الشأن، نظرية ترى أن المتهم يلتزم بالكلام وبالتالي بإبداء الحقيقة، بينما ترى النظرية الثانية أن المتهم حر في أن يتكلم، ومن ثم فله أن يصمت أو أن يكذب حين يتكلم. وقد سادت النظرية الثانية، ومن ثم جاء الحق في الصمت، وذلك باعتبار أن المتهم حر في إبداء وتنظيم دفاعه. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٥) من دستور ٢٠١٤، على أنه «وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».

2024/2025 وطالما كان صمت المتهم واجباً عن الإجابة استعمالاً لحق مقرر 2024/2025

بمقتضى القانون مستمد من حريته في إبداء أقواله، فلا يجوز للمحكمة أن تستخلص من صمت المتهم قرينة ضده. وهذا هو ما عنيت بالنص عليه بعض التشريعات^(٣) ومع ذلك، فقد خرجت بعض التشريعات عن هذا المبدأ في حدود مختلفة. فلم يسمح به البعض في جرائم إفشاء أسرار الدولة، كما في القانون الإنجليزي. بينما ذهب البعض الآخر^(٤) إلى أن صمت المتهم أو إجابته الخاطئة على الأسئلة قد تفسر ضد مصلحته.

(١) نقض ٣ مايو سنة ١٩٩٠ الطعن رقم ٢٦٠١٤ لسنة ١٩٥٩ ق.

(٢) انظر وثيقة الأمم المتحدة بتاريخ ١٦ يوليو سنة ١٩٧٥.

(٣) انظر قانون نيوزيلندا.

(٤) قرار الأمر الملكي الصادر سنة ١٩٢٠ أن يتم استجواب المتهم ثلاث مرات الأولى والثانية خلال التعذيب والثالثة بعد التعذيب.

انظر:

Carraud, t. II, P. 313 Garraud, t. II, P. 313.



عدم جواز تعذيب المتهم:

وكان التعذيب في العصور الوسطى أمراً طبيعياً على أساس من النظرية التي كانت ترى أن المتهم يلتزم بإبداء أقواله بالصدق، وكان يسمى بالاستجواب القضائي. وكان الدافع إليه هو الحصول على الاعتراف في ظل الأدلة القانونية الذي كان يشترط الحصول على الاعتراف كدليل للحكم ببعض العقوبات^(١). وقد تخلص الاستجواب في العصر الحديث من فكرة التعذيب بعد أن سادت حقوق الإنسان وصدرت إعلانات هذه الحقوق وآخرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ١٩٤٨ الذي خطر تعذيب المتهم (المادة ٥) ونصت عليه كثير من الدساتير ومنها الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤ (المادة ٥٢). وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٧٥ إعلاناً بشأن حماية جميع الأشخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (المقرر رقم ٣٤٥٢).

وقد تأكد هذا المبدأ بنصوص صريحة في عدد كبير من قوانين الإجراءات الجنائية في مختلف مناطق العالم^(٢).

وتعذيب المتهم يخضع لصور متعددة منها ما يعتبر إكراها مادياً ومنها

ويعتبر إكراها أدبياً. والجامع بينهما هو الألم أو المعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المتهم من إجراء استخدام أحد وسائل التعذيب^(٣).

(١) انظر في الموضوع سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه سنة ١٩٧٨ ص ٢ وما بعدها.

Crim., 10 mai 1961, Bull. No. 248; 16 mars 1971, Bull. No. 90. 29 avrill71, no. 129.

(٢) انظر أمثلة لهذه القوانين في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٣ يولييه سنة ١٩٧٥ رقم A/conf.56/CRP تحت عنوان:

Torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou degradants en relation avec la detention et l'emprisonnement no. 54-73.

(٣) اعتبرت محكمة النقض أن الإكراه يكون متوافراً عند هجوم الكلب البوليسي على المتهم وتمزيق ملابسه وإحداث إصابات به (نقض ٢٢ نوفمبر ١٩٤٩ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ٣٢ ص ٨٧). انظر (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ٣٤٦ ص ١٩١٧). وقد قضى بأنه ليس في حضور الضابط استجواب النيابة للمتهم ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله في وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسه بكافة الضمانات (نقض ٦ مارس سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ٥٩ ص ٣٣١).

استعمال الوسائل العلمية الحديثة فى الاستجواب:

تضاعف الاهتمام بالوسائل العلمية الحديثة المستخدمة فى كشف الحقيقة بسبب ما تنطوى عليه من مساس بالحرية الشخصية، فتناول بالبحث كثير من الدراسات. وحظى بعناية الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات العلمية.

والمشكلة التى نبحثها ليست فى معرفة القيمة العلمية لهذه الوسائل أو معرفة مدى صدق نتائجها. إنما المشكلة الحقيقية هى مدى مشروعية استخدامها فى استجواب المتهم. فالهدف من الإجراءات الجنائية ليس هو الكشف عن الحقيقة بعيدا عن احترام حرية المتهم. أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات، ومن ثم يجب معاملته بهذه الصفة فى جميع الإجراءات الجنائية، مما يتعين معه احترام حريته وتأكيد ضماناته. ولا قيمة للحقيقة التى يتم الوصول إليها على مذبح الحرية، لأن الشرعية التى يقوم عليها نظام الدولة تتطلب حماية الحرية فى مواجهة السلطة. والقانون الذى تخضع له الدولة يكفل احترام الحريات بقدر ما يعمل على معاقبة المجرمين. وإذن فتغلب جانب السلطة والعقاب على جانب الحرية والضمانات ليس إلا افتتاتا على الشرعية وخروجهما على أهداف القانون من أجل ذلك وجب أن يكون الاستجواب طريقا نزيها

2024/2025 2015/2014 الوسائل لأغراض علاجية فلا يجوز

استعمالها للكشف عن الحقيقة فى الخصومة الجنائية، فان الضمير يأبأها لأنها تعامل الإنسان وكأنه محل تجربة فى معمل، وتحى معنى التعذيب بما تحققه من سلب شعور الإنسان وتحطم إرادته الواعية^(١). هذا فضلا عن أن

وقضت بان سلطات الوظيفة فى ذاتها - كوظيفة رجل الشرطة بما تسبغه على صاحبها من اختصاصات وإمكانات لا يعد أجراها ما دام هذا السلطان لم يستظل فى الواقع بأذى ماديا كان أو معنويا إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراها (نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س٢٧ رقم ٢٣ و٢٥ ص ١٠٥ و١٢٨). وقضت محكمة النقض بان تواجد ضابط المخابرات أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته، لان سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانات لا يعد إكراها ما دام لم يستظل على المتهم بأذى مادي أو معنوي (نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٧١ و٦ يونية سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س٢٨ رقم ٨٤ و١٠٥ ص ٣٩٣ و٧١٣).

(١) يعتبر الإنسان شخصا طالما كان قادرا على أن تكون له إرادة. ويقول الفيلسوف هيجل أن الشخص إرادة:

وقد ثار البحث عما إذا كان يحق للمتهم أن يطلب أو يوافق على استخدام هذه الوسائل العلمية أثناء استجوابه؟ لاشك أن من حق الشخص أن يوافق على كشف أسرارهِ وإن يرضى بإباحة ما يتعلق بحياته الخاصة فهو وحده الذى يملك كشف ستار هذه السرية. ولكن المشكلة تأخذ وجهاً آخر عندما يرضى المتهم باستخدام الوسائل العلمية أثناء استجوابه، وذلك لسببين: الأول أن هذه الوسائل بحكم طبيعتها تمس حق الإنسان فى سلامة جسمه المادى والمعنوى. وهو حق لا يملك الإنسان التنازل عنه، ذلك أن حياة الفرد وسلامة جسده أمر يرتبط بمصلحة المجتمع، فلا وجود للمجتمع بدون الفرد والعكس. كما أن رضا المتهم يفترض حرية الاختيار وهو أن رضا المتهم يفترض حرية الاختيار وهو ما لا يمكن حياله ^{2024/3825} ^{2024/3825} متهم يتعرض لخطر استعمال الوسائل العلمية وهو يعلم بنتيجتها سلفاً إنها ليست فى صالحه^(٣). ولو كان هذا المتهم جاداً فى كشف أسرارهِ فما الذى يحول بينه وبين إبداء هذه الأسرار صريحة ودون حاجة إلى استعمال هذه الوسائل بما تحمله من خطر. ومن ثم فإن النتائج التى تسفر عن استعمال هذه الوسائل ضد المتهم لا يمكن افتراض قبول الإدلاء بها من جانبهِ، وإلا ما الذى حال بينه وبين هذا الإدلاء بها طائعا مختار قبل أن يخوض تجربة هذه الوسائل بما تحمله من معاناه.

إرهاق المتهم خلال الاستجواب:

(3) Calarere et Bemmelen.op.cit., PP. 526 et 527.



ثار البحث عن مدى مشروعية الاستجواب الذى يعمد فيه المحقق إلى إرهاب المتهم عن طريق إطالة المناقشة التفصيلية لعدة ساعات. والراجح أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر على إرادته. ولا يوجد معيار زمنى لطول الاستجواب، وإنما العبرة هى بما يؤدي إليه من التأثير فى قواه الذهنية على اثر إرهابه. فالاستجواب يفترض مباشرته حيال متهم توافرت لديه حرية الاختيار مما يتعين معه مباشرته بأسلوب لا يمس هذه الحرية^(١). فإذا تعمد المحقق إطالة الاستجواب فى ظروف معينة بغية إرهاب المتهم وإجباره على الاعتراف فى ظروف نفسية صعبة، فإنه يخرج عن حياده الواجب، بل انه يؤثر على حرية المتهم فى إبداء أقواله مباشرة التحقيق. وتحديد اثر هذا المسلك موضوعى يخضع لتقدير محكمة الموضوع.

وقد حرصت بعض التشريعات على تحديد الفترة التى يمكن استجواب المتهم خلالها. مثال ذلك القانون الفنلندى الذى نص على أن يكون الاستجواب ما بين الساعة السادسة صباحا والساعة التاسعة مساء وأنه لا يجوز استجواب لمتهم مدة تزيد على اثنتى عشر ساعة مرة واحدة^(٢).

تحليف المتهم اليمين قبل الاستجواب:

2024/2025 يهدف تحليف المتهم اليمين^{2024/2025} على الصدق فى أقواله. وقد كان 2024/2025

القانون الفرنسى القديم يوجب هذا الحلف أثناء الاستجواب على اثر إلغاء التعذيب المادى، ثم عدل عنه القانون الحديث. وذهب القضاء الفرنسى إلى بطلان الاستجواب بعد تحليف المتهم باعتباره نوعا من التأثير الأدبى على إرادته^(٣) وخلافا لذلك فإن القانون الإنجليزى يسمح استجواب المتهم بعد تحليفه اليمين على أداء الصدق إذا أراد المتهم ذلك. وفى هذه الحالة يلتزم المتهم

(١) Larguier, Rev. iter. Dedroit penal, 1966,P.155.

محمد سامى النبراوى، استجواب المتهم ص٤١٦ وسامى صادق الملا، اعتراف المتهم ص١٤٧ وما بعدها وقد أشار إلى القضاء الانجلو أمريكى الذى رفض الاعتماد على الاستجواب المطول. وقد نصت (المادة ٢٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية الأرجنتينية على انه استغرق الاستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو أظهرت عليه بوادر الإرهاب، يجب على القاضى أن يقلل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءه.

(٢) وثيقة الأمم المتحدة بتاريخ ١٩٧٥/٧/٢٣، المرجع السابق بند ٦٥ ص١٩.

(٣) Crim., 6 Janv., 1923-1-185 note Roux.

بالصدق فى أقواله وإلا تعرض لعقوبة الشهادة الزور. وفى القانون المصرى، فإن تحليف المتهم اليمين يعتبر من صور التأثير الأدبى فى إرادة المتهم مما لا يجوز الالتجاء إليه. ومن المقرر أن البطلان المترتب على تحليف اليمين قبل الاستجواب يتعلق بالنظام العام ولا اثر للتنازل عن التمسك به، إذ انه لا يجوز لشخص أن يكون شاهداً ضد نفسه^(١). على انه لا غبار على الشهادة التى يبديها المتهم بعد حلف اليمين إذا كان وقت إبدائها بعيداً عن دائرة الاتهام صراحة أو ضمناً. فلا يجوز للمحقق بعد ظهور أدلة الاتهام ضده أن يتمادى فى سماع شهادته بعد تحليفه اليمين وإلا كانت الشهادة باطلة.

(ثالثاً) ضمانات الدفاع:

يجب أن يحاط استجواب المتهم بضمانات تؤكد طبيعته كإجراء من إجراءات الدفاع. وتتمثل هذه الضمانات فيما يلى:

١ - الإحاطة بالتهمة:

يجب إخطار الشخص بالتهمة المسندة إليه حتى يمكنه الدفاع عن نفسه واثبات براءته. وفى هذا الصدد فإن طبيعة المعلومات التى يخطر بها عن الجريمة المنسوبة إليه، وتوقيت هذا الإخطار يعتبران عنصراً هاماً لإعداد

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولما كان القبض على المتهم ينطوى على إسناد تهمة معينة إليه، وجب إخطار المقبوض عليه بهذه التهمة. وفى هذا المعنى نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة ١٩٦٦ على وجوب إخطار كل شخص مقبوض عليه، لحظة القبض عليه، بأسباب هذا القبض، إخطاره فى اقصر فترة بالتهمة المنسوبة إليه (المادة ٢/٩). كما نصت هذه الاتفاقية على حق كل متهم فى جريمة فى أن يخطر فى اقصر فترة باللغة التى يفهمها بطريقة تفصيلية، بطبيعة وأسباب التهمة المسندة إليه (المادة ١٤/١٤-١).

وقد راعت معظم التشريعات هذا الضمان فى حدود مختلفة. فبالنسبة إلى المتهم المقبوض عليه تذهب التشريعات عادة إلى وجوب أن يتضمن أمر

(١) J.pradel; L'instruction preparatoire, 1990, op.cit., P.365.

القبض على الجريمة التهمة التي من أجلها تقرر القبض على المتهم^(١). فإذا كان القبض بدون أمر سابق، كما في حالة التلبس، فإن بعض التشريعات تحتّم إخطار المتهم المقبوض عليه بالتهمة في مهلة محددة^(٢).

وفي جميع الأحوال ، فإنه يجب إخطار المتهم بالتهمة قبل استجوابه أول مرة، وعند إحضاره أمام السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي^(٣).

ولهذا الضمان قيمة دستورية في مصر. فقد نصت (المادة ٥٤) من الدستور المصري (سنة ٢٠١٤) على وجوب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويحاط بحقوقه كتابية، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، ووجوب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه. وقد أكدت هذا المعنى (المادة ١٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ بتعديل النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين. وفي جميع الأحوال أوجب القانون عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يحيطه المحقق علماً بالتهمة المنسوبة إليه (المادة ١٢٣) إجراءات. وقد أبدى البعض^(٤) تخوفه من مراعاة هذا الضمان في وقت مبكر في التحقيق أو قبل استجواب المتهم بوقت طويل، لأنه قد يعطيه فرصة للكذب والتعطيل العدالة. وهذا النظر مرهوناً بتطبيقا لقرينة البراءة، فإنه ليس من 2024/2025 2024/2025 واجب المتهم إثبات براءته، وكل ماله هو مناقشة أدلة الاتهام المتوافرة ضده بكافة الوسائل الممكنة لديه.

(١) انظر:

I.N. (department of economic and social affairs) Study of the light of evryone. To be free frpm arbitrary arrest. Olsenion and exile. 1964.P. pars. 261.

(٢) توجب بعض التشريعات أن يتم هذا الإخطار وقت القبض (كندا - سيلان - الدنمارك - إنجلترا)، أو في خلال ٢٤ ساعة من القبض (البرازيل - إيران - البرتغال).

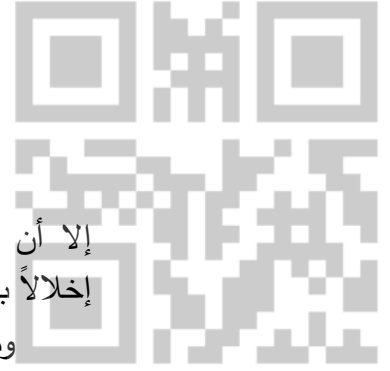
(٣) كما في رومانيا والاتحاد السوفيتي.

(٤) Gleukli; interrogatoire en matiere penale these, neuchatel. 1952,P. 142.

٢- دعوة محامى المتهم للحضور فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو نذب محامى للمتهم إذا لم يكن له محام:

تسييرا لضمان حق المتهم فى الاستعانة بمحام فى مرحلة التحقيق الابتدائى، أوجبت كثير من التشريعات إخطار المتهم قبل استجوابه بحقه فى الاستعانة بمحام. وقد نصت المادة (١٢٤) إجراءات والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا فى حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبتته المحقق فى المحضر. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ إجراءات على أنه «إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً». كما نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤ على أنه لا يبدأ التحقيق مع كل من تقيد حريته (بالقبض مثلاً أو الاعتقال) إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نذب له محام.

ويتضح من هذا التعديل التشريعى لنص المادة ١٢٤ إجراءات أن المشرع المصرى قد استجاب لنداءات الفقه نحو التوسع فى ضمانات الدفاع للمتهم^{2024/2025} متشياً مع الاهتمام بحقوق الإنسان^{2024/2025} عامة وحقوق المتهمين والمسجونين^{2024/2025} خاصة. وعلى ذلك فإن دعوة المحامى للحضور قبل الاستجواب قاصرة فى الوقت الحالى على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً. هذا إذا كان للمتهم محامياً وقد أعلن اسمه بتقرير ولدى قل كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أخطر به المحقق أو قام المحامى بهذا الإعلان أو الإخطار (م/١٢٤/٢ إجراءات). أما إذا لم يكن للمتهم محامياً، فقد أوجب المشرع على المحقق أن يندب له محامياً ولو من تلقاء نفسه أى حتى بدون طلب من المتهم. وفى ذلك احترام لحقوق الدفاع وتعزيد لها وهو اتجاه محمود من المشرع. كما أوجب المشرع أيضاً نذب محامى للمتهم قبل استجوابه فى جنابة أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً إذا تمت دعوة محاميه ولكن هذا الأخير لم يحضر بعد دعوته. وعلى ذلك فإن من واجب المحقق نذب محامى للمتهم فى حالتين هما: إما أن يكون المتهم ليس له محامياً، وإما أن تتم دعوة محاميه



إلا أن هذا الأخير لم يحضر. وعدم مراعاة هذه الضمانة التشريعية يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع.

ومع ذلك فإن المشرع قد استثنى حالتين يمكن فيهما إجراء الاستجواب أو المواجهة بدون دعوة محامى المتهم للحضور أو ندب محامى له وهما: حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبتته المحقق فى المحضر. إذا تقدير توافر إحدى الحالتين السابقتين متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع^(١).

ولم يشترط القانون شكلاً معيناً فى دعوة المحامى، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.

ويجب على المحقق أن يثبت توجيه الدعوة لحضور المحامى فى محضر التحقيق ما لم تتوافر إحدى الحالتين اللتين يجوز فيها التحرر من الالتزام. وفى حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة يجب على المحقق أن يثبت فى محضره توافر هذا السبب. بخلاف حالة التلبس فإنها مفهومة من التحقيق نفسه. ولا يشترط بطبيعة الحال إثبات هذا البيان إذا حضر المتهم برفقة محاميه، أو أعلن المتهم من تلقاء نفسه بأن له محام.

2024/2025 وكما أشرنا سلفاً، فإنه يتعين على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير 2024/2025

لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن. إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً أو يخطر به المحقق. كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار (م/١٢٤/٢ إجراءات). وكيفى مجرد دعوة المحامى للحضور، ولا يشترط حضوره بالفعل، بشرط أن تكون هذه الدعوة فى وقت مناسب تمكنه من الحضور. ويجب على المحقق إلا يقوم بالاستجواب إلا بعد مضى هذا الوقت، وإلا كانت دعوة المحامى للحضور لغوا عديم الفائدة. والمحقق غير ملزم بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامى إذا رأى المحقق أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق.

وإذا لم يكن للمتهم محامياً أو تمت دعوة محاميه ولكنه لم يحضر، يجب

(١) نقض ١٥ فبراير سنة ١٩٧٦، مجموعة الأحكام س ٢٧، رقم ٤١، ص ٢٠١.



على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً (م ٣/١٢٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). فبدون طلب من المتهم يجب على المحقق أن يندب له محامياً ولكن يجوز للمتهم أن يتنازل عن دعوة محاميه للحضور قبل استجوابه^(١). وفي هذه الحالة ينصب هذا التنازل على واقعة دعوته للاستعانة بمحام أو رغبته في أن يكون له محامياً في حالة الندب. أما إذا تم استجوابه دون دعوة محاميه للحضور أو بدون ندب محام له أصلاً، فإن هذا التنازل لا ينتج أثره لأن الجزاء المترتب في هذه الحالة هو البطلان المتعلق بالنظام العام.

وإذا حضر محامى المتهم، فله أن يثبت في المحضر ما يعين له من دفع أو طلبات أو ملاحظات (م ٤/١٢٤ إجراءات) ولقد كان النص القديم لهذه المادة ينص على أنه «لا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر»، إلا أن المشرع رأى إلغاء هذا النص رؤية منه فى إيجاد التوازن بين حقوق الدفاع والإتهام وهو ما يتمشى مع طبيعة الاستجواب المزدوجة.

وكما سبق أن أشرنا^(٢) إلى بيان المستشار النائب العام فى الكتاب

رقم ١١ لسنة ٢٠٠٦ لحدود اختصاصات محام المتهم بأن له «أن يثبت

ما يعين له من دفع أو طلبات أو ملاحظات، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة، على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق. ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامى على توجيهها للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه».

٣- السماح بالاطلاع على التحقيق:

تتوقف فعالية حضور المحامى مع المتهم أثناء استجوابه على اطلاعه

^(١) Crim., 5 Janv. 1901-1-113.

يلاحظ أن المشرع هنا قد أخذ بنص المادة ٣/١٢٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى كانت تنص على وجوب ندب محامى للمتهم إذا لم يكن له محام.

^(٢) أنظر ما سبق، ص ١٤٤.

على محضر التحقيق قبل هذا الاستجواب. فاعلية للدفاع ما لم يكن المحامى على علم بملف التحقيق. لذلك نصت (المادة ١٢٥) إجراءات على انه يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك. لا يوجد تلازم بين السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق ودعوته لحضور الاستجواب قبل إجرائه، لان هذه الدعوة غير واجبة إلا فى الجنايات وحدها دون باقى الجرائم وفى غير حالتى التلبس والاستعجال^(١). وقد أجاز القانون للمحقق إلا يسمح للمحامى بالاطلاع على التحقيق. ويجب إلا يسيئ استعمال هذا الحق للحيلولة دون تمكين المتهم من إبداء دفاعه على الوجه السليم. وبمجرد زوال المبرر لعدم اطلاع المحامى فى هذه الحالة يجب السماح له بالاطلاع على التحقيق. ولهذا الأخير أن يطلب إعادة استجواب المتهم بعد ذلك.

ويتعين على المحقق أن يسمح باطلاع المحامى على ملف التحقيق برمته غير منقوص متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت سواء فى مرحلة الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى، ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم^(٢). والأصل أن الملف كاملا قد عرض على المحامى ما لم يثبت الأخير^(٣). والاطلاع يعنى تمكين^(٤) المحامى من معرفة كل ما فى الدعوى،^{2024/2025} ولذلك فانه ينطوى على الترخيص له بالنسخ أو التصوير لأنه من وسائل الاطلاع ما لم ير المحقق غير ذلك لمصلحة التحقيق. فلا يجوز مطلقا أن يحال بين المحامى وبين ملف الدعوى، وإلا كان للنياحة كخصم فى الدعوى وضع متميز على المتهم، وهو مالا يجوز. وإذا كانت النيابة العامة تباشر وظيفة قضاء التحقيق، فان تصريحها بالاطلاع يصدر منها فى حدود هذه

(١) انظر المادة ١٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية اليونانى لسنة ١٩٥٠ فقد أجازت حرمان المتهم من حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فى بعض الجرائم.

Jean Zissladi, Le nouveau code de procedure crimineile, Rev. sc. 1954, P. 85.

(٢) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن اطلاع المحامى على ملف ناقص يساوى عدم اطلاعه على الملف.

(Crim. 15 Jams. 1920, Sirey 1923-1-138).

(٣) انظر: J. Pradel. Op. Cit, P 426.

الوظيفة لا بوصفها سلطة اتهام، مما يجب معه أن يكون متسماً بالحياد والموضوعية واحترام حقوق الدفاع. وإذا باشر المحقق بعض الإجراءات بعد اطلاع المحامى على ملف التحقيق وقبل الاستجواب المتهم، فيجب تمكين المحامى من الاطلاع على الأوراق الحديثة التى ضمت إلى ملف الدعوى ولو ترتب على ذلك تأخير موعد الاستجواب، ما لم تكن هناك مبررات قوية تحول دون ذلك.

ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه، إذا لم يكن له محام، وذلك تطبيقاً لحق المتهم فى الاطلاع طبقاً (للمادة ١٠٢/٧٧) إجراءات^(١).

حالات وجوب الاستجواب:

جعل الشارع الاستجواب وجوبياً فى حالتين: حالة القبض على المتهم، وحالة الحبس الاحتياطى^(٢).

الاستجواب فى حالة القبض على المتهم:

نصت على الاستجواب فى حالة القبض على المتهم المادة ١٣١ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها "يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه، وإذا كان ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة. وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله".

ويربط الشارع فى هذا النص بيت القبض على المتهم واستجوابه، فيقرر أن غرض القبض هو الاستجواب، ومن ثم يكون استجواب المتهم فور القبض

(١) انظر الدكتور/ احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥١٤ حتى ٥٢٧.

(٢) قالت محكمة النقض "لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائى إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً أمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره أول مرة فى التحقيق، أو قبل إصدار أمراً بحبسه احتياطياً، أو قبل النظر فى مد هذا الحبس" نقض ٣١ مايو سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٧ رقم ١٣٤ ص ٧٢٦.

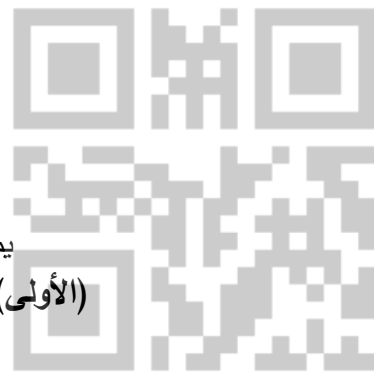
عليه، فإذا تعذر ذلك يودع في السجن، ولكن لا يجوز بحال ما أن يبقى في السجن مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة. فعلى قاضى التحقيق أن يستجوبه خلال هذه المدة، ويستتبع الاستجواب أحد أمرين: إما إخلاء سبيل المتهم، وإما إصدار الأمر بحبسه احتياطياً. فإذا مضت هذه المدة دون أن يستوجب قاضى التحقيق المتهم، فقد أوجب الشارع على مأمور السجن إخراج المتهم منه وتسليمه إلى النيابة العامة، ويجب عليها أن تطلب في الحال من قاضى التحقيق استجوابه، فإن لم يوجد فالقاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاض يعينه رئيس المحكمة، فإن لم تجد وجب عليها إخلاء سبيل المتهم فوراً. ويقرر هذا النص ضماناً هاماً للحريات الفردية، إذ يحظر القبض التعسفى على الأفراد، أى يحظر القبض الذى تطول مدته دون سند من القانون: فالمقبوض عليه يجب أن يتحدد مصيره فى خلال أربع وعشرين ساعة، فإما أن يطلق سراحه، وإما أن يصدر ضده الأمر بالحبس الاحتياطى، والاستجواب هو الوسيلة إلى تقرير هذا المصير.

الاستجواب فى حالة الحبس الاحتياطى:

جعل الشارع استجواب المتهم شرطاً لإصدار الأمر بحبسه احتياطياً (المادة ١٣٤ من قانون الإجراء الجنائية) ومؤدى ذلك أن يبطل الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر ضد متهم لم يستوجب. ويعتبر الاستجواب بذلك ضماناً للحبس الاحتياطى، فخطورة الحبس الاحتياطى تطلب الشارع أن يتعرف المحقق على وجهة نظر المتهم ليقدر مدى ملائمة حبسه^(١).
فن الاستجواب^(٢):

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٨٣ وما بعدها.

(٢) والتحقيق يعتمد على كياسة المحقق وبعد نظره، ولذلك يحسن أن يوجه إلى المتهم عند استجوابه أسئلة أولى بصفة عامة دون قصرها على أمر معين ثم يناقش فيما يدلى به من تفاصيل. ويجب ألا يبدأ المحقق فى تناول موضوع التهمة مباشرة وإنما يمكن أن يتحدث أولاً فى أشياء لا علاقة لها مباشرة بالتهمة، ولكنها تتناول موضوعات أو مسائل تفيد التحقيق. وحتى إذا ما بدا فى سؤال المتهم عما نسب إليه وجب أن تنحصر أسئلته حول الواقعة ونسبتها إليه وحول مدى توافر أركانها القانونية وظروف ارتكابها. ويجب أن تكون الأسئلة بسيطة وواضحة ودقيقة، وإلا يوجهها باللغة الفصحى إذا كان المتهم لا يعرفها بل يختار العبارات المألوفة له. ولا يجوز للمحقق أن يعد جميع الأسئلة قبل استجواب المتهم، فالأسئلة المجدية المفيدة للتحقيق هى التى تظهر من إجابات المتهم والمناسبات التى يدلى فيها المستوجب بأقواله. كما لا يجوز للمحقق أن يوجه أسئلة إيقاعيه أو إيحائية للمتهم فمثلاً إذا أنكر ارتكاب جريمة السرقة مثلاً فلا يجوز للمحقق أن يعود فيسأله (وأين وضعت المسروقات؟) أو إذا أنكر المتهم جريمة القتل مثلاً فلا يجوز للمحقق أن يعود فيسأله (كم طعنات طعنات بها المجنى عليه؟).



يمر الاستجواب من الناحية الفنية بالخطوات التالية:
(الأولى): لتقديم الإيضاحات من جانب المتهم، والتي تقيد إما في تأكيد براءته، أو تتضمن اعترافا بجريمة أو بوقائع متعلقة بها، أو تتضمن دفاعا كاذبا يمكن أن يشير إلى ثبوت التهمة قبله وفي هذه الخطوة يتحقق جوهر الاستجواب كوسيلة للتحقيق، وكوسيلة للدفاع.
وبالنسبة إلى الإيضاحات التي يقدمها المتهم لتأكيد براءته، فعليه أن يقدم الردود التي تقيد العناصر التي تجمعت ضده. وكلما لا حظ المحقق ضعف ثقافة المتهم وجب أن يساعده في فهم الوقائع المتوافرة ضده حتى يستطيع الرد عليها عن وعى وإدراك.

وإذا عجز المتهم عن الرد عن الوقائع المنسوبة إليه بما يفندھا فإن الاستجواب يجب أن يتجه إلى الحصول على اعتراف المتهم بالجريمة أو بوقائع متعلقة بها مما يفيد في إثبات التهمة قبله وفي هذا الشأن يجب على المحقق أن يستحوذ على ثقة المتهم، مما يقتضى معاملته بأدبية واحترام الإنسانية. وقد لوحظ أن المتهم المذنب عادة ما يتولد عنده شعور بعدم الثقة بالمحقق بخلاف المتهم البريء فإنه لا يظهر في بدء التحقيق عدم ثقته بالمحقق حتى إذا ما أحيط بالأدلة الموجهة ضده فإنه يتولاه الشعور بعدم الثقة به. كما يجب على المحقق أن يسيطر على الموقف أثناء استجواب المتهم فيفقد ببراعة أسئلته 2024/2025 ويسلك الطريق الذي يراه مؤديا إلى الوصول إلى الحقيقة، فلا يترك نفسه أسيرا لمحاولة المتهم تشتيت اتجاه التحقيق في مسالك متشعبة لا علاقة لها بالتهمة الأصلية.

وعلى الرغم من أن الاعتراف قد فقد بريقه كدليل حاسم في الدعوى، إلا أنه لا زال يتمتع بالأهمية ويلعب دورا في تكوين عقيدة المحكمة، ولهذا فإن المحقق يسعى جاهدا للحصول على الاعتراف. ولا يجوز للمحقق أن يتردد لتحقيق هذا الغرض، وله أن يستوجب المتهم في مكان وقوع الجريمة وخاصة عندما يقع له حالة تلبس، حيث يكون الحصول على الاعتراف في هذه الحالة أكثر سهولة. ويجب على المحقق أن يتأكد من صدق الاعتراف، وهو ما قد يفيد لا في اقتناع المحكمة فحسب، بل في تقدم التحقيق نتناول وقائع جديدة أو متهمين جدد. ويتطلب الأمر للتحقيق من صدق الاعتراف توجيه مجموعة من الأسئلة تتناول تحديد الفاعلين الآخرين والشركاء وكيفية ارتكاب الجريمة ودور



كل من المساهمين في وقوعها والظروف المتعلقة بالجريمة، ووسائل تنفيذها مع تحديد أدوات ارتكابها ومصدرها، وبواعث الجريمة والحالة النفسية لمرتكبها (سبق الإصرار أو التردد مثلاً) وتاريخ وقوعها (وهو ما يفيد في حسم كثير من المشكلات القانونية التي قد تتعلق بسن المجنى عليه أو نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان أو تقادم الدعوى الجنائية).

وإذا لم يقدم المتهم ما يؤكد براءته بتنفيذ الأدلة التي تجمعت ضده، أو لم يقدم اعترافاً بالجريمة أو بوقائع متعلقة بها، فعلى المحقق أن يحاصره بالأسئلة ثم يواجهه بالأدلة في ضوء إجاباته والبيانات التي يدلي بها. وفي هذا الشأن لابد من مراعاة قواعد معينة تتمثل في ضرورة توجيه أسئلة كثيرة للمتهم مثل سؤاله عن كيفية قضاء وقته، والوقائع المتعلقة بالجريمة، ومدى تواجده في مكان الحادث، وعن حالته المالية وديونه، وتاريخ حياته، وعلاقته بالمجنى عليه أو بالغير ممن له صلة بالجريمة. وعند توجيه الأسئلة يجب على المحقق ألا يبادر بإخبار المتهم بأن شهوداً قد رأوه في مكان الحادث، بل يجب أن يسأله أولاً عما إذا كان متواجداً في مكان الحادث وإن كان عليه في النهاية أن يحيطه بكل الأدلة المتوافرة ضده.

وإذا لاحظ المحقق أن المتهم قد عمد إلى الكذب في البيانات التي يدلي بها فيجب^{2024/2025} ألا يشعره بذلك، بل من المستحسن أن يسايره رغم اقتناعه بكذبه،^{2024/2025} لأنه كلما ازداد المتهم إمعاناً في الكذب كان ذلك أقرب إلى إظهار الحقيقة. ويلاحظ أن كذب المتهم قد يرجع إلى ضعف ذاكرته مما يوجب على المحقق الاهتمام بملاحظة المستوى الذهني للمتهم وخاصة فيما يتعلق بذاكرته وقدرته على التصور والملاحظة. كما يراعى أن المتهم البريء قد يعمد إلى الكذب للخروج من مأزق الاتهام، وهو ما يجب أن يلاحظه المحقق أيضاً، تلك ملاحظات هامة تتوقف على فطنة المحقق.

وفي جميع الأحوال السابقة يجب على المحقق الالتزام بالقواعد الآتية:

(أ) أن تميز أسئلته بالوضوح والتحديد (فلا يتضمن السؤال الواحد عدداً من الأسئلة) وإن تكون مفهومة بذاتها غير محتاجة إلى شرح خارجي من المحقق لا يثبت في محضر التحقيق.

(ب) توجيه الأسئلة بطريقة منظمة، فلا يتناول نقطة معينة إلا إذا انتهى من

سابقته، أى يجب تجنب التداخل بين النقاط التى يتناولها الاستجواب، فلا يعود إلى النقطة التى انتهت من السؤال بشأنها دون مبرر واضح وطارئ. وهو ما يوجب على المحقق وضع خطة فى أسئلته فى ضوء قراءته للملف وإجابات المتهم فيوجه أسئلة بطريقة منطقية لها إيقاع منتظم بعيدا عن الالتجاء إلى أساليب محرجة. فالأسلوب غير المنتظم يضعف قدرة المتهم على استيعاب ما هو ضده ويرهق المحكمة فى استخلاص الحقيقة.

(ج) يجب على المحقق أن يتجنب الطرق الاحتمالية فى الاستجواب، فلا يجوز له فى سبيل الوصول إلى الحقيقة أن يعتمد إلى خداع المتهم بالكذب عليه أو محاولة الإيقاع به، لما يترتب على ذلك من تضليل المتهم والوصول إلى دليل غير نزيه. وفى هذا المعنى قرر مجلس القضاء الأعلى بفرنسا مجازاة قاضى التحقيق تأديبيا بسبب إجراءاته مكاملة تليفونية لأحد المتهمين منتحلا صفة متهم آخر مما جعله يحصل من المتهم الأول على أقوال تفيد فى إثبات التهمة قبل المتهم الثانى^(١). وذلك بناء على أن هذا الاتصال يعتبر خروجاً على حياد ونزاهة قاضى التحقيق. فلا يجوز للمحقق أن يعمل للحصول على دليل يتعارض مع القيم الأدبية للتحقيق، مما يمتنع معه أن يوعد المتهم بالحصول. على عفو عنه أو إخراجه من الدعوى إلى غير ذلك من صنوف الخداع^{2024/2025} على أنه لا يعتبر خداعا الالتجاء إلى^{2024/2025} الوسائل النفسية التى تكشف خداع المتهم مثل إسقاط شئ على الأرض بجوار المتهم حتى يلتقطه هذا الأخير بيده اليسرى فيعرف المحقق أنه يستعمل هذه اليد، وأيضا إذا أخفى المتهم اسمه فيجوز للمحقق أن يناديه بين مجموعة من الأشخاص باسمه الحقيقى فإذا ما أجاب المتهم كشف عن شخصيته الحقيقية.

(الثانية): قد يرى المحقق فحص شخصية المتهم لمعرفة عوامل ارتكاب الجريمة من زاوية مبادئ علم الإجرام، فيعمل من خلال الاستجواب على معرفة تاريخ حياة المتهم. وتتم هذه المرحلة فى مناخ الثقة بين

(^١) Rouslet (Marcel); les ruses et les atifices dans l'instruecien crimimelle, Rev. se. crim. 1964, P. 51. J.lapardel, op. Cit, p. 43cet 433.



المحقق والمتهم مما يجب أن يتم فى خلوة بعيدا عن سماع الغير^(١). وفى هذه المرحلة يسأل المحقق عن نشأته وعن أحواله الاقتصادية والعائلية والصحية والتعليمية.

(الثالثة): أما الخطوة الثالثة للاستجواب فهي لازمة وتأتى بعد أن يفرغ المحقق من أسئلته وبعد أن يحصل على المعلومات الكافية يواجه المحقق المتهم على نحو منطقي منتظم متسلسل بالأسئلة التى تتناول الأدلة المتوافرة ضده حتى يجيب عليها هذا الأخير بالإيجاب أو بالنفى أو بإضافة معلومات جديدة. وفى النهاية يوجه المحقق التهمة التى يستخلصها من الاستجواب مفصلة واضحة تاركاً للمتهم الفرصة فى تقديم الإيضاحات وإبداء دفاعه. وفى هذا الصدد يجب على المحقق أن يتحاشى بقدر الامكان ذكر الاصطلاحات القانونية التى قد لا يدرك المتهم مضمونها، فمثلا فى جريمة خيانة الأمانة قد يكون من الأفضل إلا يقول المحقق للمتهم (أنت متهم بخيانة الأمانة)، بل أن يقول له مثلا (أنت متهم بتبديد المال المسلم إليك على سبيل الوديعة)^(٢).

2024/2025

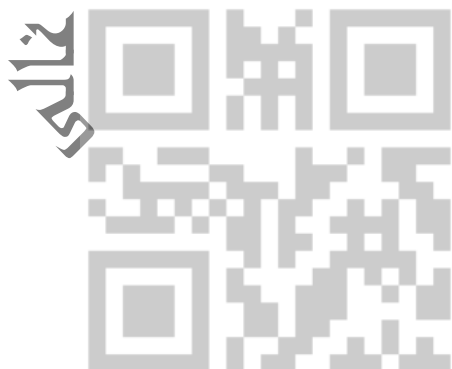
2024/2025

بطلان الاستجواب: 2024/2025

يخضع الاستجواب من حيث صحته أو بطلانه للقواعد العامة فى البطلان: فيبطل الاستجواب إذا خولفت فى إجراءاته قاعدة جوهرية، ويكون البطلان مطلقا إذا كانت القاعدة الجوهرية التى خولفت تحمى مصلحة هامة، وفيما عدا ذلك يكون البطلان نسبيا. وتطبيقا لهذا المعيار، فانه إذا خولفت القواعد التى تحدد ولاية السلطة التى تجرى الاستجواب، كما لو نذب لإجراءاته مأمور الضبط القضائى أو أجره تلقائيا، كان باطلا بطلانا مطلقا. وإذا خضع المتهم أثناء استجوابه لعامل اثر على حرية أرادته كإكراه مادي أو معنوي أو خداع بطل الاستجواب كذلك بطلانا مطلقا. ولكن إذا لم يدع محامى المتهم

(١) وهو ما يفضل أن يجرى فى الاستجواب كله. لان الخلوة تشجع على الثقة بالمحقق وقد تدفع المتهم إلى الاعتراف له بالجريمة.

(٢) انظر الدكتور/ احمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٢٨ حتى ٥٣١.



للحضور، أو لم يمكن من الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب، أو لم يحط المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه كان بطلان الاستجواب نسبياً^(١).

ويجوز تصحيح الاستجواب الباطل تطبيقاً للمادة ٣٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإعادة الاستجواب مع تلافى سبب بطلانه.

وإذا تقرر بطلان الاستجواب بطلت كذلك الإجراءات التي ترتبت عليه وكانت أثراً مباشراً له، وأهم ما يبطل ببطلان الاستجواب الاعتراف الذي أدلى به المتهم أثناء الاستجواب الباطل والأمر بالحبس الاحتياطي الذي أعقب الاستجواب الباطل. وتطبق سائر القواعد العامة من حيث أن بطلان الاستجواب لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له التي لم تكن أثراً مباشراً له. وتصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه به إذا توافرت في الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثراً للاستجواب، فلم يمتد إليها بطلانه^(٢).

الاستجواب وإباحة القذف:

نصت المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أنه "يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى المجلات أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب وعلى 2024/2025 الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أما المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. وينطبق بالحكم مشفوعاً بأسبابه".

يشير الشارع بهذا النص إلى سبب الإباحة الذي يقرره لمرتكب القذف

(١) الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم ٢٢١ ص ٣٠١.

(٢) نقض ١٦ يونيه سنة ١٩٤٧ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٣٧٨ ص ٣٦٠.

ضد الموظف العام (أو ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة) ويجعل من شروطه إقامة الدليل على صحة ما اسنده إلى المجنى عليه^(١). وقد تطلب الشارع أن يقدم المتهم الدليل عند أول استجواب له، وعلى الأكثر في خلال الخمسة الأيام التالية لهذا الاستجواب. فإن لم يفعل سقط حقه في إقامة الدليل. وعلة هذا النص حمل كل شخص على إلا يوجه قذفا إلى موظف عام (أو من فى حكمه) إلا إذا كان فى يده الدليل على صحة ما اسنده إليه، وذلك حماية لشرف الموظف العام من أن يعتدى عليه عن خفة وتسرع^(٢). ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا بجلسته ١٩٩٥/٥/٢٠ قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ فيما تضمنته من النص على إلزام المتهم بأن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بياناً بالأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى القائم بالعمل العام وإلا سقط حقه في إقامة الدليل تأسيساً على مخالفتها للمواد ٤٠، ٤١، ٤٧، ٤٨، ٦٧، ٦٩ من الدستور وذلك فى القضية رقم ٤٢ لسنة ١٦ قضائية^(٣).

المطلب الثالث

اعتراف المتهم

2024/2025

2024/2025

٢٠٢٥ الاعتراف:

اعتراف المتهم هو إقراره على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها. إما إضفاء الوصف القانونى على هذه الوقائع فهو محض عملية تكييف قانونى من اختصاص المحكمة، ولا يصلح أن يكون محلاً للاعتراف. ويتميز الاعتراف عن الشهادة بأنه يتضمن إقرار بنسبة الوقائع إلى المتهم المعترف. فلا يعتبر اعترافاً ما يصدر منه على غيره من المتهمين، بل يعتبر - كما بينا - بمثابة إبداء أقوال مما يدخل فى باب الشهادة بالمعنى الواسع. ويجمع الاعتراف بين كونه يباشره المتهم ودليلاً تأخذ به المحكمة. ومضمون الاعتراف ذاته هو الدليل الذى تعتمد عليه المحكمة. وغالباً ما يكون

(١) محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، رقم ٩٠٤ ص ٦٧٣.

(٢) الدكتور رءوف عبيد، ص ٤٧٢، الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ص ٦٩١ وما بعدها.

(٣) هذا المحكم منشور بالجريدة الرسمية، العدد ٢٣، الصادر فى ١٩٩٥/٦/٨.

الاعتراف ثمرة استجواب المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي، ولهذا فإن الاعتراف لا يعتبر في حد ذاته إجراء من إجراءات التحقيق، بقدر ما هو ثمرة أو نتيجة من نتائج الاستجواب.

أهميته:

اعتراف المتهم هو دليل تحيطه الشبهات، له ماضٍ مثقل بالأوزار. فقد كان التعذيب في القانون القديم والعصور الوسطى هو أداة الاستجواب للحصول على الاعتراف. وكان أهميته الكبرى في القانون القديم، إذا كان ينظر إليه بوصفه ملك الأدلة. وكان يعفى المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى. ولا زالت للاعتراف أهميته في القانون الإنجليزي، ذلك إذا أنه اعتراف المتهم تختصر إجراءات الدعوى ويقضى بالعقوبة دون حاجة إلى اشتراك المحلفين في الدعوى باعتبار أن مهمتهم في إثبات التهمة أصبحت غير قائمة. وقد خفت أهمية الاعتراف في العصر الحديث، لأن الشك يحيط بإمكان أن يتقدم بدليل يقطع بإدانته. ولذلك جاء في قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقدة في روما سنة ١٩٥٣ أن الاعتراف لا يعد من الأدلة القانونية. ومع ذلك، فلا زال الاعتراف دليلاً براقاً يتطلع إليه المحقق والقاضي، ولا يزال الإحساس العام بأن المتهم لا يعترف إلا إذا كان حقا قد ارتكب جريمته. 2024/2025 وهو من ناحية أخرى يطمئن ضمير القاضي إلى صحة اقتناعه، وخاصة إذا جاء هذا الاعتراف مؤيداً بأدلة أخرى. على أن هذا الاطمئنان مشروط باقتناع القاضي بصحة الاعتراف وبصدقه معاً.

وفيما يلي نبحت الأحكام الخاصة بالاعتراف.

شروط صحة الاعتراف:

يشترط لصحة اعتراف المتهم أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١- الأهلية الإجرائية:

وتتوافر إذا كان المعترف متهماً، سواء باتخاذ أحد إجراءات التحقيق قبله أو بتكليفه بالحضور أمام المحكمة. فما يصدر من إقرار قبل ذلك لا يعتبر بالمعنى الدقيق. مثال ذلك اعتراف المتهم أثناء سؤاله كشاهد في الدعوى. هذا الاعتراف لا يؤخذ به ضد المتهم إلا بعد توجيه الاتهام إليه. هذا كما أن

(الاعتراف) الصادر من المشتبه فيه فى مرحلة الاستدلالات لا يعتبر اعترافا بالمعنى الدقيق، باعتبار انه قد صدر من شخص لم يوجه إليه الاتهام قانونا بعد. هذا دون إخلال بسلطة المحكمة فى الاعتماد على هذا (الاعتراف) إذا تأيد بأدلة أخرى فى الدعوى وجاء مطابقا للواقع.

٢- الإرادة الحرة:

يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة واعية^(١) وقد سبق أن بينا عند دراسة الاستجواب الضمانات الواجب توافرها لتأكيد هذا الشرط. ولا يقف الأمر عند حد جواز استعمال وسائل التعذيب ونحوه أو الوسائل العلمية الحديثة التى تفسد إرادته الواعية^(٢) إنما يمتد الأمر أيضا إلى عدم جواز اتخاذ وسائل الغش لحمل المتهم على الاعتراف. مثال ذلك إيهام المتهم بوجود أدلة معينة أو قراءة مغلوطة منسوبة إلى أحد الشهود لإيهامه بتوافر شهادة ضده، أو إيهامه بأن غيره من المتهمين قد اعترفوا بالتهمة. هذه الوسائل الخداعة تفسد حرية المتهم فى الكلام، مما يبطل الاعتراف الصادر بناء عليها.

ولا يكفي مجرد الخوف لا بطلان الاعتراف ما لم يكن هذا الخوف وليد أمر غير مشروع^(٣) ويتحقق ذلك إذا صدر الاعتراف متأثرا بإجراء باطل. فمثلا

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س١٦ رقم ١٦٠ ص ٧٢٦.

(٢) قضت محكمة النقض بأنه "إذا كان الحكم، مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد، قد اعتمد فى إدانته على هذا الاعتراف وحده ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدى إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا، سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين، فإنه يكون قاصرا، إذ أن ما قاله من ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا على إطلاقه! فان توجيه إنذار الاشتباه من إنسان ليس من شأنه أن يجرّد من المشاعر والعواطف التى فطر عليها (نقض ٢٣ مارس سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد ج٦ رقم ١٢٧ ص ١٠٣). وقد نصت محكمة النقض بأنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه ونفى قيامها فى الاستدلال سائغ أن هى رأت التعويل على الدليل المعتمد (نقض ٢ فبراير سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ٢٤٦ ص ١٠١٧، ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٦٥ س٨٦ رقم ١٥٠ ص ٧٣٩).

(٣) قضت محكمة النقض بأن الاعتراف يكون غير اختياري إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع. فلا يكفي التزرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتصل المعترف من اعترافه إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقا للقانون (نقض ٢٦ مارس سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س٨ رقم ٨٣ ص ٨٨). كما يؤثر فى ذلك أن يدعى المتهم أن الاعتراف كان مبعثه الخوف من الاعتداء والإهانة مادام أنه يدعى أنه الخوف كان وليد أمر غير مشروع (نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س١٣).



إذا كان التفتيش الذى وقع على المتهم جاء باطلا، فإن الاعتراف المبني عليه يكون باطلا كذلك. وإذا قبض على المتهم قبضا باطلا فاعترف بالتهمة أمام مأمور الضبط فإن الاعتراف يبطل كذلك (١). وإذا قبض على المتهم قبضا فاعترف بالتهمة أمام مأمور الضبط الذى قبض عليه فإن الاعتراف يكون متأثرا بهذا القبض الباطل (٢). على أن مجرد بطلان القبض والتفتيش ليس كافيا لبطلان الاعتراف الصادر بعدهما، بل يجب أن يثبت أن الاعتراف صدر متأثرا بهما. وعلى ذلك فإذا كان مأمور الضبط القضائي هو الذى قام بالقبض والتفتيش إلا أن المتهم اعترف أمام النيابة بعد ساعات من هذا القبض والتفتيش، فإن المحكمة قد ترى أن الاعتراف صدر غير خاضع لتأثير هذين الإجراءين (٣). والأمر كله مرجعه إلى مدى تأثير الحالة النفسية للمتهم على هذا الاعتراف.

ومن المقرر أن للمتهم حرية الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أو الامتناع عنها وقد أكدت المؤتمرات الدولية (٤) مبدأ عدم التزام المتهم بالإجابة، كما نصت عليه بعض التشريعات (٥).

2024/2025

2024/2025

2024/2025 - المضمون:

يجب أن يكون الاعتراف محددا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض، وإراداً

رقم ٦٤ ص ٦٦٠) وفى هذا المعنى أيضا نقض ١٢ يونية سنة ١٩٥٦ مجموعة الأحكام س٧ رقم ٢٤٢ ص ٨٧٩. ولا يجوز الادعاء بالخوف من سلطان رجل الشرطة مادام هذا السلطان لم يستغل فى الواقع بأذى ماديا كان أو معنويا إلى المتهم (نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س٢٧ رقم ٢٣ و ٢٥ ص ١٠٥ و ١٢٨).

(١) نقض ٢١ يونية سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س٨ رقم ١٨٤ ص ٦٨١.

(٢) نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س٨ رقم ٢٠٥ ص ٧٦٥.

(٣) نقض ٢٣ أبريل سنة ١٩٥١ س٣ رقم ١٨ ص ٣٦.

ومن باب أولى صدر الاعتراف أمام محكمة الموضوع فإنه يكون قد زال عنه تأثير التفتيش الباطل (نقض ١٣ يونية سنة ١٩٨٣ مجموعة القواعد ج ٧ رقم ٩٤٤ ص ٦٢٦). وقد يصدر الاعتراف أمام ضابط شرطة خلافا للضابط الذى لم يتأثر بالبطلان (نقض ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ مجموعة الأحكام س٦ رقم ٣٥٣ ص ١٢١٠).

(٤) اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة فى بون لسنة ١٩٣٦. المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات لسنة ١٩٥٣.

(٥) قانون الإجراءات الجنائية العراقى (المادة ٢/١٨٢) قد نصت (المادة ١/١١٤) إجراءات فرنسية على التزام المحقق بإخطار المتهم بحريته فى عدم الإجابة.



فى الواقعة الإجرامية المسندة إليه.

وفى ذلك تقول محكمة النقض أن الاعتراف يجب أن "يكون نصا فى اقتراح الجريمة، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا، أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال للمتهم قيلت فى مناسبات ولعل مختلفة وجميعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا، إذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها" (١) وتطبيقا لذلك قضى بأنه لا يعد اعترافا بإحراز السلاح إقرار المتهم بأنه التقط المسدس فى الظلام وأن نيته قد اتجهت إلى تسليمه إلى البوليس (٢).

وبناء على ذلك فالاعتراف الغامض أو الذى يحتمل أكثر من معنى لا يصح التعويل عليه. ومع ذلك فقد رأت محكمة النقض أنه لا يلزم لوضوح الاعتراف استعمال عبارات معينة فى صيغة الاعتراف، بل أن تحمل أقوال المتهم معنى الاعتراف لا يحتمل التأويل (٣). ومفاد ذلك يلزم فى حالة الاعتراف الضمنى أن يكون واضحا بحيث لا تقبل عبارات المتهم تفسيرا آخر غير معنى التسليم بارتكاب الجريمة.

٤ - السبب:

يجب أن يستند الاعتراف إلى إجراءات صحيحة. فإذا كان الاعتراف ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلا، مثال ذلك أن يصدر ذلك الاعتراف نتيجة لاستجواب باطل بسبب تحليفه اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو عدم ندب محامى فى هذه الحالات للحضور قبل استجوابه فى غير حالتي التلبس والاستعجال (المادة

(١) نقض ٨ يناير سنة ١٩٣١ مجموعة القواعد ج رقم ١٤٩ ص ١٨٦.

(٢) ١٢ أكتوبر ١٩٥٩ مجموعة الأحكام س ١٠ رقم ١٦٧ ص ٧٨٦.

(٣) قضت محكمة النقض بأنه: وإن كانت أقوال الطاعن فى محضر ضبط الواقعة لا تتفق وما وصفت به فى الحكم من أنها اعتراف صريح بصحة ما اسند إليه، إلا أنها تحمل هذا المعنى، فقد سئل عن سبب توجيهه لمكان الحادث. فأجاب "أنا اللي هناك ومعلش أنا غلطان، وأنا عندي طوفه ومستعد اعتذر له خلاص". وسئل أن كان قد راود المجنى عليه عن نفسه. فأجاب "أنا كنت اهزر معاه هو زعل". ثم سئل عما إذا كان قد اتفق مع المجنى عليه على ارتكاب الفحشاء. فأجاب "لا وأنا ودى آخر مرة". ولما كان الحكم قد أول هذه الإجابات مما يؤدى إلى معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن - شروع فى هتك عرض بالقوة والتهديد - وكان الحكم قد بنى على فهم صحيح للواقع فإنه يكون سليما فى نتيجته " (نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ٨٣ ص ٣٣٢).

١٢٤ إجراءات)، أن يصدر الاعتراف أمام الخبير إذا كان إجراء الخبرة قد وقع باطلاً. ويجدر التنبيه إلى أن الاعتراف الصادر بناءً على قبض أو تفتيش باطلاً لا يقع باطلاً إلا إذا كان خاضعاً لتأثير هذا الإجراء الباطل على نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية^(١).

٣- سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف: المبدأ :

تبدأ مهمة المحكمة في تقدير الاعتراف بعد التحقيق من توافر شروط صحته الإجرائية. وهذا التقدير يهدف إلى التحقيق من صدق الاعتراف من الناحية الواقعية. فهو على هذا النحو مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض أن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان الاعتراف قد صدر أمامه أو أثناء التحقيق مع المتهم في أية مرحلة من مرحلة^(٢) (٢) وسواء أكان المتهم مصرّاً على هذا الاعتراف أم أنه عدل عنه في مجلس القضاء أو في إحدى مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضي الموضوع غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض. وننبه إلى عدم جواز الخلط بين صدق الاعتراف كدليل في الدعوى، وصحته كعمل إجرائي، فلا يجوز الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقاً متى ثبت أنه غير صحيح كما أن كان قد وقع تحت تأثير الإكراه^(٣).

(١) نقض ١٦ مارس سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ٥٢٥ ص ٢٣٢.

(٢) نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٥٦ مجموعة الأحكام س ٧ رقم ٦٩ ص ٧٢١٩.

وقد ذهبت محكمة أمن الدولة العليا إلى أن "المتهم لا يعترف إلا نادراً، وهو يحاول جاهداً ودائماً أن يدافع عن نفسه وقليلاً بل نادراً جداً ما يعترف بوازع من الندم أو تأنيب الضمير، وقد يعترف أمام أدلة قوية تحيط به ولا يستطيع لها دفاعاً، وقد يعترف بجريمة لم يرتكبها بدافع الولاء ينقذ آياه أو شقيقه الأكبر وفي جرائم القتل والرشوة وغيرها من الجرائم التي قرر لها القانون عقوبات فادحة كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والتي لم يضبط بها المتهم متلبساً بالجريمة، يجب ألا يقابل القاضي اعتراف المتهم بالقبول والترحاب، بل عليه أن يقابله الحيطة والاحتراص، لأن الاعتراف هنا يورد صاحبه مورد التلف، وليس من طبائع البشر وضد غرائز الإنسان أن يقبل على موارد الهلاك طائعاً مختاراً" (القضية رقم ٣٨١ سنة ١٩٦٣ والمسماة بقضية الاستيراد الكبرى في ٢٩ يونية سنة ١٩٦٤).

(٣) نقض ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ١٤٠ ص ٧٣٩.

وللمحكمة أن تطمئن إلى اعتراف المتهم^(١) ولو كان وارداً في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى^(٢) ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواه. ويجب التمييز بين الاعتراف بالجريمة، وبين الإقرار بواقعة لا تعتبر في ذاتها جريمة، مثل إقرار المتهم بوجوده في مكان الحادث. فيجوز للمحكمة أن تستند إلى الإقرار مع سائر أدلة الدعوى للاقتناع بالأدلة. تجزئة الاعتراف:

رأينا أن المشرع الجنائي قد اخذ بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع، وذلك خلافاً للقاضي المدني الذي يتقيد في الإثبات - بوجه عام - بأدلة معينة. وكننتيجة لذلك، فإنه خلافاً لما هو مقرر في القانون المدني من عدم جواز تجزئة الإقرار المدني (المادة ٢/٤٠٩) فإن اعتراف المتهم يقبل التجزئة. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهرة بل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه ما تراه مطابقاً للحقيقة وإن تعرض عما تراه مغايراً لها^(٣). على أن تجزئة الاعتراف لا تصح قانوناً إلا إذا كان الاعتراف قد انصب على ارتكاب الجريمة وانحصر إنكار الجاني على الوقائع التي تتعلق بظروف الجريمة أو بتقدير العقاب كما إذا اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل ولكن بغير سبق إصرار^(٤)، أو اعترف بقتل المجنى عليه إلا أنه ادعى بأنه لم يقترب جريمة القتل وحده وإنما ساهم معه متهم آخر في ارتكابها^(٥). وفي هذه الحالة يقتصر أثر الاعتراف على الجريمة مجردة عن ظروفها أما تقدير مدى ثبوت هذه الظروف فهو متروك لاطمئنان المحكمة من سائر أدلة الإثبات.

(١) نقض ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ١٩٣ ص ٨٩٤ س ١٦ ص ٢٨١.

(٢) نقض ٧ أبريل سنة ١٩٦٩ مجموعة الأحكام س ٢٠ رقم ١٠٠ ص ٤٧٦.

(٣) نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ١١٣ ص ٦٨٧.

(٤) نقض ٢٥ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ٤٧ ص ٢٢٥.

(٥) محمود مصطفى س ٤٣٤، سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص ٣٣٦. انظر الأحكام الأمريكية المشار إليها في هذا المرجع الأخير. ويلاحظ أن التمسك بالدفاع الشرعي غير مقبول ما لم يعترف المتهم بارتكاب الجريمة (نقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ١٩٣ ص ٧٩٢).

ولا ينصب الاعتراف على ارتكاب الجريمة إذا اقتصر على بعض وقائعها مع تقييدها بوقائع أخرى تنفي عن الجريمة أحد أركانها، سواء كانت هذه الوقائع من أسباب الإباحة، أو تنفي أحد أركان الجريمة.

مثال ذلك من يقر بارتكاب جريمة قتل وهو في حالة دفاع شرعي^(١) وبارتكاب حادث تصادم مع الادعاء بأنه لم يرتكب خطأ، أو يقر بتسليم الأشياء المدعى بتبديدها ثم يدعى أنه ردها، ومن يسلم بضبط السلاح في منزله ثم يدعى بأن شخصا آخر ألقاه عليه للكيد عليه. في هذه الأمثلة انصب الإقرار على وقائع متعددة. إلا أن وجود بعض هذه الوقائع يستلزم حتما عدم وقوع الجريمة. في هذه الأحوال تجوز تجزئة الوقائع التي انصب عليها هذا الإقرار والأخذ ببعضها دون الآخر. إلا أنه لا يجوز القول بأن الإقرار ببعض هذه الوقائع يعتبر في ذاته اعترافا بالجريمة، لأن إرادة المعتبر لم تتصرف إلى التسليم بارتكاب الجريمة، فهنا نكون بصدد إقرار ببعض وقائع عن الجريمة. ويجب على المحكمة أن تفصح عما اطمأنت إليه في هذا الإقرار وما تطمئن إليه، أما إذا أخذت بأقوال المتهم برمتها أو اعتبرت اعترافا جملة وتفصيلا دون أن تبين سبب طرحها لما قرره من أن بعض وقائع هذا الاعتراف غير صادقة، فإن حكمها يكون معيبا^(٢).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض^{2024/2025} أن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار بأنه اعتراف لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف^(٣).

(١) نقض ١٠ يونيو سنة ١٩٥٢ مجموعة الأحكام س٣ رقم ٤٠٣ ص ١٠٧٦
(٢) كان يعترف بالتعامل في النقد الأجنبي ثم يقول أنه اتفق مع المرشد على إجراء المقاصة على سبيل المزاح (نقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س١٩ رقم ١٦٩ ص ٨٥٣).
(٣) انظر نقض ٨ فبراير سنة ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س٣٠ رقم ٤٥ ص ٢٢٦، الدكتور/أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٥٣٢ حتى ٥٤٠.



المبحث الثانى إجراءات جمع الدليل المادى المطلب الأول الانتقال والمعاينة

تعريف:

يعنى الانتقال ذهاب المحقق إلى المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة، حيث توجد آثارها وأدلتها وتعنى المعاينة مشاهدة وإثبات الحالة فى مكان الجريمة، أى مشاهدة وإثبات الآثار المادية التى خلفها ارتكاب الجريمة.

وقد نصت على الانتقال والمعاينة المادة ٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها "ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته" (١)، وأضافت إلى ذلك المادة ٩٣ أن "على القاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة" (٢).

أهمية الانتقال والمعاينة:

أن دور الانتقال والمعاينة أساسى فى التحقيق الابتدائى: إذ يتيح للمحقق أن يطلع على أدلة الجريمة ويثبتها قبل أن تمتد إليها يد العبث والتشويه، وقد 2024/2025 2024/2025
يتيح له ذلك اتخاذ إجراءات فورية لم يكن يتاح له القيام بها إذا لم يكن قد انتقل إلى محل الجريمة، مثال ذلك سماع الشهود الحاضرين دفعة واحدة ومواجهتهم بعضهم ببعض أو القبض على المتهم الحاضر (٣).

هل الانتقال إلى محل الواقعة وجوبى أم جوازى؟ إذا كانت الجريمة جنائية متلبسا بها، فانتقال النيابة العامة فورا إلى محل الواقعة وجوبى (المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية). وفى غير هذه الحالة فانتقالها متروك لتقديرها. أما انتقال قاضى التحقيق إلى محل الواقعة فهو جوازى دائما (المادة ٩٠

(١) عبارة ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة " هى بيان للغرض الذى تستهدفه المعاينة "

(٢) نصت على الانتقال والمعاينة كإجراء استدلال المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

(٣) الدكتور محمود مصطفى، رقم ٢٠٤ ص ٢٦٩، الدكتور رءوف عبيد، ص ٤١٤.



من قانون الإجراءات الجنائية^(١). وقد راعى الشارع فى تقرير الصفة الجوازية للانتقال أن من الجرائم مالا يقتضى هذا الإجراء كالرشوة والاتفاق الجنائى، ومن الأشياء ما يمكن معاينته دون انتقال كالمضبوطات التى تجلب للمحقق فى مقر عمله كالمحررات المزورة والمخدرات^(٢).

إجراءات الانتقال والمعاينة:

لم ينص الشارع على إجراءات خاصة بالانتقال أو المعاينة، عدا تقريره أن قاضى التحقيق يخطر النيابة العامة كلما رأى ضرورة للانتقال (المادة ٩٣ من قانون الإجراءات الجنائية)، وهو إجراء لا يترتب على إغفاله بطلان. وينبنى على هذه الخطة التشريعية خضوع الانتقال والمعاينة للقواعد العامة فى الإجراءات الجنائية، ونقتصر على الإشارة إلى مايلى:الأصل أن يحضر أطراف الدعوى المعاينة، ويقتضى ذلك أن يخطرأ بموعدها، ولكن يجوز للمحقق إذا قدر ضرورة ذلك أن يقرر الانتقال والمعاينة فى غيبتهم، ولا بطلان فى ذلك^(٣)، إذ هو محض تطبيق للقواعد العامة، والمختص بتقدير الضرورة هو المحقق، وتراقبه فى ذلك محكمة الموضوع^(٤) ولا يلزم المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور، إذ أن المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية^(٥) خاصة بالاستجواب، ومن ثم لا تسرى على الانتقال والمعاينة^(٦).

ويتعين أن يحضر محضر بالانتقال والمعاينة، ويتعين أن يحضره الكاتب

2024/2025

(١) وقد قالت فى ذلك محكمة النقض: " أن المعاينة من إجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التى تباشره"، نقض ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ١٧١ ص ٦٧٦.

(٢) Stefani, Levasser et Boulloc, no. 465, p. 478.

(٣) ٩ يونيه سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة لنقض س ٣ رقم ٣٩٣ ص ١٩٥٣، ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٩ س ١٠ رقم ٣٠٠ ص ٩٧٧، وقد قالت المحكمة فى هذا الحكم "المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلا من أدلة الدعوى التى تستغل المحكمة بتقديره، ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها" ٣ أبريل سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ٩١ ص ٤٤١.

(٤) نقض ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٩ رقم ١٧١ ص ٦٧٦.

(٥) نقض ١١ مايو سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٥ رقم ٧١ ص ٣٦٢.

المختص تطبيقاً للقاعدة العامة^(١).

المطلب الثانى التفتيش

للمتهم بوصفه إنساناً الحق فى أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير وبمناى عن العلانية. فالحق فى الحياة الخاصة هو من حقوق الإنسان التى أكدها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان^(٢). (المادة ١٢) وقد أضفت كثيراً من الدول عليه قيمة دستورية^(٣). نص على حمايته صراحة الدستور المصرى الصادر سنة ٢٠١٤ إذ نص فى المادة (٥٧) على أن (الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس).

وواقع الأمر أن كفالة الحياة الخاصة للإنسان توفر له نوعاً من الاستقرار والأمن حتى يتمكن من أداء دوره الاجتماعى. فالحياة الخاصة هى قطعة غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه وإلا تحول إلى أداة صماء خالية من القدرة على الإبداع الإنسانى. فالإنسان بحكم طبيعته له أسرار الشخصية ومشاعره الذاتية وصلاته الخاصة وخصائصه المتميزة، ولا يمكن للإنسان أن يتمتع بهذه الملامح إلا فى إطار مغلق بحفظها ويهى لها سبيل البقاء. وتقضى 2024/2025 هذه الحياة أن يكون للإنسان^{2024/2025} حق فى إضفاء السرية على مظاهرها وآثارها. ومن هنا كان الحق فى السرية وجهاً لازماً للحق فى الحياة الخاصة لا ينفصل عنه.

ويمارس الإنسان حياته الخاصة فى مجالات متعددة يودع فيها أسرار الشخصية، وأهم هذه المجالات وأبرزها هو الشخص والمساكن والمراسلات،

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٤٠ وما بعدها.

(٢) انظر المادة (١٧) من الاتفاقيات الدولية المدنية والسياسية. وانظر فى المجال الإقليمى المادة (٨) من ربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة سنة ١٩٥٠، والمادة (١١) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة سنة ١٩٥٩، والإعلان الصادر من الجمعية الاستثنائية لمجلس أوروبا سنة ١٩٧٠ بشأن إعلان الجمهور وحقوق الإنسان ووجوب احترام الصحفيين للحياة الخاصة.

(٣) انظر الدستور المكسيكى الصادر سنة ١٩٦١ (المادة ٥٩) ودستور الأرجنتين الصادر سنة ١٨٥٣ (المادة). ودستور ألمانيا الاتحادية الصادر سنة ١٩٤٩ (المادة)، والدستور اليوغسلافى الصادر سنة ١٩٦٣ (المادة ٤٧) والدستور التركى الصادر سنة ١٩٦١ (المادة ١٥).

والمحادثات الشخصية.

وقد اقتضت سلطة الدولة في العقاب تخويل أجهزتها القائمة على التحقيق الحق في مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحق في الحياة الخاصة لضبط أدلة الجريمة. وهي التفتيش وضبط المراسلات، ومراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية وتسجيل الأحاديث الشخصية. ولكن هذا الحق يجب أن يكون محددا بالقدر اللازم للموازنة بين مقتضيات سلطة العقاب واحترام الحق في الحياة الخاصة. فلا يجوز أن ننسى مطلقا أننا نتصرف تجاه شخص برئ لأن الأصل في المتهم البراءة، ولا يكون إجراء الاتهام أو بدء التحقيق إيذانا بالفتك بحرية المتهم أو إهدار أسراره.

ومن ناحية أخرى، فإن التفتيش قد يهدر حقوقا أخرى يحميها القانون، كالحق في الحصانة (الدبلوماسية أو البرلمانية أو القضائية) أو (الحق في سر المهنة أو حقوق الدفاع). ولابد من خلال شروط التفتيش تحقيق التوازن بين الحق في التفتيش وهذه الحقوق الأخرى.

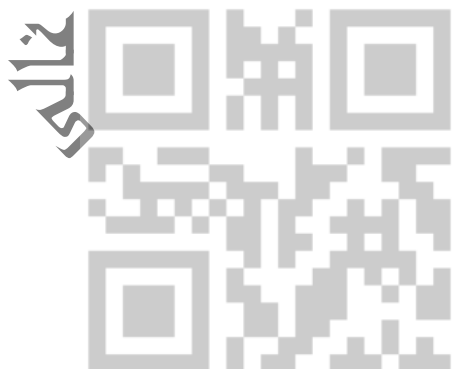
التعريف بالتفتيش:

التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى ضبط أدلة

25/2024/2025 موضوع التحقيق وهو ما يفيد 2024/2025 كشف الحقيقة. وبالتالي فهو ليس من 2024/2025

إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها. ويتمثل مجال هذه السرية أما في شخص المتهم أو في المكان الذي يعمل به أو يقيم فيه. فالأصل أنه لا يجوز أن يترتب على حق الدولة في العقاب المساس بهذا الحق في السرية من أجل جمع أدلة إثبات الجريمة أو نسبتها إلى المتهم^(١). إلا أنه توفيقا بين سلطة الدولة في العقاب وحق المتهم في الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق القانونية أجاز القانون المساس بهذه الحقوق عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات معينة تتمثل أما في شخص القائم به أو في شروطه الموضوعية والشكلية التي

(١) Jean Larguier et Anne. Marie la Protection des droits de l'homme dans le procespenal, Rev. Inter. De droit penal 37 eme anne, P 149.



١- تفتيش الأشخاص.

جوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق:

(أ) التفتيش الوقائي:

(٣) انظر نقض ١٠ فبراير سنة ١٩٧٣ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ٢٦ ص ١١١ وقد قضت محكمة النقض بأن تفتيش الضابط للأشخاص المماردين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر

(ب) التفتيش الإداري:

هو الذى يهدف إلى تحقيق أغراض ادراية. مثال ذلك تفتيش المصابين للتحقيق من شخصياتهم، وتفتيش عمال المصانع عند خروجهم. فهذا التفتيش لا يهدف إلى ضبط أدلة جريمة معينة ومن ثم فلا يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق.

وبالنسبة إلى تفتيش عمال المصانع فإنه يتم تلقائيا وبصفة دائمة لكشف ما قد يقع من جرائم، لا من اجل تحقيق جريمة معينة، ومن ثم فإنه لا يعتبر تفتيشا بالمعنى الدقيق. وبناء على ذلك فإن ما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناء هذا التفتيش تتوافر به حالة التلبس. ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع بالنسبة إلى "تفتيش" عمال المصانع بناء على رضائهم سلفا بهذا "التفتيش" عند التحاقهم بالعمل. وهنا يلاحظ أن هذا الرضاء يعتبر شرطا لمشروعية المساس بحق العمال فى السرية، وبالتالي فهو لازم لمشروعية حالة التلبس التى قد تتجم عن تفتيشهم. ولا يصح القول بان هذا الرضاء قد صحح بطلان التفتيش الناجم عن مباشرته خلافا للقانون، لأن ما حدث ليس هو التفتيش بمعناه الدقيق طالما أن الهدف ليس منه هو ضبط أدلة جريمة معينة. إنما هو محض بحث فى

2024/2025 2024/2025 2024/2025
الرجوع الشخص - أى فى أحد مجلدات أسرار - برضائه، دون أن يصل إلى 2024/2025
اعتباره تفتيشا بالمعنى الدقيق أى إجراء من إجراءات التحقيق.

ومن صور التفتيش الإدارى أيضا دخول المحلات العامة للتحقيق من مراعاة القانون واللوائح، فما هو نطاق هذا التفتيش؟

دخول المحلات العامة:

لمأمور الضبط القضائى بوصفهم من الضبط الإدارى الحق فى دخول المحلات العامة للتحقيق من تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها (المادة ٣٣) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١. وهذا الدخول ليس تفتيشا لأنه لا يهدف إلى

والمفروعات تأميننا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب ويعتبر إجراء إدارى وقائى وليس من أعمال التحقيق، وبالتالي يجوز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. نقض ٣ أكتوبر سنة ١٩٨٦، الطعن رقم ٥٩/٧٢٤ ق.

(١) نقض ٩ مايو سنة ١٩٨٥ مجموعة الأحكام س٣٦ رقم ١١٣ ص٦٤٣.

ضبط أدلة معينة فى جريمة يدور حولها التحقيق وإنما هو إجراء إدارى للكشف عن الجرائم^(١).

والعبرة فى المحلات العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها، فمتى ثبت أن المحل الذى يسميه المسئول عنه محلا خاصا هو فى حقيقة الواقع محل عام كان لمأمور الضبط أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى فيه. فالمحل الذى توجد فيه موائد ومقاعد وتقدم فيه الخمر للرواد يعتبر محلا عاما ولو لم يكن مرخصا^(٢). وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسكن إذا كان صاحبه قد أعده للعب القمار وسمح للناس دون تمييز بالتردد عليه^(٣).

ويلاحظ أن المشرع حين أجاز لمأمور الضبط القضائى دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، لم يبيح لهم الاستطلاع إلا بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة، ولا يتعداه إلى غيره.. ومن ثم فإن هذه الإجازة تنحصر قانونا إذا تحول المحل العام إلى محل خاص بعد غلقه سواء فى أيام الراحة الأسبوعية أو ليلا^(٤).

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أثناء دخوله المحل العام لمراقبة تنفيذ القوانين أن يتعرض بالبحث عما يحتوى من أشياء احتفظ بها صاحب المحل فى مكان خاص^(٥) ولا التعرض للحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء

2024/2025 2024/2025

(١) ٢ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد ج٧ رقم ص ٤٨٦، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٣، ١٦ فبراير سنة ١٩٧٦ س ٢٧ رقم ٤٥ ص ٢٢٥. وقضى بأن نص المادة (٩٢ إجراءات) إنما يحرم فض الأوراق المختومة أو المغلقة والاطلاع عليها، فإذا كان ظاهر أن التغليف لا ينطوى على أوراق مما تشير إليه هذه المادة وإنما يحوى جسما صلبا فإنه يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته (نقض ٢٤ يونيو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام ٩ رقم ١٨٠ ص ١٧٦).

(٢) نقض ١٨ مايو سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد ج٧ رقم ٦٠٧ ص ٥٦٥.
(٣) ٧ مارس سنة ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ٢٢٦ ص ٦٩١، ١٨ مارس سنة ١٩٦٠ س ٨ رقم ٧٤ ص ٢٦، أول مارس سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٣٠ ص ١٩٠.

(٤) نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٠ مجموعة الأحكام س ٢١ رقم ٦٤ ص ٢٦٠ وقد قضت محكمة النقض فى هذا الحكم انه ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ من النص على أن لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت _ خروج على هذه القاعدة كما قضت محكمة النقض انه يجب على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الضبط، وما إذا كان المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان التفتيش (٢٧ مارس سنة ١٩٨٦ الطعن رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٦ ق).

(٥) نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٠ مجموعة الأحكام س ٢١ رقم ٦٤ ص ٢٦٠.

المغلقة غير الظاهرة^(١). وإلا كان تفتيشا باطلا. على انه إذا أدرك بأحد حواسه وقبل التعرض لشيء ما أن ثمة جريمة وقعت فان حالة التلبس متوافرة. ويجوز له تفتيش المكان لضبط أدلة هذه الجريمة المتلبس بها بناء على حالة التلبس لا بناء على حق ارتياد المحال العامة والأشرفاء على تنفيذ القوانين واللوائح.

(ج) دخول المنازل لغير التفتيش:

أجازت المادة (٤٥) إجراءات لرجال السلطات العامة دخول المنازل في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. ولا تبدو دقة المشكلة إلا إذا كان دخول المنازل بغير رضا أصحابها. وفي هذه الحالة فان دخول المنازل يكون مشروعاً لأنه لا يهدف إلى ضبط أحد أدلة جريمة، ومن ثم فهو عملاً إجرائياً. ومن حيث قانون العقوبات فان حالة الضرورة قد تكون متوافرة، مما يجوز معه التضيحية بإحدى المصالح في سبيل حماية مصلحة أخرى اجدر بالحماية يهددها خطر حال جسيم، ومن ثم فانه يعتبر عملاً مباحاً.

وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة، وذلك بناء على حالة التلبس^(٢).

2024/2025

ويلاحظ أن دخول المنزل بقصد تعقب أحد الأشخاص والقبض عليه بداخله لا يعتبر تفتيشاً لهذا المنزل، وإن كان يتساوى مع التفتيش في المساس بحرمة الحياة الخاصة لصاحب المنزل. فهو محض دخول للمنزل بقصد تنفيذ أمر القبض ولكن ذلك لا يحول دون وجوب أن يكون هذا العمل مشروعاً. ويتحدد عدم المشروعية بالنسبة إلى صاحب المنزل وحده، فإذا ترتب على دخول المنزل غير المشروع ضبط جريمة في حالة تلبس بطل القبض والتفتيش

(١) نقض ١٥ مايو سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س ٢٨ رقم ١٢٥ ص ٥٩١.

(٢) نقض ٩ مارس سنة ١٩٨٢ س ٣٣ رقم ٦٣ ص ٣٠٥. هذا وقد رسم القانون الحدود التي يتعين مباشرة العمل الإجرائي في ظلها لكي يطمئن الأفراد إلى ما تنطوي عليه هذه الحدود من ضمانات كافية، ولذا فان السماح بالإخلال بهذه الضمانات ينطوي على إهدار للاستقرار الذي يجب أن يسود. ولاشك أن احترام التنظيم القانوني للمصالح المتعارضة في الخصومة بما يستتبعه من الاعتقاد العام بجدية القواعد الإجرائية المنظمة لهذه الخصومة هو أمر يتعلق بجوهر النظام القانوني ذاته.

على هذه الحالة. أما المتهم الهارب، فإن القبض عليه وتفتيشه فيعتبر صحيحاً لأنه لا يتأثر بدخول منزل غير متعلق به^(١).
ويلاحظ أن مأمور الضبط القضائي لا يملك دخول المنازل بناء على حالة التلبس، وإنما صدور أمر قضائي بذلك. ويتعين لتفتيش منزل غير المتهم صدور أمر من القاضي الجزئي.

رضاء المتهم بالتفتيش:

يقوم التفتيش على حقيقة هامة هي كشف الحقيقة في المجال الذي أودع فيه أسرار حياته الخاصة. ويقتضي الأمر أن يكون الشخص المراد تفتيشه قد أحاط بالسرية أشياء معينة يحوزها بشخصه أو في مكانه الخاص. واحتراماً لهذه السرية أحاط القانون تفتيش مجال حفظ السر بضمانات معينة تكفل احترام حق الشخص في حياته الخاصة في أسرارها. على أنه إذا رفع هذه السرية برضائه الحر، فإن التفتيش يفقد حقيقته التي عليها وهي كشف الحقيقة في مجال السر ويصبح في هذه الحالة مجرد اطلاع عادي لا يخضع للضمانات التي يحميها القانون في التفتيش. ومن الخطأ في هذه الحالة أن يقال أن التفتيش كان باطلاً صححه رضاء المتهم، لأن ثمة بطلان لم يحدث أصلاً. بل إن هذا الرضا قد

هو التفتيش إلى إجراء آخر هو الإطلاع على أشياء أو المعايينة، مما لا محل معه للدعاء بالبطلان.

ويشترط لصحة هذا الرضاء أن يكون صريحاً وثابتاً على وجه القاطع^(٢)

(١) وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يترتب على دخول المنزل تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص. نقض ١١ يناير ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س ٣٠ رقم ٨٠ ص ٥٤، ونقض ٢ أكتوبر سنة ١٩٨٦ الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ١٩٥٦. وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان المنزل غير مملوك له وليس في حيازته فلا يحق أن يدفع ببطلان تفتيشه لانتهاك حرمة المنزل (نقض ١١ يناير سنة ١٩٧٩ سالف الذكر).

(٢) انظر قضاء محكمة النقض الذي قضت فيه بأنه لا يشترط أن يكون الرضاء ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته. من وقائع الدعوى وظروفها (نقض ٤ فبراير سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ٣٤ ص ١٥٨٠، ٢٠ يونيو سنة ١٩٦٦ س ١٧ رقم ١٥٦ ص ٨٢٧). انظر قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (المادة ٧٦) حيث يشترط في الرضاء بالتفتيش أن يكون صريحاً وبكتابة يحررها صاحب الشأن بخط يده، فإذا لم يستطيع الكتابة اثبت ذلك في المحضر.



وأن ينصرف إلى كل ما يحجب السرية بحيث يكون الأمر كله فى متناول المكلفين بالتفتيش، فيصبح مهمتهم هى الاطلاع لا التفتيش. وننبه إلى أن هذا الرضاء يجب أن يتناول السماح بضبط الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة. وإلا كان الرضاء فاسدا. ومع ذلك فإنه إذا اقتصر الرضاء على مجرد الاطلاع فقط، فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسه ضبط ما يعتبر حيازته جريمة وذلك بناء على حالة التلبس^(١). وفى هذه الحالة يكون التلبس وليد إجراء مشروع وهو الاطلاع. وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان دخول الضابط كشخص عادى، مع المرشد السرى - الذى سبق ترده على المتهم - فى مسكن الأخير قد تم بناء على إذن المتهم بالدخول ثم وقع القبض على المتهم وتفتيشه بناء على تلبسه بجناية بيع المخدر، وذلك بتمام التعاقد الذى تظاهر لشرائه المتهم كمية من المخدر، فلا بطلان^(٢). والمشكلة الحقيقية هنا هى فى مدى تحريض الضابط للمتهم على ارتكاب الجريمة وهو ما ليتوافر إذا كان المتهم مستعدا لبيع المخدر مع أى شخص مهما كان.

وإذا كان الشخص المراد تفتيش منزله موجودا فلا يعتد إلا برضاء حائزه الذى يقوم مقامه فى غيبته كالزوجة^(٣) والوالدين^(٤)، وأفراد الأسرة، بخلاف 2024/2025 فإن يدهم عارضة على المكمل^{2024/2025} وإذا كانت فى المنزل أشياء مغلقة فإنه 2024/2025 يتعين بشأنها صدور الرضاء ممن يحوزها عالما ما بها بشرط أن يكون له الحق فى فتحها. وقد قضت محكمة النقض بأن صفة الاخوة وحدها لا توفر صفة الحيازة فعلا أو حكما لأخ الحائز ولا تجعل له سلطانا على متجر شقيقه، ولا تخوله أن يأذن بدخول للغير. وإذا كان الشقيق قد كلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة، فإن واجب المراقبة التى كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه، فإن خالف ذلك

(١) فإذا كانت الأشياء المضبوطة مما تعد حيازتها جريمة، فإن الرضاء يجب أن ينصب على السماح بضبطها أيضا وإلا كان غير منتج.

(٢) نقض ٢٦ أكتوبر ١٩٧٨ مجموعة الأحكام س ٢٩ رقم ١٤٦ ص ٧٢٧.

(٣) نقض ٩ أبريل ١٩٥٦ مجموعة الأحكام س ٧ رقم ١٥١ ص ١٥٧.

(٤) نقض ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥١ مجموعة الأحكام س ١ رقم ١٣٠ ص ٣٢٧.





أو إذن للغير بالدخول، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه^(١).
التفتيش عند ركوب الطائرات:

اضطرت شركات الطيران إلى تفتيش الركاب قبل ركوب الطائرات على اثر ازدياد حوادث الإرهاب الدولي وخطف الطائرات فى الأعوام الأخيرة. ويستند صحة هذا التفتيش إلى رضا الراكب، بإعتبار ان هذا التفتيش اصبح شوطاً للسماح بركوب الطائرة^(٢). فإذا رفض الراكب التفتيش، فلا يجوز تفتيشه قسراً عنه إلا إذا توافرت حالة التلبس بجناية أو جنحة. ولا تملك شركة الطيران نحوه غير عدم الموافقة على ركوب الطائرة وعلى ذلك فإن رضاء الحر للراكب هو وحده أساس صحة هذا التفتيش. فإذا عثر على شئ مما تعد حيازته جريمة معه، أمكن ضبطه بناء على حالة التلبس، لان هذا التفتيش من الناحية القانونية هو محض موافقة من صاحب الشأن على الاطلاع على ما يحوزه أو يحوزه.

§ ١ - الشروط الموضوعية للتفتيش

١ - محل التفتيش:

يقع التفتيش مساساً بحق الإنسان فى أسرار حياته الخاصة التى يودعها^{2024/2025} فلا ينه^{2024/2025} التفتيش إلى الأشياء المعلنة التى يمكن^{2024/2025} للكافة الاطلاع عليها. وتتعدد المجالات التى يودع فيها الإنسان أسرار حياته الخاصة. ومن أهم المجالات الشخص والمكان الخاص. وكل منهما يصلح محلاً لى يرد عليه التفتيش^(٣).

الشخص:

يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادى وما

(١) نقض ٢٦ فبراير ١٩٧٨ مجموعة الأحكام س ٢٩ رقم ٣٢ ص ١٨٥.

(٢) وقد قضت محكمة النقض أن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاه مقدماً بالنظام الذى وضعتة الموانى الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائياً حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف. مما يترتب عليه صحة ما يفسر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم (نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٨٦) الطعن رقم ٣٤٣ سنة ١٩٥٦.

(٣) انظر محمود مصطفى. الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن، ج ٢ فى التفتيش، المرجع السابق، ٣٣.



يتصل به ويشمل هذا الكيان المادى أعضائه الخارجية والداخلية. ويتصل بهذا الكيان ما يتحلى به من ملابس أو يحمله من أمتعة أو أشياء منقولة سواء فى يديه أو جيبه، أو ما يستعمله مثل مكتبه الخاص. ولا صعوبة بالنسبة إلى الأعضاء الخارجية للإنسان كاليدىين والقديمين أما أعضاؤه الداخلية فمثالها دمه ومعدته. فيمكن تفتيشها عن طريق غسل المعدة لتحليل محتوياتها، وعن طريق اخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة ما به من كحول.

المسكن والمكان الخاص:

للإنسان حق فى حرمة مسكنه بوصفه مجالا من مجالات حياته الخاصة. فلا قيمة لحرمة الحياة الخاصة ما لم تمتد إلى مسكنه الذى يهدا فيه لنفسه ويحيا فيه لشخصه ويودع فيه أسراره. فبدون حرمة المسكن تكون الحياة الخاصة مهددة غير آمنة.

وحرمة المسكن ضمان دستورى فى عدد كبير من الدول^(١). وقد كلفه الدستور المصرى (سنة ٢٠١٤) صراحة إذ نص فى (المادة ٥٨) على أن « للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن».

2024/2025

ولما كانت حرمة المسكن تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه^(٢)، فان مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبة الخاصة. فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص، بصفة دائمة أو مؤقتة. وبناء على ذلك ينصرف المسكن إلى توابعه كالحديقة أو حظيرة الدواجن والمخزن. ويمتد إلى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها ولو لفترة محددة من اليوم مثل عيادة الطبيب

(١) قررت لجنة حقوق الدستور بمجلس أوربا مؤيدة بلجنة الوزراء، بان إيقاف حكومة اليونان المادة (١٢ من دستور ١٩٥٢) الخاصة بحرمة المسكن يعتبر مخالفا (للمادة ١٥٥) من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والتى تكفل حرمة المسكن طالما تم - ذلك فى غير أحوال الاستعجال التى تهدد حياة الأمة.

(٢) قضت محكمة النقض أن حرمة المسكن تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه وان كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة هو مسكن ولو لم يكن به أبواب (نقض ٤ يونيو سنة ١٩٨٦ الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ١٩٥٦ق).

ومكتب المحامى^(١)، فهذا الأماكن لا تفتح للجمهور بغير تمييز، وإنما يدخلها من يأذن لهم صاحبها. ولهذا فإنها تتصل بالحياة الخاصة لصاحبها. ولا يقدح في ذلك ممارسة المهنة في هذه الأماكن، طالما كانت مباشرته لها في مكان خاص.

وهناك أماكن خاصة - كالمتجر عند إغلاقه، تربط بشخص صاحبها وقد يودع فيه بعض أسرار حياته الخاصة، ولهذا فإنها تأخذ حكم المسكن^(٢). وهو قياس جائز، باعتبار أن حرمة الحياة الخاصة اصل عام يستند إلى حرية الإنسان.

وتتوقف حرمة المسكن بمدلوله الواسع والسابق تحديده على استمرار خصوصيته. فإذا أزال صاحب المسكن هذه الخصوصية وسمح للجمهور بغير تمييز بالتردد على هذا المكان ارتفعت عنه الحرمة التي اضافها القانون^(٣). وتتوافر حرمة المسكن بغض النظر عن الطبيعة القانونية لحق صاحب المسكن فيستوى أن يكون مالكا للمسكن أو منتقعا به أو مستأجرا له، ويسرى ذات الحكم على مستأجر الحجرة الخاصة في الفندق، فهي تعتبر سكنه الخاص.

2024/2025 ويتمثل مضمون حرمة المسكن في حق صاحبه في منع الغير من دخوله 2024/2025

للاطلاع على أسرار حياته الخاصة. ولا يشترط في هذه الأسرار أن تكون من طبيعة معينة، بل إنها تمتد إلى كل ما يتعلق بخصوصياته التي يريد أن يمارسها في بيته بعيدا عن المجتمع، سواء كانت مما يحرمه القانون أو يعاقب

(١) محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة ١٩٧٦ ص ٢٧٧.

(٢) قضت محكمة النقض بأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وأنه مادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك (نقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٧٤ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ١٩٠ ص ٨٧٦). وانظر نقض (٢٦ فبراير سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٣٢ ص ١٨٥).

(٣) قضى بأنه مادام الحكم قد اثبت أن المتهم قد اعد غرفتين في منزله للعب القمار ووضع فيها موائد وصف حولها الكراسي، وأن الناس يغشون هذا المنزل دون تمييز بينهم وأنه يعطى اللاعبين فيشا وينقاضى عن اللعب نقودا، فإن هذا الذي أثبتته الحكم يجعل من منزله محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة (نقض ١٧ مارس سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ٧٤ ص ٢٦٠، ٢٠ مايو سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ١٤٤ ص ٥٢٤).

عليه. ولا شك أن مجرد دخول المساكن بغير إذن صاحبها ينطوي على انتهاك لهذه الحرمة، لأنه يمكن المعتقدى من الاطلاع على أسرار الحياة الخاصة. ويستفيد بحرمة المسكن جميع المقيمين به. سواء كان هو صاحب المسكن أو أفراد أسرته، أو توابعه، أو ضيوفه المقيمين معه بصفة مؤقتة. ولا يجوز المساس بحرمة المسكن إلا برضاء صاحبه. وفي هذه الحالة يمتد الرضاء إلى كل ما يتعلق بالمقيمين معه باعتبار أن حياته الخاصة في مسكنه هي جزء من حياته الخاصة أيضا. فإذا غاب صاحب المسكن اعتد برضاء من ينوب عنه في غيبته وفقا لما جرى عليه العمل على إطار العرف. ويجوز لصاحب المسكن أن يأذن بدخوله في غيبته بشرط إلا يتعارض مع حق حائز المسكن في حرمة^(١).

وإذا كان صاحب المسكن يؤثر للمقيمين معه غرفا مستقلة، فإن كل غرفة تعتبر مسكنا بذاته، فلا يجوز انتهاك حرمة إلا برضاء صاحبه.

ويجب مراعاة مضمون الإذن بدخول المسكن، وهل صدر من صاحبه بوصفه حائزا له، أم بوصفه صاحبا لحرمة. فالإذن الصادر من الحائز لا يخول لمن يدخل المسكن غير مجرد الدخول أو الانتفاع به على نحو معين.

١٤/٢٥٥5 الإذن الصادر من صاحب المسكن بوصفه مالكا لحرمة، فإنه يمس الحق 2024/2025 في الحرمة. وهكذا، فإن مجرد الإذن بدخول المسكن لا يفيد على إطلاقه السماح بانتهاك حرمة، ما لم يثبت ذلك بوضوح.

والعبرة في تحديد المكان الخاص هي بحقيقة الواقع. فإذا سمح الشخص للغير بدون تمييز بالتردد على مسكنه زال عنه وصف المكان الخاص. وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك بأنه مادام الحكم قد اثبت أن المتهم قد اعد غرفتين في منزله للعب القمار ووضع فيها موائد وصف حولها الكرسى، وأن الناس يغشون هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث أن ما تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطى اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب نقودا، فإن هذا

(١) بناء على ذلك لا يجوز لصاحب المسكن أن يأذن أحد الأشخاص بمراقبة زوجته المشتبه في ارتكابها الزنا في مسكنه، بأن يعطيه مفتاح لدخول المسكن لمداومتها. فهذا الأذن يتعارض مع حق الزوجة في حرمة المسكن بوصفها الحائزة له في غياب الزوج.

الذى أثبتته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة^(١). كما قضى بأنه لا يعتبر فى حكم المنازل السيارة الخاصة التى تترك خالية فى الطريق العام ويفيد ظاهر الحال أن صاحبها قد تخلى عنها^(٢)، أو السيارة المعدة للإيجار أثناء وقوفها^(٣) كما لا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن^(٤)، ولا على جسر النيل^(٥).

ما يشترط فى محل التفتيش:

يشترط فى محل التفتيش شرطان:

١- أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد. ٢- أن يكون مشروعاً.

أولاً: المحل المحدد أو القابل لتحديد:

يشترط فى التفتيش بوصفه عملاً إجرائياً أن يرد على محل محدد أو قابل للتحديد. ولا يشترط فى سبيل هذا التحديد أن يذكر اسم الشخص أو صاحب المسكن، بل يكفى مجرد قابليته للتحديد عن طريق الظروف المحيطة بأمر التفتيش^(٦). والأمر بالتفتيش العام لمجموعة غير محدودة من المنازل والأشخاص، وهو أمر باطل لعدم تحديد محله^(٧) ومتى صدر أمر التفتيش

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ١٧ مارس سنة ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ٢٢٦ ص ٦١٩، انظر نقض ١٨ مارس سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ١٤٤ ص ٥٢٣.

(٢) انظر نقض ٤ أبريل سنة ١٩٦٠ مجموعة الأحكام س ١١ رقم ٦١ ص ٣٠٨، ٣ يناير و ١٧ أكتوبر سنة ١٩٦٦ س ١٧ رقم ١٧٦ ص ٩٥١ و ٩٥١. وقد قضت محكمة النقض بأن من حق مأمور الضبط القضائى إيقاف السيارات المعدة للإيجار أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقيق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور (نقض ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ١٧١ ص ٧٧٨). وكان البرلمان الفرنسى قد وافق على قانون يسمح لمأمور الضبط بدخول السيارة الواقعة فى الطريق العام فى حضور سائقها أو مالكها، ولكن المجلس الدستورى قضى بعدم دستورية هذا القانون لأنه يمس الحريات الشخصية عن طريق توسعه سلطات مأمور الضبط القضائى.

(٣) انظر نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٦٦ س ١٧ رقم ١٧٦ ص ٩٥١.

(٤) نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٩١ الطعن رقم ٩٦٥٠ لسنة ١٩٦٠ ق.

(٥) نقض ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٧٤ ص ٢٧٨.

(٦) قضت محكمة النقض بأن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجدون معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لاسمه ولقبه صحيح (نقض ٢٠ يونيو سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ١٦١ ص ٨٥٢).

(٧) Faustin Helie, t. III. No 398; Garraud. T. II. No. 904. P. 211.

محددا فيجب الاقتصار على من ورد بشأنه هذا الأمر دون من يتواجد معه ما لم تتوافر في حقه حالة التلبس أو الدلائل الكافية التي تبرر لمأمور الضبط من تلقاء نفسه. تفتيش الشخص^(١) أو توافرت قرائن قوية تفيد أن هذا الغير يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة (المادة ٤٩ إجراءات).

ثانيا: المحل المشروع:

يشترط في التفتيش - كعمل إجرائي - أن يرد على محل جائز قانونا. وبناء على ذلك فلا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء وأعضاء السفارة وغيرهم ممن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية - وهو أمر محظور وفقا لقواعد القانون الدولي العام، إلا برضاء الدبلوماسية أو عند توافر سبب قانوني لزوال هذه الحصانة.

ولا يجوز تفتيش المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري لضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم له لأداء المهمة التي عهد له بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما بشأن الخصومة (المادة ٩٦ إجراءات). ويلاحظ في هذه الحالة أن حظر تفتيش المحامي أو الخبير الاستشاري ليس مطلقا بل هو مقيد بالأشياء اللازمة للدفاع عن المتهم. وعلة ذلك أن المحامي ملتزم بعدم إفشاء كل ما يتعلق بسر مهنته. ويقتضي هذا السر إلا يجوز القانون الاطلاع عليه عن طريق التفتيش^(٢) كأنه يكتب المتهم لمحامي خطا يعترف فيه بارتكاب الجريمة أو يذكر بعض الوقائع التي تفيد في إثبات التهمة ضده.

El Shwi (Towfik). Theorie generale des perquuiution,. These. 1951 No. 80. P. 93.

وقد حكم بأنه إذا كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش مسكنه دون أن يحدد مسكنا معينا، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد (نقض ١٢ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ١٣١ ص ٤٨٦). وحكم بأن الإذن بتفتيش متهم وسكنه يجوز تفتيش محل تجارته، ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه (نقض ١٥ يناير سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س١٣ رقم ١٠ ص ٣٨).

(١) قضت محكمة النقض بأن صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جنائية إحراز الجواهر المخدر المضبوط (نقض ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٦٩ مجموعة الأحكام س١٧ رقم ٢١ ص ١١٧٣).

(٢) Derrida. Perquisies et saisies chex les avoues et les notaires, Rec. sc, crim 1953, p. 230.

ويشمل هذا الحظر كلا من تفتيش الشخص والمنزل (أو المكتب) أو المراسلات. كما يسرى على الأحاديث الشخصية بين المتهم ومحاميه، فلا تجوز مراقبة تلفون المحامي من أجل ضبط محادثاته مع المتهم أو وضع آلة تسجيل في مكتب المحامي لتسجيل حديثه مع المتهم. على أن هذا الحظر محدود بغايته وهو حماية حق الدفاع، فلا يسرى على ما يتلقاه من مراسلات من غير المتهم بوصفه صديقاً لا محامياً. وتقدير ما يتعلق بحق الدفاع يتوقف على حقيقة الواقع لا على ما يقوله المحامي. إذا كان المحامي أو الخبير الاستشاري قد حاز أشياء مما تعد حيازته جريمة، فإنه يعتبر متهماً بجريمة ويجوز تفتيشه على هذا الأساس ولو أدى هذا التفتيش بالصدفة إلى ضبط ما يتعلق بدفاع موكله. لأن التفتيش في هذه الحالة يتم باعتباره متهماً لا بوصفه محامياً. وقد أوجب قانون المحاماة إلا يتم تفتيش مكتب المحامي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة^(١). ويقتضى هذا الضمان قيام عضو النيابة شخصياً بالتفتيش فلا يجوز له انتداب مأمور الضبط القضائي للقيام بهذا الإجراء. وبالإضافة إلى ذلك فيجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أى شكوى ضد المحامي بوقت مناسب.

2024/2025

2024/2025

2024/2025 **باب التفتيش:**

أولاً: اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة:

يفترض التفتيش بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق عدم مباشرته إلا إذا وقعت جناية أو جنحة، وتوافر دلائل كافية على نسبتها إلى شخص معين مما يكفى لاتهامه بارتكابها. والأصل أن هذا الاتهام يجب أن يكون بواسطة تحريك

(١) نصت المادة ١/٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة بالقانون الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٨٥ على أنه يجوز لقاضى التحقيق تفتيش مكتب المحامي أو مسكنه الشخصى. وقبل ذلك حاول المحامون فى فرنسا تأكيد نظرية تنادى بأن تقيب المحامين وحده هو الذى يختار الأوراق والملفات والرسائل من مكتب المحامى محل التفتيش التى يختار اطلاع قاضى التحقيق عليها، باعتباره الأقدر على معرفة ما يتعلق بحق الدفاع أو مالا يرتبط به. ولكن محكمة النقض الفرنسية أكدت أن قاضى التحقيق الفرنسية أكدت أن قاضى التحقيق وحده هو المختص بالتفتيش وضبط الأوراق والملفات.

(Crim. 24 mars 196. J.C.P. 1960-11-11672,5 juin 1975. J.C.P. 1976-11-18243).

الدعوى الجنائية قبل إجراء التفتيش، إلا أنه لا يوجد ما يحول أن يكون التفتيش أول إجراء في الدعوى لتحريكها وتحقيقها في أن واحد مما تقتضاه أن التفتيش لا يجوز للكشف عن الجريمة.

وغنى عن البيان أنه يشترط في إجراءات الاستدلال التي بنى عليها التفتيش أن تكون مشروعة فإذا لم تكن كذلك كان التفتيش باطلاً.

وتمارس محكمة الموضوع إشرافها على التحقيق من جدية ما تفيد به الاستدلالات من شبهات معقولة تكفى لترجيح وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم^(١). على أنها تلتزم بالرد على الدفع ببطلان التفتيش بسبب عدم جدية التحريات رداً سائغاً في العقل والمنطق^(٢). وتقدير المحكمة في الرد على هذا الدفع لعدم جدية التحريات أمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان ردها سائغاً في حدود سلطتها الموضوعية^(٣). وهذه الرقابة هي للتأكد من أن التفتيش كان لضبط أحد أدلة الجريمة لا لكشف الجريمة.

وتقتصر محكمة النقض على التأكد من سلامة تسبيب الحكم فيكون سلطتها أن تنقض الحكم إذا لم يرد على الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات^(٤)، أو إذا كان رد محكمة الموضوع على الدفع مجافياً للعقل والمنطق^(٥) وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن إغفال اسم المطلوب تفتيشه^(٦)

2024/2025

(١) وقد قضى بأنه لا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار أمر التفتيش قد قررت جدية التحريات، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع دون معقب (نقض ٢٣ مارس سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ٥٨ ص ٢٥٢، ٦ نوفمبر سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٩٠ ص ٩١٤).

(٢) نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س ٣٠ رقم ٥٢ ص ٢٦٥، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم تبدأ المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وفي كفايتها لتسويغ إصداره فإن الحكم يكون معيباً. (نقض ٣ أبريل سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٦٦ ص ٣٥٠).

(٣) نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩١ الطعن رقم ٧٧٠٦ سنة ١٩٦٠ ق.

(٤) نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩١ الطعن رقم ٤٥٦٧ سنة ١٩٥٩ ق.

(٥) نقض ٩ يناير سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد ج ٥ رقم ٢٧٤ ص ٥٤٠، ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٩ مجموعة الأحكام س ١ رقم ٢٤ ص ٦٦. ومن أمثلة ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه لا يصلح رداً على الدفع ببطلان التفتيش القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة، وذلك لأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش (نقض ١٧ يونيو سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٤٤ ص ٧١٣). وقد قضت محكمة النقض بأن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل

أو الخطأ فيه^(٢) لا يبطل التفتيش طالما اقتنعت المحكمة بجدية التحريات وبأن الشخص الذى حصل تفتيشه هو المقصود بأمر التفتيش وقضت بأنه لا يعيب إذن التفتيش عدم تعيينه مكانا يجرى التفتيش فى نطاقه^(٣).

ولما كان التفتيش هو لضبط أحد أدلة الجريمة لا لكشف الجريمة، فيجب أن يكون التفتيش من أجل جريمة وقعت فعلا. فلا يجوز اتخاذ لضبط جريمة مستقبلية، ولو دلت التحريات على أنها ستقع حتما. فمثلا إذا أثبتت التحريات أن شخصا سوف يتجر فى المواد المخدرة وأنه ستسلم كمية من يوم معين فصدر أمر النيابة لضبطه وتفتيشه عند تسلمه هذه المخدرات، فإن هذا الأمر يقع باطلا لأنه صدر من أجل جريمة مستقبلية وبالتالي فإنه لم تتحرك به الدعوى^(٤). على أنه فى هذا المثال إذا كان مأمور الضبط القضائى لم يقوم بتفتيش

إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضية مماثلة، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور فى التحرى (نقض ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ١٧٠ ص ٧٣٠).

(١) نقض ٢٠ يونيو سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ١٦١ ص ٨٥٢، ٥ فبراير سنة ١٩٦٨ س ١٩ رقم ٢٣ ص ١٢٤، ١٢ أبريل سنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الطعن رقم ١٥٠٦٨ لسنة ١٩٥٩ ق. 2024/2025

(٢) نقض ٢٨ أكتوبر ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ١٢٨ ص ٢١٠.

(٣) نقض ٢٢ أبريل ١٩٩١ الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٦٠ ق، ٩ مايو سنة ١٩٩١ الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٦٠ ق.

(٤) قضت محكمة النقض بأنه إذا دان الحكم المطعون فيه الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحراره هو وزميله المخدر كان سابقا على صدور إذن التفتيش أم لاحقا له يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون (نقض ١ يناير سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ٥ ص ٢٠). وفى هذا المعنى نقض أول مارس سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٤٢ ص ٢٢١، ٧ فبراير سنة ١٩٦٧ س ١٨ رقم ١٣٤ ص ١٧٤.

على هذا بخلاف ما إذا اثبت التحريات أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه، ثم صدر أمر النيابة بالتفتيش حال نقله المخدر، فإن هذا الأمر يكون صحيحا لأنه صدر لضابط تحقيق وقوعها باعتبار أن نقل المخدر لنشاطه فى الاتجار لا لضبط جريمة مستقلة (نقض ١٧ مارس سنة ١٩٧٤ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ٦٤ ص ٢٩٢).

كذلك الشأن إذا أثبتت التحريات أن المتهم يتجر فعلا بالمخدرات ويقوم بتوزيعها وترويجها، فإن تفتيشه لضبط ما يحرزه يعتبر صادرا عن جريمة قائمة لا مستقبلية، متى اقتنعت المحكمة بصحة هذه التحريات (نقض ٢٣ يونيو سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ١٣٣ ص ٦٢١). ولا يقدح فى ذلك أن تقتصر التهمة المنسوبة إليه على ما ثبت من ضبط جسم الجريمة (أى أحرزه المخدرات) دون التهمة التى وردت فى التحريات (أى الاتجار بالمواد المخدرة).



المتهم إلا بعد أن رأى المتهم يتسلم المخدرات فإنه يكون قد شاهد الجريمة في حالة تلبس مما يبرر له تفتيشه بناء على هذه الحالة وحدها. على أنه لا يشترط في الأشياء المضبوطة أن تكون في حوزة المتهم وقت صدور أمر التفتيش إذا كانت حيازتها ليست ركناً في الجريمة. مثال ذلك إذا وقعت جريمة الرشوة بمجرد الطلب أو القبول من الموظف العام فإنه يجوز تفتيشه بعد ذلك لضبط مبلغ الرشوة الذي تسلمه تنفيذاً بهذه الجريمة^(١). وقد قضت محكمة النقض بأن اشتراط الإذن إجراء التفتيش والضبط حال وجود مخالفة للقانون لا يجعل الإذن معلقاً على شروط ولا لضبط جريمة مستقبلية^(٢).

ويشترط في الجريمة موضوع التحقيق أن تكون جنائية أو جنحة، أما المخالفات فلا يجوز بشأنها هذا التفتيش^(٣). والعبرة بوصف التهمة هي بما يجرى التحقيق بشأنه دون ما يسفر عنه في نهايته، فإذا اتضح بعد التحقيق أن الواقعة مخالفة فإن ذلك لا يبطل التفتيش الذي تم صحيحاً^(٤).

ثانياً: توخي الوصول إلى الحقيقة:

أن التفتيش بوصفه من إجراءات التحقيق يهدف إلى كشف الحقيقة وليس دون ذلك من الأغراض الإدارية أو الوقائية. وقد أشارت المادة (٢/٩١) من قانون الإجراءات الجنائية إلى هذا الغرض، حين أجازت تفتيش الأماكن لضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة. والمراد بكشف الحقيقة في هذا الصدد هو حيازة شيء مفيد لتحقيق الجريمة التي صدر التفتيش من أجلها. ويستوى في ذلك أن يكون هذا الشيء في حيازة الشخص أو منزله، أو أن يكون هذا الشخص متهماً أم لا. كل ما هنالك أنه إذا كان الشخص غير متهم فإن تفتيشه هو أو منزله يخضع لأحكام خاصة. ولا يعتبر تفتيشاً للبحث عن الدليل للكشف عن الجريمة، لأنه إجراء من إجراءات التحقيق يفترض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً ودخلت

(١) وفي هذه الحالة لا نقول بأن التفتيش صدر للتحقيق في جريمة اخذ الرشوة، إنما لتحقيق جريمة سابقة وهي طلب الرشوة أو قبولها.

(٢) نقض ١٤ مارس سنة ١٩٨٨ الطعن رقم ٤٤٤٥ لسنة ١٩٥٧ق.

(٣) نقض ١٢ مارس سنة ١٩٩٢ الطعن رقم ١٩٣٧٢ لسنة ١٩٦٠ق.

(٤) محمود مصطفى، ص ٢٥٥، رؤوف عبيد، ص ٣٥٧.



الدعوى فى حوزة سلطة التحقيق^(١). ومن ثم فان التفتيش هو إجراء لضبط أحد أدلة الجريمة التى يجرى تحقيقها. ولا يكفى مجرد الاتهام بالجريمة لتبرير التفتيش ما لم تكن هناك فائدة مرجوة من ضبط أدلة تفيد التحقيق. ويستوى فى هذه الأدلة أن تكون لإثبات التهمة أو نفيها. فإذا صدر أمر التفتيش لأسباب لا علاقة لها بالجريمة التى يجرى تحقيقها كان التفتيش باطلا. مثال ذلك تفتيش منزل المتهم لضبط أمواله من أجل تمكين المجنى عليه من الحجز عليها والحصول على التعويض الذى عسى أن يحكم به له.

وبهذا الشرط يتميز التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن الأعمال الأخرى المشابهة له كالتفتيش الإدارى والتفتيش الوقائى ودخول المحلات العامة ودخول المنازل لغير التفتيش. ويتطلب هذا الشرط توافر دلائل كافية على أن الشخص أو المكان الخاص المراد تفتيشه حائز على أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة. وقد عبر القانون عن هذه الدلائل الكافية "بالفرائن" بالنسبة إلى التفتيش الذى يجرىه قاضى التحقيق أو النيابة العامة للامكان الخاصة (المادة ٩١) وعبر "بالامارات القوية" بالنسبة إلى التفتيش الذى يجرىه

2024/2025

2024/2025 كل منهما للشخص (المادة ٤٩).

٣- السلطات المختصة بالتفتيش:

سلطة التحقيق الابتدائى:

يحق للنيابة العامة ولقاضى التحقيق سواء تفتيش شخص المتهم أو مكانه الخاص متى توافر السبب المبرر للتفتيش على النحو الذى بيناه فيما تقدم ولا يتقيد أى منهما بحالة معينة، بل يكفى مجرد اتهام المتهم بارتكاب جناية أو جنحة، وإن تتوافر دلائل كافية على وجود أشياء تفيد فى كشف الحقيقة سواء فى شخصه أو فى مكانه الخاص. المادتان (٩١ و ٩٤) إجراءات.

ويتميز قاضى التحقيق عن النيابة العامة فى شئ واحد هو تفتيش غير المتهم. فيجوز لقاضى التحقيق أن يفتش شخص غير المتهم (المادة ٩٤) أو منزله أى مكانه الخاص (المادة ٩٣)، وذلك متى اتضح توافر دلائل قوية على

(١) انظر J. Pradel, op. Cit. P. 469.

انه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة. ويفترض لصحة هذا التفتيش وجود شخص آخر متهم بارتكاب الجريمة. أما النيابة العامة فإنها لا تملك بمفردها إجراء تفتيش غير المتهم سواء فى شخصه أو فى مكانه الخاص، بل يجب عليها لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه تعالى الأوراق. ويعطى هذا الإذن للنيابة العامة لى تتولى هى بنفسها أو بواسطة من يندبه من مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش، فلا يجوز للقاضى إعطاء هذا الإذن مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه ولو نذبه النيابة بعد ذلك لإجراء التفتيش^(١). وبالرغم من هذه القاعدة العامة، إلا أن المشرع قد توسع فى سلطات النيابة العامة وذلك بإضافة المادة ٢٠٦ مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وأعطى لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق بعض الجنايات^(٢). وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك وأعطى لرئيس النيابة سلطات محكمة الجنايات المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فيما يتعلق بمد الحبس الاحتياطى فى الجرائم الإرهابية^(٣).

سلطة الضبط القضائى:

٢٠٢٥/٢٠٢٤ كان قانون الإجراءات الجنائية يجرى لمأمور الضبط القضائى حق تفتيش

الشخص من تلقاء نفسه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم، وهى توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وأحوال التلبس. ثم جاء الدستور المصرى الصادر سنة ٢٠١٤ فنص فى (المادة ٥٤) على انه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر القاضى المختص أو النيابة العامة. وكان له ذلك أيضاً فى دستور ١٩٧١، وبناء على ذلك صدر القانون رقم ٣٧ لسنة

(١) فى هذا المعنى ١٢ فبراير سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ٣٧ ص ١٣٥.

(٢) هذه الجنايات هى: - الجنايات المضرة بأمن الدولة من الخارج، الجنايات المضرة بالحكومة من الداخل، جنايات المفرقات، جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، جنايات الرشوة، وفى هذه الجرائم يجوز تفتيش غير المتهم أو منزله بإذن من رئيس النيابة.

(٣) سلطات رئيس النيابة فى هذه الحالة سوف تقتصر على جرائم القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات (م ٨٦ حتى م ٨٩) والمسماة بالجرائم الإرهابية.

١٩٧٢ بتعديل أحكام قانون الإجراءات حتى تتفق مع مبادئ الدستور. وبمقتضى هذا القانون أصبحت سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم من تلقاء نفسه قاصرة على أحوال التلبس بالجنايات أو الجرح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر (المادة ٤٣). وهكذا تكون سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش الأشخاص قاصرة على حالة التلبس وحدها.

٢- كان مأمور الضبط يملك سلطة التفتيش الأماكن الخاصة من تلقاء نفسه في حالتين هما: حالة التلبس بجناية أو جنحة (المادة ٤٧) وحالة الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت اوجه قوية للاشتباه في انهم ارتكبوا جنائية أو جنحة (المادة ٤٨) و قد جاء الدستور المصري لسنة ١٩٧١ ونص في (المادة ٤٤) على انه لا يجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، ثم صدر القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فحذف الحالة الثانية من حالتى تفتيش الأماكن الخاصة. أما تفتيش المساكن في حالة التلبس بجناية أو بجنحة فقد ظلت صحيحة عملا بنص (المادة ٤٧

٢٠٢٥/٢٤/٢٤) وقد تواترت أحكام النقض على صحة هذا التفتيش^(١). ٢٠٢٥/٢٤/٢٤ وكذلك جاء نص المادة (٥٨) من دستور ٢٠١٤.

إلا أننا لا حظنا أن دستور ١٩٧١ لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس بخلاف الحال في تفتيش الأشخاص. ولا يمكن إهدار الضمان الدستوري المقرر لتفتيش المساكن بمساواته بتفتيش الأشخاص، طالما أن الدستور قد نص صراحة على حالة التلبس كاستثناء على تفتيش الأشخاص بناء على أمر قضائي، ذلك أن هذا الاستثناء لا يقاس عليه بوصفه خروجاً على أصول الشرعية الإجرائية التي تقتض البراءة في المتهم وتخضع الإجراءات لإشراف القضاء. وإذ تعارض نص الدستور وجب تطبيق النص الأخير لأنه أعلى مرتبة وصالح للتطبيق مباشرة ولا خشية على الحقيقة من انتظار صدور الأمر

(١) نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٦٤ مجموعة الأحكام س ١٥ رقم ١٣٠ ص ١٥٦، ٢٨ مارس سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ٨٧ ص ٤١٦، ٣٠ أبريل سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ١٠٩ ص ٥١٤.

القضائي بالتفتيش، لان مأمور الضبط القضائي يمتلك مباشرة بعض إجراءات التحفظ وفقا للقانون كما سنبين فيما بعد. ونفس الحال أيضاً بالنسبة لدستور ٢٠١٤، حيث لم يسمح بتفتيش المنازل حتى في حالة التلبس.

وفي ٢ يونيه سنة ١٩٨٤ أصدرت المحكمة الدستورية العليا^(١) حكماً بعدم دستورية نص (المادة ٤٧) من قانون الإجراءات الجنائية واستندت في قضائها إلى ذات الاعتبارات التي سبق أن نادينا بها مقررته انه قد تبين من المقابلة بين (المادتين ٤١ و ٤٤) من الدستور أن المشرع الدستوري قد فرق في الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش في الحالتين بأمر قضائي ممن له سلطة التحقيق أو من القاضي المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف من القضاء فقد استنتجت (المادة ٤١) من الدستور من هذه الضامنة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه، في حين أن المادة (٤٤) من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة أمر قضائي مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضي المختص بتفتيش المساكن، فجاء نص (المادة ٤٤) من الدستور، عاما مطلقا لم يرد عليه ما يخضعه أو يقيدته مما مؤداه أن هذا النص يستلزم في جميع الأحوال^(٢) تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي 2024/2025 وذلك صونا لحرمة المسكن، حتى في حالة التلبس بالجريمة. وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا في أسبابها إلى عدم جواز قياس تفتيش المساكن على القبض على الأشخاص وتفتيشها، ذلك أن أجاز القبض على الأشخاص في حالة التلبس وتفتيشهم دون صدور أمر قضائي هو استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه^(٢).

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يخلق حالة التلبس لتبرير التفتيش. كما إذا حرض المتهم أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة بقصد ضبطه، حتى

(١) دستورية عليا في يونيه سنة ١٩٨٤، القضية رقم ٥ لسنة الرابعة قضائية (دستورية) وينبنى على صدور هذا الحكم عدم جواز تطبيق نص المادة (٤٧) إجراءات جنائية عملاً بأحكام المادة (٣/٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

(٢) وقد أكدت ذلك محكمة النقض في ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ مجموعة الأحكام س ٣٦ رقم ١٨٨ ص ١٠٢٧، ومع ذلك انظر الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، سنة ١٩٨٨ رقم ٦٣٢ ص ٥٨٦.

إذا ما برز جسم الجريمة كشف مأمور الضبط النقاب عن نفسه وضبطه متلبساً، فهذه الحالة هي وليدة عمل غير مشروع.
التفتيش لمجرد الشبهة:

أجاز قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ (المواد من ٢٦ إلى ٣٠) لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق. ويقتصر هذا الحق على موظفي الجمارك من مأموري الضبط القضائي دون غيرهم ممن يملكون هذه الصفة. فمأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك يخضعون للقواعد العامة ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في الإجراءات الجنائية، بل انه يكفي أن يشتبه الموظف المختص في توافر التهريب الجمركي. وفي ذات المعنى نصت (المادة ٢٣) من القرار بقانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على انه يجوز لموظفي مصلحة الجمارك والجمركيين من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه بتفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في (المادتين ٥ و ٦) من ذلك القرار بقانون^(١).

وقد عرفت محكمة النقض الشبهة بأنها حالة ذهنية تقوم بنفس المناط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم على التفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع^(٢). وقد استقر قضاء محكمة النقض

(١) انظر نقض ٨ فبراير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ٣٦ ص ١٨٠، ٢٢ مارس سنة ١٩٨٨ الطعن رقم ٤٣٥٦ سنة ١٩٤٧ ق.

(٢) نقض ٣ يونيو سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام، س ١٩ رقم ١٢٥ ص ٦٢٧، ١٨ فبراير سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٣٤ ص ١٥١.

الفرق بين قاضي التحقيق وعضو النيابة العامة من حيث سلطة الأمر

: 20242125

إذا كان المحقق هو قاضى التحقيق، فله أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم ومسكن غير المتهم على السواء إذا وجدت دلائل على انه يخفى فيه أشياء تتعلق بالجريمة، وهذه السلطة الواسعة تستخلص من قول الشارع "لقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان" (المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى). أما إذا كان المحقق هو عضو النيابة العامة فله استقلا لا أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم، أما إذا أراد تفتيش مسكن غير المتهم «فعليه الحصول

(٢) الدكتور / احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٥٤٢ إلى ٥٦٨.

هل يجوز للمحكمة أن تأمر بتفتيش مسكن المتهم؟

2024/2025

ولكن هذه الحجج غير حاسمة: فوصف التفتيش بأنه «عمل تحقيق لا ينبغي أن يحول بين المحكمة وبين الأمر به، إذ أن إجراءات المحاكمة هي بدورها «أعمال تحقيق»، وأن يكن هذا التحقيق «نهائيا». وليس الموضوع الذى تخيره الشارع للنص على التفتيش محددا في صورة قاطعة مجاله، فقد نص

(١) ولا يعتبر مسكن الزوجية منزل غير المتهم لأى من الزوجين، من ثم يجوز الأمر بتفتيشه دون حاجة إلى أن القاضى الجزئى: نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س٧ ص ١١٥٣.

(٢) الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم ٢٠٦ ص ٢٧٣، الدكتور عمر السعيد رمضان، طبعة ١٩٦٧. ١٩٦٨، رقم ١٧٥ ص ٢٩٧.

عليه فى الموضوع الذى يغلب فيه استعماله^(١). وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الرأى يناقض المبدأ الذى يخول للمحكمة أن تتخذ كل إجراء تراه ضرورياً أو ملائماً لكشف الحقيقة، وهو المبدأ الذى قننه الشارع فى المادة ٢٩١ من قانون الإجراءات الجنائية^(٢)، ذلك أنه لا يعقل أن يحظر المحكمة طريق ميسور لتكشف الحقيقة، وأن يفرض عليها الفصل فى الدعوى دون أن تستجمع عناصرها المتاحة لها، خاصة وأن دور القاضى الجنائى . على ما قدمنا . إيجابى، فعليه أن يتحرى الحقيقة بنفسه، ولا يجوز له أن يقتصر على الأدلة التى قدمها له أطراف الدعوى^(٣)، وغنى عن البيان أنه إذا نذبت المحكمة أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيق الدعوى (المادة ٢٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية) فله دون شك سلطة الأمر بالتفتيش إذا قدر ضرورته أو ملاءمته.

٢. الشروط الشكلية للتفتيش والضبط

تسبب أمر التفتيش:

نصت (المادة ٤٤) من الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٧١ على أنه لا يجوز دخول المساكن ولا بتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون. ولهذا نصت المادة (٢/٩١) إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ على أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً. 2024/2025

وهذا التسبب ضمان لتوافر العناصر الواقعية التى يتوافر بها سبب التفتيش بالمعنى الذى حددتها فيما تقدم. فهو على هذا النحو يضمن جدية اتخاذ الإجراء ويحول دون الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين دون موجب أو اقتضاء. على أنه لا يشترط أن تكون الأسباب مفصلة مسهبة يكفى أن تكشف عن جدية الأمر وأنه صدر بناء على تمحيص للواقع التى تبرر إصداره. وهو أمر يقدره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع^(٤).

(١) El-Shawi. No 95.p. 109.

(٢) نصت المادة ٢٩١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة».

(٣) أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٦١، ٦٦٠.

(٤) قضت محكمة النقض بأن المادة (٤٤) من الدستور والمادة (٩١) إجراءات فيما إستحدثناه من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطاً قدراً معيناً من التسبب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش

وقد أضعفت محكمة النقض من قيمة هذا الضمان حين اعتبرت مجرد إثبات إذن التفتيش على محضر التحريات كافيا لاعتبار إذن التفتيش مسببا حسبما تطلبه القانون^(١). ونحن لا نقر محكمة النقض على هذا المبدأ، لأنه يفرغ الضمان الدستوري من مضمونه الحقيقي. ومن ناحية أخرى لا يجوز أن يكون التسبب مجرد نماذج مطبوعة يقتصر المحقق على توقيعها كلما عن له إصدار أمر التفتيش. فذلك أمر لا ينبئ عن جدية التسبب ولا يكشف عن أن المحقق قد محص بحق الوقائع التي تبرر الأمر بالتفتيش قبل إصداره، طالما أنه يعتمد على أسباب مكتوبة سلفا، ولاهم له غير توقيعها وكتابة اسم المراد تفتيشه. ولا يشترط هذا التسبب بالنسبة إلى أمر تفتيش الشخص^(٢).
وغنى عن البيان أن اشتراط تسبب أمر التفتيش يعنى ضمنا وجوب أن يكون هذا الأمر مكتوبا. إلا أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره إذا ما اطمأنت المحكمة إلى ذلك^(٣).

الحضور الضروري لبعض الأشخاص عند تفتيش المكان الخاص:

استلزم القانون حضور بعض الأشخاص أثناء التفتيش للتحقيق من أن الأشياء المضبوطة بناء على التفتيش قد وجدت فعلا في المكان محل إذن التفتيش. ولكن محكمة النقض جرت على عدم اعتبار هذا الحضور شرطا جوهريا لصحة التفتيش^(٤).

فإذا كان التفتيش قد قامت به سلطة التحقيق الابتدائي (قاضى التحقيق أو النيابة العامة) على المكان الخاص التابع للمتهم، وجب أن يحصل هذا التفتيش بحضوره. فإذا لم يتيسر ذلك لغياب المتهم أو لرفضه الحضور، يتم

من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف الموضوع. (نقض ١١ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س٢٧ رقم ٩ ص٥٢).

(١) نقض ٢٧ أبريل و٢٦ مايو و١٩ أكتوبر و١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س٢٦ رقم ٨٢ و١٠٧ و١٣٤ و١٥١ ص٣٥٥ و٤٥٨ و٥٩٦ و٦٨٨.

(٢) نقض ١٢ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س١٢٧ رقم ٢٤، ١١ فبراير سنة ١٩٨٠ س٣١ رقم ٥٣ ص٢٧١.

(٣) نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٨٩ الطعن رقم ٤٣٧٥ لسنة ١٩٥٩ ق.

(٤) نقض ٥ يونيه سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س٢٨ رقم ١٤٥ ص٦٩١.



التفتيش بحضور من ينييه عنه أن أمكن ذلك المادة (١/٩٢) إجراءات. فإذا تعذرت هذه الإنابة سواء لرفض المتهم أو لغيابه وعدم إمكان الإتصال به مقدما قبل التفتيش حتى لا يضيع عنصر المفاجأة، أمكن لسلطة التحقيق إجراء التفتيش بدون حضور أحد. وخلافا لذلك ينص القانون الفرنسى على واجب حضور شاهدين فى هذه الحالة المادتان (٥٧ و٩٦/٢) إجراءات، وهو شرط يحقق ضمانا أكثر للمتهم. ونرى أنه إذا أجرى تفتيش المكان فى غياب المتهم. وكان حائز المكان موجودا به، مثل زوجته وأولاده البالغين، يجب السماح بحضورهم كلهم أو بعضهم أثناء التفتيش، لأن اتخاذ هذا الإجراء لا يغطى حقهم فى حيازة المكان وما ينتج عنه من حقه فى حرمة. هذا فضلاً عن أن حرمة الحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المقيمة فى منزل واحد هى كل لا يتجزأ.

فإذا حصل التفتيش فى مكان غير المتهم وجب دعوة صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينييه عنه أن أمكن ذلك (المادة ٩٢/٢) ويقصد بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزة الفعلى.

أما إذا كان التفتيش قد أجراه مأمور الضبط القضائى تنفيذاً لأذن التفتيش، فيجب أن يحصل بحضور المتهم أو من ينييه عنه كلما أمكن ذلك وأما فيجب أن يكون بحضور شاهدين أو يكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من 2024/2025 أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو الجيران، ويثبت ذلك فى المحضر (المادة ٥١) إجراءات.

وهذا هو تفسير نص المادة (٥١) إجراءات وذلك بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة (٤٧) إجراءات والتي كانت تسمح لمأمور الضبط القضائى بتفتيش منزل المتهم بناء على حالة التلبس.

وإذا قام مأمور الضبط القضائى بتفتيش المكان بناء على إنتدابه من المحقق للتحقيق، فإنه يخضع للقواعد التى تسرى على سلطة التحقيق. (ج) وقد ميز القانون المصرى بين تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات الفرعية بحكم خاص، فنص فى هذه الحالة على وجوب حضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها (المادة ٩٩) من قانون المحاماة.



أسلوب تنفيذ التفتيش:

يخضع تنفيذ التفتيش للقواعد الآتية:

(أ) يقتضى تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه، وذلك باعتبار أن القهر عنصر لا غنى عنه للقيام بهذا الإجراء^(١). فإذا ألقى المتهم المخدر الذى كان يحمله مثلاً قبل الإمساك به لتفتيشه أو تفتيش منزله، فإن حالة التلبس تكون وليدة عمل مشروع.

ولما كان التفتيش لا يمس إلا الحق فى سرية الحياة الخاصة، فلا يجوز أن يمتد إلى الحق فى سلامة الجسم أو غير ذلك من الحقوق الملازمة للشخصية والتي تكون جوهر الحرية الشخصية. فإذا أخفى المتهم الشيء فى موضوع العورة منه لا يجوز المساس بهذه العورة، لما ينطوى عليه هذا الفعل من هتك عرض المتهم. وهو ما لم يجزه القانون حماية للأداب العامة. ومع ذلك فيجوز الإلتجاء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء، وذلك بوصفه خبيراً يقدم خبرته فى ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع القيام بها الشخص العادى^(٢).

(ب) أن أسلوب إجراء التفتيش متروك لتقدير القائم به. ومن ثم فلا عيب إذا رأى دخول المنزل المراد تفتيشه من سطح منزل مجاور له ولو كان فى مكانه دخوله من بابه. وله أن ينفذ التفتيش بمرءوسيه من غير رجال الضبط القضائى يعملون تحت إشرافه^(٣) وله أن يستمر فى تنفيذ تفتيش المتهم أو منزله رغم عثوره على جسم الجريمة أو بعض أدلتها، بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بالجريمة موضوع التحقيق^(٤).

ولمأمور الضبط القضائى أن يتخير الوقت المناسب لإجراء التفتيش فإذا صدر الإذن بتفتيش المتهم لدى وصوله مستقلاً قطاراً معيناً، جاز لمأمور

(١) نقض ٣ يونيو سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٢٥ ص ٦٧٧، ٢٤ مارس سنة ١٩٧٥ س ٢٦ رقم ٦١ ص ٢٦٥.

(٢) نقض ٤ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ١ ص ٩.

(٣) نقض ١٩ أكتوبر سنة ١٩٦٤ مجموعة الأحكام س ١٥ رقم ١١٧ ص ٥٩٧. نقض ٤ نوفمبر سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ١٣٣ ص ٧٤١.

(٤) نقض ٥ مارس سنة ١٩٦٣، ٢٧ مايو سنة ١٩٦٣ و ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ٣٤ و ٩٠ و ١٢٧ و ١٢٩ ص ١٥٨ و ٤٦٠ و ٧٠٠ و ٧١٥.

الضبط تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن^(١) ولا يلتزم مأمور الضبط بطريقة معينة ما دام أنه قد اختار الأسلوب الذى يراه محققاً^(٢) للهدف منه.

تفتيش الأنثى:

نصت المادة (٢/٤٦) إجراءات على أنه إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى. وهى قاعدة تحدد نطاق المساس بالحرية الشخصية مراعاة للأداب العامة. ولا يتحقق موجب هذه الحماية إلا عندما يكون محل التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الإطلاع عليها ومشاهدتها وهى عوراتها التى تخدش حياتها إذا مست. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن إمساك الضابط للمتهمة باليد اليسرى وجذبها عنوة من صدرها التى كانت تخفى فيه المخدر ينطوى على مساس بصدور المرأة الذى تعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها^(٣) ويشترط لذلك أن يلامسها لتظهر ما تخفيه بداخلها مما أدى إلى كشف بعض عوراتها، حتى يقع التفتيش باطلاً. فإذا لم يصل التفتيش إلى هذا الحد فإنه يقع صحيحاً،

2024/2025 ذلك التقاط الضابط لفافة المخدر من بين أصابع قدم المتهمة^(٤) أو ندبه 2024/2025

طبيباً لغسل معدتها، أو أن يفتح يدها عنوة، أو استتارت المتهمة خلف حاجز وتغطية جسمها ثم إخراجهما المخدر بنفسها طواعية من داخل ملابسها^(٥)... ولا يشترط أن يصطحب مأمور الضبط القضائى أنثى عند انتقاله لتفتيش الأنثى أو منزلها، فهذا الإلزام مقصور على تنفيذ التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من

(١) نقض ١٨ مارس سنة ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س ٣٠ رقم ٧٢ ص ٣٥١.

(٢) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا تثريب على مأمور الضبط أن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش (نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ١٠٨ ص ٥١١).

(٣) نقض ١٦ أكتوبر سنة ١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ١٩٥ ص ٩٦٥. وإذا أمسك مأمور الضبط بيد المتهمة وأخذ العلبة التى كانت بها فإنه لا يكون قد خالف القانون (نقض ١٩ أكتوبر سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ١٣٤ ص ٥٩٧) ٦ يناير سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١١ ص ٥٨.

(٤) نقض ١٦ نوفمبر سنة ١٩٦٤ مجموعة الأحكام س ١٥ رقم ١٣٢ ص ٦٦٨.

(٥) نقض ٣٥ يناير سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ رقم ٤٧ ص ٩٨.



عورات المرأة^(١). وإذا أخرجت المرأة الشيء من ملابسها فلا يعتبر ذلك تفتيشاً ولو كان تحت تأثير تهديد رجل الضبط القضائي بتفتيشها بنفسه^(٢).
وننبه إلى أن محكمة النقض قد أجازت للطبيب الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم المرأة، بناءً على أن القيام بهذا الإجراء قد تم بوصفه خبيراً^(٣). ومفاد هذا القضاء أن الخبرة إلى ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع عليها الشخص العادي.

وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي مجرد الندب الشفوي للأنثى لأن اشتراط هذا الندب جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخذش حياتها إذا مست^(٤) كما خلا القانون أيضاً من وجوب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها، ولا تسرى في هذه الحالة تجيز لمأمور الضبط تحليف الخبير اليمين إذا خيف فيما بعد عدم استطاعة سماع شهادته بيمين^(٥) ونرى أنه إذا كان مأمور الضبط القضائي أنثى فإنه لا يلتزم عند تفتيش المرأة بندب أنثى لعدم توافر الموجب لذلك.

ضبط ما يكشف عرضاً:

2024/2025 نصت المادة (٢/٥٠) إجرأه ٢٠٢٤/٢٠٢٥ على أنه إذا ظهر أثناء التفتيش وجود 2024/2025

أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقييد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها وإذا كانت الأشياء مما تعد حيازتها جريمة فيجوز ضبطها طالما تم عرضها أثناء التفتيش مما يعتبر في حالة تلبس. مثال ذلك عثور مأمور الضبط القضائي أثناء تفتيش منزل المتهم بالسرقة على قطع

(١) نقض ٧ مارس سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٥١ ص ٢٥٨، ٣١ يناير سنة ١٩٨٤ س ٣٥ رقم ١٩ ص ٩٥.

(٢) في كتب السيرة لما هم رسول الله بفتح مكة كتب حاطب إلى أهل مكة كتاباً يخبرهم فيه بعزم الرسول وإرساله إليهم مع امرأة يثق فيها... ولما علم الرسول بذلك بعث بعلي بن أبي طالب والزبير والمقداد في أثرها وأمرهم أن يأخذوا الكتاب منها، فلما أدركوها فتشوا بغيرها فلم يجد الكتاب، فقالوا لها (ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد أخرجت الكتاب بنفسها دون أن يمس أحدهم عورة من عوراتها) (أنظر عوض محمد، المرجع السابق ص ١٢٣ و ١٢٤).

(٣) نقض ٤ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ١ ص ٩.

(٤) نقض ١٧ مايو سنة ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س ٣٠ رقم ١٢٥ ص ٥٨٨.

(٥) نقض ١٧ مايو سنة ١٩٧٩ سالف الذكر.



من الحشيش تفوح منها رائحته داخل علبة سجائر قدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق^(١)، كما أن ضبط المخدر عرضا أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن الذخيرة يقع صحيحا^(٢). وتتوقف صحة هذا الضبط على ثبوت أن الأشياء المضبوطة قد ظهرت عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعى يستهدف بالبحث عنها، وأن العثور عليها لم يكن نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها^(٣). مثال ذلك أن يفتح مأمور الضبط علبة صغيرة فيجد بها مخدرا أثناء بحثه عن بندقية بدون ترخيص ففي هذه الحالة يكون الضبط باطلا. وإذا كانت حالة التلبس هي التي تبرر صحة ضبط الأشياء التي تعد حيازتها جريمة، فإن المادة (٢/٥٠) إجراءات سائلة الذكر هي السند القانوني لضبط الأشياء التي لا تعد حيازتها جريمة وإنما تقتصر على كشف الحقيقة في جريمة أخرى دون أن تتوافر بضبطها حالة التلبس. وإذا كان التفتيش الذي أسفر عن ضبط الأشياء . عرضا . قد تم صحيحا في القانون، فلا يغير من صحته أن التفتيش كان عن جريمة لم ترفع بها الدعوى^(٤).

2024/2025

2024/2025

تفتيش من يتواجد مع المتهم:

نصت المادة (٤٩) إجراءات على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه^(٥). والغرض في هذه الحالة أن الأشياء التي يخفيها المتهم أو المتواجد معه لا تعتبر جريمة ولا تتوافر بحيازتها حالة التلبس وإلا جاز التفتيش وفقا للقواعد العامة. ولا أهمية لهذه المادة إلا إذا كانت الأشياء التي يخفيها غير المتهم الذي تواجد معه لا تعتبر حيازتها جريمة. أما إذا كانت هذه الأشياء مما تعد حيازتها جريمة سواء

(١) نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ٩٠ ص ٤٦٠.

(٢) نقض ١١ مايو سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ٩١ ص ٤٥٢.

(٣) نقض ١٥ أكتوبر سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ١٥٥ ص ٦٢١.

(٤) أنظر نقض ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٦٥ ص ٨٣٥.

(٥) نقض ٢١ فبراير ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٣٢ ص ١٧٥.

كانت مع المتهم المراد تفتيشه أو غيره فإنه يجوز تفتيشها بناء على الدلائل الكافية المادتان (٣٤ و ١/٤٦) إجراءات^(١).
إن الغاية من التفتيش هي ضبط الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وبعبارة أخرى، فإن الغاية من التفتيش . بوجه عام . هي ضبط الأدلة المادية التي تفيد في إثبات الحقيقة. وللتحقيق من سلامة الأشياء المضبوطة وعدم العبث بها أو تغييرها أوجب القانون مراعاة الشروط الشكلية الآتية:

١. تعرض الأشياء المضبوطة على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر امتناعه عن التوقيع المادة (٢/٥٥) إجراءات.

٢. إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها المادة (٥٢) إجراءات.
الشروط الشكلية للضبط:

٣. لمأمور الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة^{2024/2025} وأن يقيموا حراسا عليها. ويجب عليهم^{2024/2025} إخطار النيابة العامة بذلك في الحال. وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره المادة (٥٣) إجراءات.
ولحائز المكان أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره القاضي الجزئي بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة. وعليها رفع التظلم إلى هذا القاضي فورا المادة (٥٤) إجراءات.

٤. توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حزر مغلق وترتبط كلما أمكن، ويختتم عليها. ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر

(١) وإذا كان المتواجد مع المتهم هو وزوجته، فإن رابطة الزوجية بين الزوجة وزوجها لا تمنع من سريان التفتيش عليها وفقا للمادة (٤٩) إجراءات (أنظر نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٢ مجموعة الأحكام س ٣ رقم ٢٧٢ ص ٧٢٨). وقد قضت محكمة النقض بأن صدور الإنذ بنفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جناية إحراز المخدر المضبوط (نقض ١٧ نوفمبر ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٢٢١ ص ١١٧٣).

بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله المادة (٥٦) إجراءات.

٥. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة على الأماكن أو على الإحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك المادة (٥٧).

ولما كان الغرض من هذه الإجراءات هو المحافظة على الأدلة وضمان سلامتها، وهو ما يمكن تحقيقه بدونها، فإن إغفال القيام بها أو مباشرتها على وجه معيب لا يترتب عليه البطلان. وكل ما يترتب على ذلك هو احتمال ألا تطمئن المحكمة إلى سلامة الدليل. فالأمر موضوعى متروك لتقديرها على ضوء ما تستبينه من الظروف ومدى احتمال العبث بالدليل المضبوط أو تغييره^(١). فإذا تشككت فى الأمر وجب عليها أن تفسره لمصلحة المتهم. وطرحها للدليل فى هذه الحالة مصدره عدم الإقتناع لا البطلان. وقد استقر قضاء محكمة النقض على عدم مراعاة إجراءات التحريز لا يترتب عليه البطلان^(٢).

بطلان التفتيش:

2024/2025

يخضع التفتيش كإجراء تحقيق . من حيث تحديد أسبابه وحالات بطلانه وأحكام هذا البطلان . للقواعد العامة فى البطلان، وهى ذات القواعد التى تحكم التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى. ويترتب على بطلان التفتيش بطلان أهم آثاره، وهو ضبط الأشياء التى أسفر عن العثور عليها، وعدم جواز

2024/2025

2024/2025

(١) Courd, Appel de paris, 22 Juin 1926, Gaz pal., 1926-313.

(٢) نقض ٢ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد ج ٧ رقم ٥٢٦ ص ٤٨٦، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٥ رقم ٣٨ ص ١١٢، وقضى بأن نص المادة (٥٢) إجراءات أنما تحرم فض الأوراق المختومة أو المغلقة والإطلاع عليها. فإذا كان ظاهرا أن التغليف لا ينطوى على أوراق مما تشير إليه المادة وإنما كان يحوى جسما صلبا فإنه يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته (نقض ٢٤ يونيو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ١٨٠ ص ١٧٦)، وأنظر أيضا نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ٤٩ ص ٢٤٣، الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٦٨ حتى ٥٧٧.

استمداد الدليل من شهادة المحقق الذى أجرى هذا التفتيش أو من اعتراف منسوب إلى المتهم أو مناقشة جرت مع المتهم أثر هذا التفتيش الباطل^(١). ولا يقبل الدفع ببطلان التفتيش إلا ممن شرع البطلان لمصلحته، وهو حائز المسكن الذى جرى تفتيشه أو الشخص الذى فتح^(٢). وإذا تعلق ببطلان التفتيش بالنظام العام فيجوز الاحتجاج به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولكن لا يجوز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن الدفع ببطلان التفتيش يختلط فيه الواقع بالقانون ويقتضى تحقيقا موضوعيا لا تختص به محكمة النقض^(٣). وإذا ثبت بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه، فإن ذلك لا يحول دون الأعتداد بالأدلة الأخرى المستقلة عن التفتيش، كأعتراف تلقائى صدر عن المتهم أو شهادة أو قرينه لا شأن لها بالتفتيش، ومن ثم تكون الإدانة المستندة إلى هذا الدليل صحيحة، على الرغم من بطلان التفتيش^(٤).

المطلب الثالث

ضبط المراسلات

الحق فى حرمة المراسلات: كفلت معظم دساتير العالم الحق فى حرمة المراسلات^(٥). ونص الدستور المصرى فى (المادة ٢/٤٥) على أن المراسلات البرقية والبرقية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة ووفقا لأحكام القانون. وكذلك أيضاً نص المادة (٥٧) من دستور ٢٠١٤ التى تنص على أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البردية، والبرقية،

(١) نقض ١٢ مارس سنة ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٢١٩ ص ٢٩٠، والقاعدة التى فردها هذا الحكم، وأن كانت قد وردت فى شأن تفتيش أجراه مأمور الضبط القضائى. ألا أنها تصدق كذلك على التفتيش الذى تجر به سلطة التحقيق. أنظر نقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٩ رقم ٢٠٦ ص ٨٣٩.

(٢) نقض ١٦ مارس سنة ١٩٧٥ س ٢٦ رقم ٥٢ ص ٢٣٢.

(٣) نقض ١٣ يونيو سنة ١٩٧٧، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٢٨ رقم ١٥٩ ص ٧٥٩.

(٤) الدفع ببطلان التفتيش هو دفع جوهري. فإذا لم يرد الحكم عليه قبولاً أو رفضاً كان قاصراً: نقض ٦ فبراير سنة ١٩٧٢، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ٢٣ رقم ٣٤ ص ١٢٦، أنظر الدكتور/محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ص ٦٦٥، ٦٦٦.

(٥) مثال ذلك فى الدساتير العربية: الدستور المغربى (الفصل الحادى عشر)، والدستور الكويتى (المادة ٣٩)، الدستور الأردنى (المادة ١٨)، الدستور التونسى (المادة ٩)، الدستور السورى (المادة ١٣).

والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.». وينصرف المقصود بالمراسلات إلى كافة الرسائل المكتوبة، سواء أرسلت بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وإلى البرقيات. ويستوى أن تكون الرسالة داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو أن تكون في بطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح من قصد المراسل أنه لم يقصد إطلاع الغير عليها بغير تمييز^(١). وقد أضاف دستور ٢٠١٤ الحرمة للمراسلات الإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال التي قد تستجد، ومنها بطبيعة الحال المحادثات الهاتفية. ويتمثل مضمون حرمة المراسلات في المبادئ الآتية: ١. لا يجوز للمرسل إليه أن ينشر محتويات الرسالة التي تتعلق بالحياة الخاصة للمرسل إلا بموافقة. ٢. لا يجوز للمرسل الذي يحزر خطابا بشأن الحياة الخاصة للمرسل إليه أن ينشر محتوياتها إلا بموافقة هذا الأخير.

2024/2025 ٣. لا يجوز للمرسل أو المرسلة إليه بشأن خطاب يتعلق بالحياة الخاصة 2024/2025

بالغير أن ينشر مضمون هذا الخطاب إلا بموافقة صاحب الشأن. هكذا يتضح أن حرمة المراسلات مستمدة من الحق في الحياة الخاصة. وأنه لا يجوز المساس بهذه الحرمة إلا بموافقة من يتعلق الخطاب بحياته سواء كان هو المرسل إليه أو الغير^(٢). وقد ثار البحث عن مدى جواز التمسك أمام القضاء بخطاب الحياة الخاصة. ووجه الدقة هنا هو التناقض بين الحق في الإثبات والحق في حرمة الحياة الخاصة. ومن المقرر في القضاء المدني أنه يجوز لصاحب السر أن يعترض على تقديم الخطاب الذي يتناول أسرار حياته الشخصية^(٣).

(١) A.H.Robertson; Privacy and Human Rights, op. Cit.,p.62.

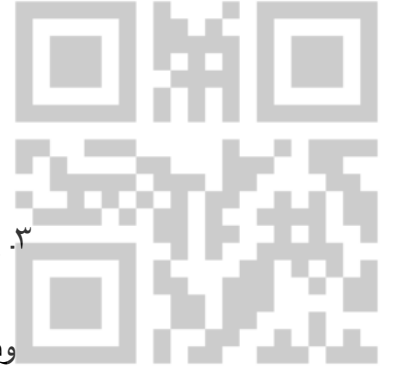
(٢) A.H. Robertson; op.Cit: 65; Pierre Kayser, op.Cit.,p.410.

(٣) Cass. Req., 20 oct. 1908, D.P. 1909, 1 46.

ضمانات ضبط المراسلات:

١. أن يكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور الحقيقة في جنابة أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
٢. أن يكون الضبط بناء على أمر مسبب.

(٢) وقد نصت هذه المادة على أن «من سبب ضررا للغير ليقادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما بالتعويض إلا الذي يراه القاضى مناسبا».



٣. إلا تزيد المدة المسموح بالضبط خلالها على ثلاثين يوما قابلة للتجديد أو لمدة أخرى مماثلة.
ويجوز للنيابة العامة أن تتخذ هذا الإجراء مع مراعاة الضمانات السابقة مضافا إليها ما يلي:

١. الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق. ويختص هذا القاضى بتجديد ذلك الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر هذا الأمر أو تجديده بناء على طلب النيابة العامة. ويحل محل القاضى الجزئى عضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل فى بعض الجرائم التى عدتها (المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات) المضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ وهى: الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل وجنايات المفرقات وجنايات الرشوة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

٢. يجوز للنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن فى حضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ~~الخطاب~~ ^{المظالم} عليهم عليها. ولها حسب ما يظهر من 2024/2025 الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

ولا يملك مأمور الضبط القاضى أى اختصاص ذاتى فى هذا الشأن. على أنه يجوز لقاضى التحقيق أو النيابة العامة ندبه لمباشرة هذا الإجراء بشرط مراعاة الضمانات التى تطلبها القانون بالنسبة إلى السلطة الأمرة بالندب^(١).
عدم جواز ضبط الأوراق التى سلمها المتهم للمدافع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما:

نصت المادة ٩٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها

(١) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٧٨ حتى ص ٥٨١.



ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية». وقد وضع الشارع بهذا النص قيذا على نطاق الأشياء التى يجوز للمحقق ضبطها: فاستبعد منه «الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم للمدافع عنه كى يستعين بها فى الدفاع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما فى هذا الشأن»، ولو رجح المحقق أن ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق. وعلة هذا القيد تمكين المدافع من القيام بدوره فى الدعوى الجنائية، وهو دور قد صار أساسيا فى القانون الحديث ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهنى، وعدم جواز أن يكون التتقيب عن الدليل بطريق غير مشروع^(١). ويتسق ذلك مع المبدأ الذى قرره المادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية من حيث «عدم جواز الإخلال بحق المتهم فى الإتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد: فإذا كان من حق المتهم أن يتحدث شفويا مع المدافع عنه بدون أن يستمع المحقق لحديثه، فإنه يرتبط بذلك حقه فى أن يرأسله دون أن يطلع المحقق على رسائله، إذ الرسالة حديث مكتوب^(٢)». والعلة العامة التى تجمع بين هذه المبادئ هى الحاجة إلى تمكين المتهم والمدافع عنه فى أن يضع خطة الدفاع معا، دون أن يفسد تدبيرهما إطلاع المحقق الدائم على ما يدور بينهما، ومن مصلحة المجتمع أن توضع خطة الدفاع التى تكفل إطلاع القضاء على وجهة نظر المتهم.

2024/2025

وعلة النص تتيح استظهار الأحكام التى يقرها: فالحصانة من الضبط تشمل ما يسلمه المتهم إلى المدافع عنه من أشياء كى يستعملها فى الدفاع عنه، وتشمل كذلك المراسلات المتبادلة بينهما. وقد سوى الشارع بالمدافع عن المتهم الخبير الإستشارى الذى اختاره، فهو كذلك مدافع عنه من الوجهة الفنية. ويشترط لعدم جواز الضبط شرطان: أن يكون من سلم الشيء له أو جرت بينه وبين المتهم الرسائل مدافعا عنه، أى أن تثبت له هذه الصفة وفقا للقانون، ويستوى أن يكون مختارا أو منتدبا^(٣) ولذلك لا تمتد الحصانة إلى ما

(١) يتصل ذلك بنص المادة ٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية التى استثنت من الحالات التى يأمر فيها قاضى التحقيق حائز الشيء بتقديمه الأحوال التى يخول فيها الشارع للحائز الإمتناع عن أداء الشهادة، ومن هذه الأحوال حالة الإلتزام بالسر المهنى، والمدافع أحد الملتزمين بهذا السر. (2) Garraud.III. No. 785.p.43.

(٣) الدكتور/ سامى الحسينى، رقم ١٢٣ ص ٢٣٠.

يسلمه أو يبعث به المتهم إلى صديق كي ينصحه في خطة دفاعه. ولكن الحصانة تمتد إلى ما يبعث به المتهم إلى محام تمهيدا لتوكيله في الدفاع عنه^(١).

أما الشرط الثاني، فهو أن تتوفر الصلة بين الشيء وبين الدفاع عن المتهم، أى يثبت أن وجوده في حياة المدافع ضرورى أو ملائم لحسن أدائه مهمته، والمحقق هو الذى يقدر ذلك، وتراقبه في تقديره محكمة الموضوع.

ولا يجوز ضبط المراسلات سواء كانت في حياة المدافع أو كانت في حياة المتهم الذى تلقاها أو يوشك على إرسالها إليه، بل لا يجوز ضبطها في مكاتب البريد أو البرق. ولا يجوز استناداً إلى ذات العلة . مراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية بين المتهم والمدافع عنه، إذ المحادثة رسالة في مدلولها الواسع، ولا يجوز التصنت أو تسجيل الأحاديث التى تدور بينهما.

ولا تعنى القواعد السابقة عدم جواز تفتيش مكتب المدافع عن المتهم أو خبره الإستشارى، فليس للمكتب فى ذاته حصانة مكانية^(٢). وإنما تعنى عدم جواز تفتيشه إذا انحصرت غاية التفتيش فى ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، إذ تكون الغاية غير مشروعة، فيبطل التفتيش تبعاً لذلك. ولكن

2024/2025 تهدف التفتيش غاية مشروعة 2024/2025 جائزا: فإذا كان المحامى نفسه متهماً 2024/2025

جاز تفتيش مكتبه^(٣)، ويجوز تفتيش مكتب المحامى فى شأن إتهام لم يعهد له إليه، وإذا سلم المتهم محامية شيئاً تعد حيازته جريمة صار المحامى متهماً وجاز تفتيش مكتبه. ولكن الشارع اشترط فى تفتيش مكتب المحامى . حين يكون جائزاً . أن يجريه أحد أعضاء النيابة العامة (المادة ٥١ من قانون المحاماة)^(٤)، فلا يجوز أن يندب له مأمور الضبط القضائى، ولكن يجوز أن يجريه قاضى التحقيق من باب أولى. والضبط الذى يجرى خلافاً للقواعد السابقة يكون باطلاً.

(١) Garraud. III.No. 785. P.49.

(٢) Le Poittevin, art. 88. No.10.

(٣) GarrAUD, III, no. 75,p.43.

(٤) نصت المادة ٥١ من قانون المحاماة على أنه «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة».



ولكن يجوز للمتهم . إذا قدر أن مصلحته فى الدفاع تقتضى ذلك . أن يرضى
باطلاع المحقق على المراسلات المتبادلة بينه وبين محاميه^(١).

المطلب الرابع

مراقبة المحادثات الشخصية أو تسجيلها

ماهية المحادثات الشخصية:

تعتبر الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية أسلوباً من أساليب الحياة الخاصة للناس. ففيها يهدأ المتحدث إلى غيره سواء بطريق مباشر أو بواسطة الأسلاك التليفونية. وهذه الأحاديث والمكالمات مجال لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية الصحيحة دون حرج أو خوف من تصنت الغير، وفى مأمن من فضول استراق السمع ولا شك أن الأحساس بالأمن الشخصى فى الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة خلال هاتين الوسيلتين.

ومن هنا، يتبين أن حرمة الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبها وذلك باعتبار أن هذه الأحاديث والمكالمات ليست إلا تعبيراً عن هذه الحياة.

وتتضمن حرمة الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية حمايتها من 2024/2025
جميع وسائل التصنت والاستماع والنشر. فلا يجوز مطلقاً تسجيل الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية أو مراقبتها بأية وسيلة.

وتتعرض هذه الحرمة لخطر الإنتهاك من سلطات الدولة التى تملك من الإمكانيات ومصادر القوة ما يمكنها من مراقبة هذه الأحاديث والمكالمات وتسجيلها. وكثيراً ما تستخدم وسائل الإعتداء على هذه الحرمة كوسيلة للضغط أو الابتزاز السياسى فى بعض المجتمعات لتغيير إتجاهات مؤسساتها الحاكمة سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى أو القضائى.

(١) Le Poittevin. Art. 88. No.19.

الدكتور/ سامى الحسينى، رقم ١٢٣ ص ٢٢٢، الدكتور/ محمود نجيب حسنى، ص ٦٧١ حتى ص ٦٧٣.

على أن الخطر لا يقتصر مصادره على سلطة الدولة أو قوى الضغط السياسي بل تمتد إلى سلطة الضغط القضائي والتحقيق الجنائي لكشف الحقيقة. يشجعهم في ذلك القوة التدليلية للتسجيل، مع ملاحظة أنه في حالة التلاعب في الصوت يمكن للخبراء أن يكتشفوا الخداع باستخدام موجات مركزة ووسائل فنية أخرى ذات نتائج مؤكدة.

ضمانات مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية:

وتعتبر مراقبة المكالمات التليفونية والمحادثات اللاسلكية إعتداء على حرمة الحياة الخاصة لضبط ما يفيد في كشف الحقيقة. وهي تعتبر قيذا خطيرا على الحرية مما يتعين معه أن يخضع للضمانات. وأهم ضمان إجرائي هو إهدار الأدلة المستمدة من المراقبة غير المشروعة^(١). ومع ذلك فقد ذهب البعض^(٢) إلى أنه إذا كانت المراقبة التليفونية عملا مقبولا، فإن الجريمة تفوقها مقتاً^(٣) وخاصة وأنها أصبحت ترتكب في نطاق واسع وبصورة منتظمة^(٤). وهذا الرأي غير دقيق، لأن الطريق إلى إقرار سلطة الدولة في العقاب يجب أن ينطوي على احترام الحرية الفردية للمتهم والتي تفترض فيه

(١) Crim.12 juin 1952, J.C.P. 11. 7241.
2024/2025 تتضمن المكالمات التليفونية أدق أسرار^{2024/2025} وخباياهم، ففيها يهدأ المتحدث إلى غيره خلال الأسلاك، فيبثه أسراراً ويبسط له أفكاره دون حرج أو خوف من تصنت الغير معتقدا أنه في مأمن من الفضول واستراق السمع. ولهذا كان التصنت لهذه المكالمات كشفا صريحا لستار السرية وحجاب الكتمان الذي يستتر المتحدثان من وراءه.

(٢) Silvei, law enforcement and tapping (Criminal law criminology and police science), vol.50, p. 58.

(٣) وعلى أساس هذا الرأي ذهبت المحكمة العليا الأمريكية في حكم قديم لها إلى تقرير مشروعية المراقبة التليفونية على أساس إن الحماية الدستورية لم تتناول الحق العام في السرية وإنما أقتصر على مجرد حماية الأشخاص والمنازل والأوراق والمتعلقات من القبض والتفتيش دون سبب معقول ، وأن المكالمات التليفونية باعتبارها شيئا غير مادي لا تندرج تحت هذه الحماية.

أنظر:

Olmsted V. United Sataes, 277 U.S. 488, 48S. Gt. 564. 72 L. Ed. 944(1928);
Les V. United States 343 U.S. 74727 S. Gt.967. 96 L. Ed. 1270(1952).





البراءة^(١)). ولهذا أحاط المشرع إجراء المراقبة التليفونية واللاسلكية بضمانات معينة، فلم يجز للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق سلطة الوضع تحت المراقبة للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق سلطة الوضع تحت المراقبة أو إنتداب مأمور الضبط القضائي لمباشرتها، وأوجب دائما الحصول على أمر مسبب من القاضى الجزئى بعد إطلاعها على الأوراق (المادة ٣/٢٠٦) إجراءات. إما إذا كان قاضى التحقيق هو الذى باشر التحقيق فإنه يختص بالأمر بالوضع تحت المراقبة التليفونية (المادة ٩٥) إجراءات. ويتقيد كل من قاضى التحقيق والنيابة العامة بعدم إتخاذ هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. هذا وقد نصت المادة (٥٧) من دستور ٢٠١٤ على حرمة المحادثات التليفونية. ويختص القاضى الجزئى بتحديد الأمر عند إتخاذ المراقبة بواسطة النيابة العامة. ولا شك أن القضاء . وهو الحارس الطبيعى للحريات . لا يمكن أن يسمح بالتصنت التليفونى وتسجيله إلا عندما تتوافر أدلة تحتاج إلى تدعيمها بنتائج هذا التصنت أو تسجيله. فلا يجوز أن يعامل الناس كالفراشات

٢٠١٥/٢٠١٥ هم بحثا عن الأدلة بينما لا يمكن أن لدينا قبلهم غير الظنون والشكوك^(٢). 2024/2025

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يعتبر عيبا إستخدام وسيلة فنية

(١) وقد عدلت المحكمة العليا عن إتجاهها الأول فقضت بأن التجسس على المكالمات التليفونية يعد انتهاكا خطيرا للحريات، ووصفه بعض قضائها بأنه عمل غير شرعى وقال عنه البعض الآخر بأنه عمل قذر. وأن الدليل المستمد منه هو ثمرة لشجرة مسمومة. أنظر: Brandeis and Holmes, Dissenting in Olmsted Case; Frankfurter in Nardone V.U.S. 338 (1939).

(٢) ألغى رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة روما فى ١٠/١١/١٩٦٦ التصريح الممنوح للتصنت التليفونى بموجب أمر مبنى على دوافع وهمية، بناء على أنه من الضرورى الحصول مسبقا على دليل جاد وأن التصنت التليفونى لا يجب أن يكون وسيلة بحث عن الأدلة وأنما يجب أن يستخدم فقط لتأكيد الأدلة المتوافرة.

Rev. Inter de droit penal Tom NO. 3 et 4,p.518.



لمعرفة أشخاص من يتكلمون ويقذفون في حق الغير لا لتسجيل المحادثات التليفونية^(١).

ويلاحظ أن مأمور الضبط القضائي لا يملك من تلقاء نفسه الوضع تحت المراقبة أسوة بما هو مقرر بالنسبة إلى التفتيش نظرا إلى ذاتية ما تتمتع به المراقبة من إجراءات خاصة. ومن ناحية أخرى، فإن سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصداره الإذن نفسه، وبالتالي فلا يجوز له أن يندب أحد أعضاء الضبط القضائي لتنفيذ الإجراء المذكور^(٢). أما إذا صدر الأذن للنيابة العامة كسلطة تحقيق كان لها أن تندب مأمور الضبط القضائي لتنفيذه^(٣) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أمر وكيل النيابة بتنفيذ الأذن الصادر من القاضي الجزئي، فإنه لا يعيبه عدم تعيينه أسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة. ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أى واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأمورا بعينه^(٤).

ضمانات تسجيل الأحاديث الشخصية:

للفرد الحق في سرية حديثه مع غيره وهو حق يرتبط بكيانه الشخصي ويقتضى إلا يتسلل أحد إلى حياته الخاصة. وضبط الأحاديث الشخصية عن طريق تسجيلها يعتبر إعتداء على الحياة الخاصة طالما أن يتم لضبط بعض الأسرار من مجال الحياة الخاصة لمن أدلى بها. ولذا فإنه يجب أن يخضع لضمانات الحرية الشخصية. ولا يقدح في ذلك أن المتحدث قد عبر عن هذه الأسرار لغيره، لأنه لم يتكلم بها بصفة شخصية واثقا من عدم تصنت الغير، ولو أدرك أن هذه الغير يسمع ما يدلى به لما تكلم، فتسجيلها الأسرار دون علم قائلها هو استراق لها من شخص صاحبها. وتطبيقا لذلك قضى في

(^١) Crim, 4 et 16 janv. 1974, Bull. No. 2 et 25, rev. sc. Crim, 1974, p.589.

(^٢) نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ٣٧ ص ١٣٥.

(^٣) كما يجوز لقاضي التحقيق . إذا باشر التحقيق . أن ندب مباشرة مأمور الضبط القضائي المراقبة.
أنظر:

Poitiers, 16 janv. 1960, J.C.P. 1960-2-1599.

Paris, 5mars 1957.J.C.P. 1951-2-10061.

(^٤) نقض ١١ فبراير سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ٣١ ص ٢٣٨.

مصر بإبطال إستعمال جهاز التسجيل دون إذن من سلطة التحقيق، وذلك باعتبار أنه أمر يجافى قواعد الخلق القويم وتأباه مبادئ الحرية التي كفلتها كافة الدساتير^(١).

ووفقا لهذا الإتجاه سار القضاء فى مصر وسويسرا^(٢) وتسرى الحماية القانونية لهذه الأحاديث طالما أجريت فى مكان خاص، حتى ولو كان الإعتداء عليها من مكان عام. كمن يسلط جهاز تسجيل بالغ الدقة فى مكان عام لتسجيل ما يجرى فى شقة معينة.

وقد كفل القانون المصرى رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ حرمة المحادثات الشخصية ضد تسجيلها. فأحاط هذا التسجيل بضمانات معينة تبدو فى ما يلى: **قاضى التحقيق:**

يجوز لقاضى التحقيق أن يأمر بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص مع مراعاة الضمانات الآتية:

١. أن تكون لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

٢. أن يكون التسجيل بناء على أمر مسبب.

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٣. أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى ٢٠٢٤/٢٠٢٥
مماثلة (المادة ٩٥) إجراءات.

(ب) النيابة العامة:

يجوز للنياية العامة أن تأمر بإجراء تسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص مع مراعاة الضمانات السابقة، مضافا إليها فيما يلى:

١. الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاع على الأوراق. ويختص هذا القاضى بتجديد الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة. ويكون الأمر أو تحديده بناء على طلب النيابة العامة.

(١) القضية رقم ٨٩٤ جنح عسكرية الموسكى سنة ١٩٥٣ وهى قضية التهريب المشهورة بأسم قضية حمصى، مجلة الأمن العام العدد الأول ص ٢٥.

(٢) Arras. 4 aout 1950, rev. inter. Droit compare, 1951, 516 Cour Supreme du Canton de Berne. 1949, Revue inter. De criminologie et de police technique, 1949.p.224.

ويستثنى من ذلك بعض الجرائم التي نصت عليها المادة (٢٠٦) مكرراً (إجراءات) المضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، حيث يملك عضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، سلطات قاضى التحقيق فى التحقيق فيما يخص هذه الجرائم وهى الجنايات المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج والجنايات المخلة بأمن الحكومة من جهة الداخل، وجنايات المفرقات وجنايات الرشوة وجنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وهذه الجرائم قد وردت فى الأبواب الأوب والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

كما بينا فيما تقدم، فإنه لا يجوز للقاضى أن يأمر بتسجيل الأحاديث الشخصية ما لم تكن أدلة أخرى صالحة تحتاج إلى تدعيمها بهذا التسجيل^(١).
٢. للنيابة العامة أن تطلع على التسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم وتدوين ملاحظاته عليها (المادة ٢٠٦) إجراءات.

وليس لمأمور الضبط القضائى أى إختصاص تلقائى فى هذا الإجراء بشرط مراعاة الضمانات التى يتقيد بها كل منهما سلفاً.

2024/2025

2024/2025 تسجيل الأحاديث الشخصية

يتوقف عدم شرعية إستماع أو تسجيل الأحاديث الشخصية على عدم رضاء صاحب الشأن بهذا الإستماع أو التسجيل. فهذا الرضاء هو الذى يمحو من الأحاديث الشخصية خصوصيتها فيزيل سريتها ويرفع بالتالى عنها الحماية التى قررها القانون. والرضاء كما يكون صراحة قد يكون ضمناً. ومثال الرضاء الضمنى أن يعلم المتحدث أن كلامه يجرى تسجيله دون إستئذانه ولكنه يمتضى فى الحديث غير عابئ بذلك، أو أن يتحدث مع زميله فى مكان خاص بصوت مسموع فى المكان العام المجاور له.

(١) قضت محكمة النقض بأن الأذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالمتهمه تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص (المادة ٢/٦١) من قانون السلطة القضائية التى تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضااتها عند قيام مانع لديه، هذا الإذن يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه (نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٠ مجموعة الأحكام س ٢٩ رقم ٣٤ ص ١٩٣).

وقد نصت المادة (المادة ٣٦٨) من قانون العقوبات الفرنسي أنه إذا وقع تسجيل الحديث خلال الاجتماع بعلم أو برؤية المشتركين في الحديث فيفترض رضاؤهم بهذا التسجيل. وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.

ويلاحظ أن رضا الشخص بالإستماع إلى حديثه الشخصى فى وقت معين لا يعنى رضاه النهائى الدائم بالإستماع إلى جميع أحاديثه الشخصية المستقبلية^(١). وحرية الأحاديث الشخصية هى فرع من حرمة الحياة الخاصة التى تعتبر من حقوق الشخصية، وهى حقوق لا يجوز التنازل عنها. والرضا بالإستماع للأحاديث الشخصية ليس تنازلاً عن حرمتها، وإنما هو إزالة لخصوصيتها الأمر الذى يرفع حرمتها بوصفها ملازمة لخصوصيتها.

ولما كانت الأحاديث الشخصية تفترض على الأقل وجود شخصين كل منهما ومستمع إلى الآخر، فمن الذى يعتد برضائه للإستماع إلى هذه الأحاديث أو تسجيلها؟ لا شك أن حرمة هذه الأحاديث يملكها جميع أطرافه بغير إستثناء لأنها جزء من حياتهم الخاصة جميعاً. ومن ثم فإن رضا أحد الأطراف بتسجيل الحديث الذى يجريه مع غيره لا ينصب فقط على حياته الخاصة وحدها وإنما يمس حياة الطرف الآخر وهو لا يملكه. فإذا أراد الشخص أن يخرج حديثه مع غيره من دائرة حياته الخاصة التى تتمتع بالحرمة فيسمح بتسجيل هذا الحديث^{2024/2025}، فلا يجوز أن يفعل ذلك بغير رضا سائر أطراف الحديث^{2024/2025} الذين يدلون به نطاق حياتهم الخاصة والتى تتمتع بالحرمة. وكذلك أيضاً لا يجوز لأحد أطراف الحديث الشخصى أن يسجله بغير موافقة بقية أطرافه. فإذا وقع هذا الحديث المسجل فى يد القضاء وجب طرحه لأنه يعتبر دليلاً غير مشروع^(٢).

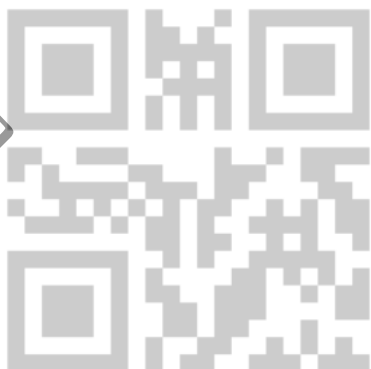
حماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة:

نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٧) من دستور ٢٠١٤ على أنه « كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها

(١) Patenaud, op. Cit., p.23.

قارن عكس ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على أن المتحدث مع غيره يتحمل مخاطر هذا الحديث لاحتمال أن يذيع المتحدث معه الحديث. وهو منطق محل نقد شديد. Patenaud, op. Cit., p.23.

(٢) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٨١ حتى ٥٨٧.





، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك». ومن وسائل الاتصال العامة الحديثة شبكة الإنترنت.

المطلب الخامس

ضبط الأشياء والاطلاع عليها والتصرف فيها

١- الأشياء التي يجوز ضبطها

تمهيد: الأصل في الأشياء التي يجوز ضبطها أن تكون أشياء مادية يحوزها المتهم نفسه كالسلاح الذي استعمله في ارتكاب الجريمة أو الشيء الذي نتج عن ارتكابها، ولكن يجوز أن يرد الضبط (في مدلول واسع) على محادثات سلكية أو لاسلكية أو على أشياء في حيازة غير المتهم.

المعيار في تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها:

حدد الشارع الأشياء التي يجوز ضبطها في المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بأنه «الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة». وقد أشار الشارع في هذا النص إلى فئات ثلاث من الأشياء، هي: ما استعمل في ارتكاب الجريمة، وما نتج عنها، وما وقعت عليه (أي موضوعها)، وهذه الإشارة. كما قدمنا. أوردتها الشارع على سبيل المثال، فقد أوردتها بتقريره القاعدة العامة في تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها بأنها «كل ما يفيد في كشف الحقيقة» وأشار الشارع كذلك إلى «الأوراق والأسلحة»، وهذه الإشارة هي كذلك على سبيل المثال. وعلى هذا النحو يستخلص المعيار في تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها بأنها «جميع الأشياء. أيا كانت طبيعته. التي يقدر المحقق أنها تفيد في كشف الحقيقة»^(١): فالمعيار هو الصلة بين الشيء والجريمة، بقدر ما تجعل هذه الصلة الشيء مفيدا في كشف الحقيقة في شأن الجريمة^(٢).

(١) وتراقب محكمة الموضوع تقدير المحقق.

(٢) Garraud, III, no. 913, p.219; Roux, II, 81.p. 314; Vidal et Magnol, II, no. 822.p. 1181; Merle et Vitu. II,no 1115.p.334.
الدكتور/ سامي الحسيني، رقم ١٧٠ ص ٣٠٥.



وللمحقق . بل أن عليه . أن يضبط ما يمكن أن يستخلص منه دليل إدانة أو دليل براءة على السواء (١). ويقتصر الضبط على المنقولات.
ضبط الأشياء التي يحوزها غير المتهم:

إذا كان الشيء الذى يفيد فى كشف الحقيقة يحوزه غير المتهم، فإن ذلك لا يحول بين المحقق وبين ضبطه، بل أنه لا يحول دون الضبط أن يكون لحائز الشيء حق عليه، ذلك أن الحق الخاص ترد عليه القيود التى تمليها للمصلحة العامة (٢).

ولكن إذا كان محل الضبط ورقة يحوزها شخص ملتزم بالسر المهنى فلا يجوز ضبطها لديه، ذلك أنه إذا سلمها فقد ارتكبت جريمة، ويعنى ذلك أن طريق الحصول على الدليل غير مشروع (٣). وقد نصت المادة ٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه. ويسرى حكم المادة ٢٨٤ على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة». وقد قرر الشارع بذلك على عاتق الحائز «الإلتزام بالعرض» (٤)، وجعله نوعا من الشهادة المادية، ولذلك فرض على من يخالف

٢٥/٢٤/٢٠٢٥ المحقق بالعرض جزاء الشاهد ٢٥/٢٤/٢٠٢٥ يمتنع عن أداء الشهادة (٥) واسترسالا 2024/2025

من الشارع فى تطبيق أحكام الشهادة على حائز الشيء نص على إعفائه من العقاب فى الحالات التى يجوز فيها للشاهد الإمتناع عن أداء الشهادة، ومن أهمها «حالات الإلتزام بالسر المهنى».

الاطلاع على الأشياء المضبوطة والتصرف فيها:

تمهيد:

قرر الشارع أن تحرز الأشياء المضبوطة وفقا لذات القواعد التى يخضع لها تحريز الأشياء التى يضبطها مأمور الضبط القضائى (المادة ٩٨ من قانون

(١) Roux. II, 81.p.314.

(٢) Garraud. III. No.p. 220 stefani. Levasseur et Boulloc. No. 482; p.494.

(٣) Garraud. III. No.916. p.221.

(٤) Obligation d'exhibition.

(٥) الدكتور/ توفيق الشاوى. مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، ٦٦ ص ٦٩.

الإطلاع على الأشياء المضبوطة:

2024/2025 **سبب لذلك أحد أعضاء النيابة العامة، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يقوم** 2024/2025

وقد نصت المادة ١٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق».

(٢) وأن جاز أن يترتب على مخالفة هذه القواعد ضعف الدليل المستمد من ضبط هذه الأشياء.

(٣) الدكتور/ توفيق الشناوى، مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، مادة ٩٧ ص ٦٨.

والقاعدة أن تبلغ الرسالة في أصلها، ولكن يجوز أن يقتصر المحقق على إبلاغ صورة منها إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضى الاحتفاظ بالأصل في ملفه. ويقرر القانون أن يكون ذلك في أقرب وقت رعاية لمصلحة المرسل إليه. ولكنه شرط ذلك ألا يكون فيه إضرار بسير التحقيق، وتقدير ذلك للمحقق.

التصرف في الأشياء المضبوطة:

الأصل أن يبقى الشيء المضبوط تحت تصرف المحقق ثم المحكمة إلى حين الفصل في الدعوى. كى يتاح الإطلاع عليه وفحصه كلما اقتضت المصلحة ذلك. ولكن الشارع أجاز للمحقق أن يأمر برد هذه الأشياء إذا قدر أن مصلحة التحقيق لا تقتضى الاحتفاظ بها (المادة ١٠١ من قانون الإجراءات الجنائية).

وأورد الشارع تحفظا على سلطة المحقق في الأمر بالرد موضعه أن تكون هذه الأشياء «محلا للمصادرة» إذ يتعين أن تبقى مضبوطة حتى تتخذ المحكمة قرارها في شأن مصادرتها.

طلب رد الشيء المضبوط:

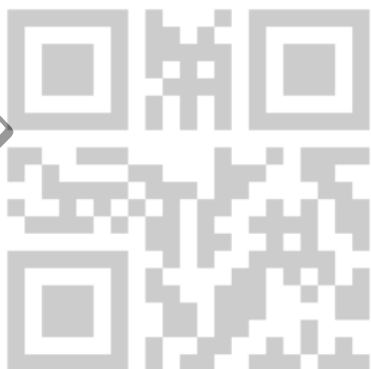
للمحقق أن يأمر برد الشيء المضبوط ولو من غير طلب (المادة ١٠٥

قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى) إذا قدر من تلقاء نفسه أن مصلحة

التحقيق لا تقتضى الاحتفاظ بالشيء. ولكن اختصاصا للمحقق بالرد التلقائي لا ينفي حق ذى المصلحة في أن يطالب به: فلكل شخص يدعى حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى المحقق تسليمها له. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها (المادة ١٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية).

إلى من ترد الأشياء المضبوطة:

الأصل أن يكون الرد إلى من كانت له حيازة الشيء وقت ضبطه، إذ يعنى الرد بذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه (والفرض أنه لم يكن يحوز الشيء وقت ضبطه)، واشترط لذلك توافر شروط ثلاثة: أن يكون الشيء موضوعا للجريمة كالمال المسروق أو متحصلا منها كمقابل المال المسروق،



وأن يكون فقد الحيازة بسبب الجريمة، وألا يكون لمن ضبط معه الشيء الحق في حبسه^(١). (المادة ١٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية)^(٢).
السلطة المختصة بالأمر بالرد:

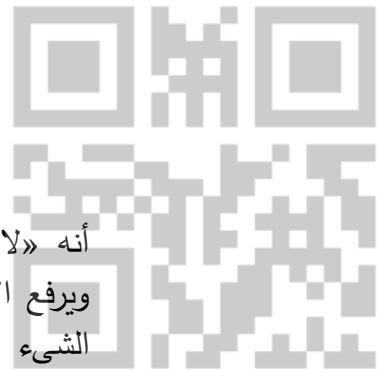
حددت هذه السلطة المادة ١٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية، فقالت «يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى». وقد طبق الشارع مبدأ بسيطاً فى تحديد السلطة التى تختص بالأمر بالرد، فهى السلطة التى تتولى أمر الدعوى فى المرحلة التى تجتازها، أى سلطة التحقيق إذا كانت الدعوى فى مرحلة التحقيق الابتدائى، سواء أكانت النيابة العامة أم قاضى التحقيق أم محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وتختص بالأمر بالرد كذلك محكمة الموضوع إذا كانت الدعوى قد بلغت مرحلة المحاكمة.

والأمر بالرد إجراء وقتى، ومن ثم لا يحوز قوة أو حجية، ولذلك نص القانون على أن «لا يمنع بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق» (المادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية)، ولكن الشارع أضاف القوة على الأمر «إذا كان قد صدر من المحكمة بناء على طلب المتهم أو المدعى المدنى أيهما فى مواجهة الآخر»^{2024/2025}. ويعنى ذلك أن الأمر بالرد يحوز القوة إذا توافر له شرطان: أن يصدر من محكمة الموضوع أثناء نظرها الدعوى، وأن يصدر هذا الأمر فى نزاع مطروح على المحكمة بين المتهم والمدعى المدنى، وبذلك تتوافر لهذا النزاع عناصر الدعوى، ويعد الأمر بالرد حكماً فاصلاً فى الموضوع، فيمنع ذلك من إعادة عرضه على المحكمة المدنية. وقد أورد الشارع قيماً على سلطة قاضى التحقيق والنيابة العامة فى الأمر بالرد، فنص فى المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الثانية) على

(١) كما لو كان حائزاً حسن النية لشيء اشتراه من سوق عمومى. إذ له حبسه إلى أن يرد ثمنه (المادة ٢/٩٧٧ من القانون المدنى).

(٢) يجرى نص المادة ١٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى: «يكون الرد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون».



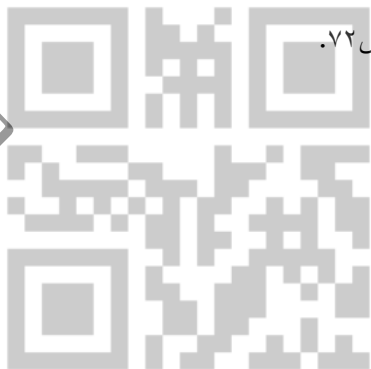


أنه «لا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسليم الشئ إلى محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه». وقد أخرج الشارع بهذا النص من نطاق سلطة قاضى التحقيق والنيابة العامة فى الأمر بالرد حالتين: الأولى، إذا وجدت منازعة فعلية فى شأن الرد والثانية، إذا ثار شك حول من له الحق فى تسليم الشئ، وإن لم تثر منازعة فعلية فى هذا الشأن، فى الحالتين يتعين على سلطة التحقيق أن تطرح النزاع على غرفة المشورة ويمتنع عليها أن تأمر بالرد^(١).

وإذا انتهى التحقيق بأمر بالحفظ أو بأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى. فإنه يتعين أن يتضمن هذا الأمر الفصل فى مصير الأشياء المضبوطة. وإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة وطولب أمامها بالرد فإنه يتعين عليها أن تفصل فى هذا الطلب تطبيقاً للقواعد العامة (المادة ١٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية).

وأجاز الشارع لمحكمة الموضوع أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجباً لذلك، بأن كان الفصل فى طلب الرد يقتضى تحقيقاً موضوعاً يضيّق عنه وقتها. وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو إتخاذ وسائل تحفظيه أخرى نحوها (المادة ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية). ونص الشارع على أن «الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك» (المادة ١٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية). وقد أقام الشارع بهذا النص قرينة لا تقبل الدليل العكسى على أن سكوت صاحب الحق فى الشئ المضبوط عن المطالبة به خلال المدة السابقة يعتبر تنازلاً عن حقه، فتنقل ملكية الشئ إلى الدولة دون حاجة إلى حكم يقرر ذلك. وتبدأ المدة السابقة من تاريخ انتهاء الدعوى. لا من تاريخ ضبط الشئ. وأضاف الشارع

(١) الدكتور/ توفيق الشناوى، مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٠٥ ص ٧٢.



إلى ذلك أنه «إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب به في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي يبيع به». ويقرر الشارع بهذا النص نوعاً من الحلول العينية، بحيث يحل ثمن بيع الشيء المضبوط محله في الوضع القانوني، ويخضع لذات أحكامه^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٦٧ حتى ٦٧٨.

المبحث الثالث إجراءات جمع الدليل الفنى ندب الخبراء

ماهية الخبرة:

الخبرة هي الوسيلة لتحديد التفسير الفنى للأدلة، أو الدلائل بالاستعانة بالمعلومات العلمية فهي فى حقيقتها ليست دليلا مستقلا عن الدليل القولى أو المادى وإنما هي تقييم فنى لهذا الدليل. والعنصر المميزة للخبرة عن غيرها من إجراءات الإثبات كالمعاينة والشهادة والتفتيش، وهو الرأى الفنى للخبير فى كشف الدلائل أو تحديد قيمتها التدليلية فى الإثبات. ومن هنا كانت الخبرة وقفا على الأخصائيين من أهل العمل والتكنولوجيا لا بناء على مجرد مشاهداتهم أو سماعهم. ولذا جاز إستبدال الخبير فى الدعوى بغيره من الخبراء. وهو أمر متصور بالنسبة للشاهد لأن دوره فى الدعوى قاصر عليه وحده^(١).

وقد تطورت الخبرة منذ القرن التاسع عشر وتتنوع مجالاتها (الخبرة الطبية، العقلية، والنفسية، والكيميائية، والخطوط، وفى المحاسبة الخ). وقد تمت نتائجها بالثقة إلى الحد الذى دفع المراجعة القضائية للقانون الجنائى إلى 2024/2025 2024/2025 الدعوى بإحلال الخبرة محل القضاة والمحلفين حتى تصبح العدالة مجرد عمل علمى محض.

وتفيد الخبرة فى إثبات الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، أو فى تحديد ملامح شخصيته الإجرامية. ويلاحظ أن رأى الخبير هو محض تقرير فنى لواقعة معينة والقاضى يلمس هذه الواقعة من خلال هذا التقرير الفنى فتصبح بناء على هذا الوصف دليلا فنيا مقبولا فى الإثبات. إذ لا يجوز للقاضى أن يستنتج هذا الوصف من تلقاء نفسه، بل يجب أن يستعين بالفنيين الذين يمكنهم إضاءة الطريق أمامه وتختلف الخبرة عن الشهادة والمعاينة، فالخبير بصفته رجل من رجال الفن بينما الشاهد بصفته رجل عادى، كما أن إثبات الحالة (فى

(١) أنظر آمال عثمان، الخبرة فى المسائل الجنائية رسالة دكتوراه، سنة ١٩٦٤ ص ٦٥.٣٦.



المعاينة) لا ينطوى فى ذاته على أية قيمة فنية يعتد بها، فلا يجوز اعتبار مثبت الحالة خبيراً.

والأصل فى الخبرة أنها من إجراءات التحقيق الابتدائى لأنها تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة. وبالتالي فإن إنتداب الخبير يعتبر بدوره إجراء من إجراءات التحقيق. وإذا أفتتحت به النيابة الخصومة الجنائية . كما إذا إنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل فى جنحة القتل الخطأ . أعتبر هذا الإنتداب محركاً للدعوى الجنائية . وإذا رأت النيابة العامة بعد الإطلاع على تقرير هذا الخبير عدم رفع الدعوى إلى المحكمة فإنها تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى^(١).

نصت على ندب الخبراء كإجراء تحقيق المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «إذا استلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأى سبب آخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم». 2024/2025

ويصدق على الخبرة كإجراء تحقيق تعريفها العام بأنها «إبداء رأى فنى من شخص مختص فنياً فى شأن واقعة ذات أهمية فى الدعوى الجنائية»، ولها كذلك ذات خصائصها التى سلف تفصيلها.

ويندب المحقق الخبير إذا ثارت أثناء التحقيق الابتدائى مشكلة فنية يتوقف على حسمها استمرار التحقيق وبلوغه غرضه فى التتقيب عن أدلة الجريمة، ولما كان المحقق غير ذى إختصاص فنى بهذه المشكلة، وعليه مع ذلك الإلتزام بالسير فى التحقيق والتصرف فيه، فإنه يندب الخبير ليحسم المشكلة فيسير التحقيق بعد ذلك فى طريقه المعتاد. وتوصل القواعد التى تخضع لها الخبرة كإجراء تحقيق بردها إلى مجموعتين من القواعد: فالخبرة

(١) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٨٨ و ٥٨٩.



كإجراء تحقيق تخضع للقواعد العامة في الخبرة، وهي تخضع بعد ذلك للقواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي.

خضوع الخبرة كإجراء تحقيق للقواعد العامة في الخبرة:

تجمل القواعد العامة في الخبرة التي تخضع لها الخبرة كإجراء تحقيق في القواعد التالية:

لا يلتزم المحقق بنذب الخبير إذا طلب المتهم أو أحد أطراف الدعوى ذلك: فإذا قدر المحقق أن المشكلة التي يطلب نذب الخبير فيها غير ذات طابع فني وأنه يستطيع أن يحسمها بنفسه، كان له رفض هذا الطلب^(١).

ويتعين أن يحلف الخبير أمام المحقق بأن يبدى رأيه بالذمة (المادة ٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية). ويتعين أن يكون حلف اليمين قبل أدائه مهمته. وإذا أدى الخبير مهمته دون حلف يمين، فإن تقريره يبطل كعمل تحقيق، ولكنه يبقى صحيحا باعتباره عمل إستدلال: ذلك أن القانون لا يشترط حلف الخبير يمينا في مرحلة الإستدلال، بالإضافة إلى أن لعضو النيابة العامة المحقق صفة الضبط القضائي^(٢)، ويعد ذلك تطبيقا لنظرية «تحول الإجراء الباطل».

ويجوز للخصوم رد الخبير إذا ثارت لديهم أسباب تجعله غير موضع لثقتهم، ويراقب المحقق هذه الأسباب، فإذا لم يقتنع بها رفض الطلب وأستمر الخبير في عمله، فقد نصت المادة ٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد

2024/2025

2024/2025

إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى القاضى الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الإستعجال بأمر من القاضى». وتقرير الخبير غير ملزم للمحقق تطبيقا للقواعد العامة.

خضوع الخبرة كإجراء للقواعد العامة في التحقيق الابتدائي:

أهم هذه القواعد وجوب حضور المحقق أثناء أداء الخبير مهمته وإشرافه عليه، وجواز أداء مهمته بدون حضور الخصوم^(٣)، وتحديد موعد يقدم الخبير

(١) وقد عبرت عن هذا الطابع الجوازى للخبرة المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الأولى) في قولها «إذا أستلزم إثبات الحالة الأستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته».

(٢) نقض ١٣ أبريل سنة ١٩٧٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٦ رقم ٧٦ ص ٣٢٣.

(٣) نقض ٣٠ ديسمبر ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٧٧ ص ٣٢٨.

تقريره فيه، وجواز استعانة المتهم بخبير استشاري، ووجوب أن يقدم الخبير تقريره كتابة، وتفضل فيما يلي هذه القواعد:

فقاعدة حضور المحقق أثناء أداء الخبير مهمته نصت عليها المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الأولى) في قولها «إذا استلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته». وعلة هذه القاعدة أن مهمة الخبير هي . في تكييفها القانوني . عمل تحقيق، والأصل أن يقوم بها المحقق نفسه، فإذا أقتضت طبيعتها الفنية أن يندب لها «خبيراً»، فهي ما تزال «عمل تحقيق»، وهي تنسب في النهاية إلى المحقق، ومن ثم تعين أن يحضر أثناء أجراءها ويشرف عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع إجراءات التحقيق الابتدائي يسودها مبدأ «السرعية»: وما يتفرع عنه من حرص على صيانة «حقوق الدفاع»، والمحقق الذى يسعه كفالة ذلك، وقد استثنى الشارع من قاعدة حضور المحقق حالة ما إذا كان لعمل الخبير طابع فنى بحت بحيث لا يتصور أن تتعرض فيه حقوق الدفاع للخطر، وتقدير ذلك من شأن المحقق^(١).

وقاعدة جواز أداء الخبير مهمته بغير حضور الخصوم نصت عليها المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الأخيرة)، فقالت «ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم»^(٢). وهذه القاعدة تطبيق للأصل العام الذى يجيز إتخاذ بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم فى حالتى الإستعجال والضرورة.

ونصت على قاعدة تحديد موعد يقدم فيه الخبير تقريره المادة ٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد». وتتصل هذه القاعدة بمبدأ «إنجاز التحقيق فى أقرب وقت»، وتفادى

(١) فقد نصت المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الثانية) على أنه «إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، ويجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمراً يبين مأموريته بغير حضور الخصوم».

(٢) نض ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٧٧ ص ٣٢٨.

أسباب عرقلته، وذلك ضمانا للتنقيب عن الأدلة والتصرف في التحقيق في الوقت الملائم لذلك.

ونصت على حق المتهم في الإستعانة بخبير استشاري المادة ٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى». وتصدر هذه القاعدة عن «مبدأ الحرص على كفالة حقوق الدفاع»: فإذا كان المتهم لا يثق في الخبير الذي ندبه المحقق، ولم ير أن يقدم طلبه لردده أو لم يقبل طلبه، فينبغي أن يكون له الحق في ندب خبير آخر يثق فيه، ويوضع تقريره إلى جانب تقرير الخبير المنتدب ليستمد المحقق منهما معا عناصر تقديره. وقد اشترط القانون لإجابة هذا الطلب إلا يترتب عليه «تأخير السير في الدعوى»، وتقدير هذا الشرط من شأن المحقق، وتراقب محكمة الموضوع تقديره.

ونصت على قاعدة تقديم الخبير تقريره كتابة المادة ٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية في نهايتها، وهذه القاعدة تطبيق لمبدأ «تدوين التحقيق الإبتدائي»، وقد سلف تفصيله^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) أنظر الدكتور / محمود نجيب حسنى بالمرجع السابق، ٦٤٢ إلى ٦٤٥.

الفصل الثالث الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم

التعريف بإجراء الاحتياط إزاء المتهم:

يجمع بين هذه الإجراءات أنها تستهدف الإحتياط إزاء المتهم من وجهين: من حيث احتمال هربه، ومن حيث احتمال تشويهه أدله الإتهام، وهدفها الأخير بعد ذلك هو ضمان السير السليم للتحقيق الابتدائي حتى التصرف فيه. وتفصيل ذلك أن التحقيق يقتضى بقاء المتهم قريبا من السلطة التى تباشره كى تدعوه كلما أقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويقتضى كذلك المحافظة على أدله الأتهام فلا ينالها إتلاف أو تشويه. وتستهدف هذه الإجراءات كفالة السير السليم للتحقيق من هذين الوجهين^(١). وتختلف هذه الإجراءات عن الإجراءات التى تستهدف التنقيب عن الأدلة، فى أنه ليس من شأنها أن تزيد أو تدعم أدله الدعوى، وإنما هدفها فحسب المحافظة على الأدلة التى توافرت.

الطبيعة القضائية لهذه الإجراءات:

هذه الإجراءات هى أعمال تحقيق، ولها طبيعة قضائية، وتطبقا لذلك لايجوز أن تصدر إلا عن سلطة التحقيق^(٢)، والأصل أنه لا يجوز التفويض فيها. ولا يجوز أن تتخذ إزاء المتهم. وبينها وبين الاستجواب صلة وثيقة، فاهم أغراضها حضور المتهم أمام المحقق كى يستجوبه^(٣)، وإذا تضمنت الإجراء سلبا لحرية المتهم تعين على المحقق أن يستجوبه فى خلال أجل قصير من لحظة سلب حريته كى يتحدد وضعه، وتخضع الأوامر التى تتخذ بها هذه الإجراءات لقواعد عامة^(٤) أهمها أنها تعلن إلى المتهم عن طريق أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم للمتهم صورة منها (المادة ١٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية). وهى نافذة فى جميع أرجاء أقليم الدولة (المادة ١٢٩). ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمد عليها المحقق لمدة أخرى (المادة

(١) الدكتور/ رؤوف عبيد، ص ٤٧٢.

(٢) الدكتور/ محمد مصطفى القللى، ص ٢٢٤.

(٣) Merle et Vitu, II, no. 1121.p.342.

(٤) Vidal et Magnol, II, no. 1127.p.347.

١٣٩) وعلة ذلك أن ظروف التحقيق ومقتضياته قد تتغير بعد مرور هذا الزمن بما يزيل المقتضى لتنفيذ هذا الأمر. فيتعين الرجوع إلى المحقق ليقرر ما إذا كان ذلك المقتضى ما يزال قائماً. فيجدد مدة نفاذ الأمر، أم أنه قد زال بما ينمى الحاجة إلى تجديدها.

البيانات التى يتعين أن تتضمنها الأوامر باتخاذ إجراءات الإحتياط أزاء المتهم:

حددت هذه البيانات المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وامضاء القاضى والختم الرسمى». ويعنى ذلك أن هذه الأوامر يجب أن تكون ثابتة كتابة، تطبيقاً للقاعدة العامة فى الإجراءات الجنائية، وذلك ضماناً لإثبات الأمر والإحتجاج به، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يغلب أن يعهد بتنفيذ الأمر إلى غير من أصدره، فيتعين أن يكون ثابتاً كتابة كى يبلغ إليه ويتعرف على حدود التكليف الذى ندب له. وإذا اقتضت ظروف الإستعجال إبلاغ الأمر عن طريق التليفون أو البريد أو اللاسلكى فيجب أن يكون للأمر أصل ثابت كتابة. وبعض البيانات التى تطلبها

25/11/2024 2024/2025 2024/2025

غيره فينفذ الأمر على سواه، وهى البيانات الخاصة باسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته. تطلب بيان التهمة حتى يعلم بها المتهم. فيعد مقدماً دفاعه. ويتذكر المحقق الموضوع الذى يجرى فيه استجوابه. أما تطلب التاريخ والإمضاء والختم فتلك هى القاعدة العامة فى الأوراق الرسمية. وعلة التاريخ هى التحقق مع أن الأمر يصدر فى الوقت الذى يمكن أن ينتج فيه أثره. أما علة تطلب الإمضاء والختم، فهى التحقق من أن مصدر الأمر والجهة التى يتبعها لهما الصفة فى إصداره.

بيان الأوامر التي تصدر بإتخاذ إجراءات الإحتياط أزاء المتهم:
هذه الأوامر ثلاثة: الأمر بالحضور، والأمر بالقبض والإحضار، والأمر
بالحبس الإحتياطي^(١).

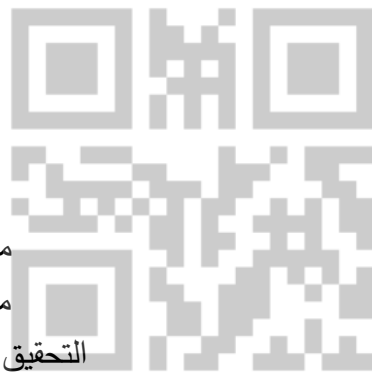
المبحث الأول الأمر بالحضور

تعريف:

الأمر بالحضور هو دعوة المتهم للظهور أمام المحقق فى الموعد الذى يحدد له، وذلك لاستجوابه أو إتخاذ إجراء تحقيق آخر فى مواجهته. واهم ما يميز هذا الأمر أنه لا ينطوى على قهر أو أجبار، فتنفيذه متروك لمشئئة المتهم: إن شاء استجاب للدعوة، وإن شاء لم يستجب. وموضوع هذا الأمر هو فى الغالب استجواب المتهم بعد حضوره، ولكن يجوز أن يكون موضوعه أى إجراء تحقيق يقدر المحقق ملائمته، كالمواجهة أو إجراء عمل خبرة فى حضور المتهم.

وعلى الرغم من تجرد الأمر بالحضور من الإكراه، فإن له أثرا قهريا غير
مباين^{2024/2025} ذلك أنه إذا لم يحضر المتهم^{2024/2025} عليه جاز للمحقق أن يصدر ضده
الأمر بالقبض والإحضار، ولو كانت جريمته مما لا يجوز فيه الحبس
الإحتياطي.

(١) نص الشارع فى المواد ٢٠٨ مكررا أ، ٢٠٨ مكررا ب، ٢٠٨ مكررا ج على إجراءات أحتياط ذات طابع عيني يؤمر بها أزاء مرتكبى بعض الجرائم التى حددها على سبيل الحصر، وفحوى هذه الإجراءات منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أموال زوجة وأولاده القصر أو أدراتها وغير ذلك من الإجراءات التحفظية. وما ينبغى الإشارة إليه فى هذا الخصوص هو أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة الخامس من أكتوبر سنة ١٩٩٦ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٠٨ مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وبسقوط فقرتها الثانية والثالثة وكذلك المادة ٢٠٨ مكرر (ب) تأسيسا على أن القيود التى فرضها نص المادة ٢٠٨ مكرر (أ) على أموال المخاطبين بأحكامه تمثل إحدى صورة الحراسة التى لا يجوز فرضها إلا بحكم قضائى . وفقا للمادة ٣٤ من الدستور لأنها تعتبر تسلطا على الأموال المشمولة بها فى مجال صونها وإدراتها، فلا يكفى لفرضها مجرد أمر يصدر فى غيبة الخصوم. وأمتثالا لأحكام الدستور وأستجابة لقضاء المحكمة الدستورية العليا عدل المشرع أحكام المواد ٢٠٨ مكرر (أ)، (ب)، (ج) بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨.



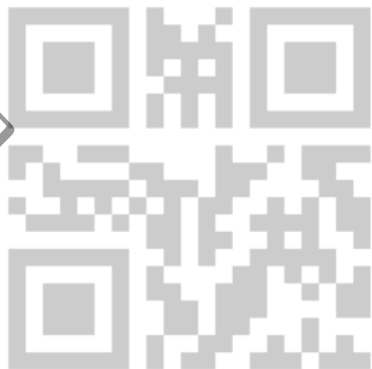
مجال الأمر بالحضور وبياناته:
مجال هذا الأمر هو الجرائم جميعا، فلا ضابط له غير اقتضاء مصلحة التحقيق صدوره، ذلك أن تنفيذه لا ينطوى على سلب للحرية أو تقييدها، ومن ثم جاز فى أية جريمة.

أما بياناته فهي البيانات العامة التى سلف تفصيلها، مضافا إليها تعيين الموعد الذى كلف المتهم بالحضور فيه (المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية). ولم يتطلب القانون بيان الغرض من الحضور، وإن كان من الملائم بيانه.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



المبحث الثانى الأمر بالقبض والأحضار

تعريف:

الأمر بالقبض والأحضار^(١) هو تكليف المتهم بالحضور أمام المحقق تكليفاً ينطوى على القهر والأجبار، أو هو . فى تعبير آخر . أمر صادر عن المحقق وموجه إلى رجال السلطة العامة بأن يحضروا أمامه شخصاً، ولو بالقوة الجبرية^(٢). ويعنى ذلك أن تنفيذ هذا الأمر غير متروك لمشيئة المتهم، وإنما يرغم عليه.

ويتضمن هذا الأمر القبض على المتهم، ولكنه لا يتضمن أمراً بحبسه، والقبض سلب للحرية قصير المدة، إذ لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة. **المقارنة بين الأمر بالحضور والأمر بالقبض والإحضار:**

يجمع بين الأمرين أنهما يتضمنان تكليفاً بالحضور. ويفرق بينهما تجرد الأول من القهر وانطواء الثانى عليه^(٣). ويتفرغ هذا الفارق اختلاف ثان: فالأمر بالحضور جائز فى جميع الجرائم، أما الأمر بالقبض والإحضار فغير جائز إلا فى فئة محدودة من الجرائم، ويعطى ذلك بأن هذا الأمر يتضمن سلباً للحرية، ومن ثم كان غير جائز إلا فى الجرائم التى تمثل خطورة تبرر ذلك.

2024/2025

مجال الأمر بالقبض والإحضار:

الأصل فى مجال الأمر بالقبض والأحضار أنه ذات مجال الحبس الإحتياطى، أى الجنايات والجناح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ولكن الشارع قد خرج على هذا الأصل فى اتجاه التوسع من مجال الأمر بالقبض، والإحضار، فأجازه فى مجال لا يجوز فيه الحبس الإحتياطى. فقد نصت المادة ١٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا لم يحضر

(١) Mandat d'amener.

(٢) عرفت المادة ١٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى (فى فقرتها الثانية) هذا الأمر بأنه «الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق ويوجه إلى رجال السلطة العامة بأن يقتادوا فوراً المتهم أمامه». ويلاحظ أن هذه المادة قد تم تعديلها بالقانون رقم ٩٣، ١٠١٣، ٢٤ أغسطس ١٩٩٣.

(٣) Garrud, III, no. 832, p.107.

الأستاذ/ على زكى العربى، ج ١ رقم ٦١١ ص ٣٠٨.

المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا». والعبرة الأخيرة من هذا النص هي التي استخلصت منها القاعدة العامة التي توحد بين مجالي الأمر والإحضار والأمر بالحبس الاحتياطي. أما الحالات التي يجوز فيها الأمر بالقبض والإحضار على الرغم من أنه لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي فهي التالية: الأولى، إذا لم ينفذ المتهم الأمر بالحضور دون عذر مقبول. والثانية، إذا كان يخشى هربه. والثالثة، إذا لم يكن له محل إقامة معروف. والرابعة، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.

البيانات المطلوبة في أمر الضبط والأحضار:

يتعين أن يتضمن أمر الضبط والأحضار البيانات العامة التي تتضمنها الأوامر القضائية التي تصدر عن سلطة التحقيق والتي سلف بيانها، مضافا إليها «تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال» (المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثالثة^(١)).
25/11/2024 2024/2025

الصلة بين الأمر بالقبض والأحضار وبين الاستجواب:

يستهدف الأمر بالقبض والأحضار . في الغالب . استجواب المتهم، ويتوقف تحديد وضع المتهم الإجرائي من حيث الإفراج عنه أو صدور أمر بحبسه احتياطيا على نتيجة استجوابه، ولذلك حرص الشارع على أن يستجوب المتهم في خلال وقت قصير من لحظة القبض عليه كي لا تسلب حريته وقتا يزيد على ما تقتضيه مصلحة التحقيق. فقرر وجوب استجواب المتهم فور القبض عليه، فإذا تعذر ذلك وجب استجوابه في خلال أربع وعشرين ساعة

(١) وتطبيقا لذلك، فإن الطلب الموجه إلى الشرطة للبحث والتحرى عن الجاني غير المعروف وضبطه لا يعد في صحيح القانون ضبطا، لأنه لم يتضمن تحديدا لشخص المتهم الذي صدر الأمر بالقبض عليه وإحضاره، ومن ثم تبطل إجراءات القبض والتفتيش المستندة إلى هذا الطلب: نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ٢٠٦ ص ٩٩٣.

على الأكثر تحسب من لحظة القبض عليه^(١) المادة ١٣١ من قانون الإجراءات الجنائية).

وقد تقتضى الظروف أن ينفذ الأمر بالقبض والإحضار خارج دائرة اختصاص المحقق الذى أصدره، أى فى دائرة الاختصاص المكانى لمحقق آخر، وقد نصت فى هذا الشأن المادة ١٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة بالجهة التى قبض عليها فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوين أقواله فى شأنها». ويقرر الشارع بذلك عرض المتهم على النيابة العامة فى الجهة التى قبض عليه فيها، وتلتزم النيابة العامة فى هذه الحالة بالتزامين: الأول، هو التحقق من شخصية المقبوض عليه وفق البيانات الموضحة بأمر القبض والإحضار التى سلفت الإشارة إليها. والثانى، هو توجيه التهمة إليه، وتدوين أقواله فى شأنها، ولا يجوز لها استجوابه، إذ هى غير مختصة بذلك.

وتستتبع هذه الإجراءات ترحيل المتهم فوراً إلى مقر المحقق الذى أصدر الأمر بالقبض عليه وإحضاره. وقد نصت المادة ١٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا

تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع». ويعنى ذلك أن الأصل ترحيل المتهم، ولكن يرد على هذا الأصل استثناءان: الأول، اعتراض المتهم على نقله، والثانى، قيام سبب صحى يحول دون ذلك. وفى هاتين الحالتين تخطر النيابة قاضى التحقيق بالمانع من الترحيل، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع، ولا يعدو ذلك أحد أمور ثلاثة^(٢): أما وجوب ترحيله إليه، وأما الإفراج عنه، وأما قراره أن ينتقل إليه ليستجوبه فى مكان القبض عليه.

(١) ولا تحسب هذه المادة من لحظة صدور الأمر: جارو، ج ٣ رقم ٨٣٥ ص ١٠٩.

(٢) الدكتور/ توفيق الشناوى مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٣٣ ص ٨٧.

حقوق المقبوض عليه:

للمقبوض عليه الحق في أن يعرف فوراً لماذا قبض عليه، أي الحق في أن توجه إليه تهمة محددة، وذلك كي يتمكن من وضع خطته للدفاع عن نفسه. وله الحق في أن يتصل بمن يرى الإتصال بهم كي يساعده في دفاعه. وله حق الإستعانة بمدافع إذا قدر ملائمة ذلك. وقد أجملت هذه الحقوق/المادة ١٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى، فقالت «يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والإستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه»^(١). وللمقبوض عليه الحق في أن يستوجب في خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة إيداعه في محل القبض عليه، وذلك كي يتحدد وضعه الإجرائي من حيث إطلاق سراحه أو حبسه. وله في النهاية حقوق كل مقبوض عليه التي حددتها المواد من ٤٠ إلى ٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وسلف تفصيلها.

التكليف الموضوعي للأمر بالقبض والأحضار:

لأمر بالقبض والأحضار . بالإضافة إلى تكليفه الإجرائي . تكليف

موضوعي، إذ يمثل أساساً بالحق في الحرية، وهو حق يكفل الشارع حمايته 2024/2025

ويجرم الإعتداء عليه (المواد ٢٩٣.٢٨٠ من قانون العقوبات). ويعني ذلك أن إصدار أمر بالقبض والأحضار توافرت له جميع شروط صحته وتنفيذه يقوم بهما سبب للإباحة استناداً إلى المادة ٦٣ من قانون العقوبات: ونتيجة لذلك فإن

(١) هذا النص إستجابة وتطبيق للمادة ٧١ من الدستور التي نصت على أن يبلغ من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو أعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على وجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الأجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج عنه». وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤ حيث نصت الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقييد حريته بأسباب ذلك، وبأطراف بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، تُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقييد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الأجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الأجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً».

من يقاوم ذلك التنفيذ لا يستطيع الإحتجاج بالدفاع الشرعى. ولكن إذا انتفى بعض شروط صحة الأمر بالقبض والإحضار كان غير شرعى، ووصف تنفيذه بعدم المشروعية تبعاً لذلك. وقد تقوم به إحدى جرائم الإعتداء على الحرية^(١). وتطبق القواعد العامة فى تحديد مدى جواز الإحتجاج بالدفاع الشرعى عند مقاومة تنفيذه^(٢).

بطلان أمر القبض والأحضار:

تطبق القواعد العامة فى تحديد أسباب بطلان أمر القبض والإحضار. وإذا ثبت بطلانه أستتبع ذلك بطلان الإجراءات التالية عليه التى ترتبت عليه مباشرة: فإذا فتش المتهم بعد تنفيذ أمر باطل بالقبض عليه وإحضاره كان تفتيشه باطلاً، وإذا أسفر تفتيشه عن ضبط شئ يفيد فى كشف الحقيقة فى شأن الجريمة لم يجز أن يستمد منه الدليل^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) Henkel. 74. S. 312.

(٢) أنظر كذلك المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات.

(٣) الدكتور/محمود محمود مصطفى، رقم ٢٢٥ ص ٣٠٦، الدكتور/محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٦٩٤ حتى ٧٠٠.

المبحث الثالث الحبس الإحتياطي

يعتبر الحبس الإحتياطي أحد الإجراءات الهامة التي يبرز فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في العقاب^(١)، وهو إجراء بغض لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات. ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم. ولكن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية قد تتطلب المساس بهذه الحرية عن طريق الحبس الإحتياطي. وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أنه «وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه». ونظراً إلى خطورة هذا الإجراء على حرية المتهم، فإن مشروعيته تتوقف على الضمانات التي يحيطه بها القانون لتأكيد قرينة وضعه التي يتمتع بها المتهم. فالحبس الإحتياطي له ماض ملوث وقد جاء إستخدامه في كثير من الدول وخاصة في النظم التسلطية التي تتوقف فيها السلطة. فبمقتضى هذا الإجراء يودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها إلى أن تنهى محاكمته، ولذلك فإن هذا الإجراء يحدث لدى المتهم أذى^{2024/2025} بليغا وصدمة عنيفة ويلقى عليه ظلالا من الشك ويقربه من المحكوم عليه. وأن يؤذيه في شخصه، وفي مصالحه، وفي شرفه وسمعته، وفي أسرته. أنه يعزله عن المحيط الخارجي ويعطله عن إعداد دفاعه. أنه يحدث بينه وبين المتهم المفرج عنه فجوة واسعة وعدم مساواة كبيرة رغم افتراض البراءة في كل منهما. ولهذا فإن الضرر الذي يعود على المحبوس لا يمكن تعويضه على الإطلاق. وقد استخلص البعض من عديد من الدراسات أن الحبس الإحتياطي يستخدم بوجه خاص تجاه الأشخاص الذين ليس لهم مقر إقامة أو لا عمل لهم^(٢).

(١) GARRAUD: Traite theorique et pratique d'instruction criminelle et procedure penale, T.3,1912, p.128.

(٢) J.Pradel, l'instructien preparatoire, op.cit.,p.636.

تكييف الحبس الإحتياطي:

2024/2025 الشعور العام من التأثير 2024/2025 حسامه الحرمة، بالإضافة إلى ضمان 2024/2025

(١) أنظر التعديل لهذه المادة بمقتضى القانون رقم ٢٠٩٣ الصادر في ٤ يناير سنة ١٩٩٣.

وواقع الأمر أنه لا يجوز هذا التوسع في الهدف من الحبس الاحتياطي.

طبيعته الوقتية. أما مراعاة الشعور العام للناس بسبب جسامه الجريمة فلا يجوز مواجهته بحبس الأبرياء. والخوف من هرب المتهم عند الحكم عليه لا يجوز أن يكون سندا لحبسه وألا كان ذلك مصادرة على المطلوب وهو التأكيد من إدانته مما يتعارض تمام مع قرينة البراءة. ولهذا فقد استحدث القانون الفرنسى الصادر فى ١٧ يوليو بديلا للحبس الإحتياطى هو المراقبة القضائية للمتهم مع إخضاعه لبعض الواجبات التى تكفل وضعه تحت تصرف القضاء، وحسن سلوك المتهم وعدم العودة إلى الجريمة. ففى هذه المراقبة يتحقق معنى التدبير الإحترازى المؤقت، دون أن يصل الأمر إلى حد إيداع المتهم فى السجن على

(²) J.Pradel, l'instructien preparatoire, op.cit.,p.647.

النحو المقرر فى الحبس الاحتياطى. وإجراء المراقبة القضائية يتفق مع السياسة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الذى أعتبر الحبس الاحتياطى تدبير احترازيًا، فضلاً عن كونه من إجراءات التحقيق^(١).

حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم الأحداث:

نصت المادة ١١٩ من قانون الطفل رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ على أنه «لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لا يبلغ خمس عشرة سنة، ولا يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدّها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز بدلاً من هذا الإجراء الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.....».

ضمانات الحبس الاحتياطى:

لا يجوز أن تغفل عن طبيعة الحبس الاحتياطى بوصفه إجراء إستثنائياً يرد على متهم برئ. وهو ما يتطلب تضيق نطاقه فى أضيق الحدود وإحاطته بضمانات فعالة لحماية الحرية الشخصية^(٢). وقد عنى القانون الفرنسى الصادر 2024/2025 فى ١٧ يوليو سنة ١٩٧٠ وكذلك القانون رقم ٢٠٩٣ الصادر فى الرابع من يناير سنة ١٩٩٣ بتعديل أحكام المادة ١٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى وتسميه نظام الحبس الاحتياطى بالحبس المؤقت La detention provisoires، وهذا التغيير فى التسمية يرمز إلى الخصيصة الشاذة والاستثنائية لحبس المتهم قبل صدور الحكم عليه^(٣).

وتتمثل ضمانات الحبس الاحتياطى فى شروط معينة تتعلق بالسلطة المختصة بالأمر بالحبس الاحتياطى وبالسبب، والمحل، وصدوره عقب الاستجواب، ومدته، ومبررات اتخاذها، وانقضاؤه.

(١) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٩٥ حتى ٥٩٨.

(٢) Pirre chambon; le juge d'instruction, 1972, 463.

الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٥٩٨.



الثانى لقانون العقوبات).

وأعطى المشرع للنياية العامة سلطات محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى فى جرائم القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجناح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

كما أعطى المشرع للنياية العامة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة ١٤٢ إجراءات وذلك فى تحقيق جنايات الرشوة (الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات). هذا وقد اشترط المشرع أن عضو النياية العامة الذى يستخدم هذه السلطات لا بد أن يكون من درجة رئيس نياية على الأقل (م ٢٠٦ مكرر إجراءات والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦).

ثانياً: أسباب الحبس الاحتياطى:-

١. جسامة الجريمة:

يشترط فى الحبس الاحتياطى أن تصل الجريمة إلى درجة جسامة معينة يحددها المشرع وهى:-

١. الجنايات والجناح المعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة (المادة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

١/١٣٤ إجراءات) (١).

٢. الجنايات والجناح المعاقب عليها بالحبس أياً ما كانت مدته إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف فى مصر (المادة ٦/١٣٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦).

٣. ولا يجوز الحبس فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها إلا فى بعض الجرائم، مثل تلك المنصوص عليها فى المواد ١٧٢، ١٧٤، ١٧٧ من قانون العقوبات.

٢. الدلائل الكافية:

يجب أن يثبت للمحقق أن ثمة دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم. وتقدير هذه الدلائل متروك للمحقق تحت رقابة الجهات التى تختص

(١) وكانت قديماً للجنايات والجناح المعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

بمد الحبس الإحتياطى ثم محكمة الموضوع. والدلائل الكافية فى هذا المجال هى التى تقيد فى إحتمال الإدانة، فإذا تبينت المحكمة أن الدلائل غير كافية لتبرير الأمر الصادر من المحقق بحبس المتهم احتياطيا فإن هذا الأمر يكون باطلا ويتعين بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه^(١).

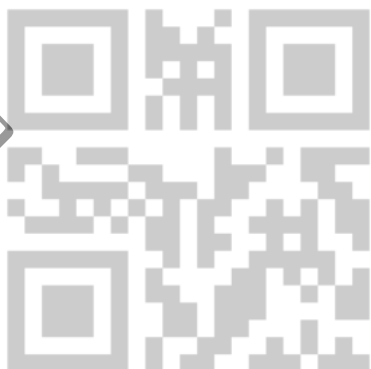
ثالثا: صدوره عقب الإستجواب:

لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا بعد مناقشته تفصيليا ومواجهته بالتهمة. فإذا لم يتحقق هذا الإستجواب أو شابه عيب البطلان فإن أمر الحبس الإحتياطى يكون باطلا كذلك. إلا أن القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات وقوانين أخرى قد خرج عن هذه القاعدة فأجاز للنياحة العامة أن تندب مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وهو قبض طويل المدة يعتبر بمثابة حبس إحتياطى قبل الإستجواب. وقد ظهر من مناقشات مشروع ذلك القانون أمام مجلس الشعب أن الحكمة من وراء الخروج من القوانين العامة هو مواجهة جرائم خطيرة تقع غالبا بطريق الإرهاب، وأنه قد يتهدد المتهمون مما يستدعى إفراح المجال الزمنى الجمع الإستدلالات قبل استجوابهم.

2024/2025 ويجب لصحة الأمر بمد 2024/2025 إحتياطى سواء صدر من القاضى 2024/2025

الجزئى^(٢) أو من غرفة المشورة سماع أقوال المتهم عند نظر طلب النيابة العامة بمد حبسه (المواد ٤٢ و٤٣ و١٤٣ و٢٠٢ و٢٠٣) إجراءات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الأمر الحبس الإحتياطى. ويلاحظ أنه لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه (المادة ١٥٢) إجراءات.

(١) محمود مصطفى، المرجع السابق ص ٢٨٦ هامش ٣.
(٢) أو قاضى التحقيق إذا كان هو الذى يباشر التحقيق.





رابعاً - مدة الحبس الإحتياطي:

طابع التأقيت:

أما عن مدة الحبس الإحتياطي، فإن هذا الإجراء يفترض بحكم طبيعته أن يكون مؤقتاً. وقد اختلف التشريعات في تحديد أسلوب هذا التأقيت. فقد أتجه البعض إلى عدم تحديد حد أقصى للحبس الإحتياطي. بينما ذهب البعض الآخر إلى وضع حد أقصى لهذا الإجراء. ويكفل هذا النوع الثاني من التشريعات حث سلطة التحقيق على إنجاز التحقيق في أقرب وقت. وهناك نوع ثالث من التشريعات يقف وسطاً، فلا يضع حد أقصى للحبس الإحتياطي ولكنه لا يسمح بإتخاذها إلا لمدة محدودة قابلة للتجديد. ويكفل هذا النوع الثالث مراجعة مبررات الحبس الإحتياطي عند الرغبة في تجديده. وقد نصت التشريعات التي تدرج تحت هذا النوع على عدم الحبس الإحتياطي إلا لأسباب جسمية خاصة حددها القانون، وأن يصدر قرار آخر من جهة قضائية أعلى من التي أصدرت الأمر الأول، وأن يتضمن هذا القرار أسباب إتخاذها. ومن أمثلة التشريعات التي أوردت حداً أقصى للحبس الإحتياطي قانون الإجراءات الفرنسي^(١). وفي مصر نص الدستور الصادر سنة ١٩٧١ على أن يحدد القانون مدة الحبس الإحتياطي (المادة ٤١). وكذلك دستور ٢٠١٤ في المادة ٥٤ منه. وهو ما 2024/2025

يعنى وجوب تحديد حد أقصى لهذا الحبس، وعدم جواز أن يكون هذا الحبس مطلقاً بغير قيد زمني.

وبالنسبة للحد الأقصى للحبس الإحتياطي، فقد نصت (المادة ٣/١٤٣ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ٤٥ سنة ٢٠٠٦ على أنه «و لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحاليته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان

(١) ميز القانون الفرنسي بين الجنائيات والجنح فلم يضع حداً أقصى للحبس الإحتياطي في الجنائيات، بخلاف الجنح فقد حدده بأربعة أشهر قابلة للمد أربعة شهور أخرى. على أن هذا المد يجوز أن يتجاوز مدة شهرين ولمرة واحدة إذا لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه لجنابة أو جنحة بعقوبة جنابة وبالحبس غير المشمول بوقف التنفيذ لمدة تزيد على ثلاثة شهور ولم يكن معرضاً للحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنين (المادة ١٤٥) المعدلة بالقانون الصادر في ١٦ أغسطس سنة ١٩٧٥).





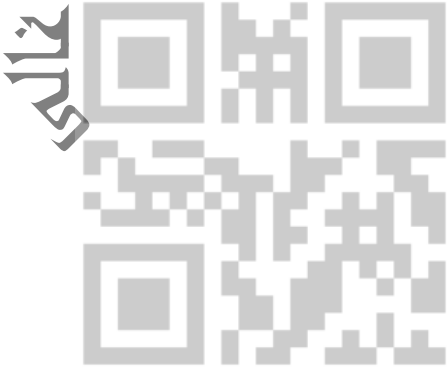
بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥١) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جنائية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم».

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجناح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وستين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام». ثم تم إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، ثم استبدلت بموجب القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ ومفادها «ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة».

2024/2025 وبهذا التعديل فإن المشرع قد وضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي سواء 2024/2025

في الجنايات أو في الجناح، وكان النص القديم لا يضع حداً أقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات. وعلى ذلك فإن الحد الأقصى للحبس في الجناح هو ستة أشهر وفي الجنايات ثمانية عشر شهراً ما لم تكن العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، فهنا يكون الحد الأقصى للحبس في هذه الحالة الأخيرة سنتين. مالم تأمر محكمة النقض أو الإحالة بمد الحبس الاحتياطي في هذه الحالة الأخيرة بدون حد أقصى.

ورغبة في الحد من طول مدة الحبس الاحتياطي نصت المادة (١٤٣/٢ إجراءات) على أنه يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.



كيفية تحديد المدة:

(أولاً) يتم تحديد المدة وفقاً للقواعد العامة على الوجه الآتى:

١- إذا تولت النيابة العامة التحقيق، فإن الأمر بالحبس الاحتياطي لا يصدر إلا من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (م ٢٠١ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). وبذلك لا يجوز لمعاون النيابة أو مساعد النيابة الأمر بالحبس الاحتياطي، وإذا كان أحدهما يجرى تحقيقاً وتوافرت أسباب الحبس الاحتياطي فعليه استصدار هذا الأمر من وكيل نيابة على الأقل في دائرة اختصاصه.

وإذا كانت النيابة العامة قد أمرت بإحضار المتهم ثم أصدرت بعد إستجوابه أمراً بحبسه احتياطياً فإن مدة الحبس تبدأ من اليوم التالي لتنفيذ هذا الأمر.

واستثناءً من هذه القاعدة العامة فإن المشرع قد توسع في سلطات النيابة العامة إزاء بعض الجرائم وذلك بالنص في المادة (٢٠٦ مكرراً إجراءات) والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على إعطاء أعضاء النيابة العامة من النيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، فضلاً عن ذلك إعطائهم سلطة محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بمد الحبس الاحتياطي (م ١٤٣ إجراءات) في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات (الجرائم الإرهابية) بشرط إلا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.

ومفاد ذلك أنه يحق لرئيس النيابة مد الحبس الاحتياطي للمتهم بعد فوات مدة الأربعة أيام إلى خمسة عشر يوماً وله أن يمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد على خمسة وأربعين يوماً في تحقيق جنايات جرائم أمن الدولة من جهة الخارج وجنايات أمن الحكومة من جهة الداخل وجنايات المفرقات وجنايات

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أما إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية مما نص عليه في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات فله مد الحبس طبقاً للسلطة المخولة لمحكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وهي مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

٢. إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تتجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً (م ٢٠٢ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). وهنا يلاحظ أن مدة الحبس التي يقررها القاضي الجزئي لا تدخل فيها الأربعة الأيام التي تأمر بها النيابة العامة، كما أن المشرع قد أعطى للقاضي الجزئي مكنة مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة وفي كل مرة لا تزيد عن خمسة عشرة يوماً وذلك لمراجعة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي وهو استبعاد المخمود من المشرع.

2024/2025

٣. إذا لم تنته التحقيق بعد استنفاد مدد الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي. ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس، فإنه يجب عليها عرض الأوراق على محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة والمتهم بمدد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة (المادتان ٢٠٢ و ١٤٣ إجراءات).

٤. إذا لم ينته التحقيق رغم استمرار حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وجب عرض الأمر على النائب العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة لانتهاء من التحقيق (المادة ١٤٣/٢). وهذا الإجراء يجب اتخاذه حتى ولو كان التحقيق يباشره قاضي التحقيق ويؤكد هذا المعنى أن (المادة ١٤٣) قد وردت في الباب الخاص بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، والذي تسرى قواعده على

النيابة العامة ما لم يرد نص خلاف ذلك. على أنه لا محل لهذا الإجراء إذا تصرفت سلطة التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة.

٥. إذا انتهى التحقيق وأحيل المتهم محبوساً احتياطياً إلى المحكمة، فإن حبسه احتياطياً يكون من اختصاص المحكمة المختصة المحال إليها (م ١/١٥١ إجراءات). وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة بعد فوات ثلاثة أشهر فيجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥١ إجراءات وإلا وجب الإفراج عن المتهم. بمعنى أنه قبل فوات الثلاثة أشهر يجب على النيابة العامة إذا رأت استمرار حبس المتهم محالاً إلى المحكمة المختصة أن تعرض خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة أمر الحبس على المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جنائية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس بمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة ^{2024/2025} ^{2024/2025} لمدة أو مدد أخرى مماثلة ^{2024/2025} ^{2024/2025} ويجب الإفراج عن المتهم.

ويلاحظ أنه عند الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة (م ١٥١ إجراءات).

٦. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجناح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وستين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (م ٤/١٤٣ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). هذا ما لم تأمر محكمة النقض أو الإحالة بمد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا

الإعدام والسجن المؤبد بدون حد أقصى. وفي ذلك حث لسلطة التحقيق والمحكمة على وضع حد للمحبوس احتياطياً قبل فوات مثل هذه المواعيد. وقد خرج المشرع عن هذه القواعد - كما سبق وأن أشرنا - بالنسبة لتحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكذلك في جرائم القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات (الجرائم الإرهابية) بإعطاء النيابة العامة سلطات استثنائية.

ويلاحظ أخيراً أنه إذا تولى التحقيق قاضى التحقيق فهنا يكون له حبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشرة يوماً ويجوز له قبل انقضاء تلك المدة وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً (م ١٤٢ معدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦). إذا لقاضى التحقيق حد أقصى للحبس الاحتياطى وهو خمسة وأربعين يوماً، ولكنها لا يستطيع أن يأمر بها دفعة واحدة، فله أن يأمر فى كل مرة بما لا يزيد عن خمسة عشرة يوماً، وفى ذلك احترام وضمانة لحقوق الدفاع حتى يتسنى سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم فى كل مرة. وإذا لم ينتهى التحقيق بعد فوات الخمسة والأربعين يوماً 2024/2025 يمكن مده طبقاً للقواعد العامة الخاصة بالنسابة العامة بطلب مد الحبس من محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

أما الفقرة الثانية من المادة (١٤٢ إجراءات) فلم يطرأ عليها تعديل، ومن ثم يجب فى مواد الجناح الإفراج حتماً عن المتهم المحبوس احتياطياً بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر بحبسه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة لا تتجاوز سنة واحدة، ولم يكن المتهم عائد وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

خامسا . مبررات إتخاذ الأمر بالحبس الإحتياطى:

أوضح القانون الفرنسى الطابع الإستثنائى للحبس الإحتياطى فى (المادة ١٣٧) إجراءات^(١). ويتطلب ذلك أن يستند الحبس الإحتياطى إلى أسباب واقعية تتمثل فى قرائن قوية تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بالإضافة إلى الوقائع التى تبرر اتخاذ هذا الإجراء. فهذه القرائن والوقائع الأخرى هى التى تلقى ضلالا من الشك حول مدلول قرينة البراءة وتبرر المساس بها دون هدمها. وبدون ذلك، فإن الحبس الإحتياطى سوف يتحول إلى إجراء تحكمى ظالم لأنه يقع على الأبرياء. وهذا هو ما كان عليه الحال فى القرون الوسطى وفى النظم التى تتفوق فيها السلطة على القانون الإحتياطى.

وقد نص المشرع المصرى على مبررات أو أسباب الحبس الإحتياطى فى المادة ١٣٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، بعد أن كان النص القديم يضيق من مبررات الحبس الإحتياطى ويحصره فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو حالة الهرب أو حالة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فى مصر.

وتتحدد أسباب ومبررات الحبس الإحتياطى طبقاً للمادة ١٣٤ إجراءات

2024/2025

2024/2025

في 14/2025

١- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية.

ويلاحظ أن المشرع قد ضيق من نطاق الجرح التى يجوز فيها الحبس الإحتياطى، حيث اشترط أن يكون معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بعد أن كانت فى القانون القديم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويرجع ذلك لأن هذا الإجراء من أخطر الإجراءات الماسة بحريات الأفراد على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الحبس لا يكون إلا بمقتضى حكم قضائى بالإدانة

(^١) Vouin; Priier Pour la chambre de mise en accusstion, J.C.T. 1955. No. 1221.



لذلك ذهب المشرع إلى أن خطورة الجرائم لا ترقى إلى التضحية بحرية الأفراد قبل صدور حكم بإدانة المتهم^(١).

٢- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

ويقتضى هذا السبب توافر شرطان: الأول أن تتوفر إحدى حالات التلبس بالجريمة الواردة فى المادة ٣٠ إجراءات، ولا يكون التلبس إلا فى الجنايات والجرح، وأن تكون هذه الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. فمثلاً إذا ارتكب المتهم جنحة كتلك المنصوص عليها فى المادة ١٣٦ عقوبات الخاصة بالتعدى على أحد الموظفين العموميين أو مقاومته بالقوة، فمتى كانت هذه الجريمة فى حالة تلبس جاز القبض على المتهم لأن العقوبة المقررة لها هى الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور، ومتى عرض المتهم على النيابة تعين عليها إخلاء سبيله وعدم حبسه احتياطياً لأن العقوبة المقررة للجريمة - الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور - تقل عن الحد الذى تطلبه المشرع فى العقوبة المقررة للجنحة لحبس المتهم احتياطياً وهى أن يكون معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة^(٢).

2024/2025 أما الشرط الثانى فيتعلق بالمتهم الذى سيصدر بالإدانة بشأن الجريمة 2024/2025

المتلبس بارتكابها وهى أن يكون هذا الحكم واجب التنفيذ فور صدوره. ويرى البعض^(٣) أنه لا يغنى توافر الشرط الأول عن توافر الشرط الثانى، بل لابد من توافرها مجتمعين. فإذا ضبط شخص فى حالة تلبس بشروع فى سرقة فإن ذلك لا يبيح حبسه احتياطياً استناداً إلى الشرط الثانى لأن الحكم الذى سوف يصدر بشأن هذه الجريمة ليس من الأحكام التى يتعين تنفيذها فور صدورها.

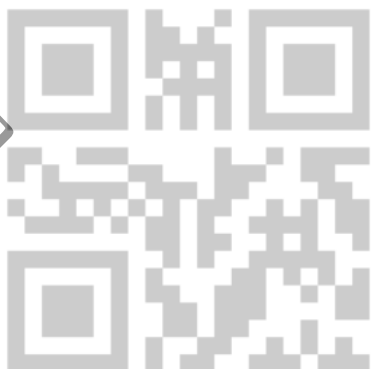
وجدير بالذكر أن عدم توافر الشروط المتعلقة بهذه الحالة لا يحول دون حبس المتهم احتياطياً استناداً لتوافر أى حالة من الحالات الأخرى التى نص

(١) دكتور/ عادل قورة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، بدون دار نشر، ١٩٨٧، ص ٤٥٠،

الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، والدكتور/ محمد الشهاوى، المرجع السابق، ص ١٣.

(٢) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، والدكتور/ محمد الشهاوى، المرجع السابق، ص ١٩.

(٣) المرجع السابق، ص ١٩.





عليها المشرع في المادة ١٣٤ حتى ولو كانت الجريمة غير متلبس بها أصلاً، مثل الخشية من هروب المتهم.

٣- الخشية من هروب المتهم.

٤- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقيات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٥- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامه الجريمة.

وطبقاً لهذا السبب، لا يشترط لتبرير حبس المتهم استناداً لفكرة النظام العام أن تكون جريمته قد أحدثت إخلالاً جسيماً بالأمن والنظام العام، بل يكفي أن يقدر المحقق احتمال حدوث هذا الإخلال. فالضابط في تبرير هذا الإجراء استناداً لفكرة النظام العام هو الاحتمال وليس الحتم. ويعارض البعض تبرير الحبس الاحتياطي لتوقي حدوث اضطرابات لأن فكرة الاحتمال يمكن أن تؤدي إلى التوسع في حالات الحبس الاحتياطي، وهذا يتناقض مع غرض المشرع من الحد من نطاق الحبس الاحتياطي^(١).

2024/2025 - إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت 2024/2025

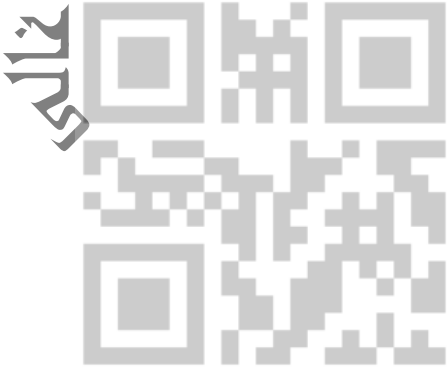
الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

وهنا يجوز حبس المتهم احتياطياً طالما كانت جريمته جناية أو جنحة أيّاً ما كانت العقوبة ولو الحبس أقل من سنة، طالما لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر^(٢).

وعندنا أن المشرع المصري حاول إيجاد نوع من التوازن بين سلطة الاتهام والتحقيق من ناحية وحقوق الدفاع من ناحية أخرى. فتارة يحاول تقييد سلطة الحبس الاحتياطي مثلما اشترط أن تكون الجنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتارة أخرى يوسع من نطاق الحبس الاحتياطي بإجازته لتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام أو بجوازه بالنسبة لمن ليس له محل

(١) المرجع السابق، ص ٢٢.

(٢) أنظر في نقد هذه الحالة، المرجع السابق، ص ٢٣.



إقامة ثابت ومعروف في مصر. ولا شك أن في التطبيق العملي ما سوف يثمر من بيان جدوى بعض الحالات من البعض الآخر.

بدائل الحبس الاحتياطي:

استحدث المشرع المصري بدائل للحبس الاحتياطي لم ينص عليها من قبل، فنص في المادة (٢٠١) إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على أنه «ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:

- ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
 - ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
 - ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
- فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً. ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستثنائها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي».
- والحق أن في إنشاء بدائل للحبس الاحتياطي يعد خطوة هامة في سبيل الحد من هذا الإجراء البغيض، حيث أنه يتيح الفرصة للسلطة القائمة على
- 2024/2025 2024/2025 2024/2025
- في الواقع توسيع في السلطة التقديرية لسلطة التحقيق. ونعتقد أنه كان يجب على المشرع أن يوضح مدى إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي المنفذ فعلاً بأحد هذه التدابير، ونرى إمكانية ذلك إذا انتفت مبررات وأسباب الحبس الاحتياطي ولكن لا تزال هناك خشية من المتهم. ونأمل أن يتوسع المشرع في هذه البدائل نصاً وأن تعمل جهات التحقيق على تطبيقها بما يتلاءم وظروف الجناة والجرائم المختلفة.

أسلوب تنفيذ الحبس الاحتياطي:

قدر الشارع أن المتهم المحبوس احتياطياً لم يدين بعد، وقد تثبت فيما بعد براءته، وهو يتحمل سلب الحرية من أجل مصلحة التحقيق، فخفف عنه أيلام سلب الحرية، وخوله مزايا لا يتمتع بها المحكوم عليهم بالعقوبة^(١): فقرر أن

(١) وإن جاز أن يتمتع بها المحكوم عليهم بالحبس البسيط: المادة ١٧ من قانون تنظيم السجون.

يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، وأجاز التصريح للمحبوس بالإقامة في غرفة مؤثثة نظير مبلغ معين يدفعه، وأجاز له أن يحتفظ بملابسه الخاصة، وأجاز له أن يستحضر غذاءه من خارج السجن أو يشتريه من السجن بالثمن المحدد له (المواد ١٤ . ١٦ من قانون تنظيم السجون).

خصم مدة الحبس الإحتياطي من مدة العقوبة التي يحكم بها:

نصت على هذه القاعدة المادة ٤٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «تبتدى مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الإحتياطي ومدة القبض»^(١). وتعنى هذه القاعدة أن مدة العقوبة المحكوم بها تنقص بمقدار مدة الحبس الإحتياطي والقبض، فلا تنفذ سوى المدة المتبقية منها بعد هذا الخصم.

وعلة هذه القاعدة أن الحبس الإحتياطي . وإن لم يكن عقوبة . فهو سلب للحرية، وقد تحمله من أجل مصلحة التحقيق في وقت كان لا يزال فيه بريئا، وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة كي لا يضار المتهم

باعتباريات ألزم بها في سبيل المصلحة العامة، فتطول المدة التي تسلب فيها 2024/2025 2024/2025

حريته على المدة التي حددها حكم الإدانة^(٢)

ولا تتور صعوبة إذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها، إذ تطبق في هذه الحالة قاعدة الخصم، بل أن هذه الحالة هي المجال الطبيعي لتطبيقها. ولكن تتور الصعوبة إذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وحكم عليه بالعقوبة من أجل جريمة أخرى: هل تطبق في هذه قاعدة الخصم؟ أجابت على ذلك المادة ٤٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجل وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد

(١) يردد هذا النص ذات الحكم الذي قرره المادة ٢١ من قانون العقوبات.

(٢) Garraud, Traité....de droit pénal. II, no 682. P. 468.

الدكتور حسن المرصافي، ص ٢٧٩.

ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي». وقد قرر الشارع بذلك تطبيق قاعدة الخصم في هذه الحالة مشروطا علاقة بين الجريمة التي كان الحبس الإحتياطي من أجلها والجريمة التي حكمك بالعقاب فيها، وقد حدد لهذه العلاقة صورتين: أن تكون الجريمة التي حكم بالعقاب من أجلها قد ارتكبها أثناء الحبس الإحتياطي أو أن يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي^(١). ويطبق حكم النص . على سبيل القياس . إذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وقضى عليه بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الإحتياطي، وحكم عليه . إلى جانب ذلك . بعقوبة أخرى من أجل جريمة ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي، إذ يتعين أن يخصم من مدة هذه العقوبة الفارق بين مدة الحبس الإحتياطي من أجلها^(٢).

ولا صعوبة إذا حكم على المتهم بعقوبة واحدة سالبة للحرية أو بعدد من العقوبات من نوع واحد، إذ تخصم مدة الحبس الإحتياطي من مدة هذه العقوبة أو من مجموع مدد العقوبات المحكوم بها. ولكن إذا حكم على المتهم بجملة عقوبات من أنواع مختلفة، فإن مدة الحبس الإحتياطي تخصم من أخف هذه العقوبات، فإن لم تستنفذ خصمت من العقوبة الأشد مباشرة ثم من التي يليها^{2024/2025} 2024/2025. وعلة أتبع هذا الترتيب أن نظام الحبس الإحتياطي أخف من نظام أية عقوبة، فالمنطقي أن تخصم مدته من أخف العقوبات المحكوم بها. وإذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة خصمت مدة الحبس الإحتياطي من العقوبة السالبة أولا، فإن لم تستنفذ خصمت بعد ذلك من الغرامة باعتبار خمسة جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس. وعلة البدء بخصم مدة الحبس من مدة العقوبة السالبة للحرية هي اتحادهما في الجوهر. وإذا حكم

(١) افترض الشارع بذلك . كما تقول المذكرة الإيضاحية . «أن المتهم يعتبر كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية المذكورة . أي من أجل الجريمة التي أدين من أجلها . متى كان قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي».

(٢) وتطبق هذه القاعدة في حالة حبس الشخص بناء على حكم ابتدائي نفذ تنفيذا مؤقتا ثم قضى استئنافياً بإلغائه أو تخفيض مدة العقوبة التي قضى بها، إذ تعد المدة المنحصرة بين بدء التنفيذ بناء عليه وإلغائه أو تعديله بمثابة حبس إحتياطي، فتخصم من مدة العقوبة التي يكون قد حكم بها من أجل جريمة ارتكبت أو حقق في شأنها خلال المدة السابقة: الدكتور/ السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص ٦٤٩.

على المتهم بالغرامة فقد أنقص من مبلغها بمقدار خمسة جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي (المادة ٢٣ من قانون العقوبات)^(١).

سادساً: انقضاء الحبس الاحتياطي:

الإفراج المؤقت:

يكون الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً وفقاً لأحد نظامين:

(الأول) الإفراج الوجوبي:

يعتبر هذا الإفراج حقاً للمتهم متى استوفى شروطاً معينة. وقد أخذ بذلك القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي القديم. وقد عدل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الملغى عن هذا النظام إلا في حدود ضيقة أجاز فيها الإفراج بقوة القانون.

(الثاني) الإفراج الجوازي:

يعتبر هذا الإفراج مجرد رخصة للمحقق تخضع لسلطته التقديرية. وبهذا النظام أخذ قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الملغى وأقره أيضاً قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد رغم النص على اعتباره إجراء استثنائياً (المادة ١٣٧)^(٢).

2024/2025 وقد جمع القانون المصري 2023/2025 كلا النظامين المذكورين على النحو 2024/2025

التالي:

أولاً. الإفراج الوجوبي:

١. أوجب القانون في مواد الجناح الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه إذا استوفى خمسة شروط هي: مضى ثمانية أيام من تاريخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة. (المادة ١٤٢ / الفقرة الثانية).

(١) أنظر تعديل نص المادة ٢٣ من قانون العقوبات بمقتضى القانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٦، أنظر الدكتور/محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٧٠٩ وما بعدها.

(٢) Marle et Vitu Trait p. 944.



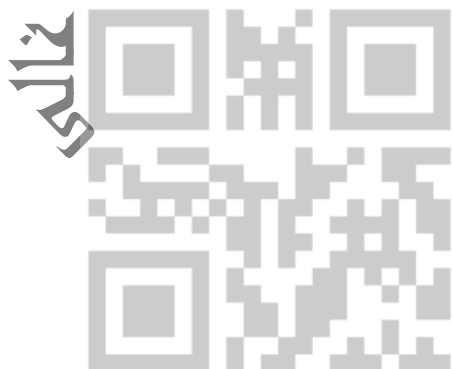
وننبه إلى أنه في هذه الحالة إذا أحيل المتهم المحبوس احتياطياً إلى المحكمة قبل مضي الثمانية أيام من تاريخ استجوابه فيجب الإفراج عنه حتماً بعد مضي هذه المدة لأن حق المتهم في الإفراج غير معلق على رأى أية جهة سواء كانت هي المحقق ذاته أم المحال إليها. كما أن هذا الإفراج لا يكون معلقاً على تقديم أى كفالة أو على تعيين محل في الجهة الكائن بها مركز المحكمة.

٢. إذا أصدرت سلطة التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وجب الإفراج عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوساً لسبب آخر (المادة ٢/١٥٤)، (و٢٠٩).

٣. إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى في الجنب ثلاثة شهور وفي الجنايات خمسة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالاته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، أو صدور أمر من المحكمة المختصة (إذا كانت التهمة جنائية) بمد الحبس الاحتياطى بشرط عرضه على هذه المحكمة قبل مضي مدة الخمسة شهور.

٤. إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنب وثمانية عشر شهراً في الجنايات ^{2024/2025} وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (م١٤٣ 2024/2025 إجراءات) وذلك حتى ولو كان المتهم أمام المحكمة فيجب الإفراج عنه فوراً طالما لم يصدر حكماً واجب النفاذ في الدعوى. هذا ما لم تقرر محكمة النقض أو الإحالة بمد الحبس الاحتياطى بدون حد أقصى في قضايا الإعدام والسجن المؤبد.

٥- إذا قضى ببراءة المتهم وجب الإفراج عنه فوراً، حتى ولو طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة سواء بالإستئناف أو بالنقض على حسب الأحوال. وإذا كان المتهم ممنوعاً من السفر أثناء المحاكمة وقضى ببراءته تعين فوراً فك هذا القيد ولو طعنت النيابة في الحكم. كل هذا بطبيعة الحال ما لم يكن المتهم محبوساً أو ممنوعاً من السفر لسبب آخر.



ثانياً: الإفراج الجوازى:

إذا باشرت النيابة العامة التحقيق يكون لها أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة (المادة ٢٠٤) إجراءات. ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم إحتياطياً واستجيب لطلبها. فسلطتها فى الإفراج المؤقت لا يرد عليه أى قيد زمنى، إلا إذا كانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة فهنا تكون سلطة الإفراج فى يد المحكمة المحالة إليها الدعوى.

وإذا كانت سلطة التحقيق هى قاضى التحقيق، فيكون الإفراج المؤقت منه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم، بعد سماع أقوال النيابة العامة (المادة ١/١٤٤) وإذا كان الأمر بالحبس الإحتياطى هو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها (المادة ١/١٤٤).

وإذا كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات فى غير دور الإنعقاد، أو كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد أصدرت حكماً بعدم الإختصاص. فى هاتين الحالتين تختص محكمة الجناح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة بالإفراج 25/11/2025
عن المتهم (المادة ٢/١٥١ و٣). ومناطق الإفراج فى هذه الحالة هو أحد أمرين (الأول) ضعف دلائل الإتهام ضده (الثانى) عدم تأثير سلامة التحقيق بالإفراج عنه.

وعند طلب مد الحبس الإحتياطى يجوز للقاضى الجزئى أو لمحكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال . أن يأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم فى الأحوال المتقدمة.

شروط الإفراج الجوازى:

١. الإفراج إما أن يكون بكفالة أو بغير كفالة. ولا يتم الإفراج الجوازى إلا بشرطين:

٢. أن يتعين للمتهم محلاً فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها (المادة ١٤٥) إجراءات.

٣. أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده (المادة ١٤٤/١). وهذا الشرط ورد بالنسبة إلى قاضى التحقيق ولكنه يسرى على النيابة العامة وسائر الجهات المختصة بالإفراج، لتعلقه بطبيعة الإفراج المؤقت^(١).

الإفراج بكفالة:

يجوز تعليق الإفراج المؤقت الجوازى على تقديم كفالة. ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى ترتيبه:

١. المصاريف التى صرفتها الحكومة.
٢. العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ (المادة ١٤٦) إجراءات.
- يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ ^{٢٥/٢٥٢٥} فى خزانة المحكمة نقدا أو ^{٢٥/٢٥٢٥} حكومية أو مضمونة من الحكومة. ^{٢٥/٢٥٢٥} ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ (المادة ١٤٧) إجراءات.
٣. إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة (المادة ١٤٨) إجراءات.

(١) الدكتور/ مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض سنة ١٩٨٠ ص ٤١٢.

الإفراج الجوازي المصحوب بتدبير معين:

يجوز لسلطة التحقيق إذا رأت أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن تفرض تدبيراً معيناً للحيلولة دون هروبه. وهو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير الأماكن الذي وقعت فيه الجريمة كما أنه يحظر عليه إرتياد مكان معين (المادة ١٤٩) وهذا التدبير يختلف عن نظام المراقبة القضائية الذي عرفه القانون الفرنسي كبديل للحبس الإحتياطي، لأن المراقبة تفرض على المتهم التزامات معينة تتصل بسلوكه وقت الإفراج لمنعه من إرتكاب الجريمة وملاحظته.

إعادة حبس المتهم المفرج عنه:

(أ) سلطة التحقيق:

الأمر الصادر بالإفراج المؤقت لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إحتياطياً لأحد الأسباب الآتية (م ١٥٠ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦):-

١. أن تظهر أدلة جديدة ضده. هنا استبدل المشرع عبارة «إذا ظهرت

أدلة جديدة ضده» بعبارة النص القديم «إذا قويت الأدلة ضده»، ويرى البعض 2024/2025

أن النص الجديد أفضل لأنه يعنى ظهور أية أدلة في حين أن النص القديم كان يتجه إلى ذات الأدلة الموجودة قبل المتهم شريطة أن تقوى عما كانت عليه قبل الإفراج عن المتهم. فالنص الجديد أشمل وأدق ويتفق مع الواقع العملي من حيث احتمالات ظهور أدلة جديدة ضد المتهم^(١). ومن أمثلة ذلك تقديم شهود للإدلاء بأقوال جديدة.

٢. أن يخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج المؤقت عنه.

٣. إذا وجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذه الإجراءات. وهذه الظروف يجب أن تتصل بسلامة التحقيق ذاته. وتخضع هذه الأسباب لرقابة الجهة المختصة بمد الحبس أو المحكمة التي أحيل إليها المتهم محبوساً، ومن أمثلتها

(١) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى، والدكتور/ محمد الشهاوى، المرجع السابق، ص ٣٨.

وإذا أعيد حبس المتهم إحتياطياً فإنه يخضع فى تحديد مدته وتجديدها إلى ذات الإجراءات التى تحكم الأمر بحبس المتهم إحتياطياً إبتداءً. ويتعين على قاضى التحقيق حيث يصدر أمره بإعادة حبس المتهم احتياطياً تسبب هذا الأمر إعمالاً لنص المادة ١٣٦ بعد تعديلها حيث أوجبت تسبب أوامر الحبس وأوامر مد الحبس الاحتياطى. ونرى أن من حق قاضى التحقيق أن يأمر بتنفيذ أحد التدابير التى وردت فى المادة (٢٠١ إجراءات) بدلاً من إصدار أمر بإعادة حبس المفرج عنه^(١).

١. إذا كان المتهم المفرج عنه محالاً إلى المحكمة، فيجوز لها عند إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطياً ويجب أن تتوافر مبررات قوية للأمر بإعادة الحبس.

2024/2025 ٣. فإذا كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد، فإن 2024/2025

الأمر بالمنع من السفر:

جرى العمل على أن تأمر النيابة العامة بمنع المتهم من السفر، وتمتثل وزارة الداخلية لهذا الأمر فتصدر بدورها أمرا تنفيذيا يحول دون سفره. وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص يسمح لها باتخاذ هذا الإجراء. ولا يجوز قياسه على الحبس الاحتياطي لأنه قياس في الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، وهو ما لا يجوز لأن كل إجراء من هذا القبيل يجب أن يكون مصدره القانوني. وقد كفل الدستور الحق في التنقل. ولا يحق منع المتهم من

(١) أنظر المرجع السابق، ص ٣٩.

السفر وفقا للتشريع الحالى إلا إذا عجز المتهم عن دفع الكفالة عند الإفراج عنه طبقا (للمادة ١٤٩) إجراءات مما يجب إلزامه باختيار مكان للإقامة فيه فى مصر أو غير ذلك من التزامات الواردة فى هذه المادة.

الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطى:

تتخذ الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطى صورتين هما:

١. رقابة الإلغاء. وهى إما رقابة تلقائية يمارسها القاضى من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى طلب، أو رقابة بناء على طلب المتهم.
٢. رقابة التعويض وتكون دائما بناء على طلب المتهم.

أولا: رقابة الإلغاء:

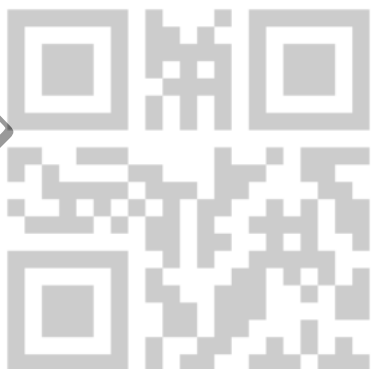
وتكون إما برقابة الجهة المحالة إليها الدعوى من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المتهم، أو بناء على طلب تظلم المتهم.

(أ) الرقابة الذاتية:

تراقب الجهة المحال إليها الدعوى من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطى عندما تدخل الدعوى الجنائية فى حوزتها سواء لمد الحبس الاحتياطى، أو لإحالتها إلى محكمة الموضوع، أو للفصل فى الدعوى.

2024/2025 وبالنسبة إلى طلب مد الحبس الاحتياطى، فقد حرصت بعض التشريعات 2024/2025

على وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى يتعين بعده عرض الأمر على المحكمة للنظر فى مد هذا الحبس. مثال ذلك القانون الفرنسى فقد نص على أنه إذا أمر قاضى التحقيق فى مواد الجرح بحبس المتهم احتياطيا أو باستمرار هذا الحبس عند التصرف فى التحقيق، فإن هذا الأمر يكون محدود الأثر إذ يستمر مفعوله إلى حين حضور المتهم أمام المحكمة ويتوقف أثره بعد أربعة أشهر إذا لم يتوافر هذا الإجراء. ولذلك تهتم النيابة العامة بضمان حضور المتهم قبل انتهاء هذه المدة محسوبة من تاريخ الأمر بالحبس الاحتياطى أو باستمراره. ويجب على المحكمة أن تراقب سلامة الحبس بأمر مسبب، وإلا تأمر باستمراره إلا إذا توافرت عناصر واقعية تبرر الحاجة إليه كتدبير احترازى (المادة ١/١٦٤) إجراءات فرنسى.



وقد كان القانون الألماني منذ عدل في سنة ١٩٢٦ يأخذ بنظام الرقابة التلقائية عند مد الحبس الإحتياطي، إلى أن عدل في سنة ١٩٦٤ وأخذ بنظام الرقابة بناء على طلب المتهم^(١).

وقد أتاح القانون المصري للقاضي أن يراقب من تلقاء نفسه مشروعية الحبس الإحتياطي عند النظر في الأحوال الآتية:

١. إذا إنتهت مدة الحبس الإحتياطي الصادر من النيابة العامة يختص القاضي الجزئي بمد هذا الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا تتجاوز كل منها خمسة عشر يوماً وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً (المادة ٢٠٢) إجراءات^(٢).

٢. إذا لم تنته من التحقيق بعد إنقضاء مدة الحبس الإحتياطي التي يملكها القاضي الجزئي على النحو المتقدم وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجناح المستأنفة في غرفة المشورة للنظر في مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك (المادة ١٤٣/١) إجراءات.

٣. في مواد الجنايات يجب لمد الحبس الإحتياطي بعد خمسة شهور عرض الأمر على المحكمة المختصة بالنظر في مدة على ألا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال (المادة ١٤٣/٣) إجراءات.

في هذه الأحوال جميعا تراقب المحكمة من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الإحتياطي من حيث مدى توافر شروطه القانونية وخاصة فيما يتعلق بمدته وأسبابه والهدف منه. وإذا عرض الأمر عليها بعد انتهاء الحد الأقصى للحبس الإحتياطي وجب على المحكمة في نطاق سلطتها في الرقابة أن تأمر بالإفراج فوراً عن المتهم، لأن الأمر بالحبس المعروض عليه يكون قد انتهى قانوناً ولم يبق أمامها غير نظره المادى وهو تقييد الحرية، وعليها أن تزيله كعقبة مادية

(١) أما في مواد الجناح، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي على ثلاثة شهور ما لم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنهاء هذه المدة (المادة ١٤٣/٣) إجراءات.

(٢) Grebing, op.Cit., p. 980.

تحول دون تمتع المتهم بحريته وذلك بالإفراج عن المتهم فوراً. كل هذا دون إخلال بسلطة المحكمة بعد الإفراج عن المتهم فى إعادة حبسه طبقاً (للمادة ١٥١) إجراءات.

ويلاحظ فى هذا الصدد أن القانون المصرى قد أوجب عرض الأمر على النائب العام إذا إنقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لإتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق (المادة ١٤٣/٢) ومن خلال هذا العرض يجب على النائب العام أن يراقب شرعية الحبس الاحتياطى وله أن يأمر بالإفراج عن المتهم عند الإقتضاء. فعرض التحقيق عليه يستهدف أصلاً سرعة إنجاز التحقيق، ولكنه يمثل ضماناً للمتهم المحبوس بإعتبار أنه يعطى نوعاً من الرقابة يباشرها المسئول الأول عن الدعوى الجنائية على الحبس الاحتياطى بوصفه من إجراءات التحقيق. وقد أشار تقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ صراحة إلى هذا المعنى. وطبقاً للقواعد العامة فإن المحامى العام الأول لمحكمة الإستئناف يمارس إختصاص النائب العام فى حدود دائرته.

أما بالنسبة إلى طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، وقد نص 2024/2025 القانون المصرى على أن يفصل 2024/2025 فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه أو حبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه (المادة ١٥٩) إجراءات.

وعند إحالة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها، فإنها تراقب من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطى ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم. وقد نصت (المادة ١٥١) إجراءات على أنه إذا أحيل المتهم محبوساً إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من إختصاصها. ويعنى ذلك أن المحكمة تراقب من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطى. وتطبيقاً لذلك نصت (المادة ٣٨٠) إجراءات على أن لمحكمة الجنايات أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً بكفالة أو بغير كفالة. ويلاحظ أن ما نص عليه القانون المصرى بشأن استمرار حبس المتهم فى مواد الجناح إذا أحيل إلى المحكمة محبوساً قبل إنتهاء مدة

الحبس (المادة ٢/١٤٣) تخفف من حدته سلطة الرقابة التلقائية التي تملكها المحكمة على الحبس الإحتياطي. ولا يحول ذلك دور حق المتهم فى مطالبة المحكمة بمزاولة سلطتها فى الرقابة والإفراج عن المتهم، ولو قبل حلول الجلسة المقررة لنظر الدعوى.

كما نصت هذه المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المفرج عنه رأت ضرورة لذلك فى ضوء متطلبات التحقيق النهائى.

(ب) الرقابة بناء على طلب المتهم:

يمارس القاضى رقابته القضائية على الحبس الإحتياطي بناء على طلب المتهم إما من خلال طرق الطعن العادية أو بواسطة طعن غير عادى ينظمه القانون هو التظلم كما نص عليه الدستور المصرى. أما طريق الطعن العادى فيبدو أساسا فى صورة استئناف الأمر بالحبس الإحتياطي أمام الجهة القضائية الأعلى درجة. ويتمثل الطعن غير العادى فى الإلتجاء إلى جهة أخرى يحددها القانون وفقا لإجراءات خاصة.

وقد نصت الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حق كل شخص محروم من حريته بسبب القبض عليه فى الطعن على هذا الإجراء أمام

المحكمة لى تفصل فى مشروعية الحبس فى أقرب وقت ولتأمر بإخلاء سبيله 2024/2025

إذا كان الحبس غير المشروع (المادة ٤/٥).

ونص إعلان الأمم المتحدة بالمبادئ المتعلقة بحق الفرد فى عدم القبض عليه أو حبسه احتياطيا بطريقة تحكيمية، على أن لكل من قبض عليه أو حبس خلافا للمواد السابقة، أو تعرض لخطر حال فى هذا القبض أو الحبس، أو حرم من أحد حقوقه الأساسية أو إحدى ضماناته الأساسية الواردة فى هذه المواد، يجب أن يكون له الحق فى الطعن عليها أمام جهة قضائية للمنازعة فى مشروعية القبض عليه أو حبسه، وأن يحصل على الإفراج عنه دون تأخير إذا كان القبض أو الحبس غير مشروع، وذلك سواء لتجنب الضرر الذى يهدده أو لإحترام حقوقه (المادة ٣٨)(١).

(١) الوثيقة (Conf. 56/C.R.P.I) بتاريخ ١٦ يوليو سنة ١٩٥٧.



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي

(٢) لم يخول القانون الفرنسي للمدعى المدني حق استئناف الأوامر المتعلقة بالحبس الإحتياطي (المادة ٢/١٨٦)؛ أنظر الكنتور/ أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص ٦١٥ إلى ٦٢٠.



العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجناح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون.

ويستوى فى ذلك أن تكون الواقعة التى حبس المتهم من أجلها احتياطياً جنائية أو جنحة، وقد نصت المادة ١٦٧ إجراءات على الجهات التى تنتظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مده، ويتضح من ذلك النص أن أوامر الحبس الاحتياطى أو مده الصادرة من قاضى التحقيق تنتظر أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، أما إذا كان الأمر صادراً من هذه المحكمة الأخيرة فإنه يستأنف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة. ولذلك يثور التساؤل حول إمكانية استئناف الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة فى الأحوال العادية (الأربعة أيام). الحق أن مدة الأربعة أيام مدة قصيرة نسبياً، كذلك فإن المشرع قد وضع ميعاداً يجب أن يتم الفصل فيه فى أمر استئناف المتهم للحبس الاحتياطى أو بمده وهو ثمانية وأربعين ساعة (المادة

٢٠٢٥/٢٠٢٤ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٢٥٤/٢٠٠٦ لسنة ٢٠٠٦)، وعلى ذلك نجد أن 2024/2025

المادة ١٦٤ إجراءات تبيح استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أياً ما كانت الجهة التى أصدرته، فى حين أن المادة ١٦٧ إجراءات تنظم الجهات التى تنتظر أمر استئناف أوامر الحبس بدءاً من صدورها من قاضى التحقيق. والتوفيق بين النصين يوحى بعدم جواز استئناف أمر النيابة العامة بالحبس الاحتياطى فى الأحوال العادية، لذلك يجب على المشرع إيضاح هذه المسألة بنص صريح. أما فى الأحوال الاستثنائية التى تملك فيه النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق وسلطات القاضى الجزئى وسلطات محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى تحقيق بعض الجرائم كما ورد فى نص المادة (٢٠٦ مكرراً إجراءات) فنجد أن استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مده الصادرة منها تسرى عليها طبقاً للمادتين (١٦٧ و ٢٠٥ إجراءات) كما لو





بنظر استئناف المتهم قراراً برفض استئنافه، فلا يجوز له أن يتقدم باستئناف جديد إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.^(١) ويعترض البعض على فترة الثلاثين يوماً التي قررها المشرع حتى يتمكن المتهم من تقديم استئناف جديد إذا رفض استئنافه الأول، ذلك أن تقييد حق الاستئناف الجديد بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض يعني أن المتهم لن يكون له حق التقدم باستئناف جديد في قرار قاضى التحقيق مثلاً إلا مرة واحدة، فإذا أصدر قاضى التحقيق أمره بحبس المتهم لمدة خمسة عشر يوماً وطعن المتهم في هذا القرار يوم صدوره، ثم رفض طعنه، فإن لقاضى التحقيق أن يمد الحبس الاحتياطي حتى يبلغ أقصى المدة الممنوحة له ومقدارها خمس وأربعين يوماً وهو مطمئن على أن قراره بالمد في المدينين التاليين (كل مدة خمس عشر يوماً) لن يخضع لرقابة محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لأنه لم تمض مدة الثلاثين يوماً التي اشترطها المشرع لقبول استئناف جديد^(٢). وكان الأولى بالمشرع أن يمنح المتهم حق استئناف كل قرار بالحبس الاحتياطي أو بمدة دون قيود.

ميعاد استئناف أوامر التحقيق الأخرى:-

2024/2025 بينت المادة ١٦٦ إجراءات 2025 المتعلقة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ 2024/2025

ميعاد استئناف هذه الأوامر، فجعلتها عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لسائر الخصوم. وعلى ذلك يكون للنيابة العامة أن تستأنف في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالحبس أو الإفراج عن المتهم ما لم يكن الأمر صادراً بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية فإن ميعاد استئنافه يكون أربعاً وعشرين ساعة (م ١/١٦٦ إجراءات). وللنيابة أن تستأنف الأمر الصادر من قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة (م ١/١٦٤ إجراءات).

أما المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فليس لهم إلا استئناف أوامر قاضى التحقيق المتعلقة بالاختصاص (م ١٦٣ إجراءات)، وهذه الأوامر تشمل

(١) أنظر الدكتور/ ابراهيم حامد طنطاوى، والدكتور/ محمد الشهاوى، المرجع السابق، ص ٤٤.



أوامر الاختصاص وعدم الاختصاص. ويستثنى من ذلك قرار قاضى التحقيق الصادر برفض قبول المدعى المدنى فى التحقيق فلا يجوز استئنافه (م٧٦ إجراءات). وللمدعى المدنى الطعن بالاستئناف فى قرار قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى (م١٦٢ إجراءات) ما لم يكن القرار يتبع بتهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء وبسبب تأدية الوظيفة فلا يجوز استئنافه من المدعى بالحق المدنى، ومع ذلك يجوز الطعن فيه بالاستئناف إذا كان الأمر صادراً بشأن جريمة من الجرائم الواردة فى المادة (١٢٣ عقوبات).

الجهة المختصة بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى:-

نصت المادة ١٦٧ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على أنه «يرفع الاستئناف أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً بألا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية». وعلى ذلك تختص محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظر الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في حالة صدور أمر من النيابة أو قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى بالحبس الاحتياطي أو بدمه، وكذلك تختص بنظر استئناف النيابة العامة للأمر الصادر من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جنابة. كما تختص هذه المحكمة أيضاً بنظر الاستئناف المرفوع من المتهم بشأن حبسه احتياطياً عند إحالته لمحكمة الجنايات في غير دور الانعقاد طبقاً للمادة (٢/١٥١) إجراءات).

كما تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر الاستئناف المرفوع من المتهم في الأمر الصادر من محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بمد حبسه احتياطياً. وتختص بنظر الاستئناف المقام من النيابة العامة في خلال صدور أمر بالإفراج المؤقت في جنابة من محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأيضاً في حالة صدور أمر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى في جنابة. وتختص أيضاً محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر الاستئناف المرفوع بشأن الأوامر الصادرة من المستشار المنتدب للتحقيق سواء تعلقت هذه الأمور بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو كان الأمر صادراً بحبس المتهم احتياطياً أو بدمه أو بالإفراج عن المتهم.

وقد استحدث المشرع ما يسمى بالدائرة المختصة في المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات في المادة (١٦٧ إجراءات) المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، وهى إما أن تنشئ في نطاق المحكمة الابتدائية، أو يتم تخصيص دائرة من دوائر محكمة الجنايات لهذا الغرض. ويتم ذلك في الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية شهر سبتمبر من كل عام لتوزيع العمل القضائى

فى الموسم الجديد فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العالى كل على حده. وتختص هذه الدائرة المختصة بنظر استئناف المتهم مثلاً بحبسه احتياطياً إذا كان صادراً من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة حين أحيل إليها مفرجاً عنه. أو تختص بنظر استئناف المتهم من قرار مد حبسه احتياطياً الصادر من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وهذا يقتضى تعديل الفقرة الثالثة من المادة ١٦٧ إجراءات بإضافة عبارة «أو بمدة» عقبة عبارة «لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى»^(١).

ثانياً: رقابة التعويض:

الأصل أن إبطال الإجراء غير المشروع وما يستتبعه من إهدار الدليل المنبعث منه هو خير جزاء يناله المتهم فى مواجهته السلطة التى قامت بهذا الإجراء. على أنه فى بعض الأحوال يلحق بالمتهم ضرر جسيم بسبب اتخاذ الإجراء غير المشروع قبله. ويبدو ذلك بوجه خاص فى الحبس الاحتياطى فهذا الإجراء يحرم المتهم من حريته ويبيعه عن حياته الإجتماعية ويعطل أعماله وورقه ويؤذى أسرته إلى غير ذلك من الأضرار المحتملة. لذلك دار البحث حول مدى مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطى غير المشروع.

2024/2025

مسئولية الدولة عن الحبس الاحتياطى غير المشروع:

يرتبط هذا الموضوع بتحديد أساس مسئولية الدولة عن أخطاء موظفيها العموميين. وقد اتجه الرأى قديماً إلى تأسيسها على فكرة خطأ المرفق العام. إلا أن الفقه والقضاء فى فرنسا قد تحول نحو أساس آخر هو تحمل المخاطر. ويتلخص هذا الأساس فى أن المرافق العامة تعمل لصالح الجماعة التى تستفيد منها، فإذا ترتب على سير المرافق العامة ضرر خاص بفرد من أفراد هذه الجماعة فإنه من العدل أن تتحمل الجماعة عبء تعويضه. وبناء على هذه المسئولية، يكون للفرد المحبوس خطأً الحق فى التعويض بناء على الخطر الإجتماعى الذى تعرض له بوصفه فرداً فى الجماعة، لا بسبب الخطأ فى اتخاذ الإجراءات قبله^(٢). على أن هذا الإتجاه لم يتأكد فيما يتعلق بتعويض

(١) المرجع السابق، ص ٤٩ و ٥٠.

(٢) Gass. Crim. 23 Nov. 1956. Dalloz, 1957, p.34.

الحبس غير المشروع، إلا بعد تدخل المشرع الفرنسي بالقانون رقم ٦٤٣.٧٠ الصادر ١٧ يوليو سنة ١٩٧٠ الذي قرر مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في (المادة ١٤٩) إجراءات فرنسي، «إذا انتهت سلطة التحقيق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوة أو قضت المحكمة بالبراءة، إذا ترتب على الحبس الاحتياطي ضرر غير عادي وبالعجالة ولا يشترط لتقرير ثبوت أى خطأ من الجهة التي أمرت بالحبس».

وقد أعتنق المشرع فكرة تحمل المخاطر كأساس لمسئولية الدولة، فلم يشترط إثبات براءة المتهم^(١). فلا يجدي في ذلك أن يكون الحكم ببراءة المتهم أو الأمر بالأمر بوجه لإقامة الدعوى الجنائية مبينا على ثبوت عدم وقوع الجريمة أو عدم نسبتها إليه أو مبينا على مجرد عدم كفاية الأدلة. هذا وقد كان القانون الألماني الصادر في ١٤ يولية سنة ١٩٠٤ يقرر مبدأ التعويض عن الحبس غير المشروع بشرط عدم توافر أى شك مسبب في براءة المتهم. وقد استغنى عن هذا الشرط القانون الألماني الصادر في ٨ مارس سنة ١٩٧١ بشأن التعويض عن الإجراءات التي تتخذ في إطار الدعاوى الجنائية^(٢).

وواقع الأمر أن قرينة البراءة أصل عام يجب إحترامها. ولا يجوز إهدارها على مجرد الشك أو عدم كفاية الأدلة^(٣) على الإدانة. ولا يجوز البحث في مدى توافر البراءة بعد إسدال الستار على الدعوى الجنائية عن طريق حكم البراءة أو الأمر بالأمر بوجه لإقامتها. كما أوضح وزير العدل الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية أنه لا يوجد نوعان من الأبرياء: من يستفيدون من الشك ومن تتأكد براءتهم^(٣). فالاثنتان من واد واحد.

والواقع من الأمر أن رقابة التعويض تقتض أساس وقوع ضرر بالمتهم. وبمناسبة البحث في تعويض هذا الضرر يمارس القضاء رقابته على الحبس

(^١) VOUN: La detention provisoire, dalloz, 1970.p. Nabila Abdel Halim Kamel: Le régimejuridique des libertés publiques en France these de doctorat, 1974.T.I.P. 150.

(^٢) Crebing, op 5 it, p. 985.

(^٣) J.O zb 1970.p. 2037.

الإحتياطي^(١). وقد وضع القانون الفرنسى معيارا للقاضى فى تقدير عدم مشروعية هذا الحبس الذى يستوجب مسئولية الدولة. هو الحكم بالبراءة أو صدور أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى بالإضافة إلى وقوع ضرر غير عادى بالغ الجسامه. ففى هذه الحالة تتوافر قرينة قانونية على عدم مشروعية الحبس الإحتياطي لعدم توافر أسبابه. ولا يكون هناك محل بعد ذلك فى البحث حول مدى توافر عناصر واقعية تشكك فى براءة المتهم. وأى تعويض يقرره القانون فى هذا الشأن أما أن ينبى على الخطأ المرفقى، أو على مبدأ تحمل المخاطر^(٢).

والأمر متروك للسياسة التشريعية فى الأخذ بالأساس المناسب والذى يتفق مع النظام القانونى. ونحن نفضل عدم فتح الباب لبحث أخطاء القضاة بغير الإجراءات المقررة لمخاصمتهم قانونا، وأن يترتب حق التعويض بناء على فكرة تحمل المخاطر لأنها تتفق مع التضامن الإجتماعى الذى يجب أن تكلفه الدولة. وقد يجد القانون من نطاق هذه المسئولية فيشترط وقوع ضرر غير عادى ظاهر له جسامه معينة، وهو ما اتبعه القانون الفرنسى. هذا وقد نصت (المادة ٤٠) من إعلان الأمم المتحدة بالمبادئ المتعلقة بحق الفرد فى عدم المحبوس عليه أو حبسه إحتياطيا بغير حكمة^{2024/2025}، على حق المقبوض عليه أو المحبوس خلافا للقانون فى التعويض فى مواجهة الدولة بالتضامن مع الموظف العام الذى صدر منه هذا الإجراء، وعلى أن تكفل الدولة سداد هذا التعويض من خزينتها العامة^(٣).

الوضع فى التشريع المصرى :-

وراء النداءات الفقهية وما جرى عليه العمل فى بعض التشريعات المقارنة، أقر المشرع المصرى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطي فى المادة ٣١٢ مكرراً إجراءات المضافة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ وذلك

(١) Cass. Civ. Nov. 1973.Ball. No.316.

وقد كانت الواقعة التى صدر بشأنها هذا الحكم سابقة على القانون الصادر فى ١٧ يوليو سنة ١٩٧٠.

(٢) أنظر الدكتور/ رمزى الشاعر فى المسئولية عن أعمال السلطة القضائية، طبعة ١٩٧٨.

(٣) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦١٠ حتى ٦٢٥.

بنصه «تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى».

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص». والحق أن إقرار المشرع لمبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالة الحكم البات بالبراءة أو حالة صدور أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى يتفق مع نص المادة (٥٧) من الدستور التي نصت على «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء». وكذلك ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أنه «وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه». إلا أن تطبيق التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي مرهون - طبقاً للمادة (٣١٢ مكرراً إجراءات) - بصدر قانون خاص يحدد القواعد والإجراءات اللازمة.

2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025



الفصل الرابع التصرف فى التحقيق الابتدائى

تعريف:

التصرف فى التحقيق الابتدائى هو اتخاذ قرار يتضمن تقيما للمعلومات والأدلة التى أمكن الحصول عليها أثناءه، وبياناً للطريق الذى تسلكه الدعوى بعد ذلك^(١). وهذا الطريق لا يعدو واحداً من أمرين: إما أن تستمر الدعوى فى سيرها فتدخل مرحلة تالية لها، هى مرحلة المحاكمة، وإما أن تتوقف مؤقتاً، فتقرر سلطة التحقيق عدم إقامتها لدى القضاء. وأوامر التصرف فى التحقيق ذات طبيعة قضائية^(٢)، وقد اشترط الشارع تسبيب بعضها، واسبغ قوة الشيء المحكوم فيه على بعضها، ووضع تنظيمًا لطرق الطعن فيه.

خطوات عمل المحقق قبل التصرف فى التحقيق:

عمل المحقق قبل تصرفه فى التحقيق ذو وجهين: وجه يتصل بالوقائع ووجه يتصل بالقانون: فمن حيث الوقائع يتعين عليه أن يكتشف الحقيقة فى شأنها، فيتبين ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم قد ارتكبت، ويتبين ما إذا كان مرتكبها هو المتهم، ويقضى ذلك أن تتوافر لديه أدلة كافية على الأمرين: 2024/2025 2024/2025 والأفعال ذاتها، وصدورها عن المتهم بالذات، فإذا قدر كفاية الأدلة على ذلك، كان عليه أن يفحص القانون من وجهين كذلك: وجه موضوعي، هو توافر أركان الجريمة، ووجه إجرائي، هو قبول الدعوى. ويتوقف على هذا الفحص فى جوانبه السابقة تقرير المحقق إحالة المتهم إلى المحاكمة، أو تقريره إن لا وجه لإقامة الدعوى^(٣).

أثر التصرف فى التحقيق:

تجمل آثار التصرف فى التحقيق الابتدائى فى إغلاق هذه المرحلة للدعوى، وانتقالها إلى مرحلة تالية، أو وقوفها عند هذه المرحلة. ويعنى ذلك أن تخرج الدعوى . بعد التصرف فى التحقيق . من حوزة المحقق، فلا يكون له أن

(١) Vidal et Magnol. II, no. 834, p. 1210.

(٢) Stefani, Levasseur et Boulloc, no. 547, p. 569.

(٣) Garraud, II, on. 1004, p. 315.

يتخذ إجراء تحقيق في شأنها^(١)، يستوى في ذلك أن يكون إجراء تنقيب عن الدليل أو أن يكون إجراء احتياط إزاء المتهم: فليس له أن يستجوب المتهم أو يستمع لشاهد، ولا يكون له كذلك أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً أو بالإفراج عنه. بل أنه لا يجوز للقضاء الذي أحيلت إليه الدعوى أن يندب سلطة التحقيق لاتخاذ إجراء من إجراءاته، فقد زالت ولاية هذه السلطة على الدعوى^(٢)، وإنما يتعين على القضاء أن يتخذ هذا الإجراء بنفسه^(٣). وإذا أتخذ التصرف في التحقيق صورة الأمر بالإحالة إلى القضاء، فإنه يترتب عليه أثر ثان: هو دخول الدعوى في حوزة القضاء الذي أحيلت إليه، فيصير ملتزماً بأن يفصل فيها، ويمتنع بالتالي على سلطة التحقيق أن تخرجها من حوزته.

الفرق بين النيابة العامة وقاضى التحقيق من حيث كيفية التصرف في التحقيق:

تصدر النيابة العامة أمرها بالتصرف في التحقيق مباشرة بمجرد انتهائها منه. أما قاضى التحقيق فإنه يلتزم إذا ما انتهى من التحقيق بأن يرسل الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً، وخلال عشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. ويلتزم قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمره بأن يخطر كذلك سائر^{2024/2025} المحكوم عليهم^{2024/2025} ما قد يكون لديهم من أقوال^{2024/2025} (المادة ١٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية). وعلة هذا الفرق أن النيابة العامة

(١) Steani, Levasseur et Bouloc no. 547, p. 569.

(٢) وفي ذلك تقول محكمة النقض «أنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة أياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي التي تحدد نظام التقاضي وواجب المحكمة في مباشرة جميع إجراءات الدعوى نفسها، أو بندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر في حالة تعذر تحقيق الدليل أمامها» «نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١١٠ ص ٨١».

(٣) ولكن «التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث، فإن للنيابة العامة بعد تقديمها الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة» «نقض ٢٦ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٤٨ ص ٢٣٥: أنظر كذلك نقض ٩ فبراير سنة ١٩٧٦ س ٢٧ رقم ٣٧ ص ١٨٣».

تجمع بين صفتي المحقق وطرف الدعوى، فلا تلتزم بإخطار أحد، أما قاضى التحقيق فهو محقق فحسب، فيلتزم بإخطار أطراف الدعوى.
بيان أوامر التصرف فى التحقيق:

لا تعدو أوامر التصرف فى التحقيق أن تكون واحدا من أمرين: الأمر بالإحالة إلى القضاء المختص، والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فالأول يفترض تقدير المحقق كفاية الأدلة على حصول الواقعة، وعلى نسبتها إلى المتهم، وتقديره توافر أركان الجريمة، وانتفاء أسباب عدم قبول الدعوى. أما الثانى فيعنى أن أحد المفترضات السابقة لم يتوافر. والأمر بالإحالة يعنى كما قدمنا إنتقال الدعوى إلى مرحلة تالية، هى مرحلة المحاكمة، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيعنى توقف الدعوى عند مرحلة التحقيق الابتدائى^(١).

بيان الأوامر التى تصدر أثناء التحقيق:

بالإضافة لما تملكه سلطة التحقيق من أوامر للتصرف فى التحقيق الابتدائى، فإنها تملك أيضا إصدار بعض الأوامر أثناء التحقيق. فيجوز للخصوم أن يقدموا إلى المحقق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق (المادة ٨١) إجراءات. ويفصل المحقق فى خلال أربع وعشرين ساعة من هذه الدفوع والطلبات المقدمة إليه^(٢) ويبين الأسباب التى يستند إليها^(٣) مخالفته البطلان.

وإذا لم تكن أوامر التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم فإنه يجب إعلانها فى خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها (المادة ٨٣) إجراءات. وتتحصر فائدة إعلان أوامر التحقيق فى فتح ميعاد الإستئناف فى هذه الأوامر (المادة ١٦٦) إجراءات^(٤).

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ٧١٩ حتى ٧٢١.

(٢) أنظر نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٥٦، مجموعة الأحكام س٧ رقم ٥٦ ص ٥٣٥، أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٢٦.

(أ) الأوامر الفاصلة فى الإختصاص:

قد يدفع صاحب الشأن أمام المحقق بعدم إختصاصه بالتحقيق الابتدائى سواء كان عدم الإختصاص نوعيا أو محليا أو شخصا. ويجب على المحقق أن يفصل فى هذا الدفع قبل أن يستمر فى التحقيق. فإذا أستمّر فى التحقيق رغم الدفع بعدم الإختصاص اعتبر ذلك الاستمرار أمراً ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص، وذلك ما لم يحدد المحقق للفصل فى هذا الدفع تاريخاً معيناً.

وإذا قرر المحقق قبول الدفع بعدم الإختصاص، فلا يترتب على ذلك بطلان ما سبقه من إجراءات التحقيق (المادة ١٦٣) إجراءات.

(ب) الأوامر الفاصلة فى قبول المدعى المدنى:

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء تحقيق الدعوى. ويفصل المحقق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق (المادة ٧٦) إجراءات. وإذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق فيجب على المحقق أن يفصل فى مدى قبول المدعى المدنى خلال ثلاثة أيام من تقديم الإدعاء (١٩٩ مكرراً) إجراءات. وهذا الموعد قد ورد على سبيل الإرشاد فلا يترتب على

2024/2025 البطلان. وإذا لم يفصل المحقق صراحة فى هذا القبول، فإن السماح

للمدعى المدنى بحضور إجراءات التحقيق أو إحالة هذا الإدعاء إلى المحكمة ينطوى على قبول ضمنى له. ولكن هذا القبول لا يقيد محكمة الموضوع فى سلطتها فى إعادة فحص مدى قبوله من جديد.

(ج) الأوامر الفاصلة فى طلبات الإفراج عن المتهم:

بينما فيما تقدم أن المحقق يختص بالفصل بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً. وقد يتم بناء على طلب المتهم فيكون الأمر صادراً فى نزاع حول هذا الإفراج يستقل بنظره المحقق فى الحدود التى بينها فيما تقدم عند دراسة الحبس الاحتياطى.

(د) الأمر برد الأشياء المضبوطة:

قد يضبط مأمور الضبط القضائى أو المحقق بعض الأشياء من أجل تحقيق الدعوى. ولا شبهة فى أن الأشياء سوف تظل مضبوطة على ذمة

التحقيق طالما كان ضبطها لازماً للفصل في الدعوى، أو كانت حيازتها في ذاتها تعد جريمة مما يتعين مصادرتها. أنما يثور التساؤل في غير هاتين الحالتين، وهل يتعين على حائز هذه الأشياء أن ينتظر حتى تفصل المحكمة في الدعوى أم يجوز له أن يطالب سلطة التحقيق بردها إليه؟ لقد أجاز القانون لسلطة التحقيق الابتدائي أن تأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (المادة ١٠١) إجراءات.

ورد الأشياء المضبوطة يعنى إعادتها بذاتها^(١). فهو إجراء يختلف عن التعويض الذي يرد على ما يعادل الضرر. كما أنه قد يتم أثناء التحقيق. وهو موضوع هذا البحث. أو بأمر من المحكمة. بخلاف التعويض فإنه لا يكون إلا بحكم ويفترض الرد أن تكون الأشياء التي يرد عليها قد تم ضبطها من ضبطها من قبل وأصبحت في حوزة العدالة فلا يجوز للمجنى عليه أن يطالب برد أشياء لازالت في حوزة المتهم. فذلك يعتبر نوعاً من التعويض، يخرج عن سلطة المحقق^(٢).

وقد سبق وأن أشرنا لأحكام ضبط الأشياء والاطلاع عليها والتصرف فيها.

2024/2025

البيانات التي يتعين أن تتضمنها أوامر التصرف في التحقيق الابتدائي:

حددت المادة ١٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن تتضمنها أوامر التصرف في التحقيق فأشارت إلى «اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده ومسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. والقسم الأول من البيانات يحدد شخصية المتهم، ويكفل عدم الخلط بينه وبين غيره، ويضع الحدود الشخصية للدعوى. والقسم الثاني يبين الواقعة المنسوبة إلى المتهم، ويضع بذلك الحدود العينية للدعوى. أما بيان الوصف للواقعة فهو يعين المحكمة التي تحال إليها الدعوى على التحقيق من إختصاصها، ويمدها بعناصر تحديد الوصف القانوني الذي تنسبه إلى الواقعة^(٣).

(١) فلا يجوز المطالبة بالأشياء التي أشتراها المتهم بالنقد المسروقة.

Crim. 19 Mar. 1941. Bull No. 18.

(٢) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٢٧ و٦٢٨.

(٣) أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٧١٢.

المبحث الأول الأمر بالأحالة

تعريف:

أمر الأحالة هو الأمر الذى يقرر به المحقق إدخال الدعوى فى حوزة المحكمة المختصة. والأمر بالأحالة هو . على هذا النحو . قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائى إلى مرحلة المحاكمة.

وقد نصت على أوامر الأحالة التى يصدرها قاضى التحقيق المواد، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية، ونصت على أوامر الأحالة التى تصدرها النيابة العامة المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية. ويفترض الأمر بالإحالة تقدير المحقق توافر أدلة كافية على نسبة الفعل إلى المتهم، وتوافر أركان الجريمة به، وانتفاء أسباب عدم قبول الدعوى.

كفاية الأدلة للأمر بالإحالة:

يفترض الأمر بالإحالة كما قدمنا تقدير المحقق توافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة، وعلى نسبتها إلى المتهم. ولا تعنى كفاية الأدلة أنها كافية لإدانة المتهم، إذ لا اختصاص للمحقق بتقرير هذه الإدانة، فتلك مهمة المحكمة، وإنما تعنى كفايتها لتقديم المتهم إلى المحاكمة، أى تقدير المحقق 2024/2025 رجحان الإدانة، وليس يقينه وجزمه بذلك على نحو ما تفعل المحكمة، ولذلك فقد يقدر المحقق احتمال تبرئة المتهم، ومع ذلك يحيله إلى المحاكمة لأنه يرى احتمال الإدانة أرجح من احتمال البراءة. ويعنى ذلك أن الشك يفسر . عند التصرف فى التحقيق . ضد مصلحة المتهم^(١).

لا يشترط تسبب الأمر بالإحالة:

لم يشترط القانون تسبب الأمر بالإحالة، وذلك خلافا للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى تطلب تسببه^(٢). وعلة ذلك أن الإحالة تعنى عرض الدعوى فى جميع عناصرها على القضاء الذى يتعين عليه أن يعيد تحقيقها،

(١) Garraud, III, no. 1008, p. 320.

(٢) اشتراط التسبب نصت عليه المادتان ١٥٤، ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ولم يرد فى المواد ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، ٢١٤ الخاصة بأوامر الإحالة اشتراط مماثل.

ومن ثم فإن بيان أسباب الإحالة لن تكون له أهمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل أمر بالإحالة يفترض بالضرورة أسبابه التي تعنى كفاية الأدلة وتوافر أركان الجريمة وانتفاء أسباب عدم القبول، وذلك دون حاجة إلى التصريح بهذه الأسباب.

الإحالة فى المخالفات والجنح:

إذا كانت الإحالة فى مخالفة أو جنحة صادرة عن قاضى التحقيق أو عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فإنها تكون بناء على أمر بالإحالة (المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى). وعلى النيابة العامة تنفيذ هذا القرار «بأرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين، وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة» (المادة ١٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية). ويعنى ذلك أن إعلان الخصوم بالحضور هو مجرد عمل تنفيذى لأمر الإحالة.

ولكن إذا صدرت الإحالة فى المخالفة أو الجنحة من النيابة العامة، فإنها تتخذ صورة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة (المادتان ٢١٤، ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية). ويعنى ذلك أن هذا التكليف هو فى ذاته الإحالة.

2024/2025

2024/2025

الإحالة فى الجنايات:

إذا كانت الجريمة جنائية، وكان المحقق هو قاضى التحقيق، ورأى أن الأدلة على المتهم كافية، فإنه يصدر أمره بإحالتها إلى محكمة الجنايات، فقد نصت المادة ١٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً».

أما إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق، فأن أمر الإحالة يصدر من المحامى العام أو من يقوم مقامه، فقد نصت المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فى فقرتها الثانية على أن «ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها».

إلغاء نظام مستشار الإحالة:

كان قانون الإجراءات الجنائية . قبل تعديله بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ . يقرر وجود «قضاء أحالة» يباشره «مستشار الإحالة»، الذى كان يختص بمراجعة التحقيق الابتدائى فى الجنايات وتقرير الإحالة إلى محكمة الجنايات أو تقرير أن لا وجه لذلك. ويعنى ذلك أن للتحقيق فى الجناية كان يجرى على درجتين، وأن ثمة «مرحلة» كانت تتوسط بين التصرف فى التحقيق والإحالة إلى قضاء الحكم: فإذا رأى المحقق (قاضى التحقيق أو النيابة العامة) إحالة المتهم بجناية إلى القضاء، فهو لا يحيله مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما يحيله إلى مستشار الإحالة الذى يختص بالأمر بإحالاته إلى المحكمة، وله أن يأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده.

وقد ألغى الشارع قضاء الإحالة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١، وجعل الإحالة إلى محكمة الجنايات من اختصاص المحقق نفسه^(١)، مع ملاحظة أنه إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق، فإن أمر الإحالة يتعين أن يصدر عن المحامى العام أو من يقوم مقامه.

تقدير خطة الشارع فى إلغائه نظام مستشار الإحالة:

من العسير الدفاع عن خطة الشارع فى إلغائه «نظام مستشار الإحالة»، وما ترتب على ذلك من جمعه فى يد سلطة واحدة (هى النيابة العامة) بين 2024/2025 التحقيق والإحالة فى أخطر الجرائم، وإهداره بناء على ذلك ضمانا هاما للمتهم 2024/2025

(١) ألغى هذا القانون المواد من ١٧٠ إلى ١٩٦ من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن مستشار الإحالة والطعن فى أمر مستشار الإحالة (الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدخل التعديل على المادة ١٦٧ التى كانت تجعل الاختصاص بنظر استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من قاضى التحقيق فى جناية من اختصاص مستشار الإحالة، والمادة ٢١٠ (الفقرة الثالثة) التى كانت تخول مستشار الأحالة الاختصاص بنظر الطعن فى أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية. وقد قرر هذا القانون تحويل الاختصاص السابق «لمحكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة». وقد عدل هذا القانون المادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية، واستبدل بقرار مستشار الإحالة الذى كان يحول دون استعمال النائب العام اختصاصه بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصوره، استبدل به «قرار محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة». وقد أبقى هذا القانون بعض نصوص الفصل الثالث عشر فى شأن مستشار الأحالة بعد أن غير أرقامها: فأستبقى الثالثة من المادة ١٧٠ وجعلها فقرة ثانية فى المادة ١٦٧، وأستبقى المادة ١٨١ وجعلها شطرا ثانيا من الفقرة الثانية من المادة ٢١٤، وأستبقى المادتين ١٨٢، ١٨٣ وجعلهما الفقرة الرابعة من المادة ٢١٤.

بجناية، وإهداره كذلك ضمانا أساسيا لحسن سير عمل محكمة الجنايات^(١). ولقد كان لمستشار الإحالة وظيفتان: مراجعة التحقيق الذى أجرته النيابة العامة، والأمر بالإحالة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى بناء على ذلك. وقد نقل الشارع الاختصاص بالإحالة إلى المحامى العام^(٢)، أما الاختصاص بمراجعة التحقيق فلم ينقل إلى سلطة أخرى، وبذلك فقد ألغيت هذه المراجعة على الرغم من أهميتها، الجنايات جرائم خطيرة، وغالبا ما تتعدد وتتشابك وتتضارب الشبهات والأدلة فى شأنها، ولذلك كان تحقيقها عسيرا، ومن المصلحة أن يراجع التحقيق قبل أن تقدم الجناية إلى المحكمة، كى تعتمد المحكمة على تحقيق توافرت له ضمانات الدقة والسلامة من أسباب البطلان^(٣).

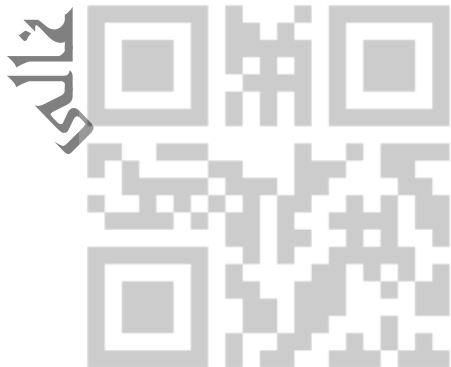
وقد ترتب على هذا التعديل أن صار المتهم بالجنحة يتمتع بضمانات لا يحظى بمثلها المتهم بالجناية: فالجنحة تحققها وتحيلها النيابة العامة إلى القضاء، ثم تنتظر على درجتين، والجناية تحققها وتحيلها النيابة العامة كذلك، ولكنها تنتظر على درجة واحدة، وذلك قلب للأوضاع وخروج على المنطق السليم فى توزيع الضمانات وفقا لجسامة الجريمة وخطورة ما يتعرض له المتهم من عقوبات.

2024/2025 ما ورد تعليلا لإلغاء مستشار الأحالة 2024/2025 المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار بالقانون آثار 2024/2025

ضالة عدد الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بل وندرتها الانتباه إلى أمرين . أولهما سلامة تقدير النيابة العامة فيما رجحت هى فيه الإدانة فى مواد الجنايات التى أحالتها إليه لإحالتها إلى محكمة الجنايات. وثانيهما . أن أصبحت مرحلة الإحالة على هذا الأساس مجرد إجراء شكلى ولم يحقق الهدف منها، بل كانت على النقيض فترة من الزمن ليست بالقصيرة من شأنها تعطيل الفصل فى القضايا رغم تزايد عددها الذى يدعو إلى عدالة ناجزة، هذا فضلا عما سارت إليه من الأمور من أن رؤساء النيابة الكلية قد أصبحوا بدرجة محام عام له من الخبرة والكفاية ما لمستشار الإحالة، ومن ثم فلم يعد هناك محل لعدم الإطمئنان إلى إلغاء نظام مستشار الأحالة اكتفاء بأن يكون التصرف فى الجنايات للمحامين العاميين». وهذا التعليق غير مقنع، على ما هو مفصل فى المتن.

(٢) أو قاضى التحقيق إذا كان هو الذى يتولى التحقيق (المادة ١٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديلها).

(٣) قد يقال ردا على هذا النقد بأن المحامى العام يتولى هذه المراجعة قبل إصداره الأمر بالأحالة، ولكن المراجعة تكون أكثر جدوى حين تباشرها سلطة أخرى غير السلطة التى تولت التحقيق. وفى الغالب فإن المحامى العام لثقته فى وكيل النيابة الذى باشر التحقيق يغفل هذه المراجعة أو يكتفى بمراجعة سطحية.



وقد كانت مرحلة الإحالة البديل عن نظر الجنايات على درجة واحدة، وذلك ما يؤكد التطور التشريعي في هذا المجال. وإذا كان الشارع قد عهد إلى النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، وهو في أصله عمل قضائي كان ينبغي أن يعهد به إلى قاض، وذلك ما تقرره التشريعات الحديثة، فقد كانت الضمانات القضائية في التحقيق الابتدائي في الجنايات (وهي أخطر الجرائم) تكلفها مرحلة الإحالة حيث يراجع القضاء التحقيق ويقرر التصرف النهائي فيه، ولذلك فإن إلغاء مرحلة الإحالة قد جرد التحقيق الابتدائي من هذه الضمانات^(١). ولا يقال بأن المتهم الذي أحيل إلى محكمة الجنايات دون أن تساند إحالته أدلة كافية سوف يقضى ببراءته، ذلك أن مثل شخص أمام محكمة الجنايات أمر في ذاته خطير، ويغلب أن يحيط شرفه وأعتبره بالشكوك والمظان، ولذلك كان من المصلحة العامة إلا يحال شخص ابتداء إلى هذه المحكمة إلا إذا قدر القضاء وجود أدلة كافية لذلك. ولا يصلح دفاعا عن خطة الشارع في إلغاء قضاء الإحالة القول بأن هذا القضاء لم يكن يأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا في حالات قليلة^(٢): ذلك أنه في هذه الحالات المحدودة أدى قضاء الإحالة دوره، وحقق مصلحة اجتماعية لا يجوز أن تغفل من الاعتبار. وإذا كان يراد بذلك القول بأن مستشار الإحالة لم يحسن أداء الدور الذي أناط به القانون، فقد كان التصرف السليم إزاء ذلك هو إصلاح ذلك النظام لا هدمه كلية، فذلك هو الأسلوب المنطقي في علاج المشاكل القانونية (والمشاكل الاجتماعية عامة)، أسلوب البناء والإصلاح، لا أسلوب الهدم الذي يقتلع نظاما من جذوره لمجرد عيوب قابلة للإصلاح كشف عنها تطبيقه. وقد كان إصلاح نظام الإحالة ميسورا، بتقرير «تفرغ» مستشار الإحالة لعمله، فلا تلقى عليه أعباء قضائية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) لا يصلح دفاعا عن إلغاء نظام مستشار الإحالة القول بأن الذي يتولى الأحالة إلى محكمة الجنايات هو «المحامي العام»، وهو في درجة المستشار، ومن ثم يوفر عمله الضمانات المطلوبة، ذلك أن المحامي العام ليس قاضيا، فهو لا يضاف على الأحالة الطابع القضائي، ثم أن كون الذي يتولى الأحالة سلطة مستقلة عن النيابة العامة هو الذي يوفر ضمانات استقلال الأحالة عن التحقيق. وقد قرر الشارع أنه إذا كان الذي يتولى التحقيق هو قاضي التحقيق، فإنه الذي يتولى مباشرة الأحالة إلى محكمة الجنايات وهذا القاضي ليس مستشارا.

(٢) كما لا يقلل من دور محكمة النقض أن يثبت أن نسبة ما تنقضه من أحكام محدودة.

أخرى تصرفه عن عمله الأصلي، وقد كان ممكنا التفكير في الإصلاح بجعل قضاء الإحالة مشكلا من عدد من القضاء، على مثال ما كانت عليه «غرفة الاتهام»، فالتداول في الرأي يدنو بالقرار من الصواب. وإذا كان مستشار الإحالة قد قرر الإحالة، ثم أعقب ذلك أن قضت محكمة الجنايات بالبراءة، فليس ذلك دليلا على فساد عمله كما ادعى بذلك، وإنما يفسره أختلاف وظيفة قضاء الإحالة عن وظيفة قضاء الحكم^(١).

وجوب أن يفصل أمر الأحالة في حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه:

نصت المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يفصل قاضى التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه^(٢). وعلة هذا النص أن أمر الإحالة يعنى انتقال الدعوى من مرحلة إلى مرحلة، وقد تقتضى المرحلة التالية وضعاً للمتهم من حيث حبسه أو الإفراج عنه مختلفا عن وضعه فى المرحلة السابقة عليه، بالإضافة إلى أن هذا الوضع مؤقت بطبيعته، ومن ثم تعين إعادة تقييمه عند دخول الدعوى فى مرحلتها الجديدة. وقد خول الشارع قاضى التحقيق سلطة تقديرية كاملة فى تقرير استمرار الحبس أو الإفراج أو الحبس ابتداء. ونصت المادة ١٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية. ويفرج عنه إذا لم يكن محبوسا لسبب آخر». وعلى وجوب الإفراج. استثناء من السلطة التقديرية. أن المخالفات لا يجوز فيها الحبس الإحتياطى ابتداء، فلا يجوز استمراره إذا تبين أن الواقعة مخالفة^(٣).

(١) ولا يصلح دفاعا عن إلغاء نظام مستشار الأحالة القول بأن قوانين سابقة قد استبدعت اختصاصه بالأحالة فى بعض الجنايات، كالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٣ الذى أضاف المادة ٣٦٦ مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة: فهذه القوانين فى ذاتها معيبة، ومن ثم لا يجوز أن تستمد منها الحجة.

(٢) يطبق حكا هذا النص كذلك إذا كان أمر الإحالة صادرا عن النيابة العامة تطبيقا للمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية التى أخضعت التحقيق الذى تجريه النيابة العامة للقواعد التى يخضع لها التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق.

(٣) الدكتور/ توفيق الشناوى، مجموع الإجراءات الجنائية، مادة ١٥٥ حتى ١٠٠.

البيانات التي يتعين أن يتضمنها أمر الإحالة:

نصت المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أن «ترفع الدعوى في مواد الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد الإتهام المراد تطبيقها». وتستهدف هذه البيانات رسم حدود الدعوى التي تتقيد بها المحكمة، ووضع الأسس التي تعتمد عليها في عملها.

إعداد قائمة بمؤدى أقوال شهود المتهم وأدلة الإثبات:

نصت المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أن ترفق بتقرير الإتهام «قائمة بمؤدى أقوال شهوده (أى شهود المتهم) وأدلة الإثبات». وقد أضافت إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ مكررا (أ) أن «على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود».

وقد أشار الشارع إلى نوعين من الشهود: نوع يحدد قائمته ومؤدى أقواله الإتهام، ونوع يعلنه الخصم من تلقاء نفسه، والفرق بين النوعين أن شهود النوع

٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ ٢٥/١٠/٢٠٢٤

شهود النوع الثانى فيعلنهم الخصم ذو المصلحة ويتحمل نفقات إعلانهم.

وغنى عن البيان أن وضع هذه القائمة لا يحرم محكمة الجنايات سلطتها فى سماع أقوال أى شخص تقدر فائدة سماع أقواله.

ندب مدافع المتهم:

نصت المادة ٦٧ من الدستور (في فقرتها الثانية) على أن «كل متهم فى جنائية يجب أن يكون له محام يدافع عنه»، ونصت المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثانية) على أن «يندب المحامى العام» من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجنائية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه». وعلة هذه القاعدة هى حالة الإضطراب التى يعانى منها المتهم لخطورة ما يواجهه من اتهام، وما يحتمل أن يحكم به عليه، مما يجعله لا يحسن عرض دفاعه، فلا يتوافر للمحكمة العلم

المطلوب بوجهة نظره، وليس علة هذه القاعدة توفير مصدر للمعلومات القانونية تفيد منه المحكمة، فالفرض أنها تعلم بالقانون علماً كافياً، ولذلك يتعين أن يكون للمتهم المدافع عنه ولو كان هو نفسه من رجال القانون^(١). ونطاق تطبيق هذه القاعدة مقتصر على المتهم بجناية المحال إلى محكمة الجنايات، فلا تطبيق لها على المتهم بجنحة المحال إلى محكمة الجنايات^(٢). ولا تسرى كذلك على المتهم بجناية في مراحل الدعوى السابقة على الإحالة إلى المحكمة. والتزام المحامي العام بنذب المدافع مقتصر على حالة ما «إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه»، أما إذا كان المتهم قد وكل المدافع عنه فإن ذلك يكفي لتحقيق الغرض الذي يستهدفه الشارع، فلا مقتض لنذب آخر عنه^(٣). ولكن إذا انسحب المدافع الموكل أو اعتذر عن توكيله، ولم ينتخب المتهم من يحل محله انتدبت المحكمة مدافعا كى لا يتعطل سير الدعوى^(٤). وإذا تعدد المتهمون. ولم يكن بين مصالحهم تعارض. جاز أن يندب لهم مدافع واحد^(٥)، أما إذا تعارضت مصالحهم تعين أن يكون لكل منهم المدافع عنه، وتقدير وجود التعارض من شأن المحكمة^(٦).

ويجب على المدافع. فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته. 2024/2025 2024/2025

مقامه وإلا حكمت عليه محكمة «الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. ولكن للمحكمة إعفائه من الغرامة إذا ثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو يندب عنه غيره (المادة ٣٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية). وللمحامي المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أنه

(١) الدكتور/ محمود مصطفى، رقم ٢٥٣ ص ٤٤٥، ٣٤٠.

(٢) نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٨ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٥٣ ص ٧٠، ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ ج ٢ رقم ٨٦ ص ٨٠، ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ج ٣ رقم ١٧٢ ص ٢٢٠.

(٣) نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٠ مجموع القواعد القانونية ج ٢ رقم ٧١ ص ٥٩، ١٤ أبريل سنة ١٩٤١ ج ٥ رقم ٢٤٥ ص ٤٤٥.

(٤) نقض ٢٣ يناير ١٩٣٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٧٨ ص ١١٣.

(٥) نقض ٩ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٥٣١ ص ٤٩٠.

(٦) نقض ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٦٥ ص ٥٠٠.

يطلب تقدير أتعاب له تلتزم بأدائها الخزنة العامة إذا كان المتهم فقيرا، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه، وإذا زال فقر المتهم كان للخزنة العامة أن تستصدر أمرا من المحكمة برد هذه الأتعاب إليها (المادة ٣٧٦). ولا يقبل للمرافعة أمام محكمة الجنايات سوى المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية (المادة ٣٧٧) (١).

وتقدير كيفية الدفاع وأسلوبه وما يقدم في نطاقه من طلبات أو دفع مترك لتقدير المدافع وعلمه وخبرته وضميره المهني، ومن ثم لا يقبل تعييب الإجراءات أو الحكم بالقول بأن المدافع قد قصر في أداء مهمته (٢). ويقضى تحقيق غرض الشارع أن يحضر المدافع جميع إجراءات المحاكمة كي يراقب سيرها ويحصل علما كافيا بها ويحمى مصلحة المتهم كلما هددت، وتطبيقا لذلك يبطل الحكم إذا اقتصر المدافع على مجرد المرافعة وإبداء أوجه الدفاع ولم يكن حاضرا ما سبق ذلك من إجراءات كسماع الشهود (٣).

(١) فإذا كان المحامي الذى دافع عن المتهم غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، كان فى ذلك إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المترتب عليها: نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ 2024/2025 مجموعة القواعد القانونية، ج ١ رقم ٣٤ 2024/2025 ص ٥٩، ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض ص ٢ رقم ٧٧ ص ١٩٧، ومن باب أولى إذا المحامى قد أستبعد سمة من جدول المحامين فى تاريخ سابق: نقض ٢٩ يونيه سنة ١٩٥٤ س ٥ رقم ٦٦٨ ص ٨٣٥، أول فبراير سنة ١٩٦٠ س ١١ رقم ٢٥ ص ١٢٦، أول يناير سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ٣ ص ١٤.

(٢) وقد قالت محكمة النقض فى ذلك «أنه وأن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتول الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له . اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانا إلى نبل أغراضها . أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون» نقض ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج رقم ١٠٣ ص ١٨٠.

(٣) وفى ذلك تقول محكمة النقض «أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل تهمة بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعا لإجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة أما بنفسه وأما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع. فإذا كان المحامى المنتدب عن المتهم لم يحضر سماع الشهود بالجلسة، بل كان عمله مقصورا على أبداء أوجه المرافعة، بعد أن كان الشهود بالجلسة،

وقاعدة حضور مدافع مع المتهم بجناية المحال إلى محكمة الجنايات تتصل بالنظام العام، فلا يقبل نزول عنها، ويجوز الدفع بها في أية حالة كانت عليها الدعوى^(١). تم أضاف المشرع الدستوري في المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤ فقرتين هما الفقرة الثالثة والفقرة السادسة حيث توجب الفقرة الثالثة نذب محام لكل من تقيد حريته (بالقبض أو الاعتقال) إذا بدأ التحقيق معه ولم يكن له محام، أما الفقرة السادسة من المادة المذكورة فهي توجب حضور محام مع المتهم أثناء المحاكمة في الجرائم التي يجوز فيها الحبس، سواء كان موكلًا أو منتدبًا، ولذلك لم يعد يقتصر الأمر على الجنايات فقط، بل أصبح يشمل الجناح التي يجوز فيها الحبس أيضاً.

إعلان أمر الإحالة للخصوم وإرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة:

«تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأيام العشرة التالية لصدوره» (المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية). «ويرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للإطلاع عليه، يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتسنى للمحامى الإطلاع على ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من غير أن ينقل من هذا القلم» (المادة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢١٤ مكرراً، الفقرة الأولى).

التحقيق التكميلي بعد صور الأمر بالإحالة:

نصت المادة ٢١٤ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة». يجيز الشارع بهذا النص للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات التحقيق الابتدائي بعد صدور أمر الإحالة، فقد تطرأ ظروف تجعل من الملائم اتخاذ هذه الإجراءات في وقت

بل كان عمله مقصوراً على أبداء أوجه المرافعة، بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر، هو المحامى الأصيل، ولم يعد سماعهم في حضرته، فإن الحكم الصادر على المتهم يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الأخلال بحق الدفاع» نقض ٢١ مايو سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ١٦٨ ص ١٦٠.

(١) نقض ٤ أبريل سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٢٤٠ ص ٧٣٨.

معين، فإذا تراخت عن ذلك الوقت فقد لا تحقق غرضها. وتجمع النيابة العامة حصيلة هذه الإجراءات في المحضر الذي تعده لذلك وتقدمه للمحكمة. وتقف عند هذه الحدود سلطة النيابة العامة، فلا يجوز لها أن تتخذ إجراء تصرف في التحقيق، كأن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فقد دخلت الدعوى في حوزة المحكمة وليس للنياية العامة السلطة في إخراجها من حوزتها. ويجوز من باب أولى اتخاذ إجراءات جمع الإستدلال وإبلاغ حصيلتها إلى المحكمة^(١).

المبحث الثاني الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

تمهيد:

نصت على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي يصدره قاضى التحقيق المادة ١٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها، إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل أقامته. ونصت على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره النيابة العامة المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها «إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالأفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل أقامته».

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٧٢١ حتى ٧٣٢.

تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قرار المحقق إنهاء التحقيق الابتدائي وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فهو «قرار بعدم أحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وهذا الأمر ذو طبيعة قضائية»^(١)، باعتباره تصرفاً في التحقيق. ومن ثم يفترض بالضرورة أنه قد سبق تحقيق، سواء أجراه قاضي التحقيق أو أجرته النيابة العامة أو أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك^(٢). ولهذا الأمر حجتيه وقوته في إنهاء الدعوى، وأن يكن ذلك معلقاً على شرط فاسخ.

الشروط الشكلية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

يتعين أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ثابتاً كتابة، فذلك هو الشأن في الأعمال القضائية، بالإضافة إلى أنه تترتب عليه آثار قانونية هامة، فيجب أن يكون في الإستطاعة أثباته كي يمكن الاحتجاج به. ويتعين أن يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة (١٦٠) من قانون الإجراءات الجنائية. ويتعين أن يكون هذا الأمر صريحاً، وأن جاز مع ذلك أن «يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم. ذلك»^(٣)، ولكن «لا يصلح أن يفترض أو يؤخذ فيه بطريقة الظن»^(٤).

وقد تطلب الشارع تسبيب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى^(٥)، وذلك ضماناً لجديته وحرصاً على ألا يصدر إلا بعد تحقيق جدى استخلص منه المحقق أسباب تحول في تقديره دون محاكمة المتهم^(٦). وبالإضافة إلى ذلك،

(١) أنظر الدكتور، نظام توفيق المجالى، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، رسالة دكتوراه ١٩٨٦، ص ٥٥.

(٢) أنظر نقض أول مايو سنة ١٩٣٠، مجموعة القواعد القانونية، ج ٢ رقم ٣٦ ص ٢٩.

(٣) نقض ٥ أبريل سنة ١٩٧١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٢ رقم ٨٥ ص ٣٤٥.

(٤) نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ٢٤ ص ١١٣، أنظر كذلك نقض ١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ١٦٢ ص ٧٨٩.

(٥) نصت المادة ١٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الثالثة) على أنه «يجب أن يشتمل الأمر (بأن لا وجه لإقامة الدعوى) على الأسباب التي بنى عليه وتردد المادة ٢٠٩ (في فقرتها الثانية) ذات العبارة.

(٦) Garraud, III, no. 1010, p. 321.

فإن هذا الأمر يقبل الطعن كقاعدة عامة، ومن ثم كان تسببيه الوسيلة إلى مناقشته وتحديد قيمته من حيث قبول الطعن فيه أو رفضه. وقد تطلب الشارع إعلان الأمر إلى المدعى المدنى كم يعلم به، فيتاح له الطعن فيه خلال الميعاد الذى يحدده القانون.

وإذا صدر هذا الأمر عن النيابة العامة فى جنابة تعين أن يصدر عن المحامى العام أو من يقوم مقامه (المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية)، ويعنى ذلك أن من دون المحامى العام لا يجوز له أن يصدر هذا الأمر. أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

الأسباب التى يستند إليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى نوعان: أسباب قانونية وأسباب واقعية. فالأسباب القانونية عبر عنها الشارع بقوله أن «الواقعة لا يعاقب عليها القانون» والأسباب الواقعية عبر عنها بوله أن «الأدلة على المتهم غير كافية» (المادة ١٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية). والأسباب القانونية تتسع لجميع الفروض التى لا يمكن فيها توقيع العقوبة على المتهم، وقد تكون أسباب موضوعية وقد تكون أسباب إجرائية: فالأسباب الموضوعية تشمل حالات ما إذا كانت الواقعة لا تخضع لنص تجريم أو كان يسرى عليها سبب إباحة أو كان المتهم يستفيد من مانع مسئولية أو مانع عقاب. وتشمل الأسباب الإجرائية انتفاء أحد شروط قبول الدعوى^(١)، إذ يعنى ذلك انغلاق الطريق الذى رسمه القانون لتوقيع العقوبة على المتهم. وقد عبر الشارع عن الأسباب الواقعية التى قد يستند إليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأن «الأدلة على المتهم غير كافية»، وتتسع هذه الأسباب لفرضين: إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة، وإذا لم تتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى المتهم. وفى هذين النوعين من الأسباب تنحصر سلطة قاضى التحقيق فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

أما النيابة العامة، فلها .بالإضافة إلى ذلك . أن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى عدم ملائمة إقامتها، كما لو استندت إلى تفاهة ضرر الجريمة أو حصول صلح بين المتهم والمجنى عليه أو تعويض المتهم

(١) كما لو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم أو بالعمو الشامل أو لوفاة المتهم أو لسبق صدور حكم بات فيها.

ضرر الجريمة أو خشية أن يفسد التنفيذ العقابي المتهم. وتفضل النيابة العامة ذلك باعتبارها سلطة اتهام حولها الشارع سلطة تقديرية، فلها أن تقدر ملاءمة إقامة الدعوى، أما قاضى التحقيق فليس ذلك باعتباره ليس سلطة اتهام، وإنما وظيفته قضائية خالصة^(١).

آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: أهم آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو إيقاف سيرها عند المرحلة التى بلغتها وقت صدور الأمر، ويعنى ذلك عدم اتخاذ إجراء لاحق من إجراءات التحقيق، وعدم إحالة المتهم إلى المحاكمة. ويترتب على هذا الأمر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، فقد زال السند القانونى لاستمرار حبسه. ويتعين أن يفصل هذا الأمر فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة.

ولكن أهم آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قوته التى تجعل مكن شأنه الحيلولة دون اتخاذ أى إجراء لاحق من إجراءات الدعوى. وهذه القوة مستقرة، وإنما هى عرضة للزوال إذا عرض سبب لإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ومن آثاره أيضاً التزام النيابة العامة بنشر الأمر بالأمر وجه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة سواء بناء على طلب النيابة أو المتهم^{2024/2025} أو أحد ورثته شريطة موافقة النيابة العامة فى كل الأحوال، ذلك أنه^{2024/2025} يمكن أن يلغى. ومن آثاره أيضاً تعويض المتهم مادياً إذا كان قد حبس احتياطياً.

المطلب الأول

قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

ماهية قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجيته إزاء سلطة التحقيق التى أصدرته، فلا يجوز لها الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه، ويعنى ذلك أن أى إجراء تحقيق تتخذه بعد إصداره هذا الأمر يكون باطلاً، وإذا أصدرت أمر إحالة

(١) ويتضح هذا الفارق من اختلاف صياغة المادة ١٥٤ الواردة فى شأن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى يصدره قاضى التحقيق، إذ قد حددت أسبابه فحصرتها فى أن الواقعة لا يعاقب عليه القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، وصياغة المادة ٢٠٩ التى وردت فى شأن الأمر حينما يصدر عن النيابة العامة، إذ قد أطلقت أسبابه.

بعد أمرها بأن لا وجه لإقامة الدعوى كان أمر الإحالة باطلا. وللامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد سبق صدور الأمر بأن لا وجه لإقامتها، إذ تعد الدعوى غير مقبولة^(١).

نطاق قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وخصائصها:

يكتسب الحجية والقوة كل أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، سواء صدر عن قاضى التحقيق أو عن النيابة العامة، وسواء استند إلى أسباب قانونية أو إلى أسباب واقعية. بل يحوزها كذلك القرار الذى تصدره النيابة العامة استنادا إلى اعتبارات الملاءمة^(٢). وهذه القوة ذات نطاق عام، فتلتزم بها النيابة العامة والمدعى المدنى (المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الرابعة) ويلتزم بها المجنى عليه من باب أولى، إذ ليست له ابتداء صفة الخصم فى الدعوى^(٣). وإذا استند الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلى سبب عيني كعدم حصول الواقعة أو عدم خضوعها لنص تجريم أو خضوعها لسبب إباحة، فإنه يستفيد منه بالضرورة جميع المساهمين فى الجريمة، ولو كان منهم من لم يذكره الأمر صراحة^(٤). ويكتسب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هذه القوة، ولو لم يعلن للخصوم^(٥).

2024/2025 2024/2025
وقوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تتصل بالنظام العام، إذ تعنى انتفاء شرط لقبول الدعوى، وبالإضافة إلى ذلك فهى من جنس قوة الحكم

(١) نقض ١٥ مايو سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ٩٦ ص ٥٢٠، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١٨٠ ص ٩٢٥.

(٢) نقض ١٨ فبراير سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٣٧ ص ٤٢٩.

(٣) نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨ رقم ٢١ ص ١١٧.

(٤) وقد قالت محكمة النقض فى ذلك «متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا، أو على أنها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون، فإنه يكتسب كحكام البراءة. حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم، وذلك بالنظر إلى وحد الواقعة والأثر العيني للأمر، وكذلك قوة الأمر القانوني للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة، فضلا عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأذى حتما من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة، ومن التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره من اتحاد العلة، ولا كذلك إذا كان الأمر مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يجوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه»: نقض ١٣ أكتوبر سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٢٠٨ ص ١٠٥٦.

(٥) نقض ٨ يونية سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٤٠ ص ٦٢٩.

الجنائي التي تتصل . على ما قدمنا . بالنظام العام . ويترتب على إتصال قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنظام العام وجوب أن تقتضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق صدور هذا الأمر، وذلك من تلقاء نفسها، وجواز الدفع بهذه القوة أمام محكمة النقض لأول مرة^(١).

شروط قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

الدفع بقوة الأمر أن إلا وجه لإقامة الدعوى كسبب لعدم قبول هذه الدعوى إذا أقيمت على الرغم من سبق صدور هذا الأمر يتطلب وحدة الدعويين: الدعوى الذى صدر فيها الأمر والدعوى التى يثور فيها الدفع بقوة هذا الأمر^(٢). وهذا الشرط هو ذات ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. فيتعين وحدة أطراف الدعويين، ووحدة موضوعيهما، ووحدة سببيهما. ويقتضى اشتراط وحدة الأطراف أن يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو نفسه الذى أقيمت ضده الدعوى التى يحتج بعدم قبولها، ويعنى ذلك أنه لا يجوز لمتهم أن يدفع بقوة الأمر الذى صدر لمصلحة متهم آخر، ولو كان مساهما معه فى ذات الجريمة^(٣). ويترتب على ذلك أنه إذا استند الأمر بأن لا وجه إلى «عدم معرفة المدعى^(٤)»، فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به، ذلك أنه لم يكن متهما حينما صدر ذلك الأمر، فلا يمكن أن يقال أن الأمر صدر فى شأنه^(٤).

ويقتضى وحدة سببى الدعويين أن «تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة التى صدر فى شأنها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يتمتع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع

(١) نقض ١٩ فبراير سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٦٤ ص ١٠٩.

(٢) نقض ٢١ يونية سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٠ رقم ١٥١ ص ٧١٢.

(٣) ولكن إذا استند الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلى سبب عيني، كعدم ارتكاب الجريمة أو عدم خضوع الفعل لنص تجريم أو سريان أباحه عليه، فإنه لا يجوز أن يقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين ويقرر فى الوقت نفسه إقامتها بالنسبة لمتهم آخر بذات الجريمة، إذ يعنى ذلك ابتناء على تناقض.

(٤) نقض ٢٣٦ أبريل سنة ١٩٣١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٢٥١ ص ٣٠٢.

إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

ليست للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صفة مستقرة على مثال الحكم البات، وإنما يجوز إلغاؤه بناء على أسباب حددها القانون. فإذا أُلغى فقد زالت قوته، وزالت بذلك العقبة التي كانت تعترض استمرار سير الدعوى، وجاز اتخاذ إجراءات التحقيق في شأنها وإحالة المتهم إلى القضاء. ويتضح بذلك الفرق بين قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقوة الحكم البات: فعلى حين تكون قوة الأمر نهائية، فإن قوة الأول مؤقتة^{24/2022} إنها . في تعبير آخر . معلقة على شرط فاسخ، هو طرؤ سبب لإلغاء الأمر^(٤). ويتسق هذا الفارق مع طبيعة التحقيق الابتدائي، فهو مؤقت من حيث ما يخلص إليه من معلومات ونتائج، فوجب أن يتصف بذات الصفة قرار التصرف فيه.

وأسباب إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ثلاثة: ظهور دلائل جديدة، وإلغاء النائب العام له، وإلغاؤه بناء على استئنافه.

(⁴) Merle et Vitu, II, no. 1908, p. 421.

١. ظهور دلائل جديدة:

تمهيد:

نصت على الإلغاء الضمني للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بناء على ظهور دلائل جديدة المادة ١٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الإتهام، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة». ونصت على إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة استنادا إلى هذا السبب المادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية^(١).

وقد تطلب الشارع شرطين لإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى هذا السبب: ظهور الدلائل الجديدة، وسبق ذلك على اكتمال تقادم الدعوى الجنائية مدته. ويضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث إذا كان الأمر

2024/2025 ظهور عن قاضى التحقيق، هو أن يطلب النيابة العامة العودة إلى التحقيق. 2024/2025

(١) يجرى نص المادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى: «الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ١٩٧». وكانت المادة ١٢٧ من قانون تحقيق الجنائيات على أن «الأمر الصادر من قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو من المحكمة بناء على المعارضة المرفوعة أمامها لا يمنع من الشروع ثانيا فيما بعد فى تمام إجراءات الدعوى إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى. وتعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والأوراق والمحاضر التى لم يمكن عرضها لقاضى التحقيق أو للمحكمة عند رفع المعارضة لها ويكون من شأنها تقوية البراهين التى وجدت أولا ضعيفة أو زيادة الإيضاح المؤدى لإظهار الحقيقة». ونصت على الرجوع فى الأمر بأن لا وجه لظهور دلائل جديدة المادة ١٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى.

الدلائل الجديدة:

ذكر الشارع أمثلة للدلائل الجديدة، فأشار إلى شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى، وهذه الأمثلة لم ترد على سبيل الحصر، فتأخذ حكمها جميع الدلائل الأخرى، ويتعين أن يتوافر في هذه الدلائل شرطان: أن تكون جديدة، «وأن يكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة».

ويريد الشارع دلائل اتهام، أى دلائل على وقوع الجريمة، وعلى نسبتها إلى المتهم، ولا يتطلب أن تكون أدلة جازمة بالإدانة، وإنما يكفي أن تكون دلائل مرجحة لها^(١). ومن أمثلة الدلائل . بالإضافة إلى ما ذكره الشارع . عبارات صدرت عن المتهم وإن لم تتضمن اعترافا كاملا، وارتكاب المتهم جريمة تالية مماثلة لجريمته التي صدر في شأنها الأمر، وثبوت أن المتهم الذي كان المحقق قد رجح جنونه هو مكتمل العقل، وثبوت أن المتهم يحوز خارج البلاد الأشياء التي اتهم بإختلاسها^(٢).
الضابط في اعتبار الدلائل الجديدة:

حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه «النقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير^{25/24} المدعى بأن لا وجه لإقامتها^(٣)» ويعنى 2024/2025 ذلك أن الدليل يعتبر جديدا في أحد فرضين: الأول، أن يكون قد وجد أو اكتشف بعد صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. والثاني، أن يكون موجودا ومعلوما قبل صدور الأمر، ولكن لم يعرض على المحقق، أى لم يلتق به^(٤).

(١) ويعنى ذلك أنه لا يشترط فيها أن تكون أدلة في المدلول الفنى الدقيق لهذا اللفظ، وقد عبر الشارع الفرنسى عنها بلفظ Charges ، ولم يستعمل لفظ Preuves .

(٢) أنظر أمثلة للدلائل الجديدة: ج ٣ رقم ١٠٨٢ ص ٤٠٧، ميرل وفيتو، ج ٢ رقم ١٢٠٩ ص ٤٢١، الأستاذ على زكى العربى، ج ١ رقم ٦٦١ ص ٣٣٥، الدكتور/ محمود محمود مصطفى، رقم ٢٣٨ ص ٣٢٠، الدكتور نظام توفيق المجى، ص ٤٦٧. وقضى بأنه لا يعد أدلة جديدة اكتشاف سوابق للمتهم، لأن السوابق لا تعد أدلة على الإدانة، ولكنها من الظروف المشددة بعد أثبات الإدانة بالأدلة (الاستئناف فى ١٨ يناير سنة ١٩٠٤ الاستقلال س ٣ ص ٢٤).

(٣) نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٩٧ ص ٨١٥.

(٤) ويعنى ذلك أنه لا يشترط أن تكون الدلائل الجديدة لاحقة في وجودها أو ظهورها أو اكتشافها على صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وإنما يكفي أنها لم تعرض على المحقق، وقد

أما إذا كان الدليل قد عرض على المحقق، فأعرض عنه، أو تفحصه فلم يعطه القيمة التي كان يتعين إعطاؤها له، فلا يجوز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، استنادا إلى أنه تبين له قيمته بعد أن فحصه أو أعاد فحصه. يتعين أن يكون من شأن الدلائل الجديدة «تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة»:

يتصل هذا الشرط بعلّة إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فقد صدر لأن المحقق قدر كفاية الأدلة، فإذا كان من شأن الدلائل الجديدة أن صارت الأدلة كافية لإقامة الدعوى، فقد زال سند الأمر، وجاز إلغاؤه. ويعنى هذا الشرط أن الدلائل الجديدة قوامها عناصر إثبات يستمد منها الاقتناع بحصول الجريمة ونسبتها إلى المتهم على نحو أقوى مما كانت تفيد الدلائل الأولى.

وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن الدلائل الجديدة هذا الشأن، وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتراقب محكمة الموضوع هذا التقدير. ولا تراقب محكمة النقض هذا التقدير، ولكن لها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إذ بغير ذلك يكون إلغاء الأمر

2024/2025

2024/2025 وتكون الدعوى غير مقبولة (١)

استعمل الشارع الفرنسي تعبير «لم يكن في الإستطاعة عرضها على المحقق»، وقد أدى ذلك إلى الغموض والخلاف في الرأي (جارو، ج ٣ رقم ١٠٨٢ ص ٤٠٦) وقد قضى في مصر بأن «ذكر أسماء شهود أثناء التحقيق لا يمنع من أن شهاداتهم بقيت مجهولة ما دامت لم تسمع فتعتبر دليلا جديدا، هذا فضلا عن أنه يعتبر دليلا جديدا عدول الشاهد عن أقواله التي أبدأها في التحقيق، فلا شيء يمنع من باب أولى من سماع شهود لم تؤخذ أقوالهم بالمرة: نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٢ المجموعة الرسمية، رقم ٧٨ ص ١٨٢.

(١) وبناء على ذلك، فإنه يتعين أن يثبت الحكم الصادر في الموضوع توافر الدلائل الجديدة كي تتحقق محكمة النقض من أن الدعوى مقبولة، وقد قضت محكمة النقض بأن «رفع الدعوى بعد حفظها يتوقف على وجود أدلة جديدة، ولكي يتسنى لمحكمة النقض والإبرام أستعمال حقها في المراقبة يجب حتماً أيضاً الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع إلى اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة على نص القانون، أغفال هذا الإيضاح يترتب عليه بطلان الحكم» (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٠٩ المجموعة الرسمية س ١٠ رقم ١٠٨ ص ٢٥٩).

وإذا أقيمت الدعوى بعد إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فإن للمحكمة أن تستند إلى الأدلة القديمة والجديدة معاً، إذ تندمج الفتتان، وتصيران كلا غير متجزئ^(١).

ولا يجوز أن تتخذ إجراءات التحقيق من أجل تحرى الدلائل الجديدة ذلك أن الدلائل يجب أن تظهر أولاً، ثم تتخذ بعد ذلك إجراءات التحقيق. ومؤدى ذلك أن الدلائل الجديدة يجب أن تظهر تلقائياً^(٢). ومع ذلك فإنه يجوز للضبطية القضائية أن تقوم بأعمال استدلال تستهدف تحرى الدلائل الجديدة^(٣)، ويجوز ذلك لعضو النيابة العامة باعتباره مأمور ضبط قضائي.

وإذا استند الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلى أسباب واقعية فإن الدلائل الجديدة تفترض وقائع من شأنها أن تضعف من حجية الوقائع التي تستند إليها الأمر. أما إذا استند إلى أسباب قانونية فإن الدلائل الجديدة تفترض وقائع تنفي السبب القانوني الذي استند إليه، كما لو كان قد استند إلى انتفاء القصد الجنائي ثم ظهرت وقائع يستخلص منها توافره^(٤). وغنى عن البيان أنه لا يجوز إلغاء الأمر لا وجه استناداً إلى دلائل من شأنها نسبة تكييف جديدة إلى الوقائع التي صدر في شأنها الأمر، ولو كان هذا التكييف أشد^(٥).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) ذلك أن المتهم لا يكتسب بالأمر بأن لا وجه حقا يحو الأدلة التي كانت ضده قبل الأمر المذكور ويمنع الإحتجاج به عليه، وغنما الحق الذي يكسبه هو ألا يحاكم على الجريمة المنسوبة إليه إلا إذا تقوت الأدلة القديمة بأدلة جديدة، فإذا تحقق الشرط اختلطت الأدلة الجديدة بالقديمة وكونت مجموعاً واحداً، للمحكمة أن تأخذ منه ما تبني عليه اقتناعها: نقض ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ المجموعة الرسمية س ١٠ رقم ١٩ ص ٤١).

(٢) قضت محكمة النقض بأنه «بعد صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى قطعياً لا يجوز له إعادة التحقيق ثانياً بدعوى أن تحقيقها الأول كان ناقصاً، لأن إعادة التحقيق لا تكون إلا بناء على ظهور أدلة جديدة، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى بتعيين خبير لم يسبقه ظهور دليل جديد. ولا كان منشؤه وجود أدلة جديدة، بل كان الغرض منه إيجاد هذا الدليل، لأن المتهم لا يجوز أن يبقى بعد قرار الحفظ مهدداً دائماً بالرجوع إلى الدعوى كلما وجدت النيابة تحقيقها ناقصاً: نقض أو أبريل سنة ١٩٠٥ المجموعة الرسمية س ١٧ ص ١٨١.

(٣) نقض ١٨ مارس سنة ١٩٠٥ الإستقلال س ٤ ص ٢١٤.

(٤) Garraud, III, no. 1088, p. 412.

الدكتور/ محمود محمود مصطفى، رقم ٢٣٨ ص ٣٢٠، الأستاذ عدلى عبد الباقي، ج ١ ص ٤٤٤.

(٥) Garraud, III, no. 1088, p. 413.



ظهور الدلائل الجديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية:
تطلب الشارع أن تظهر الدلائل الجديدة قبل أن تنقضى الدعوى الجنائية بالتقادم، ذلك أنه إذا انقضت الدعوى لم يعد متصوراً أن تتحرك مهما ظهر بعد ذلك من دليل. ويقاس على التقادم كل سبب آخر لإنقضاء الدعوى، ك وفاة المتهم. ولكن إذا كانت الواقعة التي صدر في شأنها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قد اعتبرت جنحة. وانقضت المدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة، ثم ظهرت دلائل جديدة تجعل منها جنائية، وكان ذلك قبل أن يستكمل تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنائية مدته، فإن إلغاء الأمر بأن لا وجه يكون جائزاً^(١).

طلب النيابة العامة:

إذا كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادراً عن قاضى التحقيق فلا يجوز له إلغاؤه إلا بناء على طلب النيابة العامة، أى أنه لا يجوز له إلغاؤه من تلقاء نفسه. وتعليل ذلك أن العودة هي تحريك للدعوى من جديد واستعمال لها، وهو ما تختص به النيابة العامة، ولا يجوز للمدعى المدنى طلب ذلك،
فالتقادم لم يخوله إلا التحريك الأول^(٢)، ولم يخوله استعمالها^(٣). أما إذا 2024/2025
كانت النيابة العامة هي التي أصدرت الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فلها. عند ظهور الدلائل الجديدة. أن تقرر من تلقاء نفسها العودة إلى التحقيق^(٣).

(١) الدكتور/ فوزية عبد الستار. رقم ٣٥٤ ص ٣٨٦.

(٢) وتطبيقات لذلك، فإنه ليس للمدعى المدنى أن يطلب العودة إلى التحقيق، وكل ماله هو أن يجمع الأدلة ثم يتقدم بها إلى النيابة لكي تطلب العودة إلى التحقيق. ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز للمتهم أن يتقدم بأدلة جديدة تثبت عدم وجود جريمة، أو في تعبير عام تؤسس براءته على وجه يحفظ عليه كرامته، ويطلب على هذا الأساس العودة إلى التحقيق. لا يجوز ذلك: فطلب العودة إلى التحقيق هو مباشرة الدعوى، فلا تختص به إلا النيابة العامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون حينما يتكلم عن أدلة جديدة، فهو يفترض أدلة ضد المتهم ج ٣ رقم ١٠٩٣ ص ٤١٨.

(٣) لم يضع الشارع قيداً على عدد المرات التي يجوز فيها العودة إلى التحقيق بظهور الدلائل الجديدة، فيجوز أن تتعدد هذه المرات إذا أعقب كل أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ظهور دلائل جديدة



٢. إلغاء النائب العام لأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: تمهيد:

نصت المادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لنائب العام أن يلغى الأمر المذكور (أى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى) فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر».

علة تخويل النائب العام سلطة إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:
علة تخويل النائب العام هذه السلطة هى تدارك الخطأ فى القانون أو الخل فى التقدير الذى قد يشوب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى أصدره عضو النيابة المختص.

نطاق سلطة النائب العام فى إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:
تفترض هذه السلطة أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادر عن النيابة العامة، ومن ثم فليس للنائب العام السلطة إذا كان الأمر صادرا عن قاضى التحقيق.

2024/2025 ويستوى فى مباشرة هذه السلطة أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة 2024/2025

الدعوى مستندا إلى أسباب قانونية أو أسباب واقعية أو مستندا إلى مجرد تقدير عدم أهمية الواقعة. ويصدر الإلغاء تلقائيا أو بناء على تظلم المدعى المدنى أو المجنى عليه. وتتحصر سلطة النائب العام فى الإلغاء فى نطاق ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الأمر. وعلة هذا التحديد اعتبارات الإستقرار القانونى، كى لا يظل المتهم الذى استفاد من هذا الأمر مهددا دائما بإلغائه.

وتنتهى سلطة النائب العام فى الإلغاء إذا صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر. وعلة ذلك أن رفض الطعن يعنى تقدير القضاء صحة الأمر، فلا يجوز أن يكون للنائب العام التعقيب على قرار القضاء. وتنتهى سلطة النائب العام بصدور القرار برفض الطعن، ومن ثم



كانت له هذه السلطة إذا طعن في الأمر، ولكن لم يصدر بعد القرار برفض الطعن.

ولا يجوز للنائب العام إلغاء هذا الأمر إذا كان هو نفسه الذى أصدره، إذ لا تتوافر علة هذه السلطة، وهى رقابة النائب العام على من دونه من أعضاء النيابة العامة. ولا يجوز له إلغاء هذا الأمر إذا كان مصدره هو أقدم النواب العامين المساعدين حين يباشر اختصاصات النائب العام، إذ يعد كما لو كان صادرا عن النائب العام نفسه^(١).

٣. استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

تمهيد:

أجاز الشارع الطعن بالاستئناف فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإذا قبل الطعن، وألغى الأمر، فقد زالت بالضرورة قوته^(٢).
وتقتضى دراسة استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تحديد من يجوز له استئنافه، وبيان السلطة التى يطعن أمامها بالإستئناف.

من له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

2024/2025 يجوز للنيابة العامة والمدعى استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة 2024/2025 الدعوى:

فبالنسبة للنيابة العامة، نصت المادة ١٦١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم»، ويدخل فى عداد هذه الأوامر بداهة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويتضح

(١) نقض ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س٩ رقم ٢٣١ ص٩٤٣. ولكن هل للمحامى العام إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من أحد أعضاء النيابة الذين يتبعونه؟ نعتقد أن له ذلك، فقد خولته المادة ٢٥ من قانون السلطة القضائية حقوق اختصاصات النائب العام. فهو نائب عام فى حدود اختصاصه الأقليمى، ومن ثم له اختصاصاته الذاتية فى حدود اختصاصه الأقليمى، ومن ثم له اختصاصاته الذاتية فى حدود أقليمه: نقض ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام محكمة النقض س٣ رقم ٤٢ ص١٠٥.

(٢) غنى عن البيان بأن لا وجه لأقامة الدعوى يعنى بالضرورة كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه إلى المحاكمة: نقض ١٧ مارس سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س٢٠ رقم ٧٢ ص٢٣١.

من ذلك أن طعن النيابة العامة يفترض صدور الأمر من قاضى التحقيق، ذلك أن هذا الطعن غير متصور إذا كان الأمر صادرا عن النيابة العامة نفسها. أما طعن المدعى المدنى فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فهو متصور سواء أكان هذا الأمر صادرا عن قاضى التحقيق أم عن النيابة العامة: فبالنسبة للأمر الصادر عن قاضى التحقيق، نصت المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء وظيفتها أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات». وبالنسبة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر عن النيابة العامة، فقد خولت المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الأولى) المدعى المدنى الطعن فيه بالاستئناف فى ذات النطاق، ووفق ذات الشروط، فنصت على «أن للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتها أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات».

السلطة التى يستأنف أمامها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

إذا كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادرا فى جنحة أو مخالفة اختصت بنظر استئنافه محكمة الجناح المستأنفة فى غرفة المشورة. وإذا كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادرا فى جنابة اختصت بنظر استئنافه محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة (المادتان ١٦٧، ٢١٠ فى فقرتها الثالثة). وسواء فى ذلك أن يكون الأمر صادرا من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة. وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا تطبيقا للمادة ٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الإختصاص بنظر استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى يصدره ينعقد فى جميع الأحوال (أيا كان نوع الجريمة)

لمحكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة (المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية).

إجراءات رفع الاستئناف والفصل فيه:

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة للمدعى المدنى (المواد ١٦٥، ١٦٦، ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية).

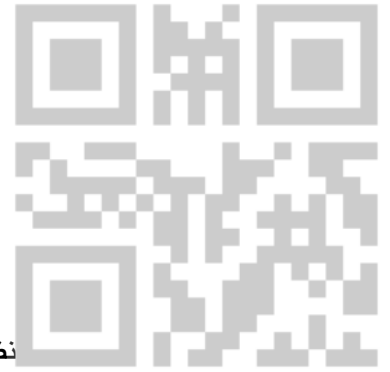
ولا يشترط فى الأمر الذى تصدره غرفة المشورة بإلغاء أمر المحقق بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يكون صادرا بإجماع آراء أعضائها، إذ اشترط الإجماع الذى نصت عليه المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية مقتصر على الأحكام التى تصدرها المحاكم الإستئنافية بإلغاء أحكام البراءة أو تشديد العقوبة^(١).

وتلتزم غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليه، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة (المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثالثة).

2024/2025 وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية 2024/2025 (المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الرابعة)^(٢).

(١) نقض ١٠ أبريل سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ١٥٤ ص ٥٢٦.
(٢) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٧٣٢ حتى ٧٤٧.





الفصل الخامس الرقابة على التحقيق

نظم القانون إجراءات الرقابة على ما تصدره سلطة التحقيق من أوامر فأجاز الطعن بطريق الاستئناف في حدود معينة أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو أمام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة. وبناء على ذلك فإن هاتين الجهتين تعتبران درجة ثانية لقضاء التحقيق. أما إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق كالمعاينة والتفتيش والإستجواب فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بمباشرتها استقلالا. كل هذا دون إخلال بحق الخصوم في الطعن فيها أمام محكمة الموضوع. ولا يساوى القانون بين الخصوم في حق استئناف أوامر التحقيق. بل يميز النيابة العامة بحقوق أوسع من حقوق المتهم والمدعى المدني. وفيما يلي نبين أولا الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف. ثم ندرس إجراءات هذا الاستئناف وأثاره. وبعدها نبين مدى جواز الطعن بالنقض في الأوامر الفاصلة في هذا الإستئناف.

المبحث الأول

الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف

2024/2025

2024/2025

الأوامر التي يجوز للنياية العامة استئنافها:

نصت المادة (١٦١) إجراءات على أن للنياية العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. وبناء على ذلك، فالنيابة العامة أن تستأنف كل ما يصدره قاضى التحقيق من أوامر مثال ذلك ما يصدر بشأن الإختصاص أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وبالإفراج عن المتهم فى جناية (المادة ٢/١٦٤) إجراءات^(١).

(١) نظم القانون استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم فى جناية (المادة ٢/١٦٤)، مما مقتضاه استئناف الإفراج المؤقت عن المتهم فى جناية غير جائز قانونا، أنظر الدكتور/أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٤٢، ٦٤١.



وقد أضاف المشرع المصرى فقرة ثانية إلى المادة (٢٠٥) إجراءات،
بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ ثم استبدلها بفقرة أخرى بالقانون رقم ١٤٥ لسنة
٢٠٠٦ ونصها «وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر
الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجناح المستأنفة فى غرفة المشورة
بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من
المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون.

وللنيابة استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإحالة إلى
المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفه، وذلك للحيلولة دون نظر
الدعوى أمام محكمة غير مختصة باستئناف هذا الأمر على حدة (المادة
١/١٦٤) إجراءات.

الأوامر التى يجوز للمدعى المدنى استئنافها:

يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف ثلاثة أنواع من أوامر التحقيق وهى:

١. الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء كان صادراً من قاضى
التحقيق أو من النيابة العامة إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط للجريمة وقعت أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها (المادتان ١٦٢ و ٢٠٢٤/٢٠٢٥) إجراءات، ما لم تكن من الجرائم
المشار إليها فى المادة (١٢٣) من قانون العقوبات (المادة ١٦٢). فإذا طعن
المدعى المدنى فى أمر صدر فى تهمة موجهة ضد موظف لإرتكابها أثناء
وظيفته أو بسببها تعين الحكم بعدم جواز الطعن^(١).

ولا يجوز الطعن فيما تصدره النيابة العامة من أوامر بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى لعدم الأهمية أو أكتفاء بالجزاء الإدارى. لأنها ليست إلا إيقافاً
للتحقيق عند مرحلة معينة.

٢. الأمر المتعلق بمسائل الإختصاص. سواء كان صادراً باختصاص
أو بعدمه (المادة ١٦٣) إجراءات.

٣. الأمر الصادر من النيابة العامة برفض قبول ادعائه المدنى (المادة
١٩٩ مكرر) إجراءات وذلك بخلاف الأمر الصادر من قاضى التحقيق فلا

(١) نقض ٢٤ يونيو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ١٧٩.

يجوز استئنافه. ويلاحظ أن المدعى المدني طالما استوفى إجراءات الإدعاء المدني يحق له استئناف الأمر الصادر برفض قبول هذا الإدعاء المدني. وبمقتضى هذه الصفة تتوافر له جميع حقوق الخصوم أثناء نظر الاستئناف^(١). أما الأوامر الأخرى للتحقيق التي أجاز القانون للمدعى المدني استئنافها فلا يجوز له استئنافها إلا من كان ادعاؤه المدني مقبولا أمام سلطة التحقيق لأن ذلك يتوقف على قبول ادعائه المدني^(٢).

ما يجوز للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية استئنافه:

لا يثبت هذا الحق إلا للمتهم أى الذى حركت الدعوى قبله. أما إذا كان الشخص لا زال مشتبهاً فى أمره ولم تستند إليه التهمة بعد، فلا يحق له أن يرفع هذا الاستئناف. وإلا كان غير مقبول لإنعدام الصفة. وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنف أى منهما الأمر المتعلق بمسائل الاختصاص ويستوى أن يكون الأمر بالتحقيق صادراً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

ويقصد بمسائل الاختصاص فى هذا الصدد، كل ما يتعلق بالاختصاص الوظيفى أو النوعى أو الشخصى أو المحلى، أم غير ذلك من الدفوع المتعلقة بالدعوى الجنائية بالنقد^{2024/2025} أو بالحكم البات أو غيره، فهى لا تتعلق بالاختصاص.

ثم أضاف المشرع فى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حق المتهم فى استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس (أنظر المادة ١٦٤ إجراءات) كما أشرنا إلى ذلك فى خصوص موضوع الحبس الاحتياطى. فلقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ إجراءات على أنه «وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس»^(٣). ويستوى أن تكون الواقعة التى حبس المتهم من أجلها جنائية أو جنحة، ويعتبر استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أحد

^(١) Crim, 6 juill. 1960, Bull. No. 359.

^(٢) Cass., 28 mai 1968, Rev. sc. Crim. 1969 62.

^(٣) هذه الفقرة من المادة ١٦٤ مستبدلة بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، نشر بالجريدة الرسمية - العدد ٣٠ الصادر فى ٢٧ من يولييه ٢٠٠٦.

الضمانات الممنوحة له في ظل التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية وهو اتجاه محمود من المشرع المصرى يتفق مع احترام قرينة البراءة. كما نصت على ذلك أيضاً المادة ٢/٢٠٥ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بقولها «وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.....».

حرمان المجنى عليه من استئناف أوامر التحقيق:

كان قانون الإجراءات يخول المجنى عليه حق استئناف الأوامر التى يجوز للمدعى المدنى استئنافها حتى صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ فحرمه من الحق فى الطعن فى هذه الأوامر، وهو تعديل منتقد . وإذا أدعى المجنى عليه مدنيا أمام النيابة العامة ثم رفضت قبول إدعائه وأمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فيجوز له استئناف كل من الأمر برفض قبول ادعائه المدنى والأمر بعدم وجود وجه معاً. فإذا قبل استئنافه للأمر الصادر برفض قبول الإدعاء المدنى كان هذا القرار كاشفاً لصفته كمدع مدنى منذ بداية التحقيق، وبالتالي يقبل استئنافه للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وإذا ~~2024/2025~~ ^{2024/2025} استئنافه على الأمر الصادر برفض ادعائه المدنى وقضى بقبول هذا ^{2024/2025} الاستئناف جاز له استئناف الأمر بعدم وجود وجه فى خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به.



المبحث الثانى إجراءات الاستئناف

ميعاد الاستئناف:

يكون ميعاد استئناف أوامر التحقيق عشرة أيام إلا إذا كان الأمر المستأنف هو الأمر الصادر فى جنائية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، ففي هذه الحالة يكون بميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة. ويستوى فى هذه الحالة أن يكون الأمر صادراً من قاضى التحقيق (المادة ٢/١٦٦) إجراءات أو من القاضى الجزئى فى حالة التحقيق بمعرفة النيابة العامة (المادة ٢٠٥) إجراءات.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدور الأمر إذا كان المستأنف هو النيابة العامة. ويبدأ من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم (المادتان ١٦٦ و ٢١٠) إجراءات^(١). ولا محل لتطبيق فكرة الاستئناف الفرعى المأخوذ بها فى استئناف الأحكام (المادة ٤٠٩) إجراءات ولا إطالة ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى النائب العام كما هو الحال فى استئناف الأحكام (المادة ٢/٤٠٦) إجراءات. فهى قواعد استثنائية لا يجوز القياس عليها.

2024/2025 أما بالنسبة للمتهم، فكما هو مقرر^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} وأشرنا فإن ميعاد استئنافه لأوامر 2024/2025

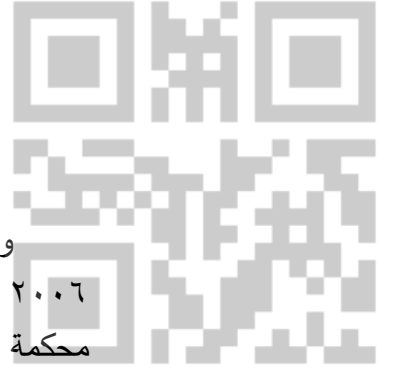
الحبس الاحتياطى يكون فى أى وقت فهو ميعاد مفتوح، على أنه إذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يستأنف مجدداً كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض (م ٢/١٦٦ إجراءات).

الجهة المختصة بنظر الاستئناف:

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب (المادة ١٦٥) إجراءات.

(١) جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريق آخر لا يقوم مقامه، وإذا كان كذلك، وكانت المادة (٢١٠) من القانون الإجراءات الجنائية تخول المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن بالأمر المذكور إلى أن قرر بالطعن فيه، فإن الطعن يكون مقبولا. (نقض ٢٢ يونية ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ١٢٤ ص ٥٥٤).





وقد نصت المادة ١٦٧ إجراءات والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على الجهة المختصة بنظر الاستئناف بقولها «يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمرده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جنائية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة....».

وكما سبق وأن أشرنا فإن المشرع استحدث ما يسمى بالدائرة المختصة في المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت (م/١٦٧/٤ إجراءات) وتختص هذه الدائرة مثلاً بنظر استئناف المتهم بحبسه احتياطياً إذا كان صادراً من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة حين أحيل إليها مفرجاً عنه.

2024/2025 وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (٦٥) إجراءات فلا 2024/2025

يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمرده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.





يشملهم الاستئناف ولا يمكن إلغاء هذا الأمر بشأنها إلا من النائب العام إذا توافرت أدلة جديدة^(١).

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة (المادة ١٦٧) إجراءات.

متى تحققت الجهة الإستئنافية من توافر شكل الطعن وجوازه قانوناً، تفصل فيه على الوجه الآتى:

١. فى مسائل الاختصاص:

إذا رأت غرفة المشورة أن المحقق غير مختص قضت بعدم الاختصاص. أما إذا رأت أن المحقق مختص بنظر التحقيق فإنها ترفض الاستئناف موضوعاً.

ولما كانت قواعد الاختصاص من النظام العام فيجوز الدفع بعدم اختصاص المحقق بالتحقيق أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن أحد أوامره الأخرى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢. فيما يتعلق بالأمر بالأوجه:

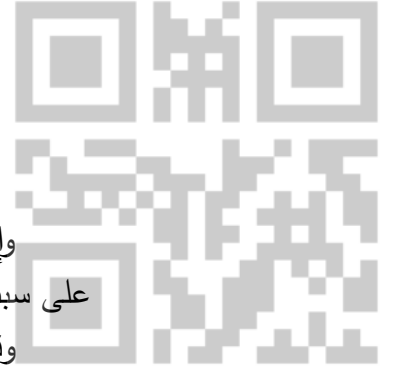
لا صعوبة إذا رأت الجهة الإستئنافية (غرفة المشورة فى الجنايات والجنايات)^(٢) أن المحقق لم يخطئ فى إصدار هذا الأمر، وفى هذه الحالة تقتضى برفض الاستئناف.

(١) أنظر:

Crim., 25 mai 1976. Bull. No. 178.

(٢) ويلاحظ أن محكمة الجنايات المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا نظرت استئناف الأمر بالأوجه وجود وجه لإقامة الدعوى فى جناحة قد ترى أن الواقعة فى حقيقتها جنائية. وفى هذه الحالة يتعين الإهتمام بوصف الواقعة كما ورد فى قرار سلطة التحقيق، قياساً على ما قرره محكمة النقض فى صدد جواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض من الإعتداد بوصف الواقعة التى رفعت بها الدعوى أصلاً لا بالوصف الذى تقتضى به المحكمة (نقض ٣ ديسمبر سنة ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٥ رقم ٤٨ ص ١٤٥، ١٢ مايو سنة ١٩٥٩ س ١٠ رقم ١٧٧ ص ٥٣١)، وفى هذه الحالة إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلغاء الأمر بعدم وجود وجه





وإذا قررت الجهة الإستئنافية إلغاء الأمر بآلا وجود وجه الصادر بناء على سبب موضوعى كان معنى ذلك كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة. وقد نص القانون على أنه إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى المدنى عن الأمر الصادر بعدم وجود وجه جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف أن كان لذلك محل (المادة ١٦٩) إجراءات. ويتحتم بطبيعة الحال أن يدعى المتهم مدنيا بهذا التعويض وأن يثبت التعسف فى استعمال حق المدعى المدنى فى الإستئناف. وهذا نص معيب لأنه يعطى لجهة من جهات التحقيق اختصاص يتعلق بقضاء الحكم.

٣. الإفراج عن المتهم فى جنائية:

إذا رأت الغرفة إلغاء أمر الإفراج فلها أن تمد حبس المتهم لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك (المادة ١٦٨ و١٤٣) إجراءات.

٤. عدم قبول الإدعاء المدنى:

إذا رأت الغرفة أن النيابة قد أخطأت فى عدم قبول الإدعاء المدنى، فإنها ^{2024/2025} بقبول إدعائه. وينتج القبول ^{2024/2025} بمجرد ادعائه المدنى أمام سلطة ^{2024/2025} التحقيق واستيفاء الإجراءات الشكلية اللازمة لهذا الإدعاء.

أوامر الحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت :-

نصت الفقرة الثانية من المادة ١٦٧ إجراءات على أنه «وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم».

وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإستكمال التحقيق يجوز للنيابة إذا تبين الوصف الصحيح للواقعة أن تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.



المطلب الثانى تنفيذ الأمر المستأنف

الأحكام الصادرة من غرفة المشورة:

الأحكام الصادرة من غرفة المشورة نهائية فى جميع الأحوال (المادة ١٦٧) إجراءات المعدلة باقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ وقد كانت المادة (٢١٢) إجراءات الملغاة تفتح باب الطعن بالنظر فى هذه الأوامر للخطأ فى تطبيق القانون أو للبطلان.

والأصل أن استئناف أوامر التحقيق لا يؤثر فى سير التحقيق ولا فى تنفيذ هذه الأوامر. وقد أوضح المشرع هذه القاعدة بالنسبة إلى استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص (المادة ١٦٣) إجراءات.

الإفراج المؤقت فى جنائية:

وقد استثنى المشرع من ذلك الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى جنائية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، فقد نص على عدم جواز تنفيذ هذا الأمر إذا استأنفته النيابة العامة فى ميعاد أربع وعشرين ساعة. وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر

بالإفراج فوراً (المادة ٣/١٦٨) وفى هذه الحالة الأخيرة يعتبر المتهم 2024/2025

مفرجا عنه بقوة القانون ما لم يصدر أمر بحبسه احتياطيا من الجهة المستأنف إليها الأمر. هذا دون إخلال بما للمحقق من سلطة إعادة حبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه فى أمر الإفراج، أو حدثت ظروف تستدعى هذا الحبس الاحتياطى (المادة ١٥٠) إجراءات.

وإذا رأت غرفة المشورة عند استئناف الأمر بالإفراج إلغاء هذا الأمر فلها أن تأمر بمد حبس المتهم مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك (المادتان ١٤٣ و ٢/١٦٨) إجراءات. ومقتضى ذلك أن سلطة مد الحبس الاحتياطى تكون لغرفة المشورة وحدها فى هذه الحالة حتى ولو لم يكن قاضى التحقيق قد استنفذ سلطته فى مد الحبس طبقا للقانون.

٢٥٠

ويلاحظ أن تقدير ما إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم جنائية أو جنحة يتوقف على الواقعة كما وصفها المحقق خلال التحقيق، لا بناء على حقيقة الواقع.

وغنى عن البيان فإن هذا الاستثناء يفترض أن الدعوى الجنائية لا زالت قائمة، فإذا تقرر الإفراج عن المتهم فى جنائية ثم صدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإن استئناف الأمر الصادر بالإفراج لا يستتبع إيقاف تنفيذه^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٤٢ إلى ٦٥٠.

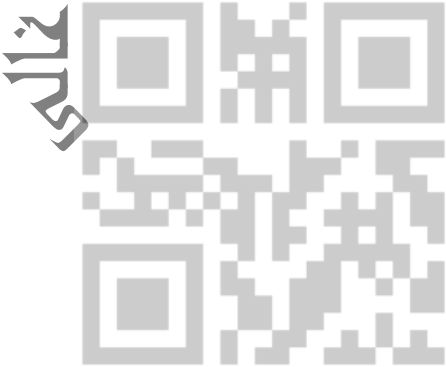


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القسم الثانى قواعد المحاكمة

تعريف : المحاكمة هى المرحلة الثانية للدعوى الجنائية، ويطلق عليها كذلك تعبير «التحقيق النهائى»؛ وهى مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته (١)، وتهدف بذلك إلى تقصى كل الحقيقة الواقعية والقانونية فى شأنها، ثم الفصل فى موضوعها (٢)؛ إما بالإدانة إن كانت الأدلة جازمة بذلك، وإما بالبراءة إن لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة (٣).

خصائص المحاكمة : ترتد خصائص المحاكمة إلى أهميتها: إذ فيها يتحدد مصير المتهم، وتقدير الأدلة فيها نهائى، ومن ثم فقد أحاطها الشارع بالضمانات. وتتميز مرحلة المحاكمة بطابعها القضائى البحت : فالاختصاص بها للقضاء دون سواه، ولإجراءاتها جميعاً طابع قضائى غالب. وقد حدد الشارع معالمها وفق «النظام الاتهامى» (٤) : فإجراءاتها شفوية وعلنية، ويواجه الأطراف فيها بعضهم بعضاً، ولكل منهم الحق فى أن يناقش ويدحض ما يقدم ضده من أدلة؛ ويدير القاضى هذه المناقشة الشفوية، ويستخلص من حصيلتها حكمه فى الدعوى .

وقد أضفى الشارع على المحاكمة «شكلية خاصة»، فحرص على أن يفصل إجراءاتها، ويبين ترتيبها (٥)، وقد هدف بذلك إلى ضمان أن يتاح لكل طرف فى الدعوى عرض وجهة نظره، وبصفة خاصة ضمان «حق الدفاع»

(١) Merle et Vitu, II, no. 1392, p. 572

(٢) Henkel, § 89, S. 366.

(٣) ويعنى ذلك أن للبراءة حالتين : إذا توافرت أدلة قاطعة بها، وإذا توافرت أدلة إدانة غير قاطعة، إذ يفسر الشك لمصلحة المتهم.

(٤) Garraud, III, no. 1130, p. 465; Vidal et Magnol, no. 841, p.1230; Merle et Vitu, II, no. 1363, p. 572.

(٥) Henkel, § 89, S. 366.

للمتهم (١)، وهدف كذلك إلى إتاحة كل السبل للقاضي كي يلم بعناصر الدعوى جميعاً، فيخلص بذلك إلى حكم أدنى ما يكون إلى الحقيقة الواقعية والقانونية (٢).

المقارنة بين المحاكمة والتحقيق الابتدائي: يميز بينهما اختلاف السلطة المختصة بكل منهما : فالتحقيق الابتدائي تختص به سلطات التحقيق، أما المحاكمة فيختص بها «قضاء الحكم»، وقد ترتب على ذلك أن تميزت كل إجراءات المحاكمة بالطابع القضائي، في حين لا يتصف بهذا الطابع إلا بعض إجراءات التحقيق الابتدائي فحسب (٣). وعلى حين يجيز الشارع إغفال مرحلة التحقيق الابتدائي بحيث تبدأ مرحلة المحاكمة دون أن تكون مسبقة بتحقيق (٤)، (٥)، فإن المحاكمة حتمية في كل دعوى، فلا يتصور الحكم الجنائي إلا مسبقاً ومستخلصاً من المحاكمة. وإذا كان الشارع قد حدد معالم المحاكمة وفق «النظام الاتهامي» كما قدمنا، فإن إجراءات التحقيق الابتدائي أميل إلى «نظام التتقيب والتحري»، باعتبارها سرية كتابية تخلو من المواجهة بين الأطراف .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وبين المرحلتين اختلاف من حيث نوع العمل الذي تتضمنه، فمرحلة التحقيق الابتدائي تستهدف التتقيب عن الأدلة ثم تقديمها إلى القضاء؛ أما مرحلة المحاكمة فيغلب عليها «تقدير» هذه الأدلة لتقرير الإدانة أو البراءة بناء عليها. وحين تعرض سلطات التحقيق لتقدير الدليل، فهي تقدره من حيث

(١) ترتيب هذه الإجراءات وكيفية تسلسلها له قيمة ارشادية فحسب، ومن ثم لا يترتب بطلان إذا اتبع القاضي ترتيباً غير ما نص عليه القانون. طالما قدر أن ذلك في مصلحة محاكمة أدنى إلى العدالة، وبشرط ألا ينطوي ذلك على إخلال بحق الدفاع.

(٢) ختام مرحلة المحاكمة هو صدور الحكم فيها؛ أما تنفيذه فهو مرحلة تالية لا تنتمي إلى المحاكمة، وإنما تنتمي إلى قانون التنفيذ العقابي .

(٣) ثمة إجراءات للتحقيق الابتدائي ذات طابع إداري فحسب .

(٤) Stefani, Levasseur et Boulloc, no. 568 p. 599.

(٥) وموضوع ذلك أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة وتقدر النيابة وضوح الحقيقة فيها إلى الحد الذي يغني عن المزيد من توضيحها عن طريق التحقيق الابتدائي.

«احتمال» الإدانة بناء عليه؛ أما حين تعرض سلطات المحاكمة لتقدير الدليل، فهي تقدره من حيث «اليقين» بالإدانة بناء عليه. وخلاصة عمل سلطات التحقيق هي «الأمر بالإحالة إلى القضاء» أو «الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى»؛ أما خلاصة عمل سلطات المحاكمة فهي الفصل في موضوع الدعوى «بحكم الإدانة» أو «بحكم البراءة»^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) وذلك مع تحفظ موضعه الحالات التي يصدر فيها حكم قطعي سابق على الفصل في الموضوع يحول بين المحكمة وبين الفصل في الموضوع، كالحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول. أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، ١٩٨٨، دار النهضة العربية، ص ٧٥٣ حتى ٧٥٥.

الباب الأول تنظيم القضاء الجنائي

الفصل الأول تشكيل وضمانات القضاء الجنائي وأنواع المحاكم الجنائية

بيان السلطة المختصة بالمحاكمة : يختص بالمحاكمة «القضاء الجنائي» ، ونعنى به «قضاء الحكم» تمييزاً له عن «قضاء التحقيق»، «وقضاء التنفيذ». واختصاص «القضاء» دون سواه بالمحاكمة مبدأ أساسى فى القانون الحديث، فهو ضمان للحريات والحقوق الفردية، وقد قرره الدستور (المادتان ٦٦، ٦٧) من دستور ١٩٧١، والمادة (٩٧) من دستور ٢٠١٤، وفصله قانون الإجراءات الجنائية (المادتان ١٢٥، ٢١٦). والقضاء الجنائي شرط من القضاء العادى يتميز باختصاصه بالدعاوى الجنائية (١)، وهو نظام قضائى متكامل، ومتدرج على الوجه الذى يكفل الطعن فى الحكم الجنائي المقرر الذى قرره القانون. والقضاء الجنائي، باعتباره شرطاً من السلطة القضائية التى تخضع للقواعد العامة التى تنظم شكل وعمل هذه السلطة، ويخضع للمبادئ التى تقرر استقلال هذه السلطة وحيادها، وتجعل منها ضماناً للحريات والحقوق الفردية، وسياجاً يقي المواطنين استبداد الحاكم والسلطة التنفيذية بهم . وتقتضى دراسة القضاء الجنائي البحث فى موضوعات ثلاثة: تشكل هذا القضاء، وضماناته، وأنواع المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام والخاص والاستثنائى .

(١) وعلى هذا النحو يعرف القضاء الجنائي بأنه «مجموعة المحاكم التى خولها الشارع الاختصاص بالدعاوى الجنائية».

المبحث الأول تشكيل القضاء الجنائي

تمهيد :

دراسة تشكيل القضاء الجنائي تتطلب البحث في عناصر هذا التشكيل، وأسلوب اختيار القاضى الجنائى وتخصصه؛ وتتطلب فى النهاية البحث فى تشكيل كل محكمة جنائية على حدة .

§ ١ - عناصر تشكيل القضاء الجنائى

بيان عناصر تشكيل القضاء الجنائى : القضاة هم العنصر الأساسى فى تشكيل القضاء الجنائى، ولكنهم ليسوا عنصره الوحيد، فتشكيل المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة، وحضره الكاتب^(١)،^(٢).

القضاء : بديهى إلا يكون للقضاء وجود ما لم يحضر فى مجلسه القضاة الذين يشكلونه. ويشترط فى هؤلاء القضاة : أن يكونوا بالعدد الذى يقرره القانون لصحة تشكيل المحكمة، وأن يكون لكل منهم ولاية القضاء فى هذه المحكمة، وألا يقوم به سبب يجعل نظر الدعوى ممتنعاً عليه.

فمن حيث العدد، فإن الشارع حدد عدد القضاة الذين تشكل منهم كل

2024/2025

محكمة جنائية: فمحكمة الجناح والمخالفات تشكل من قاض واحد، ومحكمة الجناح والمخالفات المستأنفة تشكل من ثلاثة قضاة، ومحكمة الجنايات تشكل من ثلاثة مستشارين^(٣)، ومحكمة النقض تشكل من خمسة مستشارين^(١). وهذا

2024/2025

2024/2025

^(١) القواعد الخاصة بتشكيل القضاء تتصل بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع ببطلان هذا التشكيل لأول مرة أمام محكمة النقض : نقض ١١ مارس سنة ١٩١١ المجموعة الرسمية س ١٢ رقم ٩١ س ١٩٧٥.

^(٢) المحلفون كعنصر فى تشكيل القضاء الجنائى: يتضمن تشكيل محاكم الجنايات فى فرنسا - دون محاكم الجناح والمخالفات - عنصرا غير قضائى، هو المحلفون، وهم مجموعة من المواطنين من غير القضاة، بل ومن غير رجال القانون اطلاقاً، ويشتركون مع قضاة المحكمة فى نظر الدعوى وإصدار الحكم. وقد انتقل هذا النظام إلى فرنسا إبان الثورة الفرنسية من إنجلترا التى تعد موطنه الأول. ويشير هذا النظام البحث فى مدى ملاءمته فى السياسة التشريعية. وبصفة خاصة فى مدى ملاءمة الأخذ به فى بلاد لم تعرفه من قبل كمصر .

^(٣) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية .



التحديد التشريعي لعدد قضاة كل محكمة تحديد أمر، فلا يجوز النقص منه أو الزيادة فيه. وبناء على ذلك، فإنه يبطل تشكيل كل محكمة يحضر فيها عدد يقل أو يزيد عما حدده القانون، إذ يتصل التحديد التشريعي السابق بمقدار الضمانات الذي ارتأى الشارع توفيره لكل محكمة، وكيفية حساب الأصوات عند انقسام الرأى بين أعضائها، وهو ما يتصل بضمانات الدفاع الأساسية، ويتصل تبعاً لذلك بالنظام العام (٢).

أما ولاية القضاء فمנוطة بالتعيين فى منصب القاضى، والإلحاق بمحكمة معينة، وحلف اليمين القانونية، وعدم زوال الصفة بالنقل أو الاستقالة أو العزل. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة - أو بعد أخذ - رأى مجلس القضاء الأعلى (المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية)؛ ويكون الإلحاق بمحكمة معينة بذات الأداة (المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية). وقد حددت المادة ٧١ من هذا القانون صيغة اليمين القانونية التى يجب أن يحلفها القاضى (٣). ويعنى ذلك أن القاضى لا تكون له ولاية القضاء إلا إذا أبلغ بالقرار الجمهورى بتعيينه والحاقه بالمحكمة وحلف اليمين القانونية (٤). وإذا نقل القاضى من محكمة إلى أخرى فلا تزول عنه الولاية فى المحكمة المنقول منها، ولا يكتسب الولاية فى المحكمة المنقول إليها إلا إذا أبلغ بالقرار الجمهورى الخاص بذلك (٥). وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها (٦). وإذا عزل

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية .

(٢) Le Poittevin, art. 252. no. 3.

الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم ٢٧٣ ص ٣٧٤؛ وأنظر الأستاذ على زكى العربى، ج ١ رقم ١٢٠٢ ص ٥٩٢.

(٣) صيغة اليمين هى «أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين».

(٤) نقض ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٤٤٢ ص ٥٧٦، وفيه قالت المحكمة «أن وكيل النيابة العمومية الذى صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم ويحلف اليمين المنصوص عليها، إذ هو قبل ذلك لا يستطيع أن يشغل بوظيفة القضاء» ؛ وأنظر كذلك نقض ١٩ فبراير سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض ص ٣ رقم ١٨٧ و ٤٩٧.

(٥) نقض ١٩ مايو سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٩٥ ص ٤٧١. وفيه قالت المحكمة «أن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى



القاضي تزول ولايته من تاريخ إبلاغه مضمون الحكم بالعزل (المادة ١٠٩ من قانون السلطة القضائية) (٢). وغنى عن البيان أنه إذا جلس القاضي لنظر الدعوى قبل أن تكون له ولاية القضاء، أو بعد أن زالت عنه، فإن ما يباشرة من إجراءات أو يصدره من أحكام يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (٣).

النيابة العامة : لا يكون انعقاد المحكمة الجنائية صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة، فقد نصت المادة ٢٦٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته». ويعنى أن انعقاد الجلسة يبطل، ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها (٤)، ولو كان عدم تمثيلها راجعاً إلى امتناع العضو المكلف بذلك عن الحضور (٥). ولا يقتصر اشتراط تمثيل النيابة على الجلسة التي تبدى فيها الطلبات أو الدفوع أو ينطق فيها بالحكم، وإنما يتعين تمثيلها في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى. بل يمتد هذا الاشتراط إلى كل انعقاد للمحكمة ولو لم يتخذ صورة الجلسة، وكل إجراء ينسب إلى المحكمة: فإذا انتقلت المحكمة لإجراء معانة أو ندبت لذلك أحد أعضائها تعين أن تمثل النيابة أثناء هذه المعانة (٦).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية.
- (١) نصت المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية (في فقرتها الثانية) على أن «تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط». وأنظر مع ذلك نقض ٢٩ مايو سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١ رقم ٢٢٨ ص ٧٠٢.
- (٢) نصت المادة ١٠٩ من قانون السلطة القضائية على أن «يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ».
- (٣) بل أنه يكون منعداً، وفقاً لنظرية «الحكم المنعدم».
- (٤) يتصل اشتراط تمثيل النيابة في الجلسة بوجوب تمثيل «الادعاء» في الدعوى. وهذا البطلان لعدم تمثيل النيابة العامة يتصل بالنظام العام، باعتباره يمس صحة تشكيل المحكمة.
- (٥) الأستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٢٠٦ ص ٥٩٦؛ نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٥٠ الاستقلال س ٤ ص ٤٠٦؛ ٢٦ مايو سنة ١٩٣٢ مجموعة القواعد ج ٢ رقم ٣٥٦ ص ٥٧٧.
- (٦) الأستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٢٠٦ ص ٥٩٦.

حضور الكاتب : لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا إذا، حضره كاتب ليدون محضر الجلسة، ويثبت فيه الإجراءات التى اتخذها أثناءها، فإذا لم يحضر الكاتب الجلسة بطل كل إجراء أو حكم صدر فيها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام كذلك. واشترط حضور الكاتب مستخلص من وجوب تحرير محضر للجلسة، ووجوب أن يحضره شخص غير القاضى كى يتفرغ لإدارة الجلسة وتحصيل المعلومات التى تتيح له إصدار حكمه^(١). وقد افترض القانون حضور الكاتب: فالمادة ٢٧٦ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يحضر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة. ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر». ولمحضر الجلسة أهمية أساسية، أهم مظاهرها أنه يكمل الحكم فيما نقص من بياناته، فيتيح ذلك تقادى بعض أسباب بطلانه.

ويجوز أن يتعدد الكاتب في الجلسة الواحدة، ويجوز أن يتغيروا في
الجلسة الواحدة أو الجلسة الواحدة 2024/2025 ما يتطلبه القانون في هذه الحالة هو 2024/2025
أن يوقع كل كاتب على ما دونه، كي يستوفي شكله وتكون له حجيته^(٢).

أسلوب اختيار القاضى : يرتبط تحديد أسلوب إختيار القاضى بالشروط المتطلبة فيه، واستظهار السلطة أو الهيئة التى يرجح أن تكون الأقدر على التحقيق من توافر هذه الشروط فيمن يختار قاضياً. وترد هذه الشروط - على تنوعها - إلى مجموعتين^(٣): الأولى ، الاستعداد المهنى بعنصره. العلم

(١) الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٣٤٢.

(٧) الأستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٢١١ ص ٥٩٩؛ الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٧٥٥ حتى ٧٦١.

Carraud, III, no. 1123, p. 458. (r)

بالقانون والخبرة الفنية بتطبيقه ؛ والثانية، النزاهة والحياد، وما يرتبط بهما من توفير الاستقلال له بعد أن يتولى عمله .

وثمة نظامان رئيسيان لاختيار القاضى : الانتخاب والتعيين، ولكل منهما مزاياه وعيوبه. فالانتخاب له صوره : فقد يعهد به إلى هيئة الناخبين، وقد يعهد به إلى المجلس النيابى : وتنوع الشروط التى يمكن طلبها فيمن يرشح للقضاء . ومزايا الانتخاب أنه يجعل السلطة القضائية صادرة عن الشعب مباشرة، فيجعل أحكام القضاء تعبيراً مباشراً عن الإرادة الشعبية؛ ويحقق انتخاب القاضى استقلالاً مطلقاً له إزاء السلطة التنفيذية. ولكن عيوب الانتخاب هى أنه لا يضمن توافر شروط العلم والخبرة فيمن ينتخب قاضياً، إذ ليس للناخبين القدرة على فحص هذه الشروط والتحقق منها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانتخاب يسبغ على القضاء لوناً سياسياً، ويجعل القاضى مرتبطاً بالحزب الذى تبني ترشيحه، فيهدر استقلال القاضى من هذه الوجهة. وفى النهاية، فإن الانتخاب يفترض تأقيت شغل القاضى منصبه، وهو ما يتعارض مع مقتضيات اكتساب الخبرة القضائية التى تفترض استمرار القاضى فى منصبه (١). أما مزايا التعيين فأهمها أنه يتيح للسلطة التنفيذية - عن طريق جهاز فنى يتبعها - أن تحقق من توافر الشروط العلمية والفنية وشروط النزاهة والأمانة فيمن يعين فى منصب القضاء، ويتيح كذلك - عن طريق جهاز للفتيش القضائى - التحقق من بقاء هذه الشروط للاستمرار فى العمل القضائى. ومن مزايا التعيين كذلك أنه يكفل للقاضى استقلالاً مطلقاً إزاء الأحزاب السياسية والمجلس النيابى. ومن مزاياه أيضاً جعله شغل المنصب القضائى دائماً. ولكن أهم عيوب نظام التعيين تهديده بإهدار استقلال القضاء إزاء السلطة التنفيذية: فهذه السلطة تستطيع عن طريق العبث بشروط التعيين فى المناصب القضائية أن تولى هذه المناصب أنصارها وتستبعد خصومها أو من لا يبدون تجاهها الولاء المطلوب، وتستطيع عن طريق سيطرتها على ترقيات القضاء أن تحملهم على الخضوع لتعليماتها،

2024/2025 تحقيق من توافر الشروط العلمية والفنية وشروط النزاهة والأمانة فيمن يعين فى منصب القضاء، ويتيح كذلك - عن طريق جهاز للفتيش القضائى - التحقق من بقاء هذه الشروط للاستمرار فى العمل القضائى. ومن مزايا التعيين كذلك أنه يكفل للقاضى استقلالاً مطلقاً إزاء الأحزاب السياسية والمجلس النيابى. ومن مزاياه أيضاً جعله شغل المنصب القضائى دائماً. ولكن أهم عيوب نظام التعيين تهديده بإهدار استقلال القضاء إزاء السلطة التنفيذية: فهذه السلطة تستطيع عن طريق العبث بشروط التعيين فى المناصب القضائية أن تولى هذه المناصب أنصارها وتستبعد خصومها أو من لا يبدون تجاهها الولاء المطلوب، وتستطيع عن طريق سيطرتها على ترقيات القضاء أن تحملهم على الخضوع لتعليماتها،

(١) Carraud, III, no. 1124, p. 458.

الدكتور أحمد فتحى سرور. (طبعة سنة ١٩٨٠) ج٢ رقم ١٥٦ ص ٢٢٤.



ويبدو من المقارنة بين نظامي الانتخاب والتعيين أنه لا مفر من ترحيح نظام التعيين، ذلك أنه من العسير تقبل عيوب نظام الانتخاب، وخاصة وجود قضاة ينقصهم العلم بالقانون والخبرة الفنية بتطبيقه، أو وجود قضاة متحيزين سياسياً يوزعون العدالة على المواطنين وفق الهوى السياسي.

أما عيوب نظام التعيين فمن الممكن الحد منها: فإذا كانت السلطة التنفيذية موضع ثقة في حرصها على المصلحة العامة، فإن هذه العيوب تتضاءل إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين أن يضع الدستور والقانون ضمانات لاستقلال القضاء، بحيث يتمتع على السلطة التنفيذية أن تهدرها، وإلا كانت بذلك معتدية على الدستور. وثمة أسلوب هام لكفالة استقلال القضاء، هو أن يكون للقضاء نفسه - عن طريق مجلس أعلى يمثلته - رأى الزامى للسلطة التنفيذية فيما تتخذه في شأنه من قرارات، فيحقق ذلك نوعاً من «الذاتية الإدارية» للقضاء.

المادة: 2024/2025 فalcضاة بعنون أو يرقرقن 2024/2025 من رئيس الجمهورية، ولكنه لا صدر 2024/2025

قراره إلا بعد أخذ رأى، أو بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية). وقد نص الدستور على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة» (المادة ١٦٦) من دستور ١٩٧١، والمادة ١٨٦ من دستور ٢٠١٤، وقرر كذلك «عدم قابلية القضاة للعزل» (المادة ١٦٨) من دستور ١٩٧١، والمادة ١٨٦ من دستور ٢٠١٤^(٣)، وقرر إنشاء «المجلس

(١) الدكتور أحمد فتحي سرور، ج ٢ رقم ١٥٨ ص ٢٢٩.

تحقق هذا الاعتداء على استقلال القضاء في مصر بالقرار بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، وقد أعقبه القرار الجمهوري رقم ١٦٠٣ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، مغفلاً أسماء بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين كانوا في مناصبهم من قبل، مما يعتبر عزلاً ضمناً لهم.

(٣) يجري نص المادة ١٦٨ من الدستور على الوجه الآتي «القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديباً». وقد نصت المادة ٦٧ من قانون السلطة القضائية على هذا المبدأ كذلك، فقالت «حال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل. ولا ينقل

الأعلى للهيئات القضائية» ليقوم على شئون الهيئات القضائية، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية (المادة ١٧٣) (١). ونص قانون السلطة القضائية - بعد تعديله بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ - في المادة ٧٧ مكرراً (٢) منه على إنشاء «مجلس القضاء الأعلى» ل يختص «بمنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة». والحالة الوحيدة لعزل القاضى هى صدور قرار بذلك من مجلس تأديب ذى تشكيل قضائى بحت (المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية) (٣). وضماناً لاستقلال القضاء من الوجهة السياسية فقط حظر الشارع على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى، وحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية (المادة ٧٣ من قانون السلطة القضائية) (٣).

٥. مستشاروا محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاؤهم». وقد نصت المادة ١٨٦ من دستور ٢٠١٤ على أنه «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز نديهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، وبحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم».
- (١) نصت المادة ١٧٣ من الدستور على أن «يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية». وقد نصت المادة ١٨٨ من دستور ٢٠١٤ على أنه « يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته».
- (٢) نصت المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية على أن «تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتى: رئيس محكمة النقض - رئيساً - أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ، أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض - أعضاء. وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس. وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها.
- وعند غياب أحد مستشارى محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم فى هذه المحكمة. ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية».
- (٣) نصت المادة ٧٣ من قانون السلطة القضائية على أنه «يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى. ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم».

تخصص القاضى الجنائى: يعنى تخصص القاضى الجنائى أن تشترط فيه عند تعيينه، أو عند إلحاقه بالقضاء الجنائى شروط لا تقتصر على العلم بالقانون والخبرة بفن تطبيقه - وهى الشروط المطلوبة فى القضاة عامة - وإنما يضاف إليها إلمامه بمجموعة من العلوم والفنون تتصل بالظاهرة الإجرامية وأساليب معاملة المحكوم عليهم بالعقوبات والتدابير الاحترازية، كعلم النفس الجنائى وعلم الاجتماع الجنائى والطب الشرعى والإحصاء الجنائى وفنون المعاملة العقابية. ويستتبع كذلك إلا ينقل إلى القضاء الجنائى قضاة لم يتلقوا ذلك الأعداد العلمى والفنى السابق؛ أى أن يصير القضاء الجنائى مغلقاً على قضاته الذين أعدوا له واكتسبوا خبرة العمل فيه. ولكن تخصص القاضى الجنائى لا تستتبع إنشاء قضاء جنائى كنظام قضائى مستقل، بل أن من الأفضل أن يتبع القضاء العادى كفرع منه، على أن يتخصص فحسب قضاته. وأهم ما دعم به عادة التخصص مذهبهم أن تحديد العقوبة أو التدبير الاحترازى الملائم للمجرم يقتضى الإلمام بأسباب ارتكابه الجريمة، وهو ما لا تجدى فيه المعلومات القانونية وحدها؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازى على الوجه الذى يجدى فى تأهيل المجرم قد صار عملاً قضائياً

2024/2025 أن يختص به القاضى الجنائى المزود بحصيلة العلوم التجريبية 2024/2025 السابقة^(١).

ونحن لا نرى هذه الحجج مقنعة، بل نرى أن ثمة اعتبارات تملى عدم تخصص القاضى الجنائى : فالنظام القانونى متكامل، فلا يحسن القاضى الجنائى أداء مهمته إلا إذا كان على علم كاف بأفرع القانون الأخرى ولديه الخبرة الفنية بتطبيقها؛ ومن المصلحة أن يكون القاضى غير الجنائى - بدوره - على علم كاف بالقانون الجنائى ولديه الخبرة بتطبيقه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القاضى الجنائى يطلب منه الفصل فى مشاكل غير جنائية : فمطلوب منه أن يفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، ومطلوب منه أن يفصل فى المسائل الأولية التى يتوقف على حسمها الفصل فى الدعوى الجنائية. بل أن عديداً من الموضوعات مشترك بين القانون الجنائى والقانون المدنى على

(١) Merle et Vitu. II, no. 1372, . 572.

2024/2025 «، ومن شأن ذلك أن يحرر الخامس من ضمانات التدخل القضائي في 2024/2025»

(٢) وذلك هو الدور الذي تؤديه الخبرة، باعتبارها أحد مصادر الأدلة في الدعوى الجنائية.

بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات. ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية: أولاً ، يكون تخصص القاضى فى فرع أو أكثر من الفروع الآتية: جنائى - مدنى - تجارى - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال). ويجوز أن تزداد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثانياً، يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته. ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع إلى آخر^(١).

المبحث الثانى

ضمانات القضاء الجنائى

تمهيد : لا يتاح للقاضى الجنائى أداء رسالته فى الدعوى الجنائية - حكم نزيه ومحاييد بين أطرافها وأمين على أهم حقوق المجتمع والمتهم - إلا إذا توافرت فيه ضمانات معينة، وكان القانون وأطراف الدعوى رقباء على توافر هذه الضمانات بحيث إذا انتفت أو انتقصت امتنع على القاضى نظر الدعوى. وترد ضمانات القضاء إلى الاستقلال والحياد وكونه القضاء الطبيعى

2024/2025

2024/2025

2024/2025 وسائر أطراف الدعوى.

استقلال القضاء : نص الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ على استقلال القضاء: فالمادة ١٨٤ منه تقرر أن «السلطة القضائية مستقلة»، والمادة ١٨٦ منه تنص على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون»^(٢). ويعنى استقلال القضاء أنه لا يجوز لسلطة أو لشخص ما فى الدولة أن يصدر للقاضى تعليمات أو توجيهات فى شأن دعوى معروضة عليه تحدد له أسلوب نظرها أو نوع أو فحوى الحكم الذى

(١) أضافت إلى ذلك المادة ١٣ من قانون السلطة القضائية أن «لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها»؛ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٧٦١ حتى ٧٦٦.

(٢) نصت على استقلال القضاء وحياده المادة العاشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى قولها «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، مع الآخرين فى أن تنتظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه».

يصدره فيها^(١)؛ وإنما يتعين أن يترك ذلك لضمير القاضى مستلهما القانون فى مصادره المتنوعة؛ فاستقلال القاضى يعنى حريته فى عمله القضائى فى نطاق القانون. واستقلال القاضى يعرض من زوايا متعددة : استقلاله إزاء السلطة التنفيذية، واستقلاله إزاء الهيئات القضائية الأخرى، واستقلاله إزاء المتقاضين والرأى العام . كما نصت المادة (١٨٤) من دستور ٢٠١٤ على أن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

فاستقلاله إزاء السلطة التنفيذية قرره الشارع بنصه على اختصاص مجلس القضاء الأعلى «بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء» (المادة ٧٧ مكرراً ٢ من قانون السلطة القضائية)؛ ونصه على عدم قابليتهم للعزل (المادة ١٨٦ من دستور ٢٠١٤، ٦٧ من قانون السلطة القضائية)^(٢)، وتجريمه فعل كل موظف يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو أضراراً به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية (المادة ١٢٠ من قانون العقوبات)^(٣).

واستقلال القاضى يقرره القانون إزاء الهيئات القضائية الأخرى، فليس للنيابة العامة أن تصدر إليه أمراً، وما تبديه أمامه شفوياً أو كتابياً هو مجرد تعليمات إلى قضاء أدنى منه درجة. وليس لرئيس المحكمة أن يوجه تعليمات إلى قضاة محكمته^(٤).

وللقاضى استقلاله إزاء أطراف الدعوى والرأى العام : فليس لأحد أطراف الدعوى أن يوجه إليه أمراً، وإنما يعرض عليه طلباً أو يبدى دفعا، وإذا لم يرضه حكم القاضى فليس له إلا أن يطعن فيه بالطرق التى يحددها القانون^(٥). وقد

(١) الدكتور أحمد فتحى سرور، ج٢ رقم ١٥٥ ص ٢٢٤.

(٢) ونصت المادة ٦٧ من قانون السلطة القضائية على ما يلى «رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاؤهم».

(٣) نصت المادة ١٢٠ من قانون العقوبات على أن «كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو أضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى».

(٤) Merle et Vitu, II, no. 1317, p. 525.

(٥) Merle et Vitu, II, no. 1318, p. 526.

يتعرض القاضى لمحاولات التأثير عليه من جانب وسائل الاعلام، وضماناً لاستقلاله إزاءها فقد جرم المشرع هذه المحاولات (المادتان ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات).

حياد القضاء : يعنى حياد القاضى أن ينظر فى الدعوى دون أن يتحيز لمصلحة أحد أطرافها أو ضد مصلحته، أى أن ينظر فيها متجرداً عن الميل والهوى، وإنما مستهدفاً إنزال حكم القانون على وقائعها. وسواء لديه طرف الدعوى الذى جاء هذا الحكم لمصلحته (١). وقد وضع الشارع عديداً من الضمانات لكفالة هذا الحياد : فحظر على القاضى الاشتغال بالعمل السياسى (المادة ٧٣ من قانون السلطة القضائية) كى لا يحملته انتماءه الحزبى على الحكم لمصلحة الخصم الذى يشاركه هذا الانتماء. وحظر عليه القيام بعمل تجارى (المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية) كى لا توجهه مصالحه وارتباطاته التجارية فى عمله القضائى وجهات لا تتفق مع الحياد (٢). وحظر عليه أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشر عمله فى دائرتها (المادة ٤٧١ من القانون المدنى) (٣). ولكن أهم ضمانات حياد القاضى هى تحرير الشارع حالات لعدم صلاحية النظر فى الدعوى إذا توافرت أسباب تحييد حياده بالشك، وتخويله كل طرف فى الدعوى الحق فى رد القاضى إذا لم يطمئن إلى حياده. وتفصل فيما بعد هذه الضمانات.

القضاء الطبيعى : من حق المتهم - بل وكل أطراف الدعوى - أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، أى القاضى المختص بهذه المحاكمة وقت ارتكابه جريمته، أو قاض آخر ينتمى إلى ذات النظام القضائى، وتتوافر له ذات

(١) يعنى حياد القضاء على هذا النحو «تحرر القاضى من كل مؤثر خارجى، عدا حكم القانون».

(٢) نصت المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية على أنه «لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها».

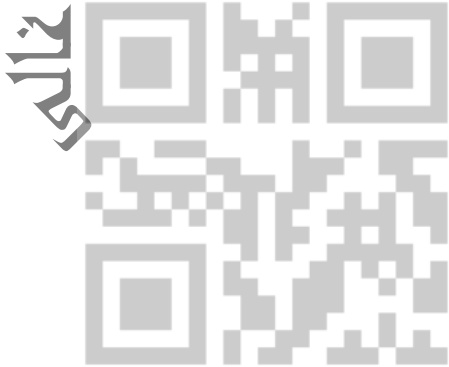
(٣) ونصت المادة ٣١١ من قانون المرافعات على أنه «لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحاميين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً».



الضمانات التي يقرها الدستور والقانون. وقد نص الدستور على هذا الضمان: فالمادة (٩٧) من دستور ٢٠١٤ تقرر أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

وينقض حق المتهم فى أن يحاكم أمام قضاؤه الطبيعى أن يقرر الشارع إنشاء محكمة استثنائية ليحاكم أمامها، سواء وحده أو مع المساهمين فى جريمته. وينقض هذا الحق كذلك إنشاء محكمة استثنائية ليحاكم أمامها مجموعة من المتهمين تتميز جرائمهم بطابع خاص غير مستمد من تعاليم السياسة الجنائية الحديثة، وإنما يغلب أن يكون سياسياً. ويعنى ذلك عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية، ووجوب الاحتكام دائماً إلى القضاء العام الذى يختص بجميع الجرائم، ويشمل اختصاصه جميع المتهمين. وتتميز المحاكم الاستثنائية بطابع مؤقت، فهى تنشأ لتواجه ظروفًا يجتازها المجتمع، ويغلب أن تكون ظروفًا سياسية، وتستهدف ردع خصوم لنظام الحكم؛ وقد تشكل من غير القضاة كعسكريين أو رجال سياسة؛ ويغلب أن تكون ضمانات الدفاع أمامها أقل مما هى أمام المحاكم العادية، بل قد تتحرر من الإجراءات التى يحددها القانون، وقد تتحرر من «مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات»، فىكون لها أن تعاقب على أفعال لم يجرمها قانون العقوبات أو تقضى بعقوبات لم ينص عليها. والخصائص السابقة للمحاكم الاستثنائية تبرز عيوبها، وتفسر تناقضها والمبادئ الأساسية فى القانون الحديث : فتشكيلها من غير القضاة يعنى أن يصير تطبيق القانون فى يد من لا يعلمونه ولا تتوافر لديهم الخبرة بتطبيقه؛ والانتقاص من ضمانات الدفاع وإهدار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يعنى حرمان المواطنين من حقوق أساسية لهم.

ولكن لا يتعارض مع الحق فى «القضاء الطبيعى» أن ينشئ الشارع محاكم خاصة لتحاكم فئة من المتهمين تتميز جرائمهم ومقتضيات معاملتهم



٢٠١٤، فإنه ٢٠٢٤ إنشاء المحاكم الاستثنائية في كل ٢٠٢٥
الأحوال.

أنظر الدكتور ، محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٧٨٣ حتى ٧٨٧.

المبحث الثالث

أنواع المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام

تنقسم المحاكم فى القضاء العادى ذات الولاية العادية إلى ثلاثة أنواع

وهى:

(أ) قضاء الجنح والمخالفات ويشمل، المحكمة الجزئية ومحكمة الجنح المستأنفة.

(ب) قضاء الجنايات ويشمل محكمة الجنايات.

(ج) قضاء النقض ويشمل محكمة النقض .

(أ) قضاء الجنح والمخالفات :

يأخذ هذا القضاء بمبدأ الحكم على درجتين والدرجة الأولى تقوم على نظام الإنفراد أى القاضى الواحد. أما الدرجة الثانية فتقوم على نظام تعدد القضاة.

المحكمة الجزئية :

توجد بدائرة كل مركز أو قسم محكمة جزئية تشكل من قاضى واحد من

المحكمة الابتدائية التابعة للمحكمة الجزئية (المادة ١٤ من قانون 2024/2025

السلطة القضائية)(١). وتختص هذه المحكمة بمحاكمة المتهمين بالجرائم الآتية:

١- المخالفات ، ٢- الجنح عدا ما يقع بواسطة الصحف أو غيرها من

طرق النشر على غير الأفراد فتختص بها محكمة الجنايات (المادة ٢١٥

المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢)، وعدا ما يقع من الأحداث فتختص

بها محكمة الأحداث (المادة ١/٣٤٤ إجراءات).

ويلاحظ أن لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية

العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية يخصصها بنظر نوع معين من القضايا

(١) ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر غير مقر عملها الأصلى فى دائرة

اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب

رئيس المحكمة الابتدائية (المادة ٩ من قانون السلطة القضائية).

(المادة ١٢ من قانون السلطة القضائية). على أن مثل هذا القرار تنظمى بحث ولا يسلب المحاكم العادية اختصاصها العام وفقاً للقانون. المحكمة الاستئنافية :

هى دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية وتتخذ فى عاصمة كل محافظة من المحافظات (١) (المادة ٩ من قانون السلطة القضائية)، وتشكل من ثلاثة من قضاتها. وتختص بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى المخالفات والجنىح فى الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التبعية.

وقد بينا فيما تقدم أن هذه المحكمة تعتبر أيضاً نوعاً من قضاء التحقيق، على أن تتخذ فى غرفة المشورة عند ممارسة هذا الاختصاص. (ب) قضاء الجنايات :

ويأخذ بمبدأ الدرجة الواحدة للنقاضى (٢) ويقوم على نظام تعدد القضاة. وقد كان القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ قد استحدث نظام المستشار الفرد للفصل فى جنايات معينة مذكورة على سبيل الحصر (٣). وقد كان الهدف من هذا النظام هو تبسيط الإجراءات والتوصل إلى محاكمة سريعة. إلا أن القانون رقم ٤٢٥ لسنة ١٩٦٥ فى شأن السلطة القضائية عدل عن هذا النظام لتوفير الضمان للمتهمين فى محاكمة عادلة أمام ثلاثة من المستشارين وخاصة وأن الجنايات لا تقبل الاستئناف (٤). وقد جرت محاولة لوزارة العدل لإحياء هذا النظام سنة ١٩٧٣ عند بحث الإجراءات الكفيلة بتبسيط إجراءات التقاضى،

(١) ويجوز أن تتخذ فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها، أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب المحكمة الابتدائية (المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية).

(٢) يجرى قضاء الجنايات على درجتين فى الكويت (المادتان ٧ و ٨) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فى الكويت سنة ١٩٦٠، (المواد ٢٤٠ و ٢٦٠ و ٢٦٠) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للأردن لسنة ١٩٦١.

(٣) وهى جنايات المواد (المادة ٥١ عقوبات) والضرب المفضى إلى عاهة مستديمة (المادة ١٤٠ عقوبات) وإحراز الأسلحة وحيازتها (القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر).

(٤) وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه رُئى العدول عن نظام المستشار الفرد إلى نظام التعدد باعتباره أدنى إلى تحقيق العدالة لما يحققه من مزايا تبادل الرأى.

ووافق على ذلك المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٧٣، إلا أن المشرع لم يكتب له الظهور بسبب اعتراض الفقه عليه لمخالفته الضمانات الواجب توفيرها في الجنايات^(١).

وواقع الأمر أن مزايا نظام المستشار الفرد تتمثل أساساً في سرعة الفصل في دعاوى الجنايات، إلا أن عيوبه تفوق فوائده وأهمها انقاص الضمانات المقررة للمتهمين ذلك أن قضاء الجنايات في مصر لا يقبل الاستئناف المقرر للمتهمين، فيكون مصير المتهم بجناية معلقاً على رأى واحد. ولا محل للقول بأن الجنايات التي يختص بها المستشار الفرد من نوع بسيط. فلا بساطة مطلقاً في المساس بالحرية الشخصية عن طريق السجن أو الأشغال الشاقة مهما كانت مدة العقوبة. وما كانت سرعة الإجراءات متوقعة على التضحية بنظام تعدد القضاة. والأولى هو التحدث عن سرعة انجاز التحقيق وسرعة نسخ القضايا بسرعة وزيادة عدد الدوائر. والعمل في العطلة الصيفية. بدلاً من إهدار ضمانات المتهمين لأن الأصل فيهم هو البراءة. وكما سنبين فيما بعد، فإن نظام تجنيح الجنايات يفضل بكثير نظام المستشار الفرد. وقد أوصت شعبة العدالة والتشريع للمجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية بعدم العودة إلى نظام المستشار الفرد.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

هذا وقد نصت المادة (٩٦) من دستور ٢٠١٤ على التقرير الاستئناف في الجنايات وقالت «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات». ثم جاءت المادة (٢٤٠) من دستور ٢٠١٤ وأعطت مهلة عشر سنوات لصدور قانون ينظم الاستئناف في الجنايات من تاريخ صدور الدستور الجديد وذلك بالنص على أنه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

(١) أنظر تقرير الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى في ١٩٧٤/٢/١٢ والمقدم إلى اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بمجلس الوزراء (راجع بحثاً للمستشار سلمان عبد المجيد في موضوع بين نظامى المستشار الفرد والتجنيح فى المواد الجزئية) عرض على شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات فى مايو ١٩٨٠.

محكمة الجنايات :

هى دائرة من إحدى دوائر محاكم الاستئناف. ومقرها القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا. وتشكل من ثلاثة من مستشاريها ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر^(١). وتنص المادة (٣٦٧) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد اليها من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعيّنين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أنه يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها (وهو الآن رئيس المحكمة بالمحكمة الابتدائية)، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. ومؤدى ذلك أنه إذا شكلت الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين كان حكمها باطلاً^(٢).

وتتعدد هذه المحكمة فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة القضاء^(٣) ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية^(٤) (المادة ٨ من قانون السلطة القضائية). وتكون أدوار الانعقاد فى كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك (المادة ٣٦٩) إجراءات. ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من

(١) أنظر المادة (٦) من قانون السلطة القضائية والتى استبدلت بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٦.
(٢) ولا يترتب البطلان إذا كانت الدائرة المختصة أصبحت مختصة بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم فى الدعوى الجنائية، لأن توزيع العمل على الدوائر هو مجرد تنظيم إدارى لا يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى (نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٧٠ مجموعة الأحكام س٢١ رقم ١٠٦ ص ٤٣١). وأنظر نقض ١٤ أبريل سنة ١٩٧٤ مجموعة الأحكام س٢٥ رقم ٨٦ ص ٤٠٣ ، ٢٦ يناير سنة ٣٢ رقم ١٢ ص ٧٩.

(٣) ويجوز أن تتعدد فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف (المادة ٢/٨ من قانون السلطة القضائية).





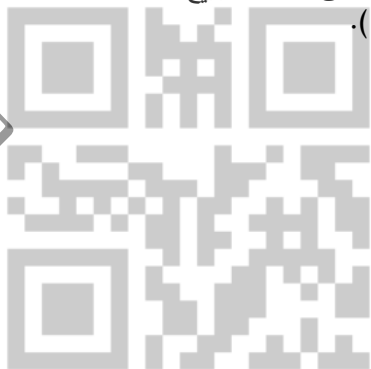
أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر في الجريدة الرسمية (٣٧٠) إجراءات^(١).
ويعد في كل دور جدول القضايا التي تنتظر فيه^(٢)، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول (المادة ٣٧١) إجراءات ولو تجاوز ذلك التاريخ المحدد لنهاية دور الانعقاد^(٣). وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل (المادة ٢/٣٧٨) إجراءات. وقد استهدف المشرع من هذا النص الحيلولة دون تأجيل القضايا لفترات بعيدة مما يضر بالصالح العام وصالح المتهم لأن السرعة في الفصل في الخصومة الجنائية أمر يقتضيه الدفاع الاجتماعي وخاصة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وتختص محاكم الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جنائية، وفي الجنب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنب المضرة بأفراد الناس، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها (المادة ٢١٦) إجراءات .

هذا وقد نصت المادة (٣٣٦ مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بموجب القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٤، على أن «تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة».

(١) قضت محكمة النقض بأن نص عليه القانون بشأن أدوار انعقاد محكمة الجنايات يعد قواعد تنظيمية، فلا يترتب على مخالفتها البطلان (نقض ١٢ أبريل سنة ١٩٥٥ مجموعة الأحكام س ٦ رقم ٢٦٠ ص ٨٥١، ٢٦ أبريل سنة ١٩٥٥ س ٦ رقم ٢٦٥ ص ٦٨٨).

(٢) والذي يعد جدول القضايا هو رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه، فهو الذى يحدد الدور الذى يجب أن تنتظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعيّنين للدور الذى أحييت إليه ويأمر باعلان المتهم والشهود الدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية (المادة ١/٢٧٨ إجراءات). وقد كان هذا الاختصاص موكولاً من قبل لرئيس محكمة وهو أقدر من سواه على حسن التوزيع بالنسبة للقضايا نوعاً وكما (المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٠٧ سنة ١٩٦٢).

(٣) نقض ٣١ مارس ١٩٥٤ مجموعة الأحكام س ٥ رقم ١٤٩ ص ٣٩ .



(ج) قضاء النقص :

وتشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين تتكون كل منهما

والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى

(١) تتمثل هذه الجنايات في الجنايات المضرة بأمن الدولة من الخارج والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل بما يشملها ذلك من الباب الثاني مكرراً والخاص بجنايات المفروعات، وكذلك جنائيات الرشوة، واختلاس المال العام أو العدوان عليه والعدو. وقد أخرج المشرع من دائرة هذه الجنايات، جنائيات التزوير بعد أن كان ينص عليها في النص القديم، والحق أننا لا نجد تبريراً لذلك، سوى أن جنائيات التزوير ربما تحتاج إلى بعض الوقت للتثبت من وقوعها مما يتعارض مع متطلبات السرعة التي يبتغيها المشرع.

(٢) أنظر المادة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.

الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (المادة ٢/٤) من قانون السلطة القضائية. وقد أخذ القانون المصرى بمبدأ وحدة محكمة النقض من نظام تعدد الدوائر. وكفل ضمانات للحيلولة دون تضارب الأحكام (١).

المبحث الرابع أنواع المحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص والاستثنائى

نبين فيما يلى القضاء الجنائى ذا الولاية الخاصة. ويشمل القضاء العسكرى، وقضاء أمن الدولة وقضاء الأحداث وقضاء الاشتباه، والقضاء السياسى.

المطلب الأول القضاء العسكرى

صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤) من طياته كلا من قانون العقوبات العسكرى وقانون الإجراءات (٢٠٢٥/٢٠٢٤) الجنائية العسكرى.

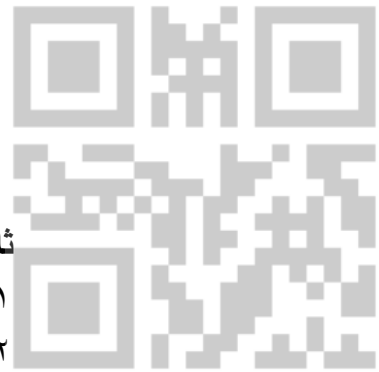
١ - ويتمثل القضاء العسكرى فيما يلى :

أولاً - النيابة العامة العسكرية : وتختص بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة فى القانون العام (المادة ٢٨) (٢).

كما تختص برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون (المادة ٣٠).

(١) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة ، ١٩٩٣، دار النهضة العربية، ص ٦٥٥ حتى ٦٦١.

(٢) أنظر المادة ٤٠ من قانون الأحكام العسكرية بشأن من يجب استصدار أمر الإحالة منهم إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى.



ثانياً - المحاكم العسكرية وهى :

- ١- المحكمة العسكرية العليا (١).
 - ٢- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا (٢).
 - ٣- المحكمة العسكرية المركزية (٣) وتصبح أحكام هذه المحاكم نهائية بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى قانون الأحكام العسكرية (المواد من ١٩٧ إلى ٢٠١).
- ويتميز قانون القضاء العسكرى الفرنسى لسنة ١٩٦٥ بضمان هام وهو جواز الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية (المواد من ٢٦٣ إلى ٢٧١) سواء صدرت فى زمن السلم أو الحرب بشروط معينة (٤).
- ## ٢- وتخضع لهذا القضاء الفئات الآتية :

أولاً - العسكريون : وقد حددتهم المادة الرابعة من القانون. والأصل هو خضوعهم لهذا القضاء بشأن الجرائم العسكرية البحتة. إلا أن هذا القانون أخضعهم أيضاً للقضاء العسكرى بشأن جرائم القانون العام فى حدود معينة (٥).

(١) وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة ٢٠٢٥/٢٠٢٥ على ألا تقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم 2024/2025

وممثل للنيابة العسكرية وكاتب للجلسة. المادة (٤٤).

(٢) وتشكل من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية وكاتب للجلسة (المادة ٤٥).

(٣) وتشكل من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية وكاتب للجلسة (المادة ٤٦).

(٤) Dalloz. code de justice militaire op. cit. p. 1049, Loi no 82-621 du 21 Juillet 1982.

(٥) وتتمثل فى قидين : الأول : نصت المادة (١/٧) على سريان قانون الأحكام العسكرية على كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. ولا يكفى لذلك مجرد وقوع الجريمة بمناسبة الوظيفة (أنظر مأمون سلامة. قانون العقوبات العسكرى طبعة ١٩٦٧ ص ٧٣). الثانى: نصت المادة (٣/٧) على سريان هذا القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو ساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. والفرص هنا أنها ليست جريمة ارتكبت من العسكريين بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم لأن مثل هذه الحالة تسرى عليها



ثانياً - المدنيون الملحقون بالعسكريين : وهم كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان (المادة ٤) ويسرى على هؤلاء حكم العسكريين تماماً إذا ارتكبوا الجريمة أثناء خدمة الميدان. أما إذا ارتكبوا الجريمة خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم حكم المدنيين.

ثالثاً - المدنيون : والأصل بالنسبة اليهم هو خضوعهم للقضاء العادى إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكرى فى الأحوال الآتية:

١- الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

٢- الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة (المادة ٥ من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨) (١) .

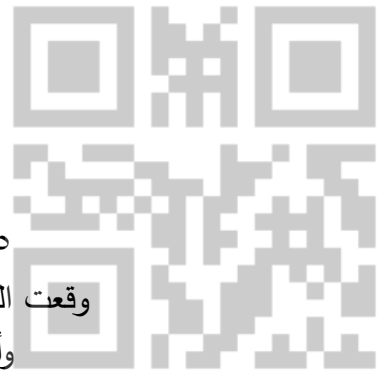
٣- الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى
 2024/2025 2024/2025
 2024/2025
 الجمهورية (المادة ٦).

٤- وكذا أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ (المادة ٦/٢) المضافة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٠ (٢).

الفقرة الأولى من المادة السابقة حتى ولو كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية.

(١) أنظر مأمون سلامة : المرجع السابق ص ٣٤٨ ومابعد.

(٢) وقد قضت المحكمة العليا (التي كانت تنهض باختصاص الدستورية العليا) بأنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٠، أنها خولت القضاء العسكرى اختصاصاً واسعاً إذ ناطت به الفصل فى الجرائم كافة سواء تلك التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو التى يعاقب عليها أى قانون آخر، وجعلت هذا الاختصاص مرتبطاً باعلان حالة الطوارئ موقتاً بقيامها .. وأن سلطة الإحالة إلى القضاء العسكرى التى ناطها لرئيس الجمهورية وقصد بها تخويله وزن الاعتبارات



٥- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقيين بهم، وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم (المادة ١/٧) (١). وأخيراً فيلاحظ أن ولاية القضاء العسكري على جرائم القانون العام هي ولاية استثنائية. فلا ولاية في غير ما نص عليه. وكل حكم يصدر خلافاً لحدود هذه الولاية يعتبر منعماً قانوناً (٢). وقد نصت المادة (٢٠٤) من دستور ٢٠١٤ على القضاء العسكري بقولها «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها

التي تقتضيها المحاكمة أمام المحاكم العسكرية بالنسبة الى هذا الاختصاص المشترك بينها وبين المحاكم الأخرى فإنها لا تنشئ اختصاصاً للقضاء العسكري ولا تعدو أن تكون أداة تنفيذ لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التي خولت للقضاء العسكري ولاية الفصل في الجرائم كافة عند قيام حالة الطوارئ (١٩٧٦/١١/٦) في الدعوى رقم ١ لسنة ٧ ق و ١٩٧٦/٤/٣ في الدعوى رقم ١٢ لسنة ٥ ق) وفي هذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا بمبنى الدولة في الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٣٠ ق في ١٨/٤/١٩٨٧ أن قرار رئيس الجمهورية بالإحالة إلى المحكمة العسكرية صدر بصفة السلطة المنوط بها قانون إصدار أمر الإحالة المفتتح للدعوى الجنائية العسكرية.

(١) يلاحظ أن المادة (٥) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية كانت تنص قبل تعديلها سنة ١٩٦٨ على سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية ثم استبعدت هذه الفقرة بالقانون ٥ لسنة ١٩٦٨ ونصت المادة الثانية من القانون الأخير على أن تسرى على الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الأحكام التي كان معمولاً بها في شأنها قبل العمل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٦ المشار إليه. ومقتضى هذا أن ارتكاب أي مدني لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية لا يخضع للقضاء العسكري أياً كانت تلك الجريمة فإذا ارتكب هذه الجريمة واحد من العسكريين أو من في حكمهم خضع للقضاء العسكري.

(٢) أنظر الدكتور مأمون سلامة في علاقة القضاء العسكري بالقضاء العادي في ظل الأحكام العسكرية، مجلة القضاة سنة ١٩٦٨ العدد الأول ص ٦٢، أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٦١ حتى ٦٦٥.



العامّة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثّل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».

المطلب الثاني

محاكم أمن الدولة

محاكم أمن الدولة «طوارئ» ومحاكم أمن الدولة «الدائمة».

يجب إبتداءً التمييز بين محاكم أمن الدولة «الدائمة» التي أنشئت طبقاً لقانون الطوارئ. فقد نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ على أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه (المادة ١/٧) ^(١). ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام (المادة ٩).

2024/2025 ويعتبر قضاء أمن الدولة وفقاً للقانون الطوارئ قضاء استثنائياً موقوتاً 2024/2025

بحالة الطوارئ ^(٢). ويشكل من محاكم مكونة من القضاة العاديين. ويجوز استثناء أن تشكل من عسكريين بالإضافة إلى قضاتها العاديين (المادة ٤/٧) من قانون الطوارئ. وينحصر اختصاصه في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر

(١) وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية والجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيّاً كانت العقوبة المقررة لها (المادة ٢/٧).

(٢) نقض ٥ يناير سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ٣ ص ١٠، نقض ٢٤ سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ١١٩ ص ٥٣٨، وأنظر نقض ١٢ يونية سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٥٧ ص ٧٤٩.

رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وفي جرائم القانون العام التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه (المادة ٩) من قانون الطوارئ^(١). ومحاكم أمن الدولة طوارئ لا تتفرد بطبيعة الحال بالاختصاص في جرائم القانون العام التي يجوز إحالتها إليها، فلا زالت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية على هذه الجرائم^(٢). وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت النيابة العامة قد قدمت المتهمين بجريمة من جرائم القانون العام من التي يجوز إحالتها إلى محكمة أمن الدولة، إلى محكمة الجنايات، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي ويكون النص بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس^(٣).

وتخضع الخصومة الجنائية التي تنظرها هذه المحاكم إلى قواعد خاصة نص عليها قانون الطوارئ. فهي محاكم ذات طابع استثنائي^(٤). وطبقاً لنص المادة (٩٧) من دستور ٢٠١٤، فإن المحاكم الاستثنائية محظورة، وبالتالي لا يجوز إنشاء أو الالتجاء إلى هذا النوع من المحاكم، حتى وإن كانت المادة (١٥٤) من دستور ٢٠١٤ تجيز إعلان حالة الطوارئ طبقاً للظروف^(٥).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ٥ يناير سنة ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ٣ ص ١٠، نقض ٢٤ مايو سنة ١٩٧٦ مجموعة الأحكام س ٢٧ رقم ١١٩ ص ٥٣٨، نقض ١٢ يونيو سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٥٧ ص ٧٤٩.

(٢) نقض ٥ يناير سنة ١٩٧٥ و ٢٤ مايو سنة ١٩٧٦ و ١٢ يونيو سنة ١٩٧٧ السالف الإشارة إليها.

(٣) نقض ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٧٨ مجموعة الأحكام س ٢٩ رقم ١٧٣ ص ٨٣٩، ٢٨ مارس سنة ١٩٨٥ س ٣٦ رقم ٨٢ ص ٤٩٣، ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥ س ٣٦ رقم ٢٠٠ ص ١٠٨٨.

(٤) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة ١٩٨٨ ص ٧٨٠.

(٥) تنص المادة (١٥٤) من دستور ٢٠١٤ على أنه « يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس

محاكم أمن الدولة (الدائمة) :

نص الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٧١ فى المادة (٧٠) فى الفصل الخاص بالسلطة القضائية على أن ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء فيها. على هذا النحو، فإن محاكم أمن الدولة (الدائمة) جزء من النظام القضائى بنص دستور ١٩٧١، ولم يرد فى دستور ٢٠١٤ هذا النوع من المحاكم.

وقد صدر القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة على أن يعمل به اعتباراً من أول يونيه سنة ١٩٨٠ (اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية). وطبقاً لهذا القانون تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر (المادة الأولى). وتشكل محكمة أمن الدولة من رئيس محكمة استئناف. ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (المادة الثانية).

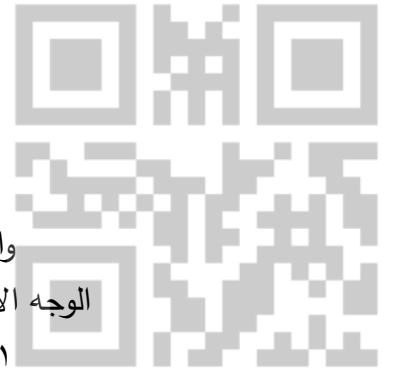
2024/2025

وقد حددت المادة الثالثة من القانون المصرى رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ومحكمة أمن الدولة الجزئية على الوجه الآتى :

(أ) محكمة أمن الدولة العليا :

الأول : الأصل أنها تختص دون غيرها بنوع معين من الجرائم. (المادة ١/٣) ومقتضى ذلك أن هذه المحكمة تسلب اختصاص القضاء ذات الاختصاص العام بنظر هذه الجرائم، لأن الخاص يقيد العام. ولكن اختصاصها بهذه الجرائم يعتبر قاعدة عامة فى صدد الولاية الخاصة ولا يحجب الاختصاص الخاص للمحاكم الأخرى، مثل المحاكم العسكرية أو محكمة الأحداث، ولا يحجب الاختصاص الاستثنائى لمحاكم أمن الدولة (طوارئ).

غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».



والجرائم التى تدخل فى الاختصاص المانع لمحكمة أمن الدولة هى على الوجه الآتى :

١- الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر . والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن حماية حرية الوطن والمواطن. وفى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩،

٢- الجرائم المرتبطة بهذا النوع السابق من الجرائم (١). ويعتبر ذلك خروجاً على نص المادة (٢١٤) إجراءات الذى يجعل الاختصاص فى هذه الحالة للمحاكم العادية (وهى محاكم الاختصاص العام).

٣- الجنايات التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين. والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها. وقد عبرت المادة الثالثة عن هذه الجنايات بأنها الجرائم التى تكون عقوبتها أشد من الحبس، وهو تعبير غير دقيق.

2024/2025 **الثانى** : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف 2024/2025

القاهرة - فى دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة (٢١٧) من قانون الإجراءات الجنائية (المادة ٢/٣ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة). ويلاحظ أن هذا الاختصاص ليس مانعاً، فلم ينص القانون

(١) ويقصد بذلك الجرائم الأخف التى تندمج فى جرائم أمن الدولة الأشد بقوة الارتباط طبقاً للمادة (٣٢) عقوبات. فهى الجرائم المتبوعة لا التابعة. فإذا كانت الجريمة المرتبطة هى الأشد فإن نظرها وما ارتبط بها من جرائم أخف يكون من اختصاص المحكمة ذات الاختصاص بالجريمة الأشد.



على اختصاص هذه المحكمة وحدها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات :
(ب) محكمة أمن الدولة الجزئية :

تختص دون غيرها بنظر الجرائم الآتية :

- ١- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والتي لا تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة العليا.
 - ٢- الجناح المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والقرارات المنفذة لها.
 - ٣- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر (١).
- إلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة:-**

نصت المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ على إلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ الذي أنشأ محاكم أمن الدولة، وبذلك فإن محكمة أمن الدولة العليا الدائمة ومحكمة أمن الدولة الجزئية قد تم إلغاؤهما، وقد آلت اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات

2024/2025

2024/2025

المادة (٢).

المطلب الثالث

محكمة الأحداث

أنشأ قانون الأحداث محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث يكون من شأنها تعرف الحالة الاجتماعية للصغير والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى الجريمة، وتقرير ما يناسبه من جزاءات وتدابير. وقد راعى المشرع في ذلك أن هذا النوع من المحاكم يقتضى فيمن يقوم عليه خبرة خاصة وتأهيلاً معيناً فضلاً عما يستلزمه من إجراءات خاصة تلائم شخصية الحدث. هذا وقد نصت المادة (٨٠) من دستور ٢٠١٤ على أنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة

(١) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٦٥ حتى ٦٦٨.

(٢) هذا وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ في فقرتها الثانية على أنه بالنسبة للدعوى المؤجلة للنطق بالحكم، تستمر محاكم أمن الدولة فى نظرها حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تقرر إعادتها إلى المرافعة.

عشر من عمره، وعلى التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليه والشهود.

وتشكل محكمة الأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض واحد يعاونه خبيراً من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً (المادة ٢٨ من قانون الأحداث). ويعين الخبيران المذكوران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية. وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية (المادة ٣/٢٨ من قانون الأحداث).

وتختص هذه المحكمة بالفصل في الجنايات والجناح والمخالفات التي يهتم فيها صغيراً لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً^(١).

هذا وقد صدر حديثاً القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ وأبقى على محاكم الأحداث ونظم اختصاصاتها (أنظر المواد ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ من القانون المذكور والمسمى بقانون الطفل)^(٢).

المطلب الرابع

محاكم التشرد والإستباه

2024/2025 أنشأ القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٩٦ والقانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٨٣ 2024/2025

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة القانون، محكمة خاصة للمتشردين والمشتبه فيهم سواء على مستوى المحكمة الجزئية أو على مستوى المحكمة الاستئنافية.

(١) أنظر المرجع السابق، ص ٦٦٩.

(٢) وقد استحدث القانون الجديد (قانون الطفل) فيما يتعلق بتشكيل محكمة الأحداث زيادة عدد القضاة، فبدلاً من أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، أصبح تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة بالإضافة إلى الخبيرين المذكورين (المادة ١٢١). كذلك إذا ساهم الحدث الذي جاوزت سنه خمسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة مع آخر غير الطفل في جناية ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات بدلاً من إحالة الحدث وحده لمحكمة الأحداث، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل ولها أن تستعين بالخبراء (م ٢/١٢٢)، كما أن المادة (٨٠) من دستور ٢٠١٤ قد نصت على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم (وليس المتهمين) وكذلك للشهود.

وتعقد المحكمة الجزئية للاشتباه فى عاصمة كل محافظة. وتشكل من قاض واحد، أما المحكمة الاستئنافية للاشتباه فهى إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. وتختص محكمة الاشتباه بالدعاوى المرفوعة وفقاً للمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، والدعاوى المرفوعة وفقاً للمرسوم رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

هذا وقد نصت المادة ١٤ المعدلة بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ على أن تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل النيابة العامة لا تقل درجته عن «وكيل نيابة فئة ممتازة» وممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية من شاغلى الوظائف العليا، تختص بتلقى التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به» وقد حددت المادة (٦) التدابير التى يمكن أن تطبق على المشتبه فيه والتى يتمثل أهمها فى:- تحديد الإقامة فى مكان معين، الوضع تحت مراقبة الشرطة، الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية، هذا ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفى حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو

2024/2025 أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم، تكون العقوبة 2024/2025

الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وأيضاً يجوز تطبيق تدبير الإبعاد للأجانبى.

هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى ٢ يناير سنة ١٩٩٣ فى القضية رقم ٣ لسنة ١٠ قضائية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها بعد وبهذا يتعين إلغاء هذه المحكمة تبعاً لعدم دستورية مواد القانون المنشئ بها والتى يتوقف اختصاصها عليها وذلك فيما يتعلق بجرائم الاشتباه. ولا شك أن المبادئ التى استند إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا والتى لا تجيز تجريم الحالة الخطورة تنطبق أيضاً على حالة التشرد مما يتعين معه التدخل تشريعياً فى ضوء حكم الدستورية العليا (١).

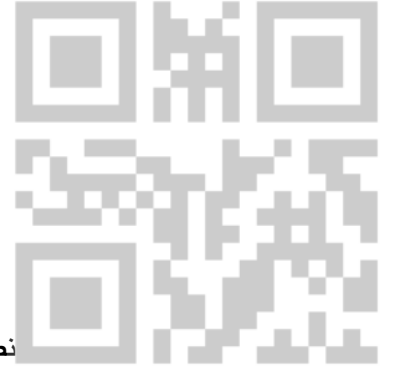
(١) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٦٩ حتى ص ٦٧١.

المطلب الخامس

(محكمة خاصة لرئيس الجمهورية)

نصت المادة (١٥٩) من دستور ٢٠١٤ على إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وذلك بالنص على « يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».

2024/2025





بيناً أن القاضى الجنائى تتقيد ولايته بالوظيفة المنوطة به. وفى حدود هذه الولاية تتخصص وظيفة القاضى بقدر معين، ويطلق عليه (الاختصاص). فالقانون يحدد ولاية القضاء العادى (الجنائى والمدنى)، ولكنه يخصص قدراً معيناً من هذه الولاية لكل قاض. فالاختصاص هو صلاحية القاضى العادى لمباشرة ولايته القضائية فى نطاق معين (١). ومن هنا يبرز التمييز بين ولاية القضاء والاختصاص، فالأولى تضى على القاضى الصلاحية المجردة لمباشرة جميع إجراءات الخصومة المدنية والجنائية، والثانية تقصر هذه الصلاحية على أنواع معينة من هذه الإجراءات فى حدود معينة.

وعادة ما يختلف تشكيل المحكمة باختلاف ولايتها واختصاصها. فإذا اتحد تشكيل المحكمة في مختلف جهات الاختصاص. لم يخل ذلك دون توافق الولاية والاختصاص ²⁴ في المحكمة. فمثلاً إذا فصلت محكمة الجنائيات في الدعوى ظناً منها أن القضية تدخل في اختصاصها بينما هي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة العليا، فإن الحكم يكون باطلاً حتى ولو كانت دائرة محكمة الجنائيات هي بنفس تشكيلها تتعقد كمحكمة أمن دولة عليا في أوقات أخرى ^(٢).

ينقسم الاختصاص القضائي الجنائي بنظر إجراءات الخصومة وفقاً لمعايير محددة هي :

(١) أنظر وجدى راغب ، العمل القضائي ص ٤٤٣. مجموعة الأحكام س ٢٦ رقم ١٦٢ ص ٧٣٦.





١- نوع النشاط القضائي بالنسبة إلى مراحل الخصومة الجنائية (التحقيق، المحاكمة، تنفيذ الأحكام)، وهو يحدد الاختصاص الوظيفي.

٢- نوع الجريمة (جناية، جنحة، مخالفة)، وهو يحدد الاختصاص النوعي.

٣- عناصر شخصية تتوافر إما في الجاني (كالسن أو الصفة العسكرية) أو في المصلحة المحمية من حيث طبيعتها (كما هو الحال في المصلحة العسكرية)، وهو يحدد الاختصاص الشخصي.

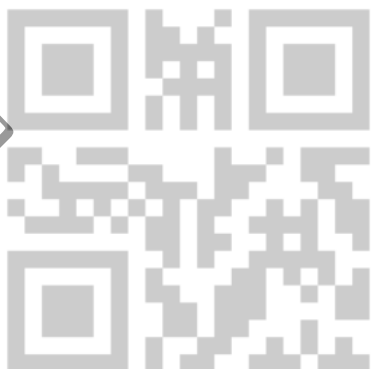
٤- مكان وقوع الجريمة، وهو يحدد الاختصاص المحلي.

طبيعة قواعد الاختصاص :

تعتبر قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، لأنها تعتمد على حسن إدارة العدالة الجنائية. فهذه القواعد تحدد الأهلية الاجرائية لجهات القضاة في نظر الخصومة الجنائية. وهي ليست كالقواعد المفسرة أو المكملة في القانون المدني بحيث يترك لأطراف الخصومة الجنائية حرية الاتفاق على مخالفتها بل هي من القواعد الآمرة التي تحدد صلاحية القضاء الجنائي للنظر في الخصومة، وهي من القواعد التي لا تتعلق بمصالح الخصوم. ويترتب على ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي يترتب عليها بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وقد اختلف الفقه المصري بصدد قواعد الاختصاص المحلي، فذهب رأى إلى عدم اعتبارها من النظام العام ^(١). وذهب رأى آخر إلى اعتبارها كذلك. أما محكمة النقض فقد ترددت في تحديد طبيعة هذه القواعد ^(٢)، إلا أن قضاءها استقر أخيراً على اعتبار قواعد الاختصاص المحلي - كغيرها

(١) يستند هذا الرأي إلى أن المادة ٣٣٢ إجراءات اعتبرت من ضمن أحوال البطلان المتعلق بالنظام العام وعدم ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى، وعدم اختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها، ولم تشر إلى عدم الاختصاص المحلي، بالإضافة إلى أن المذكرة التفسيرية أوردت من بين أحوال البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم عدم الاختصاص المحلي (محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٣٢٣، رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص ٤٧٩).

(٢) محمد مصطفى القللى، المرجع السابق، ص ٣٢١.



من قواعد الاختصاص - من النظام العام ^(١)، وكننتيجة لذلك، فيجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. على أنه فى هذه الحالة الأخيرة يجب إلا يتطلب الدفع تحقيقاً موضوعياً مما يخرج عن وظيفة محكمة النقض. ولا يعتبر تحقيقاً موضوعياً مجرد ضم ملف الدعوى للاطلاع على مناه الاختصاص المحلى.

أولاً : الاختصاص الوظيفى :

خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية قاض معين يختص بمباشرة إحدى هذه المراحل، وذلك على النحو الآتى :

- ١- قاضى التحقيق - ويختص بالتحقيق الابتدائى ^(٢). وتقوم النيابة العامة بعمل هذا القاضى بحسب الأصل وفقاً للقانون المصرى.
- ٢- قاضى الحكم - ويختص بالفصل فى الدعاوى الجنائية المعروضة عليه، وكذا الدعاوى المدنية التبعية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتجه جانب كبير من التشريعات المقارنة إلى أن يختص أحد القضاة بالإشراف على تنفيذ الأحكام ويطلق عليه اسم (قاضى التنفيذ).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويترتب على مخالفة هذا الاختصاص بطلان الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

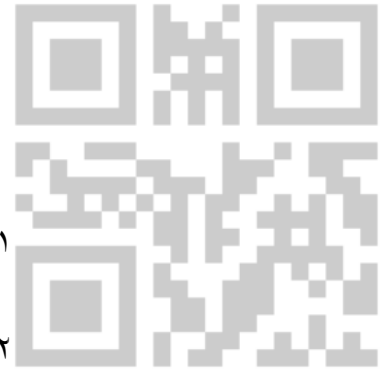
ثانياً : الاختصاص النوعى :

يتحدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقاً لجسامة الجريمة التى رفعت بها الدعوى. وقد حدد المشرع المصرى مدى جسامة الجرائم وفقاً للعقوبات المقررة لها بالقانون. وبناء على هذا الاختصاص قسم المشرع المحاكم إلى نوعين:-

(١) أنظر نقض ٣ يونية سنة ١٩٠٥ الاستقلال س ٤ ص ٤٧٤، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ المجموعة الرسمية س ٩ رقم ٤٢ حيث ذهبت محكمة النقض الى أن قواعد الاختصاص المحلى ليست من النظام العام.

(٢) نقض ١٨ يناير سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ١٧ ص ٦٩، ٩ مايو سنة ١٩٦٦ س ١٧ رقم ١١٣ ص ٥٥٨.





- ١- محاكم للجرح والمخالفات وهى من درجتين : المحاكم الجزئية والمحاكم الاستئنافية.
- ٢- محاكم الجنايات. وفوق هذه المحاكم توجد محكمة النقض من أجل الاشراف على حسن تطبيق القانون وسلطة هذه المحكمة على الطعون الصادرة فى مواد الجنايات والجرح فقط دون المخالفات^(١).
- وتختص المحاكم الجنائية بحسب الأصل بنظر الدعوى المدنية التبعية مهما بلغت قيمتها (المادة ٢٢٠ إجراءات)^(٢).
- وإذا كان الاختصاص النوعى يتحدد وفقاً للوصف القانونى للجريمة كما رفعت بها الدعوى^(٣). إلا أن ذلك يجب أن يتم تحت رقابة المحكمة لهذا الوصف^(٤).
- ثالثاً : الاختصاص الشخصى :

يتحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى الحالة الشخصية للمتهم. ويتحقق ذلك بالنظر إلى سن المتهم أو وظيفته أو غير ذلك من عناصر الشخصية. وعلة ذلك فى القوانين الحديثة هى ما تقتضيه هذه الحالة الشخصية من إجراءات خاصة - لا لإعطاء المتهمين نوعاً من المزايا وإنما من أجل تحقيق

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- (١) وهو أمر يتعلق بشكل الطعن ذاته لا باختصاص محكمة النقض لأن اختصاصها وظيفى بحت ويقتصر على فحص الطعون الجائرة قانوناً. ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز إذا قدم ضد حكم صادر فى مخالفة. ولا يقال فى هذه الحالة بأن محكمة النقض غير مختصة (قارن رؤوف عبيد. المرجع السابق ص ٤٧٦).
- (٢) مع ملاحظة أن الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز إذا كانت التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائياً (المادة ٤٠٣ إجراءات).
- (٣) أنظر نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٢٤٣ ص ١٢٦٧ حيث قضت محكمة النقض بأن المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى.

(٤) Le nouvelles, Procédure pénale. Bruxelles, t.I, vol. II. 1964. p.565.

أما قابلية الحكم للطعن فإنها تتحدد وفقاً لوصف الجريمة كما رفعت بها الدعوى لا كما صدر فى الحكم. أنظر نقض ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٤ مجموعة القواعد ج ٦ رقم ٤٠٧ ص ٥٤١ ، ١٦ أبريل سنة ١٩٦٠ مجموعة الأحكام س ١١ رقم ٧٦ ص ٣٧٥.





محاكمة عادلة قادرة على أن توقع الجزاء الجنائي الملائم لشخصية المحكوم عليه. وهو من مستلزمات السياسة الجنائية الحديثة .
ومن أمثله في القانون المصرى محاكم الأحداث. فقد بينا فيما تقدم أن القانون قد أنشأ محاكم للأحداث تختص بمحاكمتهم عن كافة الجرائم سواء كانت جنائية (١) أو جنحة أو مخالفة.

ويتحدد اختصاص هذه المحكمة تبعاً لسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية (٢). وهو من النظام العام (٣). وتختص بالجرائم التي تقع من الأحداث (الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاماً).
رابعاً : الاختصاص المحلى :

عالج المشرع الاختصاص المحلى للقضاء بأن حدد لكل جهة من جهات القضاء مجالاً جغرافياً معيناً لا يجوز الخروج عنه. وقد اعتمد على عناصر معينة تربط ما بين اختصاص القضاء بالنظر فى الخصومة الجنائية وهذا المجال الجغرافى، وهى مكان وقوع الجريمة، أو إقامة المتهم، أو القبض عليه. فمكان وقوع الجريمة هو الذى كان مسرحاً للاخلال بالنظام العام وبه ظهرت نتائج الجريمة ويمكن فيه جمع أدلتها. أما مكان إقامة المتهم فهذا الذى يمكن من طريقه معرفة ماضى المتهم كما يبينه إذا كانت الجريمة قد وقعت فى مكان 2024/2025 مجهول أو يصعب تحديده أو بلد أجنبى والعبرة هى بمكان إقامته المعتاد لا بموطنه المختار. أما مكان القبض على المتهم فيجنب السلطات مشقة نقله واحتمال هربه. كما يفيد إذا كانت الجريمة قد وقعت فى بلد أجنبى يقيم فيه المتهم أو لم يكن للمتهم محل إقامة محدد واستحال تحديد مكان وقوع جريمة (كالسرقة من القطارات مثلاً) ولهذا السبب يستوى أن يكون القبض على المتهم

(١) نقض ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦٤ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ١٦٥ ص ٩١٤.

(٢) نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ١٨٦ ص ٩١٦.

(٣) نقض ٤ ديسمبر سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س ٢٨ رقم ٢٠٥ ص ١٠٠٢.



من أجل ذات الجريمة أو لجريمة أخرى^(١). وهذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية لا تفاضل بينها^(٢).

مشكلات خاصة : بالنسبة إلى العنصر الأول الخاص بمكان وقوع الجريمة. فإنه يتوقف على طبيعة الجريمة. ولا صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية التي تبدأ وتنتهى فى مكان واحد. هذا مع ملاحظة أنه فى الجريمة السلبية يتحدد مكان وقوع الجريمة بالمكان الذى كان يجب فيه تنفيذ الالتزام الذى حدث الاخلال به. إنما تثور الصعوبة إذا وقعت الجريمة فى أكثر من مكان واحد. كما إذا تمت على حدود محافظتين. أو وقع السلوك الإجرامى فى مكان معين وتمت النتيجة فى مكان آخر. وقد ساهمت فى حل هذه الصعوبة ثلاث نظريات. تعتد الأولى بمكان السلوك الاجرامى بينما تعتد الثانية بمكان النتيجة، وتساوى الثالثة بين مكان السلوك ومكان النتيجة^(٣) ووفقاً لهذه النظرية الأخيرة أخذ قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى (المادة ٦٩٣)^(٤). أما إذا وقعت الجريمة

(١) أنظر المادة ٥٢ إجراءات فرنسى.

(٢) نقض ٩ مايو سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ١٠٣ ص ٥٧٨، ١٠ مارس سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٥٥ ص ٢٤٢، ١٧ نوفمبر ١٩٨٠ س ١٩٦، ٣١ ص ١٠١٢.

(٣) وقد ثار البحث بصدور جريمة اصدار شيك بدون رصيد، فاتجه رأى الى ان هذه الجريمة تقع بفعل الاصدار وأن الضرر الذى يحمق بالمجبرى عليه ليس ركنا فيها. 2024/2025 Légal Rev. sc. crim. 1961. P. 34. وقد كان الفقه الفرنسى ينظر إلى هذه الجريمة بوصفها جريمة وقتية حتى أعادت محكمة النقض الفرنسية النظر فيها ووصفتها بأنها جريمة مركبة. 2024/2025 فاعتبرت عدم وجود الرصيد ركناً أساسياً. فإذا كان هذا الركن قد وقع فى فرنسا، فهذا يكفى لاختصاص المحاكم الفرنسية :

(Crim, 29 juillet 1932, Bull. No. 1951; Crim. 28 janvier 1960. Bukl. No. 55).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على الاعتداد بمكان اصدار الشيك فى تحديد مكان وقوع الجريمة ولم يلتفت الى المكان الذى يجب فيه وجود الرصيد (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٦٠ مجموعة الأحكام س ١١ رقم ١٥٥ ص ٨١١، ١٧ ديسمبر سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ٢٠٤ ص ٨٤٦). وقد قضت محكمة النقض - أيضا - بأن مكان وقوع جريمة الشيك هو مكان تسليم الشيك للمستفيد فيه نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٨٠ مجموعة الأحكام س ٣١ رقم ١٩٦ ص ١٠١٢، ٢٣ مارس سنة ١٩٨٣ س ٣٤ رقم ٨٦ ص ٤٢٠.

وأنظر : Tsarpus. Le moment et la durée des infractions pénales. Paris, 1967, P. 50. بشأن جريمة السب والقذف غير العلنى الذى يقع بواسطة إرسال الخطابات أو بطريق التليفون، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية هاتين الجريمتين من الجرائم المركبة .

(٤) أنظر تعديل نص المادة ٦٩٣ فرنسى بالقانون رقم ٩٢-١٣٣٦ فى ١٦ ديسمبر ١٩٩٢، والتي أصبحت نافذة فى الأول من مارس عام ١٩٩٤، وفى هذا التعديل ساوى المشرع الفرنسى بين

مكان إقامة المتهم، ومكان القبض عليه، فإذا لم يمكن تحديد ذلك فإن محاكم باريس تكون مختصة، هذا مع الوضع في الاعتبار تطبيق نصوص المواد ٦٩٧-٣، و ٧٠٥ و ٧٠٦-١٧.

تبعاً لذلك المحامى العام وسط القاهرة الكلية التى تتبعها نيابة عابدين. ويلاحظ أن الاختصاص المحلى فى هذه الحالة استثنائى بحت ويتوقف على توافر شرطين لازمين هما عدم وجود محل إقامة لمرتكب الجرائم فى مصر وعدم ضبطه فيها (١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٦٧٥ حتى ٦٨٢.

الباب الثانى إجراءات المحاكمة

مقدمة :

في هذا الباب سوف نتعرض بالدراسة للمبادئ العامة التى تحكم إجراءات المحاكمة، ثم نتكلم عن كيفية مباشرة إجراءات المحاكمة، وأدلة الإثبات فى التحقيق النهائى أمام المحاكم الجنائية، ثم نتعرض لحدود الدعوى أمام المحاكم الجنائية، وحرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته، ثم ننقل لدراسة أنواع الأحكام الجنائية، وأخيرا نتعرض بالدراسة لأركان الحكم الجنائى وشروط صحته.

الفصل الأول المبادئ العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة المبحث الأول مبدأ علانية المحاكمة

تعريف : علانية المحاكمة هى تمكين جمهور الناس بغير تمييز من اطلاع على إجراءات المحاكمة العلنية بها؛ وأبرز مظاهرها السماح لهم بالدخول فى القاعة التى تجرى فيها المحاكمة، والاطلاع على ما يتخذ فيها من إجراءات وما يدور فيها من مناقشات ، وما يدلى به فيها من أقوال ومرافعات^(١). وفى تعبير آخر تعنى العلانية أن غير أطراف الدعوى يقبلون كشاهدين وسامعين للإجراءات^(٢).

ولأهمية مبدأ العلانية فقد قرره الدستور، فالمادة ١٦٩ منه نصت على أن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية»، ونصت عليه كذلك المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة

^(١) Henkel, § 90, S. 368.

^(٢) Schmidt, I, S. 175.

على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها». وقررت هذا المبدأ كذلك المادة ١٨ من قانون السلطة القضائية، والمادة ١٦١ من قانون المرافعات^(١).

علة علانية المحاكمة : لمبدأ علانية المحاكمة سند سياسى مرده إلى الحرص على اشراك الشعب فى المسائل التى تهم الرأى العام فى المجتمع، وتمكينه من الاطلاع عليها، ويعنى ذلك أن المحاكمة ليست أمراً خاصاً يدور بين المتهم والمحكمة؛ ويكفل هذا المبدأ انتهاء المحاكمات السرية التى كانت فيما مضى أحد مظاهر الاستبداد السياسى^(٢). وتجعل العلانية الرأى العام رقيباً على إجراءات المحاكمة فيدعم ثقته فى عدالتها، وهذه الرقابة تحمل القضاة على التطبيق السليم للقانون، ويمثل هذا المبدأ كذلك رقابة الرأى العام على ممثل النيابة العامة والمدافع عن المتهم والشهود، فيحملهم على الاتزان فى القول والاعتدال فى الطلبات والدفع^(٣). ويحمل هذا المبدأ الاطمئنان إلى المتهم، إذ يدرك أن قاضيه لن يتخذ ضده إجراء ما فى غفلة من رقابة الرأى العام، فيتتيح له ذلك أن يحسن عرض دفاعه^(٤). وفى النهاية ، فإن اطلاع جمهور الناس على إجراءات المحاكمة، وعلمهم بعد ذلك بالحكم الذى يصدر

2024/2025

المتهم يدعم الأثر الرادع للقانون^(٥)

والعلانية مع ذلك عيوبها : فمحاكمة بعض المجرمين علناً قد تسئ إلى نفسياتهم وتضع فى طريق تأهيلهم العقوبات، ومن أمثالهم الأحداث وذوى

(١) نصت المادة ١٨ من قانون السلطة القضائية علناً «تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية». وقد نصت على هذا المبدأ فى القانون الفرنسى، المواد ٣٠٦، ٤٠٠ و ٥١٢ و ٥٣٥ من قانون الإجراءات ، وعلى المستوى الدولى، نجده فى المادة ٦-١ فى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفى المادة ٤١-١ للميثاق الدولى للأمم المتحدة للحقوق المدنية.

(٢) Henkel, § 90, S. 369.

(٣) Garraud, III, no. 1165, p. 500.

(٤) Vidal et Magnol, II, no. 842, p. 1230; Donnedieu de vabres no. 1388, p. 791; Merle et Vitu, I, no. 1364, p. 573.

الأستاذ على زكى العربى، ج١ رقم ١٣٧٧ ص ٦٧١؛ الدكتور عمر السعيد رمضان، رقم ٢٩٣ ص ٣٩٢؛ الدكتور أحمد فتحى سرور ، ج٢ رقم ٢١٨ ص ٣٣٦.

(٥) Schmidt, I, S. 175.

الحساسية النفسية الخاصة. وحين يكون المتهم ممن لا يستطيعون مواجهة الجمهور، فقد تحول العلانية بينه وبين أن يحسن عرض دفاعه (١). وقد تساءل الصحف وسائر وسائل الاعلام استغلال ما يجرى فى المحاكمة لأشباع فضول بعض الناس. ولكن هذه العيوب لا تكفى لاستبعاد العلانية، فسلطة المحكمة فى تقرير السرية استثناء، وتنظيم الشارع نشر المحاكمات وفرضه القيود على ذلك يكفلان الحد من هذه العيوب .

نطاق العلانية ومظاهرها : العلانية تعنى كما قدمنا تمكين غير أطراف الدعوى من حضور جلساتها والعلم بإجراءاتها؛ أما الأطراف أنفسهم فتحقهم فى الحضور لا يثور فى شأنه شك (٢)، فهم ليسوا مجرد حضور فى المحاكمة، وإنما هم أشخاصها والمشاركون فى إجراءاتها، ولذلك فإن حضورهم فى الجلسة لا يتصل بعلانيتها، وإنما ينبع عن مبدأ آخر هو «المواجهة بين الخصوم» . وأهمية ذلك أن مبدأ المواجهة لا يقبل التقييد أو الاستبعاد، فإذا جاز للمحكمة أن تقرر سرية الجلسة، فإنه لا يجوز لها أن تمنع بعض أطراف الدعوى أو أحدهم من حضور الجلسة والمشاركة فى إجراءاتها على الوجه الذى يحدده القانون.

2024/2025 ولا يتنافى مع العلانية حق 2024/2025 الجلسة فى أن يخرج منها من يخل

بنظامها (المادة ٢٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية)، إذ يتصل ذلك بسلطة الرئيس فى ضبط الجلسة وإدارتها، وتوفير الهدوء والوقار المتطلبين لها، ولذلك لم يكن له مساس بعلانيتها. وإذا ازدحمت القاعة بعدد يزيد على اتساع أماكنها، فللرئيس الحق فى أن يمنع دخول أشخاص آخرين أو يأمر بإخراج ما يزيد على سعة أماكنها، ولا إخلال فى ذلك بالعلانية. وإذا توقع الرئيس اقبال عدد كبير من الأشخاص على حضور الجلسة، وخشى أن يؤدى ازدحام القاعة إلى الإخلال بنظام الجلسة، فله أن يتخذ من التدابير ما يكفل تنظيم الحضور، ومن ذلك أن يجعله مقتصرًا على من يحملون تذاكر أو يسجلون أسماءهم لدى

(١) Sauer, § S. 90, Michèle-laure Rassat, procédure pénale, 2^é édition, 1995, presse universitaires de France, p 696 et s.

(٢) الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم ٢٨١ ص ٣٨٢.

وأهم مظاهر العلانية هو حق جمهور الناس بغير تمييز في حضور

2024/2025 وسمح بالتصوير قبل افتتاحه 2025/2026 الجلسة وسمح أيضاً بتسجيل المحاكمات 2024/2025

(١) قضت محكمة النقض بأنه «متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلى علناً، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية، إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول» نقض ١١ مارس سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣ رقم ٢٠٩ ص ٥٦٢؛ وأنظر الاستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٣٨٠ ص ٦٧٢.

(٢) قضت محكمة النقض بأنه «ما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما اعطيت لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين، فإنه لا يسمع منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض» نقض ١١ مارس سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ٢٠٩ ص ٥٦٢.

(³) Vidal et Magnol, II, no. 842, p. 1230.

وخلال عشرين عاماً التالية للتسجيل لا يجوز الاطلاع على الأشرطة إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل ووزير الثقافة (١).
سلطة المحكمة فى تقرير سرية المحاكمة : أجاز الشارع للمحكمة «مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب» أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها». وعلة تقرير هذه السلطة هى الحد من عيوب العلانية حيث تكون هذه العيوب واضحة (٢) ، ومن ثم كان لهذه السلطة طابع استثنائى، ولذلك لم يكن للمحكمة أن تستعملها إلا فى أضيق نطاق. ويخضع استعمال هذه السلطة للقواعد التالية :
 يصدر القرار بجعل الجلسة سرية من المحكمة فى كامل هيئتها ، فلا يجوز أن يصدر عن رئيسها وحده (٣). ويتعين أن يصدر علناً (٤). ويتعين أن يكون مسبباً (٥) وصريحاً ، ذلك أنه يقرر خلاف الأصل، فيجب بيان ذلك (٦) . ولكن يكفى تسبباً له الإشارة إلى أن مقتضيات النظام العام أو الآداب تمليه، فلا يشترط تفصيلها (٧) ، (٨). ولا عبرة باعتراض المتهم على تقرير السرية (٩). وإذا طلب المتهم - أو طرف آخر - تقرير السرية، فلا تلتزم المحكمة بإجابته إلى طلبه إذا لم تقتنع بسببه (١٠). ولا تراقب محكمة النقض قرار

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) Schmidt, I, S. 179, Rassat, op. cit. é, p 701, et s.

(٢) Schmidt, I, S. 177.

(٣) وذلك مستفاد من عبارة النص التى جعلت تقرير السرية «للمحكمة» وليس «لرئيسها» (المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية).

(٤) باعتبار أن السرية لا تكون إلا بعد صدور هذا القرار، وكى يعلم جمهور الناس بتحول المحاكمة الى السرية، فلا يسيئون الظن بالمحكمة: هينكل، ص ٢٧١.

(٥) باعتباره يقرر خلاف الأصل.
 (٦) ويكفى إثبات قرار السرية وأسبابها فى محضر الجلسة: نقض ٣ مارس سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣ رقم ١٩٨ ص ٥٢٤.

(٧) أنظر فى تحديد مدلول «المحافظة على الآداب» التى تجيز السرية : نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٣٠ ص ٤١.

(٨) ومع ذلك فقد قررت محكمة النقض أنه لا يشترط أن يتضمن الحكم ببيان الأسباب التى اقتضت السرية، ذلك أنه «إذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى» نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٢٩٩ ص ٣٥٢. وقالت كذلك أن المحكمة غير ملزمة بذكر سبب السرية، وخلو الحكم من الإشارة الى السرية لا يبطله: نقض أول ديسمبر سنة ١٩٤٧ ج ٧ رقم ٤٣٥ ص ٤٠٨. وهذان الحكمان محل نظر.

(٩) Merle et Vitu, II, no. 1364, p. 573.

(١٠) نقض ١١ يونيو سنة ١٩٣١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٢٧٣ ص ٣٣٤؛ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٣ ج ٣ رقم ١٥٠ ص ٢٠٠.

المحكمة، إذ هو مستند إلى تقدير واقعي^(١). ويجوز أن تقرر المحكمة سرية جميع إجراءات المحاكمة أو أن تقصر السرية على بعضها، أى على الجلسات التى تجرى فيها إجراءات معينة. ويجوز لها أن تجعل السرية نسبية، أى مقتصرة على فئات من الناس كالنساء والأحداث^(٢).

وإذا قررت السرية فإن إجراءات المحاكمة تدور على ذات النهج ووفق ذات القواعد التى تجرى بها لو كانت الجلسة علنية^(٣). وتعود العلانية بقرار من رئيس المحكمة وحده، ولا يشترط تسببه، ذلك أنه عودة إلى الأصل^(٤).

حدود السرية : الحد الزمنى لسرية المحاكمة هو اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، وما يتبع ذلك من خلو المحاكمة إلى المداولة. أما الحكم فيجب أن يصدر فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية (المادة ٣٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية)؛ فإذا نطق فى جلسة سرية كان باطلاً^(٥).

ولا تمتد السرية إلى ما يسبق المحاكمة من إجراءات إدخال الدعوى فى حوزة المحكمة، كقرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. ولا تمتد كذلك إلى تلاوة القرار فى الجلسة، وسؤال المتهم عن البيانات المتعلقة بشخصيته، وتقديم طلباته، إذ لا يتصور أن يكون قد صدر قبلها قرار بالسرية^(٦).

2024/2025

تقرير الشارع سرية بعض المحاكمات : قرر الشارع سرية محاكمة الأحداث : فالمادة ٣٤ من قانون الأحداث تنص على أنه «لا يجوز أن يحضر

^(١)Carraud, III, no. 1169, p. 505.

الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٣٨٩.

^(٢)Vidal et Magnol, II, no. 842, p. 1232

^(٣)Merle et Vitu, II, no. 1364, p. 573.

^(٤) يحمى الشارع سرية المحاكمة التى قررت طبقاً للقانون، فقد نصت المادة ١٨٩ من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحكمة سماعها فى جلسة سرية».

^(٥) نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام النقض س ١٣ رقم ٥١ من ١٩٥ ؛ ١٧ نوفمبر سنة ١٩٦٤ س ١٥ رقم ١٣٦ ص ٦٨٧.

^(٦) ذلك أنه لا يتصور أن يكون فى ذكر هذه البيانات ما يمس النظام العام أو الآداب.

محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص». وهذه السرية نسبية ، وعلتها خشية إفساد العلانية نفسية الحدث وعرقلتها تأهيله، ومن ثم كانت متصلة بالنظام العام لتعلقها بمبدأ أساسى فى محاكمة الأحداث. وفى القانون الفرنسى نصت المادة ١/٣٠٦ على السرية إذا كانت فى العلانية خطورة على النظام أو على الأحداث (١).

وحظر الشارع نشر ما يجرى فى جلسات المحاكمة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون (المادة ١٨٩ من قانون العقوبات). وحظر كذلك نشر أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا (المادة ١٩٣ من قانون العقوبات). ولا يقرر هذان النصان سرية المحاكمة فى شأن الجرائم السابقة. وإنما يحظران فحسب أحد مظاهر العلانية، ويقيان على سائر مظاهرها.

جزء العلانية : العلانية أحد المبادئ الأساسية للمحاكمة، ومن ثم كان اغفالها مؤدياً إلى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى،

وبطلان معلق بالنظام العام، وتطبيقاً لذلك، تبطل المحاكمة إذا تقرر

السرية بقرار من رئيس الجلسة وحده، أو قررتها المحكمة دون أن تسبب قرارها، أو سببته دون أن تستند إلى أحد السببين اللذين نص عليها القانون. وببطل الحكم إذا كانت جميع الجلسات التى نظرت فيها الدعوى علنية، عدا جلسة واحدة كانت سرية، إذ يبطل ما اتخذ فيها من اجراء، فيكون الحكم مستنداً إلى إجراءات أحدها أو بعضها باطل. وبناء على ذلك، فإن الحكم لا يبطل إذا كانت الجلسة التى اعتبرت سرية خلافاً للقانون لم يتخذ فيها إجراء ما، وإنما اقتضت المحكمة على مجرد تقرير الارزاء إلى جلسة تالية.

(١)Henkel, § 90, S. 370, C.procédure pénal, 1995-1996, art 306.

الدكتور أحمد فتحى سرور ، ج٢ رقم ٢٢٠ ص ٣٣٨؛ وأنظر تعديل المادة ٣٠٦ من القانون الفرنسى بالقانون رقم ٩٢ - ١٣٣٦ الصادر فى ١٦ ديسمبر ١٩٩٢، والذى أصبح نافذاً اعتباراً من الأول من مارس ١٩٩٤.



والأصل أن ينص محضر الجلسة على علانيتها، ولكن إذا أغفل ذلك فلا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة في هذه الجلسة، إذ «الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء الدعوى»^(١). وإذا تضمن المحضر أن الجلسة كانت علنية، فلا يجوز اثبات سريتها دون مقتضى إلا بالطعن في المحضر بالتزوير^(٢).

المبحث الثاني مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة

تعريف : يعنى مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة وجوب أن تجرى شفوية - أى بصوت مسموع - جميع الإجراءات : فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفوية أمام القاضي، ويناقشون فيها شفوية ، والطلبات والدفع تقدم شفوية، وفى النهاية فإن المرافعات، سواء مرافعات الادعاء والدفاع تتلى شفوية. ويقرر هذا المبدأ عدم جواز أن يكتفى القاضي بمحاضر التحقيق الابتدائي المكتوبة، وإنما عليه أن يسمع بنفسه الشهود واعتراف المتهم وي طرح كل ذلك للمناقشة الشفوية. وفى تعبير عام، فإن كل دليل يعتمد عليه القاضي فى حكمه يجب أن يكون قد طرح شفوية فى الجلسة^(٣)، وجرت فى شأنه المناقشة الشفوية كذلك، ويستمد 25/11/2024 من اقتناعه من حصيلة هذه المناقشة الشفوية، ولا يستمده من المحاضر المكتوبة^(٤). وقد عبرت محكمة النقض عن هذا المبدأ فى قولها «من المقرر

2024/2025

(١) قضت محكمة النقض بأن «مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتضى. لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت» نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ٢٩١ ص ٢٠٢. وقد قنن الشارع هذا القضاء فى المادة ٣٠ من قانون حالات وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تنص على أن «الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فالحكم. فإذا ذكر فى إحداها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير».

(٢) إذا كان يستفاد من المحضر أن الجلسة كانت سرية خلافاً للقانون، فإن الحكم يبطل؛ أنظر الدكتور، محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٠٣ حتى ٨٠٩.

(٣) يريد الشارع أن تكون للقاضى خبرة شخصية بوقائع وأشخاص الدعوى: ستيقانى وليفاير، وبولوك، رقم ٥٨٧ ص ٦١٨.

(٤) Sauer, § S. 82.

(٢) أوضحت محكمة النقض الصلة بين الشفوية والمواجهة بين الخصوم في قولها «الأصل في التحقيق في دور المحاكمة أن يكون شفويًا ليتسنى للمحكمة والخصوم في الدعوى مناقشة الشهود استجلاء للحقيقة. فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الابتدائي وتعتمد عليه إلا إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها: وإن فالحكم الذي يجعل عماده في إدانة المتهم أقوال شاهدين في التحقيق دون أن تسمعهما المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع ويتعين نقضه» نقض ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٢٧٨ ص ٢٣٩.

وقد رجح الشارع الشفوية لمزاياها : فبالإضافة إلى ما قدمناه من أنها تتيح المواجهة بين الخصوم وتوفر العلانية للمحاكمة وتحقق رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي، فهي تسم المحاكمة بالحيوية، وتتيح للقاضي فيها أسرع وأدق لأقوال الخصوم، فإذا لم غمض عليه قول ففي وسعه أن يطلب من قائله إيضاحه، ثم أن رد الخصم الفوري على خصمه يمكن للقاضي من أن يقدر القيمة الحقيقية لكل قول (٣). ولكن للشفوية مع ذلك عيوبها: فثمة احتمال لسوء التعبير من جانب القائل ، وثمة احتمال للفهم السطحي من جانب السامع، وتأثير الكلمة المسموعة يدوم أقل، وحين تكون المحاكمة طويلة فقد لا يستطيع القاضي استيعاب كل ما قيل فيها، وقد ينسى بعض الذي قيل (٤). وهذه العيوب هي في الوقت ذاته مزايا للكتابة. وقد اجتهد الشارع مع ترجيحه للشفوية في أن يستعير لها بعض مزايا الكتابة : فالإجراءات الشفوية يجب أن

(⁴) Sauer, § 6 S. 82.

تدون في «محضر الجلسة»، فيتاح بذلك معاودة قراءتها والتأمل فيها واستجماع عناصرها.

وقد غلب الشارع «نظام الإجراءات المكتوبة» أمام المحكمة الاستئنافية، باعتبار أن الإجراءات قد حظيت بشفوية كافية أمام محكمة الدرجة الأولى. وغلب الشارع كذلك «نظام الإجراءات المكتوبة» أمام محكمة النقض، باعتبار أن وظيفتها تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره، وتعينها عليها المذكرات أكثر مما تعينها عليها الأقوال الشفوية^(١). ويلاحظ أن مبدأ الشفوية لا يحول دون قبول الدليل المكتوب واعتماد القاضى عليه في حكمه، وإنما كل ما يتطلبه القانون هو أن يقرأ الدليل المكتوب في الجلسة، ويناقش شفويةً فيها، ويستخلص القاضى اقتناعه من حصيلة هذه المناقشة^(٢).

تطبيق مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة : يقتضى تطبيق هذا المبدأ أن تعرض أدلة الدعوى جميعاً في جلسة المحاكمة وتطرح للمناقشات الشفوية: فالشاهد يروى شهادته، والمتهم يذكر اعترافه ، وإذا كان في الدعوى دليل كتابي قرئ في الجلسة، ويقرأ كذلك تقرير الخبير، ويطرح كل ذلك للمناقشة الشفوية في الجلسة. ويقتضى هذا المبدأ كذلك أن يستمد القاضى اقتناعه من حصيلة المناقشات الشفوية التي دارت أمامه في الجلسة. وينقض هذا المبدأ أن تكفى المحكمة في استمداد اقتناعها بالإحالة^{2024/2025} إلى محاضر التحقيق الابتدائي، فتحيل^{2024/2025} إلى أقوال الشهود التي وردت فيها أو إلى اعتراف المتهم الذي دون فيها^(٣). وينقضه كذلك أن ترفض المحكمة إعادة سماع شاهد دون أن تستند إلى سبب أقره القانون، أى دون أن تتوافر إحدى الحالات التي أورد فيها الشارع الاستثناء

(١) قضت محكمة النقض بأن «القانون لا يشترط في مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود» نقض ٢٠ مارس سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ١٢٠ ص ٤١٣.

(٢) Garraud, II, no. 1538, p. 610.

(٣) وقد قالت محكمة النقض في ذلك «للمتهم الحق في أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرونهم ، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه، وليست الإحالة على ما قرره الشاهد في التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته، فإنه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر في التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته، ولعل المحكمة تقتنع بما يقرره» نقض ٦ فبراير سنة ١٩٣٠ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٣٩١ ص ٤٦٦؛ ٧ نوفمبر سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢ رقم ٦٠ ص ١٥٠؛ ٣ يونية سنة ١٩٥٧ س ٨ رقم ١٥٩ ص ٥٧٩.

على مبدأ الشفوية (١). وجزاء الاخلال بمبدأ الشفوية هو البطلان: فيبطل الحكم الذى اعتمد على دليل لم يطرح فى الجلسة شفويًا ولم تتح مناقشته شفويًا، اكتفاء بوروده فى محضر التحقيق الابتدائى (٢).

الاستثناءات من مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة : على الرغم من أهمية

هذا المبدأ وعموم نطاقه ، فقد أورد عليه الشارع استثناءات محدودة، أهمها:
أولاً : نصت المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع ذلك». والاستثناء الذى يقرره هذا النص جزئى: فهو لا يجيز أن يحيل الحكم إلى ما ذكره الشاهد فى محضر التحقيق الابتدائى، وإنما يجيز فحسب الاستغناء عن استدعائه وسماع الشهادة منه شخصياً، ولكنه يتطلب تلاوتها شفويًا، ويقرر أن تعرض بعد ذلك للمناقشة الشفوية. والحالتان اللتان أجاز الشارع فيهما الاستغناء عن سماع الشاهد هما:

(١) نقض ٩ فبراير سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج٥ ورقم ٣٥٢ ص ٦١٥؛ ١٥ يناير سنة

١٩٤٥ ج ٦ رقم ٤٥٨ ص ٥٩٥؛ ٣ أكتوبر سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س٦
2024/2025 رقم ٣٤٠ ص ١١٦٩؛ ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٦٤ س ١٥ رقم ١٦٧ ص ٨٥٣. وقالت محكمة
2024/2025

النقض «المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يديه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة. فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهد رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع بما يعيبه» نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٧١ س ٢٢ رقم ١٦٠ ص ٦٥٩.

(٢) غنى عن البيان أن مبدأ الشفوية لا يحول بين المحكمة وبين الاعتقاد على مافى التحقيقات الابتدائية من عناصر الاثبات الأخرى كمحاضر المعاينة وتقارير الأطباء والخبراء، لأن هذه العناصر جميعاً تعتبر هى الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الاثبات أو من جهة النفي: نقض ٦ أكتوبر سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س٤ رقم ٣ ص ٥.

تعذر سماعه، وقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك (١)، (٢). والحالة الأولى علتها الضرورة الاجرائية، والثانية علتها عدم الاخلال بحقوق الدفاع (٣).

ثانياً : نصت المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الأولى) على أنه «إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلاً عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق». ويجوز الشارع بذلك للمحكمة أن تصدر حكمها معتمدة على الأدلة التى وردت فى أوراق التحقيق الابتدائى، فلا تلتزم بأن تعيد طرحها شفويّاً فى الجلسة. وعلة ذلك أن الحكم الذى يصدر فى هذه الحالة هو حكم غيابى، فيجوز الطعن فيه بالمعارضة، فإذا طعن فيه طبق مبدأ الشفوية. ومن ناحية ثانية، قدر الشارع أن تطبيق مبدأ الشفوية فى غيبة المتهم لن يحقق علته، إذ أن المتهم هو أهم أطراف المناقشة الشفوية التى يفترضها هذا المبدأ.

ثالثاً : الأصل أن المحكمة الاستئنافية تصدر حكمها بعد الاطلاع على الأوراق، ولا تلتزم بإجراء تحقيق فى الجلسة إلا إذا كان التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى ناقصاً، فقد نصت المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف 2024/2025 تقريراً موقعاً عليها منه. ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير - وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو الأعضاء - تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى

(١) يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل على ذلك : نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٠ رقم ٢٠٠ ص ٩٣٢؛ ٥ فبراير سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ١٨١ ص ٩٦٥.

(٢) وهذه القاعدة واجبة التطبيق أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية: نقض ١٤ يونيو سنة ١٩٧٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٠ رقم ١٤٦ ص ٦٨٥.

(٣) إذا لم تسمع المحكمة شهادة الشاهد، ولم تذكر الأسباب التى حالت دون سماعه، واندراجها فى إحدى الحالتين اللتين نص عليهما القانون، ثم اعتمدت على هذه الشهادة فى حكمها، كان الحكم باطلاً : نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٩ رقم ٢١ ص ١٢١.



استثنائه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق» (١).

المبحث الثالث

مبدأ المواجهة وحضور الخصوم ووكلائهم إجراءات المحاكمة

تعريف : يعنى مبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى الجنائية أن إجراءات المحاكمة تتخذ صورة المناقشة المنظمة التى تجرى بين أطراف الدعوى ويديرها رئيس الجلسة، ويبنى حكمه على خلاصتها (٢). ويفترض هذا المبدأ أن يحضر كل خصم فى الدعوى، ويطلع خصمه على ما لديه من أدلة، ويتيح له أن يقول رأيه فيها، وأن يواجهها بما لديه من أدلة مضادة، ويعتمد القاضى فى حكمه على الأدلة التى طرحت فى الجلسة، وأتيحت للخصوم مناقشتها. وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ، فقالت أن «القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب إلا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى» (٣)، وقالت كذلك «من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه» (٤).

2024/2025

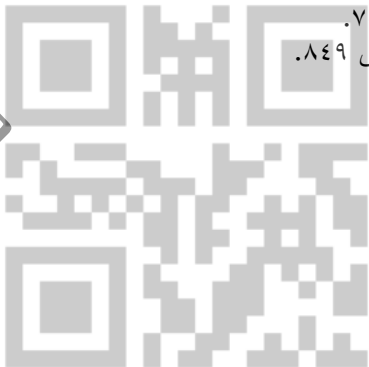
مقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم: أول ما يقتضيه هذا المبدأ هو حق جميع الخصوم فى حضور جميع إجراءات المحاكمة، سواء ما دار فيها فى الجلسة، أو ما جرى خارج الجلسة، كما لو انتقلت المحكمة - أو ندبت أحد أعضائها - لإجراء معاينة، إذ يتعين أن يدعى جميع الخصوم للحضور فيها.

(١) أضافت إلى ذلك المادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن «تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تنديه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق. ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك». أنظر الدكتور/محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٠٩ حتى ص ٨١٥.

(٢) Merle et Vitu, II, no. 1365, p. 575; Donnedieu de Vabres, no. 1392, p. 793; Vidal et Magnol, II, no. 844, p. 1234.

(٣) نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٥٣ ص ٧٥.

(٤) نقض ٩ يونية سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١٧٠ ص ٨٤٩.



ويقتضى هذا المبدأ كذلك أن يكون لكل خصم الحق فى أن يسمع - أو يحاط علماً - بكل طلب أو دفاع يتقدم به خصمه. ويقتضى هذا المبدأ أن يكون لكل خصم الحق فى أن يطرح ما لديه من أدلة ؛ وفى أن يدحض الأدلة التى يقدمها خصمه . ويتفرع عن هذا المبدأ عدم جواز أن يبنى القاضى حكمه على دليل لم يطرح فى الجلسة، فلم يتح للخصوم مناقشته. ويقود هذا المبدأ فى النهاية إلى اسباغ صفة مباشرة على إجراءات المحاكمة الجنائية بحيث لا يكون ثمة وسيط بين المحكمة والخصوم، وتبعاً لذلك لا يكون ثمة وسيط بين المحكمة والأدلة التى تطرح فى الدعوى.

حضور الخصوم - وبصفة خاصة المتهم - فى جميع إجراءات

المحاكم: حق النيابة العامة فى أن تمثل فى إجراءات المحاكمة فى غنى عن أن يشار إليه، فحضور ممثلها - كما قدمنا - شرط لصحة تشكيل المحكمة الجنائية. ولكن حق المتهم فى الحضور قد يحتاج إلى بعض التوضيح: يقرر الشارع للمتهم الحق فى أن يحضر جميع إجراءات المحاكمة ، سواء دارت فى الجلسة أو فى خارجها (١). ويقرر له هذا الحق، ولو كانت المحاكمة سرية. بل أن حضوره واجب عليه، ذلك أن مسئوليته عن جريمته إزاء المجتمع تفرض أن يشارك فى الإجراءات التى ينفذها لتحديد مسئوليته عنها، وأهمية هذا 2024/2025 2023/2025

التكليف هى جواز إكراهه على الحضور (٢).

أهمية حضور المتهم فى جميع إجراءات المحاكمة : لحضور المتهم أهمية كبيرة فى مرحلة المحاكمة : فقد نظم الشارع إجراءات المحاكمة بحيث يشارك فيها المتهم ، ويكون له فيها دور اجرائى ايجابى، ومن ثم فإن حضوره يتيح لهذه الإجراءات سيرها المعتاد وفق التنظيم التشريعى. وحضور المتهم فى مصلحته لأنه يتيح له تنفيذ أدلة الاتهام، فيمكن ذلك للمحكمة أن تقدر قيمتها الحقيقية. ومن شأن حضوره تقدير شخصيته بما يتيح للمحكمة استعمالاً صائباً لسلطتها التقديرية. وإذا رجح جانب الإدانة، فإن حضور المتهم يمكنه من إثارة

(١) Merle et Vitu, II, no. 1365, P. 575; Donnedieu de Vabres, no. 1392, P. 793.
الدكتور محمد مصطفى القللى ، ص ٣٩٠.

(٢) Henkel, § 93. S. 377.

الظروف المخففة والمطالبة بالاستفادة منها^(١). ويرتبط بحضور المتهم حقه في أن يحضر معه «مدافع» عنه إذا كان لا يأمن في نفسه القدرة على استعمال رخصه الاجرائية التي يقررها له القانون، ولا وجود لحالة يحظر فيها على المتهم استعاضته بمدافع. وفي بعض الحالات يكون حضور المدافع ضرورياً لصحة إجراءات المحاكمة^(٢)، وهذا ما سوف نفضله بعد قليل.

عدم حضور المتهم في إجراءات المحاكمة : ثمة حالات تدور فيها إجراءات المحاكمة دون حضور المتهم : فيجوز ابعاده عن الجلسة «إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات»^(٣) (المادة ٢٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية). وإذا استبعد المتهم من الجلسة على هذا النحو، فلا يجوز استبعاد المدافع عنه^(٤). ويعد اخراج المتهم من الجلسة «ضرورة اجرائية» من أجل ضمان السير السليم لإجراءات المحاكمة، ولذلك يجب إعادته بمجرد زوال هذه الضرورة، وإذا حضر تعين خطره بما تم في غيبته، وإلا أخلت المحكمة بحق الدفاع.

ويستغنى الشارع عن حضور المتهم حيث تكون الجريمة يسيرة. فيجيز له
2024/2025 2024/2025 المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية)،
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بحضوره شخصياً إذا قدرت أن السير السليم للمحاكمة يقتضي ذلك .

ونستطيع أن نضع قاعدة نقرر فيها أن من سلطة المحكمة أن تأمر باستبعاد المتهم من الجلسة إذا قدرت أن ذلك في مصلحة السير السليم لإجراءات المحاكمة. وسند هذه السلطة حق المحكمة في إدارة الجلسة، وواجهها

(١) Henkel, § 93. S. 377.

(٢) وقد قالت محكمة النقض في ذلك «متى كان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته» نقض ٢٩ مارس سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ٨١ ص ٣٨٣؛ وأنظر كذلك نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٤٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٨٥٤ ص ٨١٨.

(٣) وتعتبر الإجراءات التي تجرى والمتهم مبعّد عن الجلسة إجراءات حضورية.

(٤) الأستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٣٦١ ص ٦٦٣.

فى استظهار الحقيقة (١). وقد طبق الشارع هذه القاعدة فى قانون الأحداث (المادة ٣٤ ، الفقرة الثانية) ، ويقاس على حكم هذا النص كل حالة يتبين فيها أن حضور المتهم جلسات المحاكمة قد يسىء إلى حالته النفسية أو العقلية (٢). وللمحكمة أن تستبعد المتهم من الجلسة إذا كان حضوره يعرقل كشف الحقيقة، كما لو كان من شأنه أن يرهب شاهداً فيحول بينه وبين قول ما يريد. وإذا كان المتهم هارباً ، فإن سير إجراءات المحاكمة فى غيبته يعد ضرورة لا مفر منها (٣).

حضور وكيل المتهم فى غيبته :

هل يجوز للمتهم أن يتغيب عن الحضور وينيب عنه محامياً ؟

١- يجب على كل متهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه (المادة ١/٢٣٧) إجراءات.

والمقصود بحالات الحبس الوجوبى، الحالات التى يجب فيها على محكمة أول درجة أن تشمل حكمها بالحبس بالنفاذ رغم استئنافه (المادة ٤٦٣) إجراءات، وجميع الأحوال التى يجوز فيها للمحكمة الاستئنافية أن تقضى بعدم جواز اعتبار أن جميع أحكام المحكمة مشمولة بالنفاذ. وعلى ذلك فإذا 2024/2025 كان المتهم قد استأنف حكم الغرامة المقضى به ابتدائياً جاز الحضور عنه بتوكيل لأن المحكمة الاستئنافية لا تملك أن تضر به فتحبسه إلا أنه إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت حكم البراءة أو الغرامة فإن الحضور وجوبى أمام المحكمة الاستئنافية لاحتمال أن تقضى بالحبس.

فإذا حضر محامى المتهم نيابة عن موكله الغائب رغم هذا الحظر فلا يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تعتبر المتهم حاضراً. وكل ماله هو أن يبدى عذر موكله فى عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول

(١) الأستاذ على زكى العربى، ج ١ رقم ١٣٦١ ص ٦٦٣.

(٢) Henkel, § 93. S. 380.

(٣) أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ، ص ٨١٥ حتى ٨١٨.

تعيين ميعاداً لحضور المتهم أمامها (المادة ٣٨٨ إجراءات) (١). وإذا أخطأت المحكمة وسمعت مرافعة المحامي فإن كل إجراءاتها تكون باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بإحدى القواعد التي تنظم حضور (٢) المتهم أو تمثيله في الجلسة ويكون حكمها في هذه الحالة غيائياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري (٣).

٢- في الجنب الأخرى وفي المخالفات يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً (المادة ٢٣٧/٢ إجراءات). وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً طالما حضر عن المتهم محاميه وفقاً للقانون. ولا يحول دون ذلك أن تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً فيرفض الامتثال لأمر المحكمة، وذلك لأن مجرد حضور المحامي وفقاً للقانون يوازي حضور المتهم نفسه من الناحية القانونية.

حق المتهم في الاستعانة بمحام :

من المقرر أن حق المتهم في الدفاع يقتضى تمكينه من الاستعانة بمحام للدفاع عنه. وقد ميز القانون بين الجنب والمخالفات من ناحية وبين الجنايات

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(أولاً) في الجنب والمخالفات: لم يشترط القانون أن يكون للمتهم مدافع يستعين به (٤) بل ترك ذلك التقدير للمتهم.

إلا أن الفقرة الثانية من المادة ٢٣٧ المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد نصت على «وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جلسة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تتدب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنب الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه،

(١) ورد هذا النص في الفصل الخاص بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات ولكنه يعبر عن قاعدة عامة فيسرى على قضاء الجنب والمخالفات.

(٢) قارن بعض أحكام النقض الفرنسية أشار إليها الأستاذ العراقي، ج ١ ص ٦٦٦.

(٣) نقض ١٨ فبراير سنة ١٩٩٢ الطعن رقم ١٥٢٦٧ لسنة ٥٩ ق ويجوز للمتهم الطعن في الحكم بالمعارضة ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ اعلانه بالحكم.

(٤) نقض ٣ مايو سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ٨٥ ص ٤١٥.



وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً». كما نصت الفقرة السادسة من المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤، على وجوب حضور محام مع المتهم سواء كان موكلاً أو منتدباً في الجرائم التي يجوز فيها الحبس ومنها الجرح بطبيعة الحال.

على أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع أو ندبت له المحكمة محامياً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. وبناء على ذلك فإنه إذا طلب المحامي حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه يجب على المحكمة إما أن تجيبه إلى طلبه أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه شفوياً، فإذا لم تفعل ذلك تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع. وإذا حضر المحامي طالباً تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد، فإن المحكمة ليست ملزمة بإجابته إلى طلبه طالما أن المتهم قد أعلن في الميعاد القانوني. كل هذا ما لم تبين المحكمة أنه قد طرأ على المتهم أو محاميه عذر قهري حال دون الاستعداد، فإن عليها في هذه الحالة أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وإلا كان حكماً مشوباً بالإخلال بحق الدفاع. وقد قضت محكمة النقض 2024/2025 إذا طلب الحاضر عن المتهم تأجيل 2024/2025 في جنحة تأجيل نظر الدعوى لحضور 2024/2025 المحامي الأصلي، فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح عما يسوغه، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع. كما أنه لا يجوز للمتهم طلب التأجيل لتوكيل محام إلا إذا حال عذر قهري دون استعداد للدفاع عن نفسه أو دون حضور محاميه، أو دون توكيل محام.

(ثانياً) في الجنايات : من المبادئ الدستورية أن كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه (المادة ٦٧/٢) من دستور سنة ١٩٧١، وكذلك المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤ من باب أولى التي أوجبت حضور محام حتى في الجرح المعاقب عليها بالحبس. وقد بينا فيما تقدم وجوب ندب محام للمتهم في جناية إذا لم يكن له محام موكل عنه. ولكن هذا الضمان ليس



مجرد مظهر شكلى ما لم تتوافر فيه مقومات الفاعلية (١)، وذلك على الوجه الآتى :

١- يجب أن يتمكن محامى المتهم من متابعة إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها. مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة. فإذا سمع الشهود فى حضور محام آخر، ولما وكل عنه للدفاع عن المتهم طلب إعادة سماع الشهود فى حضوره تعين إجابهته إلى طلبه تمكيناً له من إعداد دفاعه الذى يقتضى مناقشة هؤلاء الشهود (٢). وإذا استمرت المرافعة عدة جلسات وحضر المحامى إحداها وغاب البعض الآخر كانت المحاكمة باطلة.

٢- الأصل أن المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً، فليس للقاضى أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى (٣). وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن اختيار الشخص لمحام يكون قادراً على تحمل أعباءه، وإنما يتم فى إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها، ولا يجوز بالتالى أن يظل هذا الحق على الاختيار محاطاً بالحماية التى كفلها الدستور لحق الدفاع (٤). وإذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم ورفضت

2024/2025 2024/2025 2024/2025

(١) قضى بأنه متى كان الثابت أن محامياً قد حضر عن المتهم بجناية فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامى الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ يفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة الحكم أو يبطله، نقض ٥ يناير سنة ١٩٧٠ مجموعة الأحكام س ٢١ رقم ٨ ص ٣٩.

(٢) أنظر نقض ٤ فبراير سنة ١٩٥٢ مجموعة الأحكام س ٣ رقم ٢٣٤ ص ٦٨٤. وقد قضى بأنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامى الموكل عنه سماع الشهود فى الجلسة الأولى، فلا يقبل منه النعى على المحكمة بأن محاميه لم يحضر إلا فى الجلسة التالية ولم يتناول ما استجد بالجلسة الأولى بحضور المحامى الذى أنابه (نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٤٩ مجموعة القواعد ج ٧ رقم ٦١٥ ص ٨٩٣).

(٣) نقض ٢ أكتوبر سنة ١٩٦٧ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ١٨٥ ص ٩٢٦.

(٤) دستورية عليا فى ١٦ مايو سنة ١٩٩٢ القضية رقم ٦ لسنة ١٣ قضائية «دستورية» وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم المذكور بعدم دستورية نص المادة (١/١٥) من قانون المحاماة الذى حظر على الوزراء السابقين والمستشارين السابقين وإساتذة القانون بالجامعات المصرية المرافعة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى.

المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبت محامياً آخر يترافع فى الدعوى، فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام المتهم لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل (١). وإذا كان المتهم قد وكل اثنين من المحامين للدفاع عنه واتفق المحاميان على المشاركة فى إبداء الدفاع وتقسيمه بينهما ثم حضر أحدهما الجلسة وتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضوره زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب رغم إصراره عليه اكتفاء بحضور المحامى الأول دون أن تبرر علة عدم إجابة طلب التأجيل. فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع (٢).

٣- يجب ضمان عدم التعارض بين المتهمين عند وحدة الدفاع عنهم:

فإذا كان فى الدعوى أكثر من متهم وتعارضت مصالحهم تعارضاً فعلياً بحيث كان الدفاع عن أحدهم يستوجب الطعن فى الآخر، فيجب أن يكون لكل متهم محام خاص، لأن تولى محام واحد الدفاع عنهم ينطوى على إخلال بحقوقهم فى الدفاع (٣). فمثلاً إذا اعترف أحد المتهمين على نفسه وعلى غيره اعتبر هذا المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر فلا يجوز أن يتولى محام واحد المرافعة عن المتهمين المذكورين (٤). على أن كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى 2024/2025

حق أى متهم لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة المنسوبة إليه، فإن مصلحة كل منهم فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد محام خاص لكل متهم يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع، ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع

(١) نقض ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ٢٠٨ ص ١٠١٨، ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٤ س ٢٥ رقم ٩٤ ص ٤٣٨. قارن عكس ذلك نقض ٢٦ يولية سنة ١٩٩٠ الطعن رقم ٢٨٩٣٦ سنة ٥٩ ق.

(٢) نقض ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٧٤ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ١٤٨ ص ٦٩١.

(٣) نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد س ١٨ رقم ١١٣ ص ١٠٩، ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٥٢ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ٢٠ ص ٤٧.

(٤) نقض ٢٤ يونية سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام س ١٩ رقم ١٥١ ص ٧٥٠، ط مايو سنة ١٩٩١ الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٦٠ ق.

ما دام لم يبيده بالفعل^(١). فإذا كان الثابت من الحكم أنه قد انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معاً فعل القتل واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم^(٢).

٤- أن المتهم في الدعوى هو الخصم الأصيل فيها : أما المحامي فمجرد نائب عنه. فحضور محام مع المتهم لا ينفي حق هذا الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات، وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبيده المتهم من وجهة نظر محاميه، وعليها أن ترد على دفاعه طالما كان جوهرياً^(٣).

٥- يجب أن يكون المحامي قادراً على الدفاع : أن اشتراط حضور محام مع المتهم في جناية يجب أن يكون فعالاً، وهو ما لا يتيسر إلا إذا كان المحامي قادراً على الدفاع عن المتهم. فلا يجوز تشويه هذا الضمان واعتباره مجرد مظهر شكلي خال من المضمون. وتطبيقاً لذلك، فإن المحامي لا يعتبر قادراً على الدفاع إذا كانت المحكمة قد انتدبته في الجلسة ولم تمنح له الوقت الكافي للاطلاع على الملف قبل المحاكمة^(٤)، أو إذا ثبت أن المحامي كان جاهلاً بالقانون الذي يحاكم المتهم بمقتضاه^(٥)، أو أن يطلب من المتهم في ختام المرافعة أن يعترف بالتهمة دون مبرر^(٦). على أنه لا يمس قدرة المحامي على الدفاع أن يطلب الرأفة بالمتهم بدلا من الحكم ببراءته^(٧)، أو أن يكتفى بالانضمام إلى زميله المحامي^(٨).

(١) نقض ٢٤ يونيو سنة ١٩٦٨، مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٥١ ص ٧٥٠.

(٢) نقض ٨ يناير سنة ١٩٧٩ مجموعة الأحكام س ٢٠ رقم ٤ ص ٢٤.

(٣) أنظر نقض ١٤ يونيو سنة ١٩٦٥ مجموعة الأحكام س ١٦ رقم ١١٥ ص ٥٧٦.

(٤) Lunce V. Ovalade, F. 1957, George and others. P. X. 23.

(٥) Rovey V. Gransinger, 8 th. Cir. C. of App. F. 1958 (George and others, P.X. 18).

(٦) نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد ج ٤ رقم ٣٤١ ص ٤٤٦، ٢٥ نوفمبر سنة

١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ٢٠٥ ص ١٠٠٨.

(٧) نقض أول أبريل سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد س ٣ رقم ٣٥٤ ص ٤٥٦ ؛ أنظر الدكتور/

أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٧٣٥ حتى ٧٤١.

ومهمة القاضي أن يحافظ على هذه المساواة، وحفظ التوازن الدقيق بين هذه 2024/2025

(⁴)Stefani. Levasseur et Bouloc, no. 588. p. 619.

فيعد ذلك قضاء من القاضي بعلمه الشخصي. وهو ما لا يجيزه القانون (١). وتطبيقاً لذلك، قضى بأنه إذا قررت المحكمة ضم قضية أخرى إلى الدعوى ثم أصدرت حكمها معتمدة على أوراق القضية المضمومة التي لم يتح لأى من الخصوم الاطلاع عليها كان هذا الحكم باطلاً (٢). وإذا اعتمدت المحكمة على شهادة شاهد متوفى لم تعتمد عليها النيابة ولم يعلم بها الدفاع ولم يفندوها، وكانت بالإضافة إلى ذلك لم تأمر بتلاوتها في الجلسة كي تتاح مناقشتها، كان حكمها باطلاً (٣). وإذا طرحت الأدلة في الجلسة وأُتيحت مناقشتها، فيجب أن تقتصر المحكمة عليها في استمداد اقتناعها وتسببب حكمها؛ فإذا طرحتها واعتمدت على أدله أخرى (ولو كانت واردة في التحقيق الابتدائي)، أو اعتمدت على نوعي الأدلة معا، كان حكمها باطلاً (٤).

الصفة المباشرة لإجراءات المحاكمة : تعنى الصفة المباشرة لإجراءات

المحاكمة أن الأدلة يجب أن تعرض على القاضي مباشرة بحيث يتاح له أن يعاين الدليل معاينة حسية فيتفحصه ويقدر قيمته، فإذا استمع بعد ذلك إلى مناقشات الخصوم في شأنه أتيح له أن يفهمها ويوصلها ويستخلص نتائجها على أساس من علمه المباشر ومعاينته الشخصية للدليل (٥). وينفى «مبدأ المباشرة» في إجراءات المحاكمة أن يكون ثمة وسيط بين الدليل والقاضي، 2024/2025 بحيث يعاين الوسيط الدليل ويقدم خلاصة معاينته للقاضي. وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كان الشاهد قد أدلى بشهادته في محضر التحقيق الابتدائي أو كان المتهم

(١) وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ في قولها «أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته» نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٥١٥ ص ٦٥٤. وقد سبق لها أن قررت أن «القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم بنفسها في جلساتها بحضور الخصوم في الدعوى» نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢ ج٦ رقم ٥٣ ص ٧٥.

(٢) نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ٣٥٢ ص ٣٩٥؛ ١٩ مارس سنة ١٩٣١ ج٢ رقم ٢١٤ ص ٢٧٣.

(٣) نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ٦٦ ص ٨٧.

(٤) نقض ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٥٢ ص ٧٥؛ ١٢ مايو سنة ١٩٤٧ ج٧ رقم ٣٦٦ ص ٣٤٥.

(٥) Schmidt, I. S. 193; Sauer, § 6. S. 86.

ومبدأ «المباشرة فى إجراءات المحاكمة» يتيح تطبيقاً سليماً لمبدأ «الاقتناع القضائى» ، إذ يكفل أن يبنى القاضى اقتناعه على أساس يقينى قوامه الدليل الذى اطلع عليه بنفسه، فلا يبنيه على صورة أو ملخص له يحتمل أن يدخل عليهما التحريف أو يوشبها سوء العرض، فيتعرض اقتناع القاضى بدوره إلى الفساد. وعلى هذا النحو، فإن «مبدأ المباشرة» يكفل العرض السليم لأدلة الدعوى، ويتيح الإصلاح الفورى لأى خطأ فى فهم الدليل (١). وهذا المبدأ يعطى المحاكمة الحياة والديناميكية ويتيح تعاوناً بين المحكمة وأطراف الدعوى للوصول إلى فهم سليم لعناصرها جميعاً (٢). ومبدأ المباشرة يتيح السبيل إلى شفوية الإجراءات، إذ عرض الأدلة على القاضى مباشرة يعنى - فى الغالب - عرضها عليه شفوياً (٣). ويتصل من هذه الوجهة بعلانية المحاكمة عبر الصلة بين مبدأى الشفوية والعلانية (٤)

(³) Sauer, §, 6. S. 86.

(٤) أنظر الدكتور / محمود نجيب حسني ، المرجع السابق، ص ٨١٨ حتى ٨٢١.

المبحث الرابع مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة

تمهيد : نصت على تدوين إجراءات المحاكمة المادة ٢٧٦ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت، وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة». وقد قرر هذا النص مبدأ «تدوين إجراءات المحاكمة»، وحدد أهم البيانات التى يتعين أن يتضمنها محضر الجلسة، واشترط توقيع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة من صفحاته فى اليوم التالى على الأكثر. ومن هذا النص استخلص اشتراط حضور الكاتب فى الجلسة، باعتبار أن تحرير المحضر يفترض ذلك، إذ لا يتصور أن يقوم بذلك

2024/2025

2024/2025

قضاة المحكمة. 2024/2025

ولا تعارض بين شفوية إجراءات المحاكمة وبين تدوينها : فالإجراءات تجرى - على ما قدمه - شفويًا ، وتسجل كتابة كما جرت شفويًا، ويعنى ذلك أن الشفوية هى الأصل، والتدوين صورة لذلك الأصل.

علة تدوين إجراءات المحاكمة : علة تدوين هذه الإجراءات هى اثبات حصولها كى يمكن لذى المصلحة أن يحتج بذلك، وإثبات كيفية حصولها كى يمكن التحقق من مدى مطابقتها للقانون. ويعنى ذلك أن هذه العلة تتصل بمبدأ «الاثبات عن طريق الكتابة» لإجراءات قد تكون أهميتها حاسمة فى المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم قد يطعن فيه، وترتبط صحته بصحة إجراءات المحاكمة التى استند إليها، ومن ثم يكون فى تسجيل هذه الإجراءات كتابة ما

يتيح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمة الحكم، وتفصل بناء على ذلك فى الطعن^(١).

البيانات التى يتضمنها محضر الجلسة : حدد الشارع هذه البيانات على الوجه الآتى: تاريخ الجلسة ، وما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر والخصوم والمدافعين؛ وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم، والإشارة إلى الأوراق التى تليت، والإجراءات التى تمت، والطلبات التى قدمت، وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة فى الدعوى. وقد تطلب الشارع بالإضافة إلى ذلك أن تحمل كل صفحة من صفحات المحضر توقيع رئيس المحكمة وكتابها.

وهذه البيانات لم ترد على سبيل الحصر، ويتضح ذلك من صياغة النص التى أشارت فى عبارة عامة إلى أن يتضمن المحضر «ما يجرى فى الجلسة» ، وأن يشار فيه إلى «الأوراق التى تليت» ، «وسائل الإجراءات التى تمت» دون تحديد هذه الأوراق أو الإجراءات ، وإشارة النص فى نهايته إلى أن المحضر يتضمن «غير ذلك مما يجرى فى الجلسة». ومؤدى ذلك أن الشارع قد ذكر هذه البيانات على سبيل الارشاد، فإذا أغفل المحضر أحدها أو بعضها لم يترتب على ذلك بطلان المحضر^(٢) طالما أن ذلك لم يؤد إلى الحيلولة بين 2024/2025 المحضر وأداء دوره الاجرائى الذى أناطه به القانون فى إعطاء صورة صحيحة ووافية عن إجراءات المحاكمة^(٣). وإذا أغفل المحضر بياناً، ولكن ذكره الحكم، سواء فى ديباجته أو منطوقه اعتبر كما لو كان وارداً فى المحضر نفسه، ولم يكن محل لأن يعاب على المحضر اغفاله هذا البيان؛ ويعد ذلك تطبيقاً لمبدأ أن «المحضر والحكم يكمل كل منهما الآخر»^(٣).

(١) Garraud, IV no. 1546, p. 622.

الدكتور عمر السعيد رمضان ، رقم ٣٣ ص ٥١.
(٢) ومن باب أولى، فإنه إذا تضمن المحضر بيانات أخرى، بالإضافة إلى ما تطلبه القانون، فلا يترتب على ذلك بطلان، إذ يعنى ذلك المزيد من الوضوح والتفصيل.
(٣) قضت محكمة النقض أنه «لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة. وإذا كان يهيمه بصفة خاصة تدوين أمر فيه فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته به»: نقض ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٦٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ١٨٤ ص ٩٦٨؛ ٧ نوفمبر سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٩٢ ص ٩٢١. ولا يشترط أن يتضمن المحضر بيان وصف التهمة: نقض أول يونيه ١٩٦٤ س ١٥ رقم ٨٩ ص ٤٥٧؛ أو طلبات النيابة أو مواد

ولكن يرد على هذا الأصل تحفظ : فإذا لم تحرر المحكمة محضراً لجلستها على الإطلاق كانت المحاكمة باطلة، إذ قد خالف مبدأ تخضع له إجراءات المحاكمة، هو مبدأ «تدوينها»، وجعلت ممارسة محكمة الطعن لدورها مستحيلاً. وتبطل المحاكمة كذلك إذا نقض من المحضر بعض بياناته الجوهرية، ولم يعوضه الحكم عن نقصها. ويعتبر البيان جوهرياً إذا ترتب على تخلفه أن المحضر لم يعد متضمناً تعريفاً كافياً بالدعوى، أم لم يعد متضمناً بياناً كافياً لما تم في المحاكمة من إجراءات. ومحكمة الطعن هي التي تقدر ما إذا كان البيان الناقص جوهرياً بحيث يوصف المحضر بالبطلان.

حجية محضر الجلسة : محضر الجلسة ورقة رسمية، ومن ثم كان تغيير الحقيقة فيه تزويراً في محرر رسمي. ولمحضر الجلسة قوة خاصة في الإثبات، فلا يجوز إثبات عكس ما ورد فيه إلا عن طريق الطعن بالتزوير، فقد نصت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه إذا «ذكر في الحكم أو محضر الجلسة أنه (أى الإجراءات) اتبعت»، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير» (١). ويتميز محضر الجلسة بهذه القوة في الإثبات عن محاضر التحقيق الابتدائي والاستدلال التي يجوز عكس ما ورد فيها بجميع الظروف، فقد نصت المادة ٣٠٠ من قانون 2024/2025

الإجراءات الجنائية على أنه «لا تنقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك» (٢).

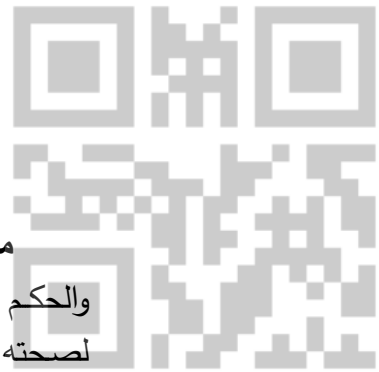
الاتهام: نقض ٤ مارس سنة ١٩٧٣ س ٢٤ رقم ٦٢ ص ٢٨٤؛ ١٤ فبراير سنة ١٩٨٠ س ٣١ رقم ٤٧ ص ٢٤٢. وقضى بأن عدم توقيع القاضى والكاتب على كل صفحة من صفحات المحضر لا يترتب عليه بطلان الاجراءات: نقض ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٣٦١ ص ٤٠٧.

(١) ولكن الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء الى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام ما دام هذا الخطأ واضحاً: نقض ٢٧ مايو سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٨٩ ص ٤٥٦.

(٢) وقد قالت محكمة النقض فى ذلك : أن محاضر التحقيقات الابتدائية وإن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها على اعتبار أنها، كسائر الأوراق الرسمية، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها. فلهذه المحاكم، متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له فى محضر التحقيقات لم يصدر

لا يلزم إثبات الإجراء في المحضر لاعتباره قد اتخذ : ليس بشرط لاثبات حصول الإجراء واستيفاءه شروط صحته أن يثبت المحضر حصوله ويثبت استيفاءه شروطه، وإنما يفترض حصول كل إجراء تطلبه القانون، ويفترض كذلك استيفاءه شروط صحته. ولكن لذى المصلحة أن يثبت - بجميع الطرق - عدم حصوله أو انتفاء بعض شروط صحته، فقد نصت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراء الطعن بالنقض على أن «الأصل اعتبار أن الإجراءات قد تمت أثناء الدعوى، ومع هذا فلا يجوز أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت». ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن في حكم لعدم اثبات إجراء معين يستند إليه في المحضر أو لعدم إثبات توافر شروط صحته، فالفرض اتخاذه واستيفاءه شروطه، ولكن يجوز اثبات عكس ذلك (١). ويلحق باغفال اثبات الإجراءات في المحضر أن يضيع المحضر نفسه بعد صدور الحكم، إذ يعادل ذلك عدم اثبات الإجراءات في المحضر. فيفترض حصولها، ولكن لصاحب المصلحة أن يثبت عكس ذلك (٢).

(٢) وقد قالت محكمة النقض في ذلك «ضياح محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدر الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم، لأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى، ولذى الشأن - في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم -



محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر : «محضر الجلسة والحكم يتكاملان»، ويعنى ذلك أنه إذا خلا الحكم من بيان تطلبه القانون لصحته، ولكن تضمن محضر الجلسة هذا البيان، فلا يبطل الحكم، إذ يكمل المحضر نقص هذا البيان. وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا لم يتضمن الحكم اسم القاضى الذى أصدره وبيان الواقعة وتاريخ حصولها أو لم يتضمن أسماء الخصوم، ولكن تضمن المحضر هذه البيانات فلا يبطل الحكم (١). وإذا خلا المحضر من بيان متطلب لصحته، ولكن تضمن الحكم هذا البيان فلا يبطل المحضر: فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من وقائع الدعوى ولم يكن المحضر متضمناً ذلك، فلا يبطل المحضر (٢).

ولكن «الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق» (٣) : فإذا لم يتضمن المحضر تقديم دليل معين، كشهادة شاهد أو تقرير خبير، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكشف عن وجود هذا الدليل، فإن مجرد قول الحكم بوجود هذا الدليل واستناده إليه لا يصلح لتكملة المحضر فى

أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت. وضياح المحضر يعتبر 2024/2025

بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية فى المحضر وللمحكمة أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة، وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقض أو بطلان بكافة طرق الإثبات، فلا يقبل الطعن فى الإجراءات بناء على مجرد ضياح المحضر، أو بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها افتراضاً، لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجهاً للطعن. بل يجب أن يكون الطعن مؤسسا على عيوب معينة محددة» نقض ١٩ أبريل سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٧٣ ص ٦٧.

(١) نقض ١٦ مايو سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٨٧ ص ٤٥٣؛ ٨ يناير سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٣ ص ٤٠.

(٢) نقض ٢ مايو سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٧٨ ص ٣٩٤.

(٣) نقض ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٣٠٢ س ١٠٩٧؛ ٣ فبراير سنة ١٩٥٩ س ١٠ رقم ٣٥ ص ١٦٣.



هذا الخصوص، إذ لا يقوى الحكم على خلق دليل لا وجود له، وافترض إثبات المحضر له (١) .

الفصل الثانى

كيف تبأشر إجراءات المحاكمة

تقتضى دراسة إجراءات المحاكمة، أن نبين كيفية مباشرة هذه الإجراءات أمام محكمة الجنج والمخالفات بدرجةيتها، ومحاكمة الأحداث، ثم أمام محكمة الجنايات، وأخيراً أمام محكمة النقض.

المبحث الأول

إجراءات المحاكمة

أمام محكمة الجنج والمخالفات

تقسيم : دراسة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنج والمخالفات تتطلب تفصيل إجراءات الإحالة إليها، ثم تفصيل سير إجراءات المحاكمة أمامها، وتقتضى فى النهاية البحث فى الإجراءات أمام محكمة الأحداث باعتبارها تخضع للقواعد العامة فى الإجراءات أمام محكمة الجنج والمخالفات، وذلك عدا بعض القواعد التى تتميز بها. وتشتمل الدراسة فى هذا الموضوع على إجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى للجنج والمخالفات (المحاكمة الجزئية)، والإجراءات أمام محكمة الجنج والمخالفات المستأنفة، ولكننا سنقتصر على إعطاء فكرة عن هذه المحاكمة الأخيرة، حيث أن موضع دراستها هو الاستئناف.

المطلب الأول

إجراءات الإحالة إلى محكمة الجنج والمخالفات

تعريف : إجراء الإحالة إلى محكمة الجنج والمخالفات هو الإجراء الذى يترتب عليه دخول الدعوى فى حوزة هذه المحاكمة، فتصير ملزمة بأن تقضى فيها، سواء بالفصل فى موضوعها أو بإصدار حكم سابق على الفصل فى الموضوع.

(١) أنظر فى الخلاف بين محضر الجلسة والحكم : الدكتور حسن المرصفاوى، رقم ٢٦١ ص ٦٧٥؛ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٣٨ إلى ٨٤٣.

وقد حددت إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية، فقالت «تحال الدعوى إلى محكمة الجناح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة». وقد حدد هذا النص ثلاث طرق للإحالة : أمر الإحالة، والتكليف بالحضور، وتوجيه التهمة إلى المتهم الحاضر فى الجلسة وقبوله المحاكمة.

الفرق بين أمر الإحالة والتكليف بالحضور : يختلف أمر الإحالة عن التكليف بالحضور من حيث مصدر كل منهما: فالأمر بالإحالة يصدر عن القضاء، فهو يصدر عن قاضى التحقيق أو عن محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، أما التكليف بالحضور فيصدر عن الاتهام أى عن النيابة العامة أو المدعى المدنى (١). ولكن لا يغنى أمر الإحالة فى الحالات التى يصدر فيها عن تكليف بالحضور يعقبه، ويهدف إلى إخطار المتهم بأمر الإحالة.

2024/2025 فإذا كانت الإحالة إلى المحكمة بناء على أمر إحالة، فإن الدعوى تعتبر 2024/2025

قد دخلت فى حوزة المحكمة بناء على هذا الأمر، فلا يرتثن دخولها بالتكليف بالحضور الذى يصدر بعد ذلك (٢)، ومن ثم لم يكن جائزاً لسلطة الإحالة أن تبأشر أى إجراء كانت تختص به قبل صدور هذا الأمر. أما إذا كانت الإحالة بناء على التكليف بالحضور. فهى تدخل به فى حوزة المحكمة، ومن لم يكن من شأن قرار النيابة الذى لم يعقبه تكليف بالحضور أن ينهى اختصاصها (٣).

(١) إذ يمارس المدعى فى هذه الحالة - استثناء - اختصاص سلطة الاتهام.

(٢) ولذلك قررت محكمة النقض «أن المحكمة قد اتصلت بالدعوى بصور الأمر بإجالتها إليها، نقض ٢٦ إبريل سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٧٧ ص ٣٨٠.

(٣) Garraud, III, no. 1079, p. 400.

الأستاذ على زكى العربى ، ج ١ رقم ١٢٨٨ ص ٦٣١؛ الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ٣٠١ ص ٤٠١.

فيجوز لها أن ترجع فيما اتخذته طالما لم تكلف المتهم بالحضور^(١). ويترتب على هذا الفارق أنه إذا كانت الإحالة بناء على أمر إحالة أن يتضمن بياناً واضحاً للتهمة. ولا يشترط أن يتضمن التكليف بالحضور الذي يصدر بعد ذلك بياناً مماثلاً. إذ ليس غرضه الإحالة، وإنما مجرد الإخطار بأمر الإحالة وموعد الجلسة^(٢). أما إذا كانت الإحالة بناء على تكليف بالحضور. فإنه يتعين أن يتضمن بياناً واضحاً للتهمة.

الإحالة إلى المحكمة بتوجيه التهمة في الجلسة إلى المتهم الحاضر وقبوله ذلك : نص الشارع على هذا الأسلوب المختصر للإحالة، واشترط فيه الشروط التالية : أولاً، أن توجه النيابة العامة التهمة في الجلسة، ومن ثم لا يقبل ذلك من المدعى المدني^(٣) ،^(٤). ثانياً ، أن يكون المتهم حاضراً في الجلسة. ثالثاً ، أن يقبل المتهم صراحة ذلك . ويقتصر نطاق هذا الأسلوب لإدخال الدعوى في حوزة المحكمة على الجنب والمخالفات، فلا يقبل في الجنايات. والتكليف القانوني لهذا الأسلوب أنه نزول من المتهم عن الضمانات التي قررها له القانون في صورة أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، ونزول كذلك عن المواعيد التي قرر القانون أن تفصل بين التكليف بالحضور وموعد

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويستخلص من الشروط التي تطلبها القانون أنه لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إذا لم يكن المتهم حاضراً ووجهت النيابة التهمة إليه. ولا يكفي

(١) قالت محكمة النقض «أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة من النيابة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة ، بل لا بد لذلك من اعلان المتهم بالحضور للجلسة»، نقض ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٢٣٤ ص ٢٣٨.

(٢) Garraud.IV, no. 1519, p. 586.

(٣) وقد قالت محكمة النقض في ذلك «أن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية، ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تتعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. وما لم تتعقد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون. فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة . وذلك لأن القانون أيضاً إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من دعاوى الفرعية فقط. نقض ١١ يناير سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ١٣٧ ص ٤١٦.

(٤) أنظر مع ذلك الاستاذ على زكي العرابي ، ج١ رقم ١٢٧٨ ص ٦٢٦.

القبول الضمنى المستفاد من السكوت، وإنما يجب أن يصدر عن المتهم قبول صريح. ويجب أن يثبت هذا القبول فى الحكم، ليمكن التحقق من صحة إجراءات دخول الدعوى فى حوزة المحكمة.

بيانات ورقة التكليف بالحضور : يتعين أن تتوافر فى ورقة التكليف بالحضور البيانات العامة التى تطلبها قانون المرافعات (المادة ٦٣). وقد اشترط قانون الإجراءات الجنائية أن تتضمن بيان «التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة» ^(١). وبيان التهمة يعنى بيان الفعل أو الأفعال المسندة إلى المتهم، ولا يكفى بيان الوصف القانونى للتهمة، ذلك أن المحكمة تتقيد بالفعل ولا تتقيد بالوصف ^(٢). وعلة اشتراط بيان التهمة إتاحة الفرصة للمتهم كى يعلم بها فيعد دفاعه فى شأنها؛ وهى من ناحية أخرى رسم حدود الدعوى كى تتقيد المحكمة بها ^(٣). ويترتب على اغفال بيان التهمة بطلان ورقة التكليف بالحضور ^(٤). ويتعين أن يتضمن التكليف بالحضور بيان مواد القانون التى تنص على العقوبة، ولكن لا يترتب على اغفال ذلك بطلان التكليف، إذ المحكمة تستطيع أن تعلم بهذه المواد حينما تعلم بالأفعال المسندة إلى المتهم ^(٥).

2024/2025 مواعيد التكليف بالحضور المادة ٢٣٣ من قانون الإجراءات 2024/2025

الجنائية، (فى فقرتها الأولى) على أن «يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجرح غير مواعيد مسافة الطريق»؛ وأضافت إلى ذلك الفقرة الثالثة من هذا النص أنه «ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجرح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له

(١) المادة ٢٣٣ ، الفقرة الثانية، وأنظر الفقرة الثالثة من ذات المادة التى استبدلت بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨.

(٢) الأستاذ على زكى العربى، ج١ رقم ١٢٩٨ ص ٦٣٦.

(٣) Garraud, IV, no. 1525, p. 594.

(٤) فلا يغنى عن هذا البيان الاحالة الى شكوى كانت قد قدمت الى النيابة العامة.

(٥) الأستاذ على زكى العربى ، ج١ رقم ١٣٠١ س ٦٣٨.

للدفاع، فإن للمحكمة تقدير الصفة القهرية للعذر، فإذا ثبت لها أنه قهرى التزمت باعطائه الأجل، وإلا أخلت بحق الدفاع (١).

حالات التزام المحكمة بإعطاء المتهم أجلا : هذه الحالات هي : إذا

كلف المتهم فى حالة التلبس بالحضور دون ميعاد فحضر وطلب اعطاءه ميعادا. وإذا كلف المتهم المحبوس احتياطياً فى إحدى الجنح بالحضور دون ميعاد فحضر وطلب اعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه. وإذا كلف المتهم بالحضور دون أن يعط المواعيد التى نص عليها القانون (٢)، وإذا أعطى هذه المواعيد، ولكنه أبدى عذراً ثبت للمحكمة أنه قهرى حال بينه وبين إعداد دفاعه.

إجراءات اعلان ورقة التكليف بالحضور : نصت على هذه الإجراءات

المادتان ٢٣٤ ، ٢٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية : فالورقة تعلن لشخص المعلن إليه أو فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات (٣). وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الاعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. ويكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون اعلان الضابط وضباط الصف

والضابطون الذين فى خدمة الجيش (٢٠٢٤/٢٠٢٤) والجيش. وعلى من تسلم إليه الصورة 2024/2025

فى الحاليتين السابقتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع عليه يحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. وإذا أصر بعد ذلك

(١) قالت محكمة النقض «للمحكمة ألا تقبل من المتهم أو محاميه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون اعطاءه إياها بين تاريخ الاعلان ويوم الجلسة» ، وأضافت إلى ذلك أنه «إذا طرأ على المحامى عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا، ففى هذه الحالة يجب أن يبين عذره للمحكمة، ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه، وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع» نقض ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٣٢٤ ص ٥٩٨.

(٢) نقض ٢٥ يناير سنة ١٩٠٢ المجموعة الرسمية س٣ رقم ٩٠ ص ٢٣٩؛ ٢ إبريل سنة ١٩٠٤ س٥ رقم ١٠٩ ص ٢١٢؛ ٤ يناير سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ١٣٥ ص ١٥١.

(٣) نقض ٢٦ مارس سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٤ رقم ٥٣ ص ٢٦٠.

دفاعه؛ أما إذا حضر فليس له التمسك بالبطلان وإنما له طلب تصحيح التكاليف وفقاً للمادة ٣٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية (١).
أثر دخول الدعوى فى حوزة المحكمة : يترتب على دخول الدعوى فى حوزة المحكمة أن تخرج من حوزة سلطة التحقيق : فلا يكون لها أن تباشر فى شأنها أى إجراء، فقد انقضت ولايتها. ومن ثم يكون البطلان الذى يشوب إجراءاتها بطلاناً مطلقاً . وإذا تبين للمحكمة أن فى التحقيق قصوراً فلا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى سلطة التحقيق وتطالبها باتخاذ إجراءات تحقيق تكميلية، وإنما عليها أن تتولى التحقيق بنفسها أو تندب لذلك أحد أعضائها (٢). ويترتب على دخول الدعوى فى حوزة المحكمة التزامها فى موضوعها، أو إصدار حكم سابق على الفصل فى الموضوع؛ وعليها حين تفصل فى الموضوع أن تتعرض لكل طلب أو دفع قدم إليها وفقاً للقانون (٣).

المطلب الثانى

سير الإجراءات أمام محكمة الجناح والمخالفات

تمهيد : حددت ترتيب سير الإجراءات أمام المحكمة المادة ٢٧١ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود، ويسأل المتهم على لقمته ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته 2024/2025 2024/2025 ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكاليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجنى عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من

(١) نقض ١٢ فبراير سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩ رقم ٣٥ ص ٢٠٢.

(٢) عندما يتم القاضى المنتدب تحقيقه فهو لا يصدر قراراً ، وإنما يودع المحضر الذى حرره، ويخطر النيابة العامة لاعلان الخصوم بإيداعه للاطلاع عليه وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة لاستكمال المرافعة فى الدعوى : الاستاذ على زكى العربى، ج ١ رقم ١٤١٣ ص ٦٨٧.

(٣) Stefani, Levasseur et Bouloc, no. 585, P. 615.

الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ، ص ٨٤٤ حتى ٨٥٠.

المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم». وحددت سير الإجراءات التالية لذلك المادة ٢٧٢ فقالت «بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجنى عليه، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية. وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض» (١).

إجمال الإجراءات التى نص عليها القانون : تجمل الإجراءات التى نص عليها القانون على الوجه التالى: أولاً ، النداء على الخصوم والشهود. ثانياً، سؤال المتهم عن اسمه والبيانات المحددة لشخصيته. ثالثاً ، تلاوة التهمة. رابعاً، تقديم النيابة والمدعى المدنى طلباتهما. خامساً، سؤال المتهم عما إذا كان اعترف بالجريمة، فإن اعترف جاز أن يقره عن سماع الشهود. سادساً، إذا لم

2024/2025 2024/2025 2024/2025

(١) استكمالا للنصوص التى حددت سير إجراءات امام محكمة الجنح والمخالفات نشير الى المواد ٢٧٣ - ٢٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

نصت المادة ٢٧٣ على أن «للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخوفه. ولها ان تمتنع عن سماع شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً». ونصت المادة ٢٧٤ على أنه «لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى اليها ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى». ونصت المادة ٢٧٥ على أنه «بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة».

يعترف المتهم يسمع شهود الاثبات. سابعاً، يسأل شهود الإثبات على الترتيب التالي: من النيابة العامة، ثم من المجنى عليه، ثم من المدعى المدنى، ثم من المتهم، ثم من المسئول المدنى. ثامناً ، يجوز للنياية والمدعى المدنى سؤال هؤلاء الشهود مرة ثانية. تاسعاً ، يسمع شهود النفى. عاشراً، يسأل شهود النفى على الترتيب التالى، من المتهم ، ثم من المسئول المدنى، ثم من النيابة العامة، ثم من المجنى عليه، ثم من المسئول المدنى. حادى عشر، يجوز للمتهم والمسئول المدنى توجيه الأسئلة مرة ثانية إلى هؤلاء الشهود. ثانى عشر، لجميع الخصوم طلب إعادة سماع الشهود، سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفى، ولهم طلب سماع شهود غيرهم. ثالث عشر، تستمع المحكمة إلى مرافعات الخصوم. رابع عشر، تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة. خامس عشر، تخلو المحكمة إلى المداولة ثم تصدر حكمها.

ويمكن إجمال إجراءات المحاكمة فيما يلى : تلاوة التهمة؛ إبداء الطلبات؛ سؤال المتهم عما إذا كان معترفاً؛ سماع شهود الاثبات ثم سؤالهم؛ سماع شهود النفى ثم سؤالهم؛ سماع المرافعات ، إقفال باب المرافعة؛ المداولة وإصدار الحكم.

2024/2025 الطابع الارشادى للترتيب التشريعى لإجراءات المحاكمة : لم ينص 2024/2025

الشارع على هذا الترتيب على سبيل الإلزام، وإنما ذكر على سبيل الإرشاد باعتباره الأدنى إلى اعتبارات الملاءمة فى تحقيق الدعوى، ومن ثم لا يبطل الحكم إذا لم تلتزم المحكمة بهذا الترتيب ^(١). وتطبيقاً لذلك، فإنه لا يترتب

^(١) Le Poittevin, art. 153, no. 100 et art. 190, no. 35.

الأستاذ على زكى العربى، ج٢ رقم ٣٢ ص ١٨؛ الدكتور رءوف عبيد، ص ٦٧١. وقد قالت محكمة النقض فى ذلك «ما نصت عليه المادتان ٢٧١ ، ٢٧٢ من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة وإن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به الى حماية مصلحة جوهرية للخصوم، فإذا كان الاخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته من الرد على دفاع خصمه ولم يمس ماله من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان»؛ أنظر كذلك نقض ١١ مارس سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٥ رقم ١٤١ ص ٤٢٠، أول نوفمبر سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ١٤٦ ص ٧٧٥؛ ١٧ أكتوبر سنة ١٩٧٩ س ٣٠ رقم ١٦٠ ص ٧٦٢.



البطلان إذا لم تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان معترفاً بالجريمة (١)، أو سألته فاعترف ولكنها اتخذت الإجراءات التي تقتضى عدم اعترافه (٢)؛ ولا يبطل الحكم إذا سمعت جميع الشهود دفعة واحدة، أى لم تستمع إلى شهود الإثبات ثم شهود النفي بعد ذلك. ويعنى ذلك الطابع الإرشادى لهذا الترتيب.

حق المتهم فى أن يكون آخر من يتكلم : نصت المادة ٢٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الثانية) على أنه «فى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم». وعلة هذا النص أن يتاح للمتهم إبداء رأيه فى جميع الأدلة التى قدمت فى الدعوى، فيعين ذلك المحكمة على تقييمها، ويتاح له أن يؤكد دفاعه، فيكون واضحاً لدى المحكمة حينما تخلص بعد ذلك إلى المداولة. وهذا الحق فرع عن حق الدفاع ، ولذلك تخل المحكمة بحق المتهم فى الدفاع إذا رفضت أن تعطى المتهم الكلمة الأخيرة فى المناقشات. وتطبق هذه القاعدة على الدفاع الكتابى كذلك : فإذا صرحت المحكمة للنيابة أو المدعى المدنى بتقديم مذكرات ولم تصرح للمتهم بالرد عليها أو استبعدت رده كان حكمها باطلاً (٣). ولكن يجوز للمتهم أن يتنازل عن هذا الحق، فقد لا يكون لديه ما يقوله، ويعد متنازلاً عن حقه إذا لم يطلب الكلمة الأخيرة، ويعنى ذلك أن المحكمة لا تقوم بأن تنبهه إلى أن له هذا الحق وتطلب إليه استعماله أو النزول عنه 2024/2025 صراحة (٤).

سلطة المحكمة فى إدارة إجراءات المحاكمة : على الرغم من أن الشارع حدد إجراءات المحاكمة مستلهما النظام الاتهامى. فقرر علانياتها وشفويتها والمواجهة بين أطرافها، وخول الخصوم مناقشة الشهود، فإن المحكمة تحتفظ بالسلطة فى إدارة وتوجيه هذه الإجراءات (٥): فجميع إجراءات المحاكمة تجري تحت إشرافها. وهى التى توجهها فى الاتجاه الذى تراه أدنى إلى كشف الحقيقة

(١) نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٥ رقم ١٣ ص ٦٢ ؛ ٧ نوفمبر سنة ١٩٧٧ س ٢٨ رقم ١٩٢ ص ٩٢١.
(٢) الأستاذ على زكى العربى ، ج ٢ رقم ٣٢ ص ١٨.
(٣) نقض ٢٨ مايو سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٤ رقم ١٣٩ ص ٦٧٢.
(٤) نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٧٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٧ رقم ٢٠٥ ص ٩٠٥ ؛ ٢٤ إبريل سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٨٧ ص ٤٥٧.

(٥) Merle et Vitu, II, no. 1401, p. 613.



لها. ولها بناء على ذلك أن تمنع الخصم من أن يجاوز نطاق رخصه وحقوقه، ولها أن تستغنى عن بعض الإجراءات إذا قدرت أنها غير منتجة في كشف الحقيقة، أو غير ضرورية لذلك بعد أن تكشفت الحقيقة.

للمحكمة إدارة الجلسة (١) : فلها أن تجعلها سرية إذا قدرت ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب (٢). ولها أن تبعد المتهم إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك (٣). وهي التي تبدأ الإجراءات بالمناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم عن بيانات شخصيته. وهي التي تسأله عما إذا كان معترفاً بالجريمة أم غير معترف بها، وتحدد وفقاً لإجابته سير الإجراءات. وبالنظر إلى الطبيعة الإرشادية لترتيب إجراءات المحاكمة كان لها أن تعدل منه إذا قدرت ملائمة ذلك لكشف الحقيقة. والمحكمة هي الأمانة على حق الدفاع : فلها أن تقدر ما يهدره وما لا يمس به، وهي تفعل ذلك على مسئوليتها، فيبطل حكمها إذا أهدرته. ولا تقف المحكمة موقفاً سلبياً حين يدلى الشهود بأقوالهم ويناقشهم الخصوم، فتقتصر على مجرد الاستماع اليهم واستخلاص الحقيقة من شهاداتهم؛ وإنما لها - في أية حالة كانت عليها الدعوى - أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك (٤). ولها أن تدير

2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025 2024/2025

غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبئ عليه اضطراب أفكاره أو تخوفه؛ ولها أن تمتنع عن سماع شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً (٥). وللمحكمة أن تسأل المتهم أو تستوضحه بعض وقائع الدعوى. ولها

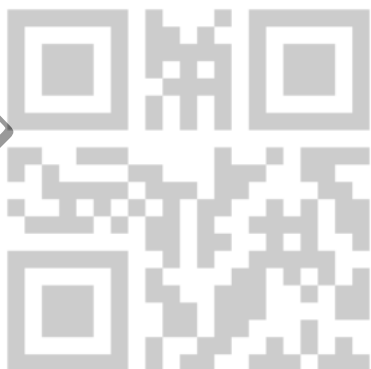
(١) المادة ٢٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، ورئيس الجلسة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها.

(٢) المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

(٣) المادة ٢٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الثانية).

(٤) نصت المادة ٢٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الأولى، على أن «للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك».

(٥) المادة ٢٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرتان الثانية والثالثة).



أن تستجوبه برضائه (١) وإذا ظهر أثناء المرافعة أو المناقشة وقائع يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تنبئ المحكمة اليها وترخص له بتقديم تلك الايضاحات في شأنها. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق. جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى (٢). والمحكمة هي التي تعطى المتهم الكلمة الأخيرة في الدعوى أو تقرر أنه نزل عن هذا الحق. وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله (٣). والمحكمة هي التي تقرر إجراء تحقيق تكميلي إذا قدرت ضرورته أو ملاءمته (٤).

والسلطات السابقة لم يرد النص عليها على سبيل الحصر، وإنما هي مظاهر لسلطة المحكمة الشاملة في إدارة الجلسة : فللمحكمة أن تدير الجلسة وتوجه إجراءاتها إلى كشف الحقيقة ولها في ذلك سلطة تقديرية شاملة، وإنما تتقيد بقيدين فحسب : المحافظة على روح النظام الاتهامي الذي استلهم منه الشارع تحديد إجراءات المحاكمة؛ والاحترام الكامل لحق الدفاع.

القرار بإقفال باب المرافعة : نصت المادة ٢٧٥ من قانون الإجراءات

المجرمية (في فقرتها الأخيرة) على ٢٠٢٤/٢٠٢٥ «تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب 2024/2025

المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة» (٥). والقرار بإقفال باب المرافعة يعني اختتام إجراءات تقديم الطلبات والدفع والمناقشات والمرافعات، ويفترض تقدير المحكمة كفاية ذلك لكشف الحقيقة في شأن وقائع الدعوى، وتقديرها استجماع جميع العناصر اللازمة لإصدارها حكمها في الدعوى. ويعقب القرار بإقفال باب

(١) المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الأولى).

(٢) المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرتان الثانية والثالثة).

(٣) المادة ٢٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرتان الثانية والثالثة).

(٤) وللمحكمة أن تعرض على طلب الدفاع إجراء تحقيق متى كانت الواقعة المطلوب إجراء التحقيق فيها قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج: نقض ٢٦ يناير سنة ١٩٨١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٢ رقم ١٢ ص ٧٩.

(٥) لم يكن قانون تحقيق الجنايات يتضمن نصاً في شأن القرار بإقفال باب المرافعة، وإنما كان قانون تشكيل محاكم الجنايات يتضمن نصاً في هذا الشأن (المادة ٤٨). ولذلك كان المقرر في ظل قانون تحقيق الجنايات أن المرافعة لا تقفل أمام محكمة الجنايات والمخالفات إلا بصور الحكم فعلاً، وحتى صدور الحكم يجوز تقديم الطلبات وإبداء الدفع.

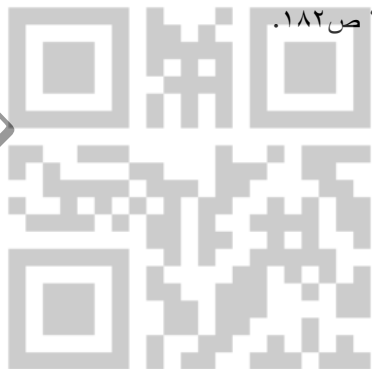
25 أفريل 2024 وأوجه مدافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، 2024/2025

(١) نقض ٢٩ يناير سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية جـ رقم ٥٦ ص ٨٥. وقد أضافت المحكمة إلى ذلك أنه «بسماع شهود الإثبات وشهود النفي، وبإدلاء النيابة العمومية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عن هذه الحقوق والمتهم، كل منهم بأقواله ودفاعه الختامي بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوى وتخلو المحكمة للمداولة. ومن هذا الطرف يمتنع على الخصوم الحق في تقديم مذكرات أو أقوال إلا إذا رأت المحكمة سماع الدعوى من جديد فتفتح عندئذ باب المرافعة ثانية، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب يقدم إليها، وهي وحدها صاحبة الشأن في هذا تقدره كما يترأى لها».

(٢) نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٨١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٢ رقم ٢٨ ص ١٨٢.

زيد المنعم حسن زيد المنعم حسن

خالد



بعد القرار بإقفال باب المرافعة (١). أما إذا كان باب المرافعة لم يقفل، فلكل خصم أن يستعمل الرخص التي خوله القانون إياها في تقديم طلبات وإبداء دفع (٢). ولكن يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة، وهي تفعل ذلك إذا قدرت حاجتها إلى المزيد من التوضيح، أو رأت أن وجه الدفاع الذي تقدم به أحد الخصوم له أهمية حاسمة في الدعوى بحيث لا يمكن الالتفات عنه. وإنما يتعين عرضه لمناقشة الخصوم في الجلسة. وإذا قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة عادت لجميع الخصوم رخصهم في تقديم طلبات وإبداء دفع. وإذا طلب أحد الخصوم - أو جميعهم - إعادة فتح باب المرافعة، فإن المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب؛ ذلك أن الأمر يدخل في سلطتها التقديرية. فإذا قدرت أن الحقيقة اتضحت لها على نحو كاف فلها أن تكتفى بذلك (٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) عللت محكمة النقض ذلك بقولها «لا يصح على كل حال أن تسمع المحكمة في أثناء المداولة، وباب المرافعة مقفل، أى دفاع مهما كان، فإنه مثل هذا الدفاع يكون مهذراً ولا وزن له لتقديمه في غير ظرفه المناسب. فإذا تقدم المتهم الى المحكمة بمذكرة ضمنها طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يكن قد أثارها في الجلسة فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ولم ترد على المذكرة فإن ذلك لا يعيب حكمها، إذ ما دامت هي صاحبة السلطة المطلقة في تقدير الظروف التي تستدعي إعادة فتح باب المرافعة، فإن عدم موافقتها على هذا الطلب يدل بذاته على أنها لم تر له محلاً، وما دامت المذكرة قد قدمت وباب المرافعة مقفل فإنها تعتبر بالنسبة لغير ما هو متعلق بطلب فتح باب المرافعة كأنها لم تقدم، ولا يحق مطالبة المحكمة بالرد على شئ مما ورد فيها» نقض ٢٩ مايو سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٥٦ ص ٨٥.

(٢) نقض ٩ مايو سنة ١٩٦٦ مجموعة أحكام محكمة النقض ص ١٧ رقم ١٠٤ ص ٥٨٢ «إذا كان المتهم قد نزل عن طلب سماع شاهد فإن ذلك لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما تزال دائرة» ؛ ٤ أكتوبر سنة ١٩٧٠ ص ٢١ رقم ٢٢١ ص ٩٣٩؛ ٢٣ مايو سنة ١٩٧٧ ص ٢٨ رقم ١٣٦ ص ٦٤٧.

(٣) نقض ٢٩ مايو سنة ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٢٢٠ ص ٢٢٩؛ ٢٦ مايو سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام محكمة النقض ص ٣ رقم ٢٦٩ ص ٩٩٤؛ ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٥ ص ٦ رقم ٤٢٠ ص ١٤٢١؛ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٥٠ حتى ٨٥٩.



المطلب الثالث الإجراءات أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة

تختلف الإجراءات أمام المحاكم الاستئنافية عنها أمام المحاكم الجزئية من ناحيتين:

أولهما : ما أوجبه القانون هنا من عمل تقدير خاص يتلى في الجلسة يعرف بتقدير التلخيص .

وثانيتهما : أن الأصل هنا هو عدم إجراء تحقيق بمعرفة المحكمة (١)، ولكن الشارع لم يحظر على المحكمة الاستئنافية إجراء تحقيق تكميلي إذا قدرت ضرورته أو ملاءمته .

وسوف نتعرض تفصيلاً لتقدير التلخيص والتحقيق التكميلي أمام المحكمة الاستئنافية في بحث خاص عند دراسة الاستئناف .

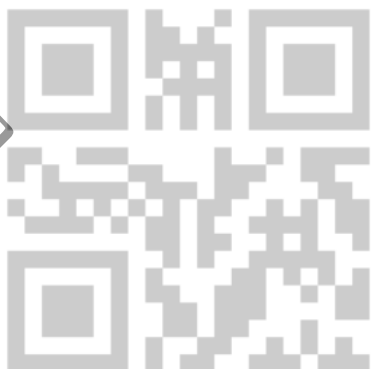
المبحث الثاني سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث

2024/2025

القاعدة العامة في سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث :

نصت المادة ١٢٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ على أن «يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك». ويعنى ذلك أن إحالة الشارع جملة إلى القواعد التي تحكم سير الإجراءات أمام محكمة الجنح، ولو كان الحدث متهماً بجناية، فقد أراد الشارع - رعاية لظروف الحدث وتدعيماً لاحتمالات تأهيله - أن يجنبه الإجراءات الخاصة بمحاكمة الجنايات. وتطبق إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح إذا كان الحدث متهماً بمخالفة أو كان معرضاً

(١) أنظر الدكتور / روف عبيد، المرجع السابق ، ص ٦٧٣ .



للانحراف^(١). وتطبق هذه الإجراءات كذلك إذا اختصت محكمة الأحداث بمحاكمة غير حدث^(٢).

القواعد الخاصة بسير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث:

لم يجعل الشارع القاعدة العامة مطلقة، وإنما خرج عليها فى مواضع محددة. وأخضع محاكمة الأحداث لقواعد خاصة. وقد استلهم الشارع هذه القواعد من الظروف الخاصة بإجرام الأحداث وتعرضهم للانحراف، ووجوب أن تتحرى المحكمة عواملها؛ واستلهمها كذلك من مقتضيات تأهيل الحدث وعدم جواز أن تفسد إجراءات محاكمته هذه المقتضيات. والقواعد الخاصة تتعلق بالحد من علانية المحاكمة، وجواز أن تجرى المحاكمة فى غيبة الحدث نفسه، والاستعانة بمدافع عن الحدث، والفحص الاجتماعى السابق على الحكم.

الحد من العلانية : نصت المادة ١٢٦ من قانون الطفل (فى فقرتها الأولى) على أنه «لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص». ويبرر الحد من العلانية حرص الشارع على صيانة سمعة الحدث وحصر العلم بجريمته فى نطاق ضيق كى لا تقوم بذلك عقبات

2024/2025

2024/2025

2024/2025

جواز سير الإجراءات فى غيبة الحدث : نصت المادة ١٢٦ من قانون الطفل (فى فقرتها الثانية) على أن «للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة (أى الأقارب والشهود)، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً». ويعلل هذا النص خشية أن يكون

(١) أجاز الشارع «للمحكمة عند الاقتضاء أن تتعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث» (المادة ٣٠ من قانون الأحداث، الفقرة الثانية).

(٢) كالوضع بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢٠-٢٣ من قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤.

حضور الحدث إجراءات المحاكمة - وما قد يحيط به من رسمية ورهبة. وما قد يكشف فيها من علل أصابت الحدث ولكنها خافية عليه - مفسداً لنفسيته، ومعرقلاً تبعاً لذلك احتمالات تأهيله. وإخراج الحدث من الجلسة أو إعفاؤه من حضورها جوازي للمحكمة، وله طابع استثنائي، ويعنى ذلك أن الأصل حضور الحدث إجراءات المحاكمة.

استعانة الحدث بمدافع : نصت المادة ١٢٥ من قانون الطفل على أنه «يجب أن يكون الطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً في مواد الجنايات». وحكم الحدث هو حكم البالغ من حيث الاستعانة بمدافع إذا كان متهماً بجناية، ولذلك أحال الشارع إلى القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. أما إذا كان الحدث متهماً بجناية - وكان قد جاوز الخامسة عشرة من عمره - فقد أجاز الشارع للمحكمة أن تندب له من تلقاء نفسها مدافعاً. والحق أن على المشرع التدخل لتعديل هذا النص خصوصاً بعد أن جعل ندب محامياً للمتهم البالغ وجوبياً في حالة وضع الطفل^(١).

2024/2025 المادة 125 من قانون الطفل وجوباً فيجب أن يكون وضع البالغ أفضل من 2024/2025

الفحص السابق على الحكم : نصت المادة ١٢٧ من قانون الطفل على أنه «يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه. كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة». وأضافت إلى ذلك المادة ١٢٨ أنه «إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص». وأهمية الفحص السابق هي دراسة

(١) أنظر المادة ٢٣٧ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦.

شخصية الحدث، والعلم بعوامل إجرامه ومقتضيات اصلاحه، ووضع نتائج هذه الدراسة تحت نظر القاضى كى يستعين بها فى تحديد التدبير الملائم للحدث^(١).

المبحث الثالث

إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات

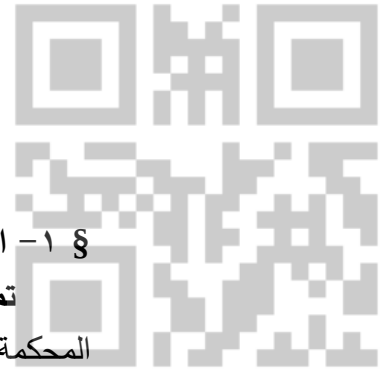
خضوع إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات للقواعد التى تحكم الإجراءات أمام محكمة الجنايات والمخالفات : نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجناح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك». ويعنى هذا النص إحالة شاملة إلى القواعد التى تحكم إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات والمخالفات، وذلك عدا قواعد خاصة تتميز بها المحاكمة أمام محكمة الجنايات. وعلة هذه القواعد الخاصة جسامة الجنايات وخطورة العقوبات التى قد يقضى بها من أجلها، مما يقتضى إجراءات تتم بالإناة والتريث وتقترح مجال حق الدفاع للمتهم. وقد سلف تفصيل القواعد الخاصة بدخول الدعوى فى حوزة محكمة الجنايات (المواد ١٧٨ - ١٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية) ^(٢)، والقواعد الخاصة بإعداد قائمة الشهود والإضافة إليها (المواد ١٨٥ - ٢٠٢٥/2024) ^(٣)، والقواعد الخاصة بوجوب أن يكون لكل متهم بجناية مدافع (المواد ١٨٨ ، ٣٧٥ - ٣٧٧) ^(٤). وهذه القواعد تتميز بها محكمة الجنايات عن محاكم الجناح والمخالفات. وبعض القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات. تطبق سواء أكانت المحاكمة حضورية أم غيابية، وبعضها يختص بإجراءات المحاكمة الغيابية.

(١) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ، ص ٨٥٩ حتى ٨٦١.

(٢) أنظر ما تقدم فى الإحالة فى الجنايات، تحت عنوان الأمر بالإحالة..

(٣) أنظر ما تقدم : تحت عنوان إعداد قائمة بمؤدى أقوال شهود المتهم وأدلة الاثبات.

(٤) أنظر ما تقدم : تحت عنوان «ندب مدافع عن المتهم» .



§ ١- القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات

تمهيد : تتصل هذه القواعد بتحديد ميعاد التكليف بالحضور، وتحقيق المحكمة اختصاصها، وحق الخصوم في المعارضة في سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم، وسلطة المحكمة في الحبس الاحتياطي، وأخذ رأى المفتي قبل الحكم بالإعدام، والإجماع عند الحكم بالإعدام.

ميعاد التكليف بالحضور : نصت المادة ٣٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل» ^(١). وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة تطبيقاً للقواعد العامة. وهذا الميعاد أطول من ميعاد التكليف بالحضور في الجناح والمخالفات : فبقدر ما تزداد جسامة الجريمة تكون حاجة المتهم إلى ميعاد أطول لكي يعد دفاعه. وتطبق القواعد العامة إذا ثبت للمحكمة أن المتهم كلف بالحضور بميعاد أقل مما يقرره القانون ^(٢).

تحقيق محكمة الجنايات اختصاصها : نصت المادة ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم اختصاص وتحويلها إلى المحكمة الجنائية». أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، ^{2024/2025} ^{2024/2025} وهذا النص تطبيقاً لقاعدة أن من سلطة المحكمة أن تحقق اختصاصها من تلقاء نفسها. وتقضى بعدم اختصاصها إذا ثبت لها ذلك. ولكن هذا النص خرج على القواعد العامة في بعض ما قرر من أحكام: فإذا رأت

(١) يلاحظ أن مدة الميعاد واحدة سواء بالنسبة للمتهمين والشهود، وقد كانت المدة بالنسبة للشهود في قانون تشكيل محاكمة الجنايات ثلاثة أيام فقط (المادة ٢٠، الفقرة الأولى)، أما بالنسبة للمتهم فكانت ثمانية أيام (المادة ٢٣)؛ والمدة المقدرة للتكليف بالحضور في الجناح في القانون الفرنسي هي ١٠ أيام، وهي أيضاً ذات المدة بالنسبة للجنايات طالما لم يكن المتهم محبوساً، أنظر نص المادة C. 268 من المرسوم بقانون الصادر في ١ مارس سنة ١٩٩٣، الفقرة الثالثة والمادة ٥٥٢ من قانون الإجراءات الفرنسي.

(٢) وإذا أعلن المتهم لأقل من هذا الأجل فلا يؤثر ذلك في صحة الاعلان، لأنه ليس من شأنه أن يبطله كاعلان مستوف الشكل القانوني، وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه واستيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه، وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة : نقض ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣١ رقم ١٦٩ رقم ٩٧٦.



محكمة الجنايات أن الواقعة - قبل تحقيقها في الجلسة - تعد جنحة كان لها أن تحكم بعدم اختصاصها، أي أنها تلتزم بذلك، خلافا للقاعدة التي تجعل قواعد الاختصاص الزامية (١). ويبرر ذلك أن محكمة الجنايات تصلح للنظر في الجنحة، فمن يملك الأكثر يملك الأقل (٢). وإذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم بعدم اختصاصها فهي تحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية، ولا تحيلها إلى النيابة العامة كما تقضى بذلك القواعد العامة. أما إذا لم يتبين لمحكمة الجنايات أن الواقعة جنحة إلا بعد تحقيقها في الجلسة، فإنها تلتزم بأن تحكم فيها، فقد قدر الشارع أنه من غير الملائم أن يضيع الوقت والجهد اللذين أنفقا في تحقيق الواقعة (٣).

ونصت المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية». ويقرر هذا النص لمحكمة الجنايات السلطة في تقدير الارتباط بين الجنحة والجناية، أي أنها لا تلتزم بما ارتأته في هذا الشأن سلطة الاتهام. فإذا رأت - قبل تحقيق الواقعة في الجلسة - أنه لا وجه لهذا الارتباط، كان لها (دون أن تكون ملزمة) أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية مباشرة (٤)، وذلك لتتفرغ للنظر في الجناية. ويعنى ذلك أنه إذا لم تر المحكمة انتقاء الارتباط التزم بالفصل في الجنحة. وتلتزم محكمة الجنايات بالفصل في الجنحة كذلك إذا لم تر انتقاء الارتباط إلا بعد التحقيق في الجلسة، إذ ليس من الملائم ضياع الوقت والجهد اللذين أنفقا في ذلك.

حق الخصوم في المعارضة في سماع الشهود الذين لم يسبق اعلانهم باسمائهم : نصت المادة ٣٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لكل

(١) الدكتور توفيق محمد الشاوي ، مجموعة قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٣٨٢ ص ٢٩٥؛ وأنظر نقض ١٥ مايو سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٩٥ ص ٥١٦ ؛ ١٤ مايو سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣١ رقم ١١٩ ص ٦١٨.

(٢) ولا يضير على المتهم كذلك، إذ أن الإجراءات أمام محكمة الجنايات أكثر من حيث الضمانات المقررة له.

(٣) الأستاذ على زكي العرابي، ج ٢ رقم ٩٩ ص ٥١.

(٤) الأستاذ على زكي العرابي ، ج ١ رقم ١٠١ ص ٥٢.

حق محكمة الجنايات فى الحبس الاحتياطي : نصت المادة ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة عن المدة المحددة للمحبوس احتياطياً». وهذا النص مجرد تطبيق للقواعد العامة، فمحكمة الموضوع إذا أحيلت إليها الدعوى تصير - وفقاً للمادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية - هى المختصة بتقرير الحبس الاحتياطي أو منح الافراج المؤقت^(٤). وتختص المحكمة بالحبس الاحتياطي

(٤) نصت المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، في فقرتها الأولى، على أنه «إذا أُحيل المتهم الى المحكمة (أى محكمة الموضوع) ، يكون الافراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها».





ابتداءً أو بتقرير استمرار الحبس الذى كان قد أمر به قبل دخول الدعوى فى حوزتها. ويتعين لصحة الأمر بالحبس الاحتياطى أن تتوافر جميع شروطه^(١).
إجماع الآراء عند الحكم بالإعدام : نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الثانية) على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها». وقد خرج الشارع بهذا النص على القاعدة العامة التى نصت عليها المادة ١٦٩ من قانون المرافعات من أن «الأحكام تصدر بأغلبية الآراء». وعلة هذا الخروج «جسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام»^(٢)، وحرص الشارع على إحالتها بضمان اجرائى يكفل أن ينحصر النطق بها فى الحالات التى يرجح فيها - إلى ما يقرب من اليقين - أن تكون مطابقة للقانون.

واشتراط الاجماع قاعدة اجرائية بحتة، ومن ثم لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام، ولا يتناول بالتعديل العقوبة المقررة للجرائم التى نص القانون على أن عقوبتها الإعدام^(٣)،^(٤).

أخذ رأى مفتى الجمهورية قبل أن تحكم محكمة الجنايات بالإعدام:

نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الثانية) على أنه
 2024/2025 عليها (أى على محكمة الجنايات) قبل أن تصدر هذا الحكم أى الحكم
 2024/2025
 بالإعدام) أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى». ويقتصر التزام محكمة الجنايات - وفقاً لهذا النص -

(١) غنى عن البيان أن محكمة الجنايات لا تملك الأمر بالحبس الاحتياطى إلا إذا توافرت ابتداء شروط الحبس الاحتياطى : الدكتور محمود محمود مصطفى، ص ٤٠٦ هامش (٢).

(٢) وردت هذه العلة فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ الذى أدخل هذه القاعدة.

(٣) نقض ٦ يناير سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٣ ص ١٢، ومن ثم يكون مخطئاً الحكم الذى يقرر أن عقوبة جريمة القتل العمد من سبق الإصرار هى الأشغال الشاقة المؤبدية أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام.

(٤) ولما كان القانون الذى قرر هذه القاعدة هو قانون اجرائى، فإنه ينفذ بأثر فوري على الدعوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها وقت العمل به وإن كانت عن أفعال اقترفت قبل ذلك الوقت، ولكنه لا يسرى على الأحكام التى صدرت صحيحة قبل العمل به، إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لذلك القانون : نقض ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٣ رقم ١٩٢ ص ٧٨٦.



على أن ترسل أوراق القضية إلى المفتى، وأن تنتظر عشرة أيام بيدي خلالها رأيه : فإذا أصدرت حكمها دون أن ترسل الأوراق إليه، أو أصدرته قبل أن يبدى رأيه وقبل أن تنقضى العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه كان حكمها باطلاً. ولكن المحكمة لا تلتزم بما يجاوز ذلك: فلا تلتزم بأن تنتظر رأى المفتى أكثر من عشرة أيام (١)، وهى غير مقيدة برأيه (٢)، ولا تلتزم بتنفيذه إذا خالفته، بل أنها لا تلتزم ببيانه فى حكمها (٣).

وعلة هذا الإجراء أنه «يدخل فى روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئناناً إلى ان الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأى العام الذى ألف هذا الإجراء طويلاً» (٤)، (٥).

§ ٢- إجراءات محاكمة المتهم بجناية الغائب

تمهيد : حدد الشارع إجراءات خاصة لمحاكمة المتهم بجناية الذى تغيب عن الحضور أمام محكمة الجنايات، ونص بعد ذلك على قواعد خاصة بالحكم

- (١) نقض ٢١ مايو سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢ رقم ٣٠٨ ص ١١٢٠.
- (٢) نقض ٢٣ ابريل سنة ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٢٥ ص ٣١٢؛ ٢١ مايو سنة ١٩٥٢/2025 مجموعة أحكام محكمة النقض 2024/2025 رقم ٤٠٨ ص ١١٢٠، وهذا النص لا يجعل 2024/2025 لأحكام الاعدام طريفاً خاصاً فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام.
- (٣) نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ١٧٥ ص ١٨٥؛ ١٥ مارس سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٥٩ ص ٢٤٢؛ ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٨١ ص ٢٢ رقم ١٢٤ ص ٧٧٥.
- (٤) التقرير الثانى للجنة التشريعية بمجلس النواب تعليقاً على المادة ٣٨٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى صارت المادة ٣٨١ من القانون.
- (٥) الأهمية الحقيقية لهذا الإجراء هى اقناع الرأى العام بأن المحكمة قد علمت بحكم الشريعة الإسلامية فى الوقائع المطروحة عليها، وما إذا كانت تجيز الحكم بالإعدام، أو أنها على الأقل قد بذلت ما فى وسعها لكى تحصل على هذا العلم، ومن المحتمل أنه إذا علمت المحكمة بحكم الشريعة أن تحرص على اتساق حكمها معه. ولا تجاوز أهمية الاجراء ذلك، فهو لا يقع بأن الحكم بالإعدام يجيئ حتماً مطابقاً للشريعة الإسلامية. ولو كان الشارع حريصاً على اتساق الحكم بالإعدام مع قواعد الشريعة الإسلامية، وحريصاً كذلك على أن يكون المفتى هو الذى يقرر ذلك، فقد كان عليه أن يجعل رأيه الزامياً، وأن يوجب على المحكمة انتظاره المدة التى يرى ضرورتها لدراسة الدعوى.

الغيايى الذى تصدره محكمة الجنائيات فى جنابة. وتفصل فيما يلى إجراءات المحاكمة الغيابية ثم قواعد الحكم الغيايى.

خصائص إجراءات المحاكمة الغيابية أمام محكمة الجنائيات : ميز الشارع تميزاً أساسياً بين إجراءات المحاكمة الحضورية وإجراءات المحاكمة الغيابية أمام محكمة الجنائيات، وقد اتبع فى ذلك خطة مختلفة عما اتبعه إزاء محاكم الجناح والمخالفات، حيث لا تختلف إجراءات المحاكمة تبعاً لحضور المتهم أو تغيبه.

وأهم ما تتميز به إجراءات المحاكمة الغيابية أمام محكمة الجنائيات أنه تنتفى عنها صفة الشفوية والمواجهة بين الخصوم التى تتميز بها المحاكمة عادة: فقد نصت المادة ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها». ويعلل هذا النص حرص الشارع على حضور المتهم شخصياً كى يعتبر محاكمته حضورية. ولا يغنى عن حضوره حضور مدافع عنه، فأهمية المحاكمة الحضورية تقتضى أن يكون المتهم شخصياً، فإذا لم يتح ذلك صدر الحكم غيابياً، وهو - على ما فصله فيما بعد - مجرد «حكم تهديدى». ولكن الشارع أجاز أن يحضر وكيل أو قريب أو صهر للمتهم ليبدى عذره فى عدم حضوره. وللمحكمة السلطة التقديرية فى قبول العذر أو رفضه، فإذا قبلته حددت موعداً لحضور المتهم، فتجرى محاكمته حضورياً. ولا يقتصر حظر القانون على حضور مدافع ليبدى دفاعاً فى الموضوع، وإنما يحظر كذلك حضوره للدفع بعدم الاختصاص أو عدم القبول^(١). ويجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تأمر بإرجاء المحاكمة، وتعين ميعاداً لحضور المتهم. ولا يحق له أن يتظلم من هذا القرار، ويدعى أنه كان يتعين على المحكمة أن

(١) Garraud, IV, no. 1472, p. 508.

الأستاذ على زكى العربى، ج ٢ رقم ١٠٧، ص ٥٤؛ أنظر أيضاً المادة ٦٣٠ إجراء فرنسى.

تحاكمه غيبياً، إذ لا مصلحة له في ذلك، فالحكم الغيابي محض «حكم تهديدي» لا مصلحة للمتهم في صدوره.

ولا يجوز للمحكمة أن تعتبر غياب المتهم قرينة على إدانته، وإنما عليها أن تتحرى الحقيقة مما توافر لها من أدلة، ومن ثم كان جائزاً أن تصدر حكماً بالبراءة في غياب المتهم (١).

وتصوره من حكم غيابي يكون باطلاً (٢٠٢٤/٢٠٢٥). بل لقد أجاز الشارع للمحكمة على الرغم من صحة الاعلان أن تؤجل الدعوى وتأمّر بإعادة تكليف المتهم بالحضور. وتفعل المحكمة ذلك إذا قدرت احتمال حضور المتهم بعد إعادة تكلفه.

وقد نصت المادة ٣٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته ان كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على

(١) ويجوز لها من باب أولى أن تقرر إفادته من عذر قانوني أو تطبيق الظروف المخففة عليه: جازو ج ٤ رقم ١٤٧٣ ص ٥١٠.

(٢) نقض ٢٦ يونيه سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨ رقم ١٧٤ ص ٨٦٦؛ ٢٢ إبريل سنة ١٩٧٣ ص ٢٤ رقم ١١١ ص ٥٣٨.

الأقل غير مواعيد المسافة^(١). فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم فى غيبته». ويفترض هذا النص أن محل إقامة المتهم خارج إقليم الجمهورية، وأن هذا المحل معلوم. والإعلان على الوجه الذى حدده القانون، ومع مراعاة المواعيد التى نص عليها شرط لجواز المحاكمة والحكم الغيابى؛ وإلا فإن الدعوى لا تدخل فى حوزة المحكمة، ويبطل ما تتخذه من إجراءات أو تصدره من حكم.

سير إجراءات المحاكمة الغيابية : حددت هذه الإجراءات المادة ٣٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى». وتجمل هذه الإجراءات على الوجه التالى: تلاوة أمر الإحالة والأوراق المثبتة لإعلان المتهم؛ وإبداء النيابة العامة والمدعى المدنى طلباتهما وأقوالهما؛ وسماع الشهود إن رأت المحكمة ضرورة ذلك؛ والفصل فى الدعوى^(٢). وتختلف هذه الإجراءات عن الإجراءات الحضورية فى عدم سماع أقوال المتهم أو المسئول المدنى أو المدافع عنهما؛ ثم أن سماع الشهود جوازى المحكمة، فهى تسمعهم «إذا رأت ضرورة لذلك»؛ وإذا سمع الشهود فلا يناقشهم الخصوم، ولكن يجوز للمحكمة مناقشتهم لتستوضح أقوالهم. وتتميز إجراءات المحاكمة الغيابية بأنها مختصرة، وهى بالتالى تعطى المحكمة صورة مجملية - وقد تكون غير دقيقة - عن الدعوى. وقد تقبل الشارع ذلك باعتبار أن هذه الإجراءات سوف تعاد، وأن الحكم الذى يصدر بناء عليها هو مجرد «حكم تهديدى».

وإذا تعدد المتهمون المقدمون إلى محكمة الجنايات وحضر بعضهم وتغيب بعضهم اقتصر تطبيق إجراءات المحاكمة الغيابية على من تغيب منهم فى حين تطبق على الحاضرين الإجراءات المعتادة، فقد نصت المادة ٣٩٦ من

(١) ميعاد المسافة «لم يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً» : المادة ١٧ الفقرة الأولى من قانون المرافعات.

(٢) قارن نص المادة (٦٣٢): إجراءات فرنسى، المعدلة بالقانون رقم ٩٤ - ٨٩ والصادر فى ١ فبراير ١٩٩٤.

قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه»^(١).

§ ٣- الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية

تقسيم : قد تصدر محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية حكماً ببراءته؛ وقد تصدر حكماً بعدم اختصاصها لأن جريمته في حقيقتها جنحة؛ وقد تصدر حكماً بإدانته.

الحكم الغيابي بالبراءة الصادر من محكمة الجنايات في جناية: الحكم

الغيابي بالبراءة الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه، فهو حكم «قطعي» في الدعوى، وليس مجرد حكم تهديدي : ولا يقبل الطعن إلا من النيابة العامة بالنقض. ويصير باتاً إذا استنفدت النيابة العامة الطعن بالنقض أو تركت مواعده ينقضى^(٢). وسند هذا القول أن المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطاً بحضور «المحكوم عليه» أو القبض عليه وحضوره بعد ذلك جلسات المحاكمة، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه «محكوم عليه». وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النص يشير إلى سقوط العقوبة بمضى المدة ويجعل زوال الحكم منوطاً إلى العقوبات والتضمينات^{2024/2025} ولا محل له في حالة الحكم بالبراءة. 2024/2025

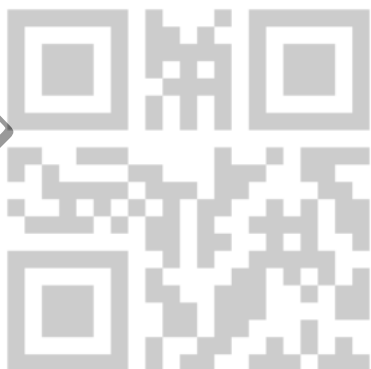
الحكم الغيابي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جنحة: إذا قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لأنها جنحة، فلا يسقط هذا الحكم بحضور المتهم أو القبض عليه، فهذه القاعدة مقررة لأحكام الإدانة بالجناية، وليس هذا الحكم منها، وبناء على ذلك فإن ميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم يفتتح من تاريخ صدوره^(٣).

(١) الأستاذ على زكي العرابي، ج ٢ رقم ١٠٩ ص ٥٥؛ وأنظر نقض ٦ يناير سنة ١٩٨٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣١ رقم ٨ ص ٤٤.

(٢) Le Poittevin. art. 360, no. 40: Hélie, il , no. 993, p. 560; Garraud. IV, no. 1474. p. 513.

الأستاذ على زكي العرابي ، ج ٢ رقم ١١٨ ص ٥٩.

(٣) نقض ٢١ ابريل سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١١٢ ص ٥٣٩.





تكيف الحكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة الجنايات فى جنائية:
نصت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي (م ٣٩٥ فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣). وبذلك فإن المشرع قد وضع شرطاً فاسخاً لسقوط الحكم الغيابي يتمثل فى حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وحضوره جلسات المحاكمة التى ستتم.

تنفيذ الحكم الغيابي بالإدانة : لما كان هذا الحكم معلقاً. كما قدمنا - على شرط فاسخ، فإن له وجوداً قانونياً حتى يتحقق ذلك الشرط، ومن ثم كان تنفيذه متعيناً؛ ولكن يقيد من ذلك أن بعض العقوبات يقتضى تنفيذها حضور المتهم، ومن ثم يستحيل تنفيذه إذا كان غائباً. وقد نصت المادة ٣٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «ينفذ الحكم الغيابي كل العقوبات التى يمكن تنفيذها». وتطبيقاً لذلك، تنفذ العقوبات المالية كالغرامة والمصادرة من مال المحكوم عليه، وتنفذ العقوبات السالبة للحقوق (وهى عقوبات تبعية أو تكميلية). ولكن يستحيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها. وينفذ هذا الحكم فى شقه المدني^(١)، فقد نصت المادة ٣٩٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره». وقد احتاط الشارع لاحتمال الغاء الحكم بالتعويض إذا أعيدت محاكمة المتهم، فنص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٩٣ على أنه «يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو

(١) Garraud, IV. no. 1479, p. 521; crim. 29 mai 1914, Bull. crim. no 269.

وأنظر أيضاً نص المادة ٦٣٣ إجراءات فرنسي .



تقرر المحكمة الابتدائية اعفائه منها. وتنتهى الكفالة بخمس سنوات من وقت صدور الحكم».

الإجراءات التحفظية عند صدور الحكم الغيابى بالإدانة : نصت المادة

٣٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك. وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب». وأضافت إلى ذلك المادة ٣٩١ أن «تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ، ويعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته». وتعقب هذه الآثار الحكم الغيابى بالإدانة دون توقف على إجراء يتخذ لذلك. وقد هدف الشارع بهذه الآثار إلى الضغط على المحكوم عليه لحمله على الظهور فتعاد محاكمته؛ وهدف من ناحية ثانية إلى منع المحكوم عليه من إدارة 2024/2025 أو التصرف فيها كى لا يتخذ ذلك سبيلاً إلى الهرب أو تفادى تنفيذ 2024/2025 العقوبات المالية والتعويض. ويقدم الحارس الحساب إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها التى عينته.

صيورة الحكم الغيابى بالإدانة باتاً : يصير الحكم الغيابى بالإدانة باتاً

بناء على أحد سببين :

أولهما، أن تنقضى منذ صدوره المدة المقررة لسقوط العقوبة بالتقادم، ذلك أن القانون يحدد للشرط الفاسخ أجلاً يتعين أن يتحقق خلاله كى ينتج أثره، وهذا الأجل هو الفترة المحددة لسقوط العقوبة بالتقادم، فإذا مضت هذه الفترة دون أن يتحقق الشرط فليس لتحققه بعد ذلك أثر، بل أن مضى هذه الفترة دون تحقق الشرط يدعم الحكم ويحيله إلى حكم بات (١)، وقد صرحت بذلك المادة

(١)Garroud, IV, no. 1481, p. 526; Vidael et Magnol, II, no. 863 bis. p. 1301; Donnodieu de Varbres, no. 1499, p. 845.

٣٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية فذكرت أنه «لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها» (١)، (٢).

أما السبب الثاني لصيرورة هذا الحكم باتاً، فهو وفاة المحكوم عليه: ذلك أن الوفاة قبل استكمال التقادم مدته تجعل من المستحيل تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق القانون الحكم عليه، فينقضى بذلك احتمال زواله، ويعنى ذلك استقراره وصيرورته باتاً (٣).

الآثار التي تترتب على صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً: يترتب على صيرورة الحكم الغيابي بالإدانة باتاً أثران: فمن ناحية تستقر على نحو بات العقوبات التي نفذت، وهي العقوبات المالية والسالبة للحقوق. ومن ناحية ثانية يصير هذا الحكم سابقة في العود (٤).

الأستاذ على زكي العرابي، ج ٢ رقم ١٢٨ ص ٦٦.

(١) يلاحظ أن الحكم يصير باتاً في ذات الوقت الذي تكتمل فيه مدة التقادم المسقط للعقوبة، ويعنى ذلك أنها لن تنفذ على الرغم من صيرورة الحكم باتاً، ومن أن القاعدة العامة في الأحكام الباتة أنها واجبة التنفيذ. وعلى هذا النحو، كانت العقوبة التي يقضى بها الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق، لأنه إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه قبل أن يستكمل التقادم المسقط لها مدته زال الحكم الذي يقضى بها من الوجود، وإذا حضر أو قبض عليه بعد أن استكمل التقادم مدته فقد انقضت العقوبة نفسها.

(٢) يلاحظ أن اقتصار الشارع على الإشارة إلى التقادم المسقط للعقوبة كسبب لصيرورة الحكم باتاً يجعل البحث في التقادم المسقط للدعوى الجنائية غير ذي محل، ذلك أن هذا النوع من التقادم لا يدعم الحكم، بل على العكس من ذلك ينهى الدعوى ويجرد إجراءاتها من الآثار القانونية. وقد أقرت محكمة النقض هذه القاعدة، فذكرت أنه «في مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعاً لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية. ولذلك فلا يجوز الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة في جناية صدر فيها حكم غيابي» نقض ٩ مايو سنة ١٩٣٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٢١٦ ص ٢٢٧؛ ٢٢ أبريل سنة ١٩٧٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٤ رقم ١١١ ص ٥٣٨.

(٣) Garraud, IV, no. 1481. p. 255 : Vidal et Magnol, II, no. 863 bis, p.1301.

(٤) Garraud, IV, no. 1481, p. 526.

الأستاذ على زكي العرابي، ج ٢ رقم ١١٥ ص ٥٨.

أما تنفيذ التعويض الذى قضى به الحكم فيستقر فى حالة التقادم؛ وفى حالة وفاة المحكوم عليه، فإنه «يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة» (المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثالثة).

أثر حضور المحكوم عليه غيابياً أو القبض عليه : يترتب على حضور المحكوم عليه غيابياً أو القبض عليه إعادة نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة^(١) الجديدة. وعلى ذلك فإن حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وحضوره جلسات المحاكمة^(٢) . ويعنى ذلك أن يزول بأثر رجعى حكم الإدانة وتختفى جميع آثاره، وهو يزول فى شقيه الجنائى والمدنى على السواء. وتزول حالات الحرمان التى نصت عليها المادة ٣٩٠، وترتفع الحراسة التى فرضت على المحكوم عليه، وتصحح التصرفات التى صدرت عنه. وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها (المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية). ولكن أهم أثر يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه هو إعادة محاكمته.

إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات فى

2024/2025 **جناية:** يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه، وما انبنى على ذلك 2024/2025

من زوال حكم الادانة بأثر رجعى أن تعاد محاكمته، وقد صرح الشارع بذلك

(١) ويلاحظ أن المشرع المصرى قد استعاض عن تعبير بطلان الحكم الغيابى (المادة ٣٩٥ فقرة أولى قديم) بتعبير سقوط الحكم الغيابى (تعديل سنة ٢٠٠٣). ويذهب الفقه إلى القول بأن الخلاف بين البطلان والسقوط ينحصر فى أن الأول جزء يرد مباشرة على العمل الإجرائى دون أن يمس السلطة أو الحق فى مباشرته، بخلاف السقوط الذى لا يرد على العمل وإنما فقط على مجرد السلطة أو الحق فى مباشرته. هذا إلى أن البطلان لا يمنع من تجديد العمل الإجرائى الباطل مادام ذلك ممكناً، أما السقوط فإنه يحول دون تجديد هذا العمل، أى أن السقوط أبعد أثراً من البطلان، أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور، نظرية البطلان فى قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٩، رقم (٤٥)، ص ٧٤.

(٢) نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٥ رقم ١٥٦ ص ٧٩٢؛ ١٢ يناير سنة ١٩٧٠ س ٢١ رقم ١٩ ص ٧٨. وبطلان الحكم مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولم يحضر فإنه لا محل لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول واستمراره قائماً : نقض ١١ مارس سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٤٠ ص ٢٤١؛ ١٠ يونيو سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ١١٠ ص ٦٢٨.

(المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى). ولا تتوقف إعادة المحاكمة على طعن المحكوم عليه في الحكم الذي صدر ضده، وإنما تعاد محاكمته بقوة القانون، ويترتب على ذلك أنه ليس للمتهم رفض هذه المحاكمة والقول بأنه يرضى بتنفيذ الحكم الغيابي، وإعادة المحاكمة لم تشرع لمصلحته، وإنما شرعت للمصلحة العامة^(١). ويترتب على ذلك أيضاً أن المحكمة لا تتقيد في إعادة محاكمته إلا بعدم جواز تشديد العقوبة عليه عما قضى به الحكم الغيابي، هذا في حالة حضوره جلسات المحاكمة (المادة ٣٩٥ فقرة أولى المعدلة سنة ٢٠٠٣) وبذلك يجوز للمحكمة أن تلغى الحكم السابق وتقدر براءة المتهم أو أن تخفف العقوبة عليه، وعلى ذلك فإن قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه تجد محلاً للتطبيق بالرغم من أن المتهم لم يطعن على الحكم وبذلك يتفق الحكم الغيابي في جنابة مع أثار الحكم الغيابي في جنحة في هذه الحالة وهو ما كان لا يجوز قبل تعديل المادة ٣٩٥ فقرة أولى بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، حيث أن النص القديم كان يجيز تشديد العقوبة أيضاً.

وتكون إعادة المحاكمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولكن لا يشترط أن تكون أمام ذات الدائرة^(٢). ولا يشترط أن تعيد المحكمة كل المحاكمة، وإنما لها أن تقبل أو ترفض بعض الإجراءات التي سبقت الحكم الغيابي، ويعنى ذلك أن إجراءات المحاكمة لا تسقط بقوة القانون^(٣). ولا يشترط أن تورد المحكمة لحكمها الذي تصدره بعد إعادة المحاكمة أسباباً مختلفة عما ورد في الحكم الغيابي، وإنما يجوز لها أن تتبنى بعض أو كل أسبابه^(٤).

(^١) Garraud, IV, no. 1484, p. 530.

وأُنظر نص المادة ٦٣٩ إجراءات فرنسي.

(^٢) نقض ٢٩ مارس سنة ١٩٦٥ أحكام محكمة النقض س ١٦ رقم ٦٧ ص ٣١٤.

(^٣) «ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تستند إلى التحقيقات التي تمت في المحاكمة الغيابية»

نقض ٢٧ يناير سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٥ رقم ١٨ ص ٨٧.

(^٤) وقد قالت محكمة النقض في ذلك «لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة» نقض ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٤٥٦ ص ١٤٥٨؛ ١٣ مارس سنة ١٩٧٨ س ٢٩ رقم ٥١ ص ٢٧١.

وإذا مات المحكوم عليه غيابياً فلا محل بداهة لإعادة المحاكمة، ولكن يعاد الحكم بالتضمينات في مواجهة الورثة (المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثالثة).

حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات فى جنحة : نصت المادة ٣٩٧ من قانون الإجراءات «إذا غاب المتهم بجنحة مقدمه إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنايات ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة». ويعنى ذلك أن القواعد التى قررها الشارع فى شأن أحكام الادانة الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات من حيث سقوطها بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه إنما تقتصر على الأحكام الصادرة من أجل جنایات. أما إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابياً بالإدانة فى شأن جنحة تختص بها، خضع هذا الحكم للقواعد الخاصة بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات والمخالفات: فلا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه، وإنما يجوز الطعن فيه بالمعارضة، وتتقيد المحكمة حين تنظر فى المعارضة بقاعدة «عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه» (١).

ولكن يقيد من نطاق القاعدة التى قررتها المادة ٣٩٧ أن محكمة النقض

لإجراءات المحاكمة وحق الطعن فى الأحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فى موضوعها» (٢). ويعنى ذلك أنه إذا أحييت الجريمة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جنائية، ولكنها تبين أنها جنحة وقضت فيها بعقوبة الجنحة، فإنه يظل لها على الرغم من ذلك حكم الجنائية من حيث قوة الحكم الصادر فيها : فلا تجوز المعارضة فيه،

(١) ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جنحة ما لم يستنفد طريق الطعن بالمعارضة : نقض ٧ إبريل سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨ رقم ١٠٤ ص ٥٣٨.

(٢) نقض ١٧ فبراير سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢١١ ص ٣٩٩؛ ٩ مايو سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١ رقم ٢٠٦ ص ٦٢٩.



وإنما يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه؛ ولا تنقضى العقوبة التي يقضى بها إلا إذا مضت المدة المقررة لسقوط عقوبة الجناية بالتقادم^(١).

المبحث الرابع

الإجراءات أمام محكمة النقض

محكمة النقض كالمحاكم الاستئنافية في أنها لا تجرى بحسب الأصل تحقيقاً ولا تسمع شهوداً لأن رسالتها بعيدة عن مناقشة الوقائع، مقصورة على مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع التي سلم بثبوتها الحكم المطعون فيه، وعلى تأويله، ومراقبة سلامة الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة وتحرير الحكم.

ومن ثم فتشبه إجراءاتها إلى حد ما الإجراءات أمام المحاكم الاستئنافية فإن المحكمة تحكم في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك (م ٣٧ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩)، وإنما يكون لمحكمة النقض - استثناء مما تقدم - أن تجرى تحقيقاً في أحوال نادرة هي :

أولاً : إذا كان هذا التحقيق لازماً للفصل في الطعن، على ألا يمس

الوقائع التي أثبتتها المحكمة المطعون فيها^(٢) ومن ذلك أن يدعى الطاعن أن محكمة

الموضوع خالفت إجراء جوهرياً، ولم يكن في الحكم المطعون فيه ولا في محضر الجلسة ما يفيد مراعاته، فإن له أن يثبت بكافة الطرق - ومنها - شهادة الشهود - أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت (م ٣٠ فقرة أخيرة من القانون الآنف ذكره). ومن باب أولى إذا طعن بالتزوير في محضر الجلسة، أو في الحكم المطعون فيه بالنقض.

ثانياً : إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض - إذا قبلت الطعن - في الوقائع ، وفي هذه

(١) «ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جنائية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات، وهي عشرون سنة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقررة هي عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة» نقض ٩ يولييه سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٤ رقم ٣٨٩ ص ١١٦٠؛ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق ، ص ٨٦٢ حتى ٨٧٧.

الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت (م ٤٥ من نفس القانون) (١) .

الفصل الثالث

تقيد المحكمة بحدود الدعوى

ماهية مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى : يعنى هذا المبدأ إنحصار سلطة المحكمة فى نطاق الدعوى التى أدخلت فى حوزتها، محددة بحدودها الشخصية والعينية. ويترتب على ذلك أنه إذا قضت المحكمة فى نطاق هذه الحدود كان قضاؤها صحيحاً، أما إذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها باطلاً .

وقد نصت على هذا المبدأ المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها «لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوى»، ثم فصلت أحكامه المادة ٣٠٨ فى قولها «للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت مادية وتدارك كل سهو فى عبارة الإتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك» (٢).

وتتقيد سلطة المحكمة على هذا النحو بما لا تتقيد به سلطتها الاتهام والتحقيق الابتدائى: فالنيابة العامة - باعتبارها سلطة الاتهام - لها أن توجه الاتهام فى شأن أية جريمة وضد أى شخص تقوم ضده دلائل مساهمته فيها،

(١) أنظر الدكتور / روف عبيد، المرجع السابق، ص ٦٩٢ و ٦٩٣.

(٢) كان قانون تشكيل محاكم الجنايات يتضمن نصوصاً مماثلة، وأهم هذه النصوص المادة ٣٧ منه التى كانت تنص على أنه «يجوز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا اقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه للمتهم أفعالا لم يشملها التحقيق».

وتظل لها هذه السلطة حين تباشر التحقيق، ذلك أنها لا تتخلى أثناء التحقيق عن دورها الاتهامي^(١). أما قاضي التحقيق، فهو يتقيد بقيود عينية، إذ لا يجوز له أن يباشر التحقيق في غير الجريمة التي ندب لتحقيقها؛ ولكنه لا يتقيد بقيود شخصية، إذ يجوز له أن يباشر التحقيق إزاء أى شخص تنور دلائل مساهمته فيها^(٢). أما المحكمة فهي تتقيد بالقيود العينية والشخصية معاً.

علة مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى : علة هذا المبدأ هي «الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء»: فلا يجوز للقضاء أن يفصل في دعوى لم ترفع إليه بالطريق القانوني ممن له صفة في رفعها، وسلطة الاتهام هي صاحبة الصفة في ذلك، وهي المختصة برسم حدود الدعوى من حيث الواقعة والأشخاص؛ فإذا جاوز القاضي هذه الحدود فقد قضى فيما لم يكن موضوعاً لاتهام، وجمع في يده بين سلطتي الاتهام والقضاء، وهو ما لا يجيزه القانون الحديث^(٣). ومبدأ الفصل بين الاتهام والقضاء ضمان لحيدة القاضي، إذ يتيح له أن يفصل في الدعوى دون أن يكون قد سبق له اتخاذ موقف وتكوين رأى فيها.

ونلاحظ أن النصوص التي قررت للقضاء سلطة التصدي (المواد ١١ -

2024/2025 حتى قانون الإجراءات الجنائية) 2024/2025 على هذا المبدأ استثناء، ذلك أنها لا

تخول القضاء الفصل في الدعوى التي حركها، وإنما تخوله سلطة تحريكها فحسب^(٤). ولكن يعد استثناء على هذا المبدأ سلطة القضاء في الفصل في الجرائم التي ترتكب في الجلسة.

اتصال المبدأ بالنظام العام : يتصل مبدأ تقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى بالنظام العام، إذ يتفرع عن مبدأ يتصل بالنظام العام أوثق

^(١)Stefani, Levasseur et Bouloc, no. 584, p. 615.

^(٢) Stefani, Levasseur et Bouloc, no. 584, p. 615.

^(٣)Garraud. III. no. 1134, p. 466. Schmidt. I.S. 149.

الأستاذ على زكى العربى، ج ١ رقم ١٣٢٥ ص ٦٤٥؛ الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٤٣٤؛ الدكتور عمر السعيد رمضان، رقم ٤٢ ص ٧٥؛ الأستاذ على عبد الباقي، ج ٢ ص ١٣١.

^(٤) سلطة القضاء في التصدي استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء بتحريك الدعوى الجنائية ، أى عدم اختصاصه بالاتهام، واستثناء النيابة العامة بهذا الاختصاص.

الاتصال، وهو «مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والقضاء». بل أن فصل المحكمة فيما يجاوز حدود الدعوى يعد فصلاً فى غير دعوى قائمة، ويعنى ذلك أن حكمها صادر فى فراغ، ويعد ذلك فى اعتقادنا «حكماً منعماً». ويترتب على اتصال هذا المبدأ بالنظام العام جواز إثارة عيب الحكم الذى جاوز حدود الدعوى أمام محكمة النقض لأول مرة (١).
وتقتضى دراسة هذا المبدأ تفصيل حدود الدعوى ثم بيان سلطة المحكمة فى نطاق هذا الحدود .

المبحث الأول حدود الدعوى الجنائية

تقسيم :

للدعوى الجنائية نوعان من الحدود : حدود شخصية وحدود عينية.
الحدود الشخصية للدعوى الجنائية : تعنى الحدود الشخصية للدعوى تقيدها من حيث شخص المتهم الذى أقيمت ضده: فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالبراءة أو الإدانة على شخص غير من أقيمت عليه الدعوى أمامها، ولو كانت تربطه بالمتهم الذى أقيمت عليه الدعوى صلة «مساهمة جنائية» (٢).
والمبدأ لذلك، فإنه إذا تبين للمحكمة أن المتهم الذى أقيمت عليه الدعوى 2024/2025
أمامها «شريك» فى الجريمة التى اتهم بها، فلا يجوز لها أن تحكم على الشريك . وإذا تبين لها أن المسئول المدنى هو شريك فى الجريمة لم يكن لها أن تحكم عليه. وإذا ثبت لها أن من استدعى كشاهد هو شريك فى الجريمة أو أن المجنى عليه أو المدعى المدنى قد صدر عنه بدوره فعل إجرامى ضد المتهم أو غيره لم يكن لها أن تحكم عليه (٣).
ولا يعد استثناء على هذا الأصل ما نصت عليه المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية (فى فقرتها الثانية) من «جواز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل

(١) نقض ١١ فبراير سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج٣ رقم ٣٣٤ ص ٤٢٥.

(٢) نقض ١٠ مايو سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٨٢ ص ٤١٦.

(٣) الأستاذ على زكى العربى، ج١ رقم ١٣٢٧ ص ٦٤٦؛ الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ٢٩٥ ص ٣٨٠؛ الدكتور عمر السعيد رمضان، رقم ٤٢ ص ٧٤.

المحاكمة»، إذ لا يقرر الشارع بهذا النص جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وإنما يقرر فحسب أسلوباً لإقامة الدعوى، هو توجيه النيابة العامة التهمة لشخص حاضر في الجلسة ثم قبوله المحاكمة (١).

الحدود العينية للدعوى الجنائية : تعنى هذه الحدود أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى - بالبراءة أو الإدانة - على المتهم الذى أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غير التى أقيمت بها الدعوى. والواقعة التى تنحصر فيها سلطة المحكمة هى التى وردت فى «أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور» ، وهذه تحددها سلطة الاتهام (٢). وضابط الاختلاف بين الواقعتين - الواقعة التى رفعت بها الدعوى والواقعة التى قضت فيها المحكمة - هو استقلال كل منهما عن الأخرى : فإذا حددت المحكمة الواقعة المطروحة عليها، ورسمت لها نطاقها وعناصرها بحيث صار لها نطاقها المتكامل، فإن سلطة المحكمة تنحصر فى هذه الواقعة، ويمتنع عليها أن تنتظر فى واقعة مستقلة عنها. ويعنى ذلك أن للمحكمة سلطة تحديد عناصر ونطاق الواقعة التى تنتظر فيها بحيث تسبغ عليها ذاتية واستقلالاً «كحركة إجرامية» أو «أسلوب إجرامى» ، فما دخل فى هذا النطاق كان لها أن تنتظر فيه، وما خرج عنه لم يكن لها أن تنتظر فيه.

وقد عبرت محكمة النقض عن القاعدة فى قولها أن «المحكمة لا تملك

استبدال تهمة بأخرى» ، وقالت كذلك «إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه، ولم يثبت لدى المحكمة ارتكابه هذا الفعل، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها، والقول بأنه كان يتعين عليها أن تصف الاعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى وتدينه عنه لا أن تقضى ببراءته مردود بأن مناط ذلك هو

(١) الأستاذ على زكى العربى ، ١٢٧٦ رقم ١٢٧٦ ص ٦٢٥.

(٢) إذا كان الدعوى قد دخلت فى حوزة المحكمة بناء على أمر إحالة صادر عن قاضى التحقيق، فإن هذا الأمر هو الذى يحدد الواقعة التى تتحدد فيها سلطة المحكمة؛ وما يصدر بعد ذلك عن النيابة العامة من تكليف للمتهم بالحضور إنما يستهدف مجرد إخطاره بموعد الجلسة، ومن ثم لا يجوز أن يكون من شأنه التغيير من هذه الواقعة؛

Merle et vitu, Traité de droit criminel, procédure pénal, 3^e édition, 1979, no 1407, p 700.

التقيد بالواقعة المطروحة، وعندئذ يتعين على المحكمة اعطاء الوصف القانوني لها»^(١).

وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا اتهم شخص بأنه زور إيصالاً وادعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، كان قضاؤها باطلاً^(٢). وإذا اتهم شخص بالاعتداء بالضرب على شخص معين فأدانته المحكمة باعتباره معتدياً بالضرب على شخص آخر غير المجنى عليه الحقيقي، فإن المحكمة تعتبر بذلك قد فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها، ويكون حكمها باطلاً^(٣). وإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هي التي نشأت عنها العاهة، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه على أساس أنه وإن لم يثبت أنه هو الذي أحدث هذه الإصابة، فقد ثبت أنه أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، ذلك أنها تكون قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة بواقعتها^(٤).

2024/2025

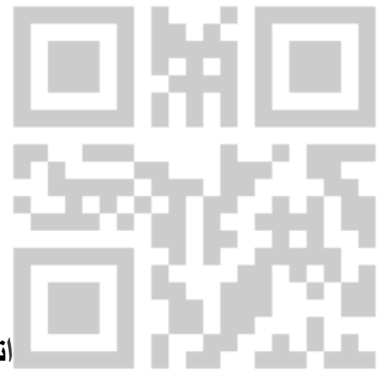
2024/2025

2024/2025

(١) نقض ١٩ يونيو سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٢ رقم ١٣٨ ص ٧١٦، وفي تقيد محكمة الجنايات بالحدود الشخصية والعينية للدعوى في القانون الفرنسي أنظر المادة ٢٣١ إجراءات فرنسي.

(٢) نقض ١١ فبراير سنة ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج٣ رقم ٢٣٤ ص ٤٢٥.
(٣) نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٦١ ص ٥٦. وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بأنه إذا رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنايات لشروعه في قتل شخص معين فلا تملك الحكم عليه لشروعه في قتل شخص آخر بدون أن ترفع عليه الدعوى بهذه التهمة الأخيرة : نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ المحاماة س ٣ ص ٦٩.

(٤) نقض ١٢ مايو سنة ١٩٤٧ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٣٦٢ ص ٣٤٣؛ (الحكم على المتهم من أجل جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر في حين أن الدعوى رفعت بجريمة حيازة سنجة غير صحيحة)؛ ١٩ مارس سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٤٤ ص ٢٦٠؛ (إدانة المتهم بجريمة الإصابة غير العمدية في حين أن الدعوى رفعت بإحراز سلاح ناري وطلقات دون ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل السكن وحمل ذلك السلاح)؛ ٢٩ مارس سنة ١٩٨١ س ٣٢ رقم ٥١ ص ٢٩٣؛ أنظر الدكتور/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٨٢١ حتى ٨٢٥.



المبحث الثانى

سلطة المحكمة فى نطاق حدود الدعوى

اتساع سلطة المحكمة فى نطاق حدود الدعوى : خول الشارع المحكمة سلطة واسعة فى نطاق حدود الدعوى، بل أنه ألزمها أن تباشر فى هذا النطاق سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص إليه التحقيق. وعلة هذه السلطة تمكين المحكمة من أن تصحح أو تحدد أو تفصل ما يكون قد شابه عمل الاتهام أو التحقيق من خلل أو غموض أو قصور أو إجمال؛ ويعمل هذه السلطة كذلك استقلال القضاء عن سلطتى الاتهام والتحقيق (١).

وقد خول الشارع القضاء السلطة التالية : تعديل التهمة ؛ وتغيير الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم؛ وإصلاح الخطأ المادى وتدارك السهو فى عبارة الاتهام. وقد قيد الشارع سلطة القضاء فى الحالتين الأوليين بتنبيه المتهم، ومنحه أجلاً إذا طلب ذلك.

سلطة المحكمة فى تعديل التهمة : للمحكمة أن تعدل التهمة «بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو فى طلب التكليف بالحضور». ويخول القانون المحكمة بذلك أن تعطى الواقعة التى حدثت فى حوزتها نطاقها الصحيح وتحدد 2024/2025 2024/2025 لها وجهها الحقيقى، ولو كان الاتهام قد أغفل ذلك.

وقد ذكر الشارع أهم صورة لتعديل التهمة، وهى إضافة الظروف المشددة إلى الواقعة، وهذا التعبير يشمل فى المقام الأول «الظروف المشددة» فى المدلول الذى يحدده لها قانون العقوبات، ولكنه لا يقتصر عليه: فيجوز للمحكمة أن تضيف إلى الواقعة «الظرف المشدد» فى مدلوله العقابى (٢)، فلها أن تضيف إلى القتل العمد أو الضرب العمد ظرف سبق الإصرار أو الترصد

(١) Chmidt. II, § 264; S.762; Henkel, § 95, S.385; Hippel, §,52, S.313.

(٢) وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض بأن «إذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته واقتربت به جنابات شروع فى قتل، واستظهرت المحكمة أنه اقترف القتل العمد والشروع فيه، وأنه تقدم ذلك ارتكابه جنابة أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبنية فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت» نقض ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٤١٣ ص ٥٨٢.



أو استعمال السم (١)، وإلى السرقة ظرف الليل أو صفة المتهم كخادم للمجنى عليه.

ولكن تعبير «الظرف المشدد» له مدلول أوسع، إذ يشمل كل واقعة تكون مع التهمة «وجه الاتهام الحقيقي وتدخل في الحركة الإجرامية التي أتاها المتهم» (٢). وتطبيقاً لذلك، كان للمحكمة أن تعدل التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ، أو من الضرب البسيط إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت (٣)، أو من الشروع في القتل إلى القتل التام، وواضح أن هذا التعديل لم يقتصر على إضافة ظرف مشدد في مدلوله العقابي الدقيق (٤). وقد عبرت محكمة النقض عن مدى اتساع سلطة المحكمة في تعديل التهمة بقولها «أن الشارع أراد أن يجعل للواقعة الأصلية بجميع عناصرها التي تناولت التحقيقات الابتدائية اعتباراً عند المحاكمة التي تطلب بناء على هذه التحقيقات. فلا تكون المحكمة وهي تفصل في الدعوى مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في أمر الإحالة، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها هي من التحقيق الذي تجريه في الجلسة في حدود الدائرة الواسعة التي تحيط بالواقعة الأصلية، إذ أن ما يرد في أمر الإحالة ليس إلا موجزاً لتلك الواقعة» (٥). وأضاف 2024/2025

إلى ذلك أنه «إذا كانت الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة أو قسمة فما يذكر منها بأمر الإحالة يجر معه حتماً وبطبيعة الحال ما لم يذكر ولو كان قد صرف النظر عنه صراحة» (٦)، (٧).

(١) نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ المجموعة الرسمية س ٢٤ رقم ٣ ص ٣ ٢٣ يونيه سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ١٩١ ص ٩٦٦.

(٢) نقض أول يونيه سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٣١ ص ٥٨٩. وأنظر الدكتور رءوف عبيد، ص ٦٢٣، الدكتور حسن المرصفاوي، رقم ٢٦٢ ص ٦٨٨.

(٣) نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ١٨٥ ص ٩١٢.

(٤) أنظر مع ذلك الدكتور عبد المنعم عبد الرحيم العوضى، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام (١٩٧٣) ص ٣٠٢.

(٥) نقض أول فبراير سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٩١ ص ١٢٤: وقد استخلصت المحكمة من ذلك أنه يجب على محكمة الموضوع إذا برأت المتهم بالسرقة استناداً إلى أن اتهامه على غير أساس أن تحاكمه على جريمة الشروع في الاغتصاب أو هتك العرض طالما أن قوامها هو الواقعة عينها، ولكن مفسرة على نحو آخر.

ويستخلص من ذلك أن الشارع يعترف للقضاء بسلطة تحديد الوجهة الحقيقي للاتهام من حيث الوقائع التي يسندها إلى المتهم، أى تحديد الصورة المطابقة للحقيقة لما يذكره الاتهام من أفعال ووقائع يسندها إلى المتهم. والأدق أن يوصف ما ينسب إلى المتهم بأنه «حركة إجرامية». فهو ليس مجرد فعل أو واقعة بسيطة، وإنما هو «مجموع» يضم وقائع وظروف متعددة. وضابط «الحركة الإجرامية» الذى يحدد لها نطاقها هو «ذاتية هذه الحركة»، أى قيامها على عناصر تعطيها كيانا مستقلاً، فتكفل لها تفسيراً ذاتياً وتعطيها دلالة كافية بذاتها: فكل واقعة تكون ضرورية لاستكمال «الحركة الإجرامية» كيانها وتوافر صلاحيتها لتفسير سلوك المتهم فى خصوصها تدخل فى نطاقها ويجوز للقضاء النظر فيها (٢). ويبرر هذا الضابط أن القضاء ينظر فى سلوك إجرامى ويستخلص منه دلالاته على مقدار جدارة صاحبه بالعقاب، فلا بد أن تكون له

(١) قضت محكمة النقض كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع «وقد اتجهت إلى اسناد واقعة جديدة الى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة اليه فى وصف التهمة وجه الاتهام الحقيقى وتدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم أن تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس»، وقد استخلصت من ذلك أنه إذا أغفلت المحكمة تطبيق القانون على الواقعة الجديدة مكتفية بالقضاء ببراءة المتهم من الواقعة التى نسبت اليه أولاً لانتفاء أحد أركان الجريمة التى تقوم بها فإن الحكم يكون قاصراً : نقض أول يونيه سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٣١ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٥٨٩. وقضت كذلك بأن يدخل فى نطاق المحكمة فى تقدير الوقائع حفاها فى تحديد مدى النتائج التى تخلصت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة: نقض ٢١ ديسمبر سنة ١٩٥٩ س ١٠ رقم ٢١٣ ش ١٠٣٢: واعترفت بحق المحكمة فى أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ مقرر أنها لا تكون بذلك موجهة فعلاً جديداً بأن الوفاة هى نتيجة للاصابات : نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٦١ س ١٢ رقم ١٨٥ ص ٩١٢.

(٢) وقد قالت محكمة النقض أن «محكمة الموضوع وهى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها، بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من التحقيق الذى تجريه بالجلسة» نقض ٦ مارس سنة ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ٦٠ ص ٣١٥. وقالت كذلك أنه «يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتى دارت عليها المرافعة» نقض ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ١٨٨ ص ٧٧٠؛ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٣ س ١٤ رقم ١١٣ ص ٦١٢؛ وقالت «من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤول إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسس مقبولة فى العقل والمنطق ولها مأخذ صحيح فى الأوراق: نقض ٢٧ مارس سنة ١٩٧٢ س ٢٣ رقم ١٠٦ ص ٤٧٩؛ ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٣ س ٢٤ رقم ٢٦٥ ص ١٣٠١.

سلطة فحص هذا السلوك في مجموعة بالقدر اللازم لتقييمه واستخلاص دلالاته السابقة (١)، (٢).

سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة : خول الشارع المحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم، ولو كان هذا التغيير إلى وصف أشد مما نسبه إليه الاتهام. ويدعم هذه السلطة استقلال القضاء عن الاتهام ومباشرته نشاطاً إيجابياً، مما يقتضى إلا يكون مقيداً في عمله بغير القواعد التي يقرها القانون ويقدر أنها تسرى على الوقائع المطروحة عليه (٣). وبالإضافة إلى ذلك، فإن القضاء حين ينظر في الدعوى يكون الخبير القانوني الأعلى فيها، ويقتضى ذلك أن تعلو كلمته على كل رأى يذهب إليه الخصوم في ادعاءاتهم. ونلاحظ بعد ذلك أن الوصف القانوني الذي ينسبه الاتهام إلى الفعل لا يعدو أن يكون طلباً تقدم به أحد الخصوم إلى القضاء، والقاعدة أن القضاء غير مقيد بطلبات الخصوم، ومن ثم كان له أن يطرحه ويقول بالوصف الصحيح في تقديره (٤). وليس في هذه القاعدة إضراراً بالعدالة: فإذا كانت سلطة الاتهام محصورة في حدود واقعة معينة، فعلى المتهم أن يتوقع حكم القانون فيها، إذ قد طرحت على القضاء ليطبق عليها حكم القانون في قواعده المتعددة، ويخلص بذلك إلى الحكم الذي تمليه هذه القواعد في مجموعها (٥). وقد عبرت محكمة النقض عن هذه القاعدة بقولها «على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضى فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها. فليس له أن يقضى بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية، والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب» (٦).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٤٣٥؛ الدكتور مأمون محمد سلامة، ص ٦١٩.

(٢) بل أن تعديل التهمة - إذا توافرت مقترضاته - التزام تحمله المحكمة، وليس محض سلطة تقديرية لها.

(٣) Kohlhaas, § 155. S. 436.

(٤) الدكتور محمد مصطفى القللى، ص ٤٣٣؛ الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ٢٩٦ ص ٣٩٣.

(٥) Garraud, III no. 539 p. 337.

(٦) نقض ١٠ فبراير سنة ١٩٣٦ مجموعة القواعد القانونية ج٣ رقم ٤٣٨ ص ٥٤٧. وقالت محكمة النقض كذلك «لا شك في أن للمحكمة في حكمها بالعقاب تغيير وصف الوقائع

وتطبيقاً لذلك كان للقضاء أن يغير وصف الفعل من شروع في قتل إلى إحداث عاهة مستديمة ^(١)، ومن نصب إلى تبيد ^(٢)، ومن سرقة إلى خيانة أمانة ^(٣)، ومن رشوة إلى نصب ^(٤)، ومن قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت ^(٥)، ومن شروع في اغتصاب إلى هتك عرض ^(٦).

وللقضاء سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة إلى أشد مما ذهب إليه الاتهام، بل أن له أن يسبغ على الواقعة وصفاً أشد لا يختص به، وعليه بعد ذلك أن يستند إلى هذا الوصف للقضاء بعدم اختصاصه ^(٧). فلمحكمة الجنج أن تصف الواقعة المطروحة عليها بأنها جنائية وتقضى تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بها. ولكن إذا وصفت الجنحة خطأ بأنها جنائية وقدمت بهذا الوصف إلى محكمة الجنج فليس لها أن تغير وصفها وترده إلى صحته وتحكم فيها باعتبارها جنحة، ذلك أن اختصاص المحكمة يتحدد وفقاً للوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا وصفت الواقعة بأنها جنائية فليس لمحكمة الجنج شأن بها، ولو كانت في حقيقتها جنحة ^(٨).

والشرط الذي تنقيد به المحكمة حين تغير الوصف القانوني للواقعة هو إلا تسند إلى المتهم فعلاً غير الذي رفعت به الدعوى، وإلا كانت مجاوزة الحدود العينية للدعوى ^(٩).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المرفوعة بها الدعوى» نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣ ج ٣ رقم ٨١ ص ١٢٨؛ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٤ ج ٣ رقم ٣٠٠ ص ٤٠٣. وقالت «من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطي الوقائع التي بنى عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة وصفها القانوني الصحيح» نقض ٣١ مايو سنة ١٩٣٧ ج ٤ رقم ٨٨ ص ٧٥. وقالت في شأن الوصف الذي رفعت به الدعوى «أن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة أن تعدله في أي وقت إلى الوصف الذي ترى أنه الصحيح» نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٤١ ج ٥ رقم ١٨٩ ص ٣٦٠؛ ١٧ مارس سنة ١٩٤١ ج ٥ رقم ٢٢٧ ص ٤٩١.

(١) نقض ٢٠ مارس سنة ١٩٣٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٨ ص ٤.
(٢) نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٨١ ص ١٢٨.
(٣) نقض ٨ يونيو سنة ١٩٦٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٥ رقم ٩٤ ص ٤٧٦.
(٤) نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٢٢١ ص ٧٧٣.
(٥) نقض ١٦ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٥٤٤ ص ٥٠٤؛ ٥ مارس سنة ١٩٦٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٣ رقم ٥٣ ص ٢٠١.
(٦) نقض ٣١ يناير سنة ١٩٤٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٨٠٥ ص ٧٦٣.
(٧) نقض أول نوفمبر سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٥٢ ص ١٥٥.

(٨) Garraud, II, no. 541, p. 338.

الأستاذ على زكي العرابي، ج ١ رقم ١٣٤٢ ص ٦٥٧.

(٩) نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٨٩ ص ٣٦٠.

فلا محل للتنبيه، إذ لا يجوز ذلك للمحكمة أصلاً، وليس من شأن التنبيه أن يزيل البطلان عن عملها.

ولا تلتزم المحكمة بالتنبيه إذا اتخذ تعديل التهمة صورة استبعاد بعض الأفعال المسندة إلى المتهم لعدم ثبوتها في تقدير المحكمة، واستبقاء سائر الأفعال التي كانت مسندة إليه، وابتناء الإدانة عليها، كما لو أسندت إلى المتهم سرقة بإكراه فاستبعدت المحكمة السرقة وأدانت المتهم من أجل الضرب (١)، أو أسندت إليه الرشوة فاستبعدت المحكمة ركن الاختصاص وعاقبت المتهم من أجل النصب (٢)، أو أسندت إليه القتل استبعدت المحكمة قصد القتل وأدانتته بالضرب المفضى إلى الموت (٣)، (٤). وعلة عدم التزام المحكمة بالتنبيه أن الواقعة التي استبقتها المحكمة وبنيت الإدانة عليها قد أعلنت إلى المتهم بالإضافة إلى الواقعة التي استبعدت، والفرض أن خطة دفاعه قد شملت الواقعتين معاً، ومن ثم فلا إخلال بحق الدفاع، لأنه لا مقتض لتعديل خطة الدفاع؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل على هذا النحو يفيد المتهم، ومن ثم فلا إخلال بالعدالة (٥)، (٦).

ولكن يعود التزام المحكمة بالتنبيه إذا اتخذ تعديل التهمة صورة اضافة

2024/2025 أو وقائع جديدة إلى المتهم، 4/2025 من شأن ذلك أن يصير للتهمة بعد 2024/2025

(١) نقض ١٩ مارس سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٥٢٥ ص ٦٦٤.

(٢) نقض ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٦٢١ ص ٧٧٣.

(٣) نقض ١٦ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٥٤٤ ص ٥٠٤.

(٤) أو اتهم بضرب أفضى إلى عاهة فأدين بضرب بسيط: نقض ٢٠ مارس سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س١ رقم ١٤٤ ص ٤٣٨؛ أو اتهم بالشروع في القتل فأدين بالضرب البسيط: نقض ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥١ س٣ رقم ١٠٤ ص ٢٧٢.

(٥) وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك في قولها «أن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانات من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى، فكان على الدفاع أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون. ثم أنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكونان مجتمعتين جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة، وكل منهما تكون في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها المقررة، وهو لم يدين إلا في جريمة واحدة تكونها إحدى الواقعتين وعقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التي تتكون من الواقعتين مجتمعتين» نقض

٢٩ مارس سنة ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٥٢٥ ص ٦٦٤.

(٦) وقد كانت المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على هذه القاعدة.

هذا التعديل وصف قانونى أخف، كما لو عدلت المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى جنحة إصابة خطأ^(١)، إذ ينطوى ذلك على إضافة واقعة حصول الإصابة؛ وتعديل التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ، لأنه «يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى»^(٢)؛ وتغيير وضع المتهم من فاعل إلى شريك إذا كان هذا التغيير قد انطوى على نسبة واقعة جديدة لم ترد فى الاتهام، وهذه الواقعة هى التى أقامت عليها المحكمة وسيلة الاشتراك^(٣). ويعنى ذلك جواز تغيير وضع المتهم على النحو السابق دون تنبيه إذا لم يتضمن ذلك نسبة واقعة جديدة إليه^(٤).

شكل التنبيه : لم يحدد الشارع الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه التنبيه، والأصل فيه أن يكون صريحاً بحيث تحدد المحكمة للمتهم التغيير الذى أدخلته وتطلب إليه أن يدافع على أساسه، وصراحة التنبيه هى التى تتفق مع احترام حق الدفاع، ومع واجب المحكمة فى أن تتيح للدفاع أداء دوره فى الدعوى. ولكن القانون لم يتطلب صراحة التنبيه، ومن ثم جاز أن يكون ضمنياً. وقد قالت محكمة النقض فى ذلك «أن التنبيه يكون بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمين أو باتخاذ إجراء ينم عن مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه»^(٥): فيجوز أن يتخذ صورة سؤال المتهم عن الواقعة التى قام عليها الظرف المشدد وانبنى عليها تعديل التهمة

2024/2025 2024/2025 2024/2025

- (١) نقض ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ٥٢ ص ٢٤٠.
 (٢) نقض ٢٢ يناير سنة ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٨ رقم ١٦ ص ٥٧.
 (٣) نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٨٢ ص ٢٧١.
 (٤) نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٨٩ ص ٣٦٠؛ ١٤ مايو سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٨١ ص ٤١٩، وقد قالت المحكمة فى هذا الحكم «متى كانت واقعة الدعوى التى اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً، وهى بذاتها التى كان يدور عليها الدفاع، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الطاعن والدفاع عنه إلى ما رأته من انطباق وصف جديد على التهمة».
 (٥) وقد قالت محكمة النقض فى ذلك «لا يتطلب القانون اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمين أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه» نقض ١٨ أكتوبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ١٣١ ص ٦٩٣.

واعتراف المتهم بها (١)، إذ يعد ذلك قاطعاً في علم المتهم بالتعديل بما يحقق الغرض المستهدف بالتنبيه؛ بل أنه إذا ثبت أن المتهم قد علم - عن غير طريق التنبيه - بالتعديل الذي أدخلته المحكمة على التهمة أو الوصف القانوني، فاستطاع أن يقيم خطة دفاعه على أساس هذا التعديل، فإن عمل المحكمة لا يناله بطلان، إذ لم يمس حق الدفاع (٢)، (٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ١٨ أكتوبر سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ١٣١ ص ٦٩٣.
(٢) نقض ١٤ مايو سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٨٠ ص ٤١٣.
(٣) بل أنه إذا تناول الدفاع الوصف الجديد في مذكرته المكتوبة التي قدمها في فترة حيز القضية للحكم كان ذلك بما يتحقق به التنبيه على الوجه الذي يتطلبه القانون: نقض ١٤ مايو سنة ١٩٦٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٤ رقم ٨٠ ص ٤١٣. وإذا عدلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة دون أن تلفت نظر الدفاع، فإنه لا يترتب على ذلك بطلان حكم المحكمة الاستئنافية مادام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له ابداء دفاعه على أساسه: نقض ٢١ أبريل سنة ١٩٨٠ س ٢١ رقم ٩٩ ص ٥٢٠؛ أنظر الدكتور/محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٢٦ حتى ٨٣٧.

الفصل الرابع أنواع الأحكام الجنائية

تقسيم : تتضمن دراسة الحكم الجنائي تحديد ماهيته، ثم البحث فى أنواع الأحكام الجنائية، ثم نلقى الضوء على الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة .

المبحث الأول ماهية الحكم

تعريف : يسود فى الفقه تعريف الحكم بأنه «قرار تصدره المحكمة فى خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فصلاً فى موضوعها أو فى مسألة يتعين حسمها قبل الفصل فى الموضوع» ^(١). وهذا التعريف صحيح فى تحديده الحكم بالسلطة التى يصدر عنها، وهى المحكمة؛ والمناسبة التى يصدر فيها، وهى الخصومة؛ والموضوع الذى يتناوله، وهو حسم الخصومة كلها أو جزءاً منها. ولكن يعيب هذا التعريف أنه غير كامل: إذ لم يحدد جوهر الحكم ولم يستظهر طبيعته ولم يبين آثاره.

يتطلب الحكم علماً بوقائع معينة وعلماً بقواعد قانونية، وفى تحصيل هذا العلم تتمثل أولى مراحل تكوين الحكم ^(٢)، فإذا اكتمل للقاضى هذا العلم ^{2024/2025} ^{2024/2025} كانت لديه العلاقة بين الوقائع والقانون، كان عليه أن يستخلص التكيف القانونى لهذه الوقائع والآثار المترتبة عليه التى تتمثل فى التزام أطراف الدعوى مسلكاً معيناً ^(٣). فإذا بلغ القاضى هذه المرحلة فى بناء الحكم، كان عليه أن يفرض على أطراف الدعوى إرادة القانون فى نزاعهم، وفرض هذه الإرادة يقتضى تعبيراً عنها، ولذلك وجب أن يتضمن الحكم هذا التعبير. ونستطيع القول بأن إرادة القانون هى إرادة القاضى نفسه كممثل للقانون الذى خوله صفة

^(١)Garraud, III, no. 1224, p. 561; Merle et Vitu, II, no. 1420, p. 635.

الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم ٣٤٥ ص ٣٢٨؛ الدكتور حسن المرصفاوى، رقم ٢٦٩ ص ٨٠١؛ الدكتور أحمد فتحى سرور، ج٢ رقم ٢٥٦ ص ٣٩٩؛ الدكتور مأمون محمد سلامة، ص ٦٨٦؛ وأنظر فى تعريف الحكم نقض ٧ فبراير سنة ١٩٢٩ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ١٤٤ ص ١٥٨.

^(٢)Henkel, § 98, S. 414.

^(٣)Beling, § 52, S. 235.

أما آثار الحكم، فتجمل فى تحديد مسلك معين يلتزم به أطراف الدعوى، ومن ثم كان الحكم بمثابة «قانون واقعى خاص» بالدعوى، وكان أثره استخلاص تحديد قانونى واقعى خاص من القواعد القانونية المجردة العامة. ويعنى ذلك أن الحكم يبرز لأطراف الدعوى القاعدة القانونية على النحو الذى ينبغى أن تطبق به على علاقاتهم، وهى بتطبيقها على هذه العلاقة ذات الظروف المحددة تكتسب طابعاً واقعياً ينبع عن أصلها المجرد، وإن تميز عنه باستقلاله (٢). فإذا استعنا بالتحليل السابق، وضعنا للحكم التعريف التالى: «الحكم هو اعلان القاضى عن إرادة القانون أن تتحقق فى واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الدعوى» (٣).

إلى استخلاص حكم يطابق وجهة نظره أو يقترب منها.

ولكن أهمية الحكم لا تقتصر على كونه غاية الدعوى وغاية كل إجراء من إجراءاتها، بل أنه الأساس القانوني لوحدة الدعوى واتخاذها صورة ظاهرة قانونية متماسكة الأجزاء : فإذا كانت الدعوى مجموعة من الأوضاع القانونية المتتابعة، وكل وضع منه ينشؤه إجراء أو مجموعة من الإجراءات، فإنه لا بد لهذه الأوضاع من رابطة تصل بينها، وهذه الرابطة هي وحدة الغاية، ومن ثم كانت «رابطة غائية» ، والغاية التي تستهدفها الأوضاع الاجرائية المتعددة التي

(⁴) Schmidt, I, S. 39.



تكون منها الدعوى هي الوصول إلى حكم حاسم للدعوى حائز قوة انهاءها (١). وبذلك تتضح أهمية الحكم في الدعوى : فهو غايتها وأساس وحدتها.

هل الحكم الجنائي مقرر لمركز قانوني أم منشئ له؟ يتعين التمييز بين حكم البراءة وحكم الإدانة : فحكم البراءة مقرر مركزاً سابقاً عليه (٢). والأمر واضح إذا استندت البراءة إلى أسباب من القانون. فكون الفعل لا يخضع لنص تجريم أو يسرى عليه سبب إباحة وضع يستخلص من نصوص القانون السابقة في وجودها على الحكم، وهذا الوضع من الناحية المجردة معاصر لتاريخ نفاذ هذه النصوص، وهو من الناحية الواقعية معاصر لتاريخ ارتكاب الفعل. وليس الأمر أقل وضوحاً إذا استندت البراءة إلى أسباب من الواقع: فعدم قيام الدليل على وقوع الفعل أو على نسبته إلى المتهم يعنى أنه - في حدود علم القاضي - لم يكن المتهم بسلوكه خاضعاً لعقاب القانون، وهذا الوضع سابق كذلك على الحكم.

أما حكم الإدانة فيتضمن جزءاً مقرراً لمركز سابق وجزءاً منشئاً مركزاً جديداً (٣) : فتقرير مسئولية المتهم عن الفعل المسند إليه هو إثبات لوضع سابق على الحكم، إذ تنشأ المسئولية بارتكاب الفعل وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيامها. ولكن إنزال الحكم عقوبة معينة بالمتهم هو إنشاء لمركز جديد (٤)، ذلك أن المتهم - قبل صدور الحكم - كان شخصاً «مستحقاً للعقاب»، فلما صدر الحكم صار شخصاً «معاقباً فعلاً». وغنى عن البيان أن حالة «استحقاق العقاب» تختلف عن حالة «العقاب الفعلي»، إذ الأولى مجرد «جدارة» ، بينما الثانية «واقع» تحقق فعلاً (٥) ، (٦).

(١) Beling, § 24, S. 102, Schmidt, I. S. 41.

(٢) Henkel, § 98, S. 415.

(٣) Henkel, § 98, S. 415.

(٤) Schmidt, I, § 33.

(٥) Henkel, § 98, S. 415.

(٦) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٧٨ حتى ٨٨٠.



أهم تقسيمات الأحكام الجنائية :

تنقسم الأحكام الجنائية إلى ثلاثة أنواع من حيث الحضور والغياب، ومن حيث قابليتها للطعن، ومن حيث فصلها في الموضوع أو قبله. وفيما يلي ندرس هذه الأحكام من هذه الزوايا الثلاثة :

المبحث الثاني

الأحكام الحضورية والغيابية

الأصل هو عدم جواز انعقاد المحاكمة في مواجهة متهم غير حاضر. فالحضور حق من حقوق المتهم حتى يستطيع مواجهة التهمة بالدفاع اللازم. وهو في ذات الوقت واجب على المحكمة إذا كانت معرفة الحقيقة وتحديد شخصية المتهم يتوقفان على حضور المتهم. على أن واقعة الحضور في جميع الأحوال متروكة لمشيئة المتهم، فهو الذي يحضر أو لا يحضر. ولا يمكن أن تعلق المحاكمة على مشيئته، لذلك جازت المحاكمة في غيبة المتهم. ومن هنا ظهرت مشكلة الأحكام الغيابية. ولما كانت هذه المشكلة تؤدي إلى إطالة الإجراءات الجنائية إذا ما سمحنا بالمعارضة في هذه الأحكام اتجه المشرع إلى افتراض حضور المتهم رغم غيبته في بعض الأحوال. ومن هنا ظهرت الأحكام الحضورية الاعتبارية .

2024/2025

2024/2025

وبناء على ما تقدم تنقسم الأحكام من حيث الحضور والغياب إلى ثلاثة أنواع: ١- الحكم الحضورى. ٢- الحكم الغيابى . ٣- الحكم الحضورى الاعتبارى .

وننبه إلى أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، أو حضورى اعتبارى، هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في منطوق الحكم (١). فمثلاً إذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه غيابى فعارض فيه المتهم في حين أنه في الحقيقة حكم حضورى اعتبارى فلا ينبى على هذا الخطأ نشوء حق للمتهم في

(١) قضاء مستقر مثاله: نقض ٢٢ مارس سنة ١٩٦٦ مجموعة الأحكام ص ١٧ رقم ٦٨ ص ٣٤٣، ٢٧ مارس سنة ١٩٦٧ ص ١٨ رقم ٨٥ ص ٤٤٩.

المطلب الأول الحكم الحضورى

والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه فى جلسات المرافعة، إلا أن القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ بتعديل قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ما لم يكن متهما فى جنحة معاقب عليها ²⁰²⁵ ²⁰²⁴ ²⁰²³ ²⁰²² ²⁰²¹ ²⁰²⁰ ²⁰¹⁹ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁴ ²⁰¹³ ²⁰¹² ²⁰¹¹ ²⁰¹⁰ ²⁰⁰⁹ ²⁰⁰⁸ ²⁰⁰⁷ ²⁰⁰⁶ ²⁰⁰⁵ ²⁰⁰⁴ ²⁰⁰³ ²⁰⁰² ²⁰⁰¹ ²⁰⁰⁰ ¹⁹⁹⁹ ¹⁹⁹⁸ ¹⁹⁹⁷ ¹⁹⁹⁶ ¹⁹⁹⁵ ¹⁹⁹⁴ ¹⁹⁹³ ¹⁹⁹² ¹⁹⁹¹ ¹⁹⁹⁰ ¹⁹⁸⁹ ¹⁹⁸⁸ ¹⁹⁸⁷ ¹⁹⁸⁶ ¹⁹⁸⁵ ¹⁹⁸⁴ ¹⁹⁸³ ¹⁹⁸² ¹⁹⁸¹ ¹⁹⁸⁰ ¹⁹⁷⁹ ¹⁹⁷⁸ ¹⁹⁷⁷ ¹⁹⁷⁶ ¹⁹⁷⁵ ¹⁹⁷⁴ ¹⁹⁷³ ¹⁹⁷² ¹⁹⁷¹ ¹⁹⁷⁰ ¹⁹⁶⁹ ¹⁹⁶⁸ ¹⁹⁶⁷ ¹⁹⁶⁶ ¹⁹⁶⁵ ¹⁹⁶⁴ ¹⁹⁶³ ¹⁹⁶² ¹⁹⁶¹ ¹⁹⁶⁰ ¹⁹⁵⁹ ¹⁹⁵⁸ ¹⁹⁵⁷ ¹⁹⁵⁶ ¹⁹⁵⁵ ¹⁹⁵⁴ ¹⁹⁵³ ¹⁹⁵² ¹⁹⁵¹ ¹⁹⁵⁰ ¹⁹⁴⁹ ¹⁹⁴⁸ ¹⁹⁴⁷ ¹⁹⁴⁶ ¹⁹⁴⁵ ¹⁹⁴⁴ ¹⁹⁴³ ¹⁹⁴² ¹⁹⁴¹ ¹⁹⁴⁰ ¹⁹³⁹ ¹⁹³⁸ ¹⁹³⁷ ¹⁹³⁶ ¹⁹³⁵ ¹⁹³⁴ ¹⁹³³ ¹⁹³² ¹⁹³¹ ¹⁹³⁰ ¹⁹²⁹ ¹⁹²⁸ ¹⁹²⁷ ¹⁹²⁶ ¹⁹²⁵ ¹⁹²⁴ ¹⁹²³ ¹⁹²² ¹⁹²¹ ¹⁹²⁰ ¹⁹¹⁹ ¹⁹¹⁸ ¹⁹¹⁷ ¹⁹¹⁶ ¹⁹¹⁵ ¹⁹¹⁴ ¹⁹¹³ ¹⁹¹² ¹⁹¹¹ ¹⁹¹⁰ ¹⁹⁰⁹ ¹⁹⁰⁸ ¹⁹⁰⁷ ¹⁹⁰⁶ ¹⁹⁰⁵ ¹⁹⁰⁴ ¹⁹⁰³ ¹⁹⁰² ¹⁹⁰¹ ¹⁹⁰⁰ ¹⁸⁹⁹ ¹⁸⁹⁸ ¹⁸⁹⁷ ¹⁸⁹⁶ ¹⁸⁹⁵ ¹⁸⁹⁴ ¹⁸⁹³ ¹⁸⁹² ¹⁸⁹¹ ¹⁸⁹⁰ ¹⁸⁸⁹ ¹⁸⁸⁸ ¹⁸⁸⁷ ¹⁸⁸⁶ ¹⁸⁸⁵ ¹⁸⁸⁴ ¹⁸⁸³ ¹⁸⁸² ¹⁸⁸¹ ¹⁸⁸⁰ ¹⁸⁷⁹ ¹⁸⁷⁸ ¹⁸⁷⁷ ¹⁸⁷⁶ ¹⁸⁷⁵ ¹⁸⁷⁴ ¹⁸⁷³ ¹⁸⁷² ¹⁸⁷¹ ¹⁸⁷⁰ ¹⁸⁶⁹ ¹⁸⁶⁸ ¹⁸⁶⁷ ¹⁸⁶⁶ ¹⁸⁶⁵ ¹⁸⁶⁴ ¹⁸⁶³ ¹⁸⁶² ¹⁸⁶¹ ¹⁸⁶⁰ ¹⁸⁵⁹ ¹⁸⁵⁸ ¹⁸⁵⁷ ¹⁸⁵⁶ ¹⁸⁵⁵ ¹⁸⁵⁴ ¹⁸⁵³ ¹⁸⁵² ¹⁸⁵¹ ¹⁸⁵⁰ ¹⁸⁴⁹ ¹⁸⁴⁸ ¹⁸⁴⁷ ¹⁸⁴⁶ ¹⁸⁴⁵ ¹⁸⁴⁴ ¹⁸⁴³ ¹⁸⁴² ¹⁸⁴¹ ¹⁸⁴⁰ ¹⁸³⁹ ¹⁸³⁸ ¹⁸³⁷ ¹⁸³⁶ ¹⁸³⁵ ¹⁸³⁴ ¹⁸³³ ¹⁸³² ¹⁸³¹ ¹⁸³⁰ ¹⁸²⁹ ¹⁸²⁸ ¹⁸²⁷ ¹⁸²⁶ ¹⁸²⁵ ¹⁸²⁴ ¹⁸²³ ¹⁸²² ¹⁸²¹ ¹⁸²⁰ ¹⁸¹⁹ ¹⁸¹⁸ ¹⁸¹⁷ ¹⁸¹⁶ ¹⁸¹⁵ ¹⁸¹⁴ ¹⁸¹³ ¹⁸¹² ¹⁸¹¹ ¹⁸¹⁰ ¹⁸⁰⁹ ¹⁸⁰⁸ ¹⁸⁰⁷ ¹⁸⁰⁶ ¹⁸⁰⁵ ¹⁸⁰⁴ ¹⁸⁰³ ¹⁸⁰² ¹⁸⁰¹ ¹⁸⁰⁰ ¹⁷⁹⁹ ¹⁷⁹⁸ ¹⁷⁹⁷ ¹⁷⁹⁶ ¹⁷⁹⁵ ¹⁷⁹⁴ ¹⁷⁹³ ¹⁷⁹² ¹⁷⁹¹ ¹⁷⁹⁰ ¹⁷⁸⁹ ¹⁷⁸⁸ ¹⁷⁸⁷ ¹⁷⁸⁶ ¹⁷⁸⁵ ¹⁷⁸⁴ ¹⁷⁸³ ¹⁷⁸² ¹⁷⁸¹ ¹⁷⁸⁰ ¹⁷⁷⁹ ¹⁷⁷⁸ ¹⁷⁷⁷ ¹⁷⁷⁶ ¹⁷⁷⁵ ¹⁷⁷⁴ ¹⁷⁷³ ¹⁷⁷² ¹⁷⁷¹ ¹⁷⁷⁰ ¹⁷⁶⁹ ¹⁷⁶⁸ ¹⁷⁶⁷ ¹⁷⁶⁶ ¹⁷⁶⁵ ¹⁷⁶⁴ ¹⁷⁶³ ¹⁷⁶² ¹⁷⁶¹ ¹⁷⁶⁰ ¹⁷⁵⁹ ¹⁷⁵⁸ ¹⁷⁵⁷ ¹⁷⁵⁶ ¹⁷⁵⁵ ¹⁷⁵⁴ ¹⁷⁵³ ¹⁷⁵² ¹⁷⁵¹ ¹⁷⁵⁰ ¹⁷⁴⁹ ¹⁷⁴⁸ ¹⁷⁴⁷ ¹⁷⁴⁶ ¹⁷⁴⁵ ¹⁷⁴⁴ ¹⁷⁴³ ¹⁷⁴² ¹⁷⁴¹ ¹⁷⁴⁰ ¹⁷³⁹ ¹⁷³⁸ ¹⁷³⁷ ¹⁷³⁶ ¹⁷³⁵ ¹⁷³⁴ ¹⁷³³ ¹⁷³² ¹⁷³¹ ¹⁷³⁰ ¹⁷²⁹ ¹⁷²⁸ ¹⁷²⁷ ¹⁷²⁶ ¹⁷²⁵ ¹⁷²⁴ ¹⁷²³ ¹⁷²² ¹⁷²¹ ¹⁷²⁰ ¹⁷¹⁹ ¹⁷¹⁸ ¹⁷¹⁷ ¹⁷¹⁶ ¹⁷¹⁵ ¹⁷¹⁴ ¹⁷¹³ ¹⁷¹² ¹⁷¹¹ ¹⁷¹⁰ ¹⁷⁰⁹ ¹⁷⁰⁸ ¹⁷⁰⁷ ¹⁷⁰⁶ ¹⁷⁰⁵ ¹⁷⁰⁴ ¹⁷⁰³ ¹⁷⁰² ¹⁷⁰¹ ¹⁷⁰⁰ ¹⁶⁹⁹ ¹⁶⁹⁸ ¹⁶⁹⁷ ¹⁶⁹⁶ ¹⁶⁹⁵ ¹⁶⁹⁴ ¹⁶⁹³ ¹⁶⁹² ¹⁶⁹¹ ¹⁶⁹⁰ ¹⁶⁸⁹ ¹⁶⁸⁸ ¹⁶⁸⁷ ¹⁶⁸⁶ ¹⁶⁸⁵ ¹⁶⁸⁴ ¹⁶⁸³ ¹⁶⁸² ¹⁶⁸¹ ¹⁶⁸⁰ ¹⁶⁷⁹ ¹⁶⁷⁸ ¹⁶⁷⁷ ¹⁶⁷⁶ ¹⁶⁷⁵ ¹⁶⁷⁴ ¹⁶⁷³ ¹⁶⁷² ¹⁶⁷¹ ¹⁶⁷⁰ ¹⁶⁶⁹ ¹⁶⁶⁸ ¹⁶⁶⁷ ¹⁶⁶⁶ ¹⁶⁶⁵ ¹⁶⁶⁴ ¹⁶⁶³ ¹⁶⁶² ¹⁶⁶¹ ¹⁶⁶⁰ ¹⁶⁵⁹ ¹⁶⁵⁸ ¹⁶⁵⁷ ¹⁶⁵⁶ ¹⁶⁵⁵ ¹⁶⁵⁴ ¹⁶⁵³ ¹⁶⁵² ¹⁶⁵¹ ¹⁶⁵⁰ ¹⁶⁴⁹ ¹⁶⁴⁸ ¹⁶⁴⁷ ¹⁶⁴⁶ ¹⁶⁴⁵ ¹⁶⁴⁴ ¹⁶⁴³ ¹⁶⁴² ¹⁶⁴¹ ¹⁶⁴⁰ ¹⁶³⁹ ¹⁶³⁸ ¹⁶³⁷ ¹⁶³⁶ ¹⁶³⁵ ¹⁶³⁴ ¹⁶³³ ¹⁶³² ¹⁶³¹ ¹⁶³⁰ ¹⁶²⁹ ¹⁶²⁸ ¹⁶²⁷ ¹⁶²⁶ ¹⁶²⁵ ¹⁶²⁴ ¹

(٤) وهذه الفقرة من المادة ٦٣ مستبدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨.



وغنى عن البيان فإنه إذا كان الحكم صادراً بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ واستأنفه المتهم وحده، فإنه يجوز حضور وكيل عنه ولو كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس، لأن المحكمة لا تملك تسوي مركز المستأنف وحده. ويلاحظ أنه في الأحوال التي يجوز له فيها توكيل من ينوب عنه الحضور، يجوز للمحكمة أن تأمر بحضوره شخصياً (المادة ٢٣٧/٢) إجراءات وفي هذه الحالة يتعين امتثاله لهذا الأمر، ولا يكفي في هذه الحالة حضور وكيله عنه^(١). ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم. وحتى إذا ترفع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلية ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً.

وإذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة، ولما أجلت الدعوى لم يحضر بقية جلسات المرافعة دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حضورياً. وسوف نرى أن القانون قد اعتبر الحكم المذكور في هذه الحالة حضورياً اعتبارياً^(٢).

2024/2025

المطلب الثاني

2024/2025

الحكم الغيابي

ارتفعت الأصوات منذ فترة غير قصيرة للتشكيك في شرعية الأحكام الجنائية الغيابية^(٣). فالأصل هو محاكمة المتهم في مواجهته مما يتطلب

(١) محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٤٣٩.

(٢) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٨١٥ حتى ٨١٧.

(٣) اهتمت فرنسا بوجه خاص ببحث هذه المشكلة منذ سنة ١٩٧٨ فقامت بدراساتها في نطاق الجمعية الوطنية من خلال لجنة العمل لاحترام حقوق الانسان، وقد قدم أحد النواب في ذلك العام اقتراحاً بقانون لالغاء المحاكمة الغيابية. ثم قام مركز أبحاث السياسة الجنائية بعقد حلقة لبحث مشكلة الإجراءات الجنائية في غياب المتهم في مختلف القوانين الأجنبية في أبريل سنة ١٩٧٨. أنظر : Archives de la politique criminelle, T.

وقد حدث أن انتحر سنة ١٩٧٢ في فرنسا صغير يبلغ الرابعة عشر على أثر علمه بصدور حكم غيابي بحبس أمه أربعة شهور، وكانت أمه تجهل تماماً أمر محاكمتها غيابياً. وقد علق وزير العدل الفرنسي على أثر ذلك بأن الحكم الغيابي الصادر بالإدانة يمثل مشكلة للقضاء الفرنسي.

حضوره. وأنه حق جوهري من حقوق الدفاع في أن يتاح للمتهم الحضور عند محاكمته حتى يتسنى له ابداء دفاعه أمامها. ومن ثم، فإن للمتهم الحق في أن يعلن شخصياً بالجلسة. وهذا هو الأصل العام.

على أن حضور المتهم ليس لازماً في بعض الأحوال، سواء في نظر المتهم، أو في نظر المحكمة. هذا إلى أن الحضور أمام القضاء الجنائي قد ينظر إليه بعض المتهمين بوصفه مظهر إزلال لهم لا يتفق مع قرينه البراءة، ويفضلون ترك مصيرهم غائباً لتقدير المحكمة. ومن ناحية أخرى، فإن مشكلة الأحكام الغيابية سوف تنتهي إذا أمكن قانوناً توفير الوسائل التي تلزم المتهمين بالمثل أمام المحكمة. وهو أمر ليس سهلاً لتناقضه مع قرينه البراءة في بعض الأحوال.

وإذا نظرنا إلى وجهة نظر القانون المقارن حول المشكلة، سوف نجد أن النظم الاجرائية بوجه عام تترد إلى نظامين :

١- نظام يعرف المحاكمة الغيابية في أحوال استثنائية (١) كما في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

٢- نظام يعرف الأحكام الغيابية من حيث المبدأ بقيود وضمانات معينة،

2024/2025

2024/2025

فرنسا وإيطاليا ومصر.

والأصل في جميع النظم القانونية أنه لا يجوز إصدار حكم غيابي في مواجهة متهم دون سبق اعلانه. وتقيد بعض التشريعات سلطة القاضي في الحكم الغيابي. ففي إنجلترا، لا يجوز الحكم على المتهم في غيبته بعقوبة سالبة للحرية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز أن يقضى الحكم الغيابي بأكثر من الحبس سنة واحدة. وفي ألمانيا الاتحادية يبلغ الحد الأقصى للعقوبة في الحكم الغيابي الحبس لمدة ستة شهور.

وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع برئاسة جان برادل، انتهت في عام ١٩٧٧ إلى تقديم مشروع قانون لتعديل نظام التكليف بالحضور والاعلانات والحكم الغيابي وطرق الطعن ويهدف - دون الغاء الحكم الغيابي - إلى الحد من عيوبه.

(١) مثل (١) الجرائم البسيطة (إنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا). (٢) سوء سلوك المتهم في الجلسة (إنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا). (٣) تعمد غياب المتهم أو رفضه الاستمرار في الحضور (الولايات المتحدة، وألمانيا، والدول الاسكندنافية). (٤) طلب المتهم محاكمته غيابياً في جرائم ذات عقوبات بسيطة (الولايات المتحدة، وألمانيا).

وقد اتجهت التشريعات التى لا تعترف بالحكم الغيابى إلا فى أحوال استثنائية إلى اجبار المتهم على الحضور بوسائل شتى، مثالها عدم احتساب ميعاد تقادم الدعوى الجنائية إلا بعد دخول الدعوى فى حوزة المحكمة (انجلترا والولايات المتحدة) ، وحق المحكمة فى الأمر بالقبض على المتهم الغائب (انجلترا والولايات المتحدة)، وتجريم غياب المتهم الذى أعلن لشخصه على نحو يجعل هذا الغياب جريمة معاقباً عليها بالحبس يساءل عنها المتهم عند مثوله أمام القضاء (الولايات المتحدة)، أو ضبط أموال المتهم الغائب فى بعض الأحوال (ألمانيا الاتحادية).

أما بالنسبة إلى التشريعات التى اعترفت بالحكم الغيابى، فقد عمدت إلى التقليل منه بوسائل شتى منها التوسع فى الحالات التى يجوز الحضور فيها بتوكيل. مثال ذلك القانون الفرنسى الذى أجاز للمتهم بجريمة معاقب عليها بالغرامة أو بالحبس لمدة تقل عن سنتين أن يطلب من المحكمة محاكمته غيابياً. وفى هذه الحالة يسمح بحضور مدافع عنه. ومن هذه الوسائل كذلك استحداث ما يسمى بالحكم الحضورى الاعتبارى بشروط معينة كما هو الحال فى فرنسا ومصر.

2024/2025 وقد نصت المادة (٢٣٨) من قانون الإجراءات المصرى على أنه إذا لم 2024/2025

يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلاً عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق.

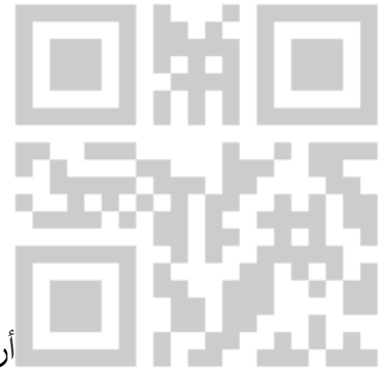
والحكم الغيابى هو الذى يصدر فى الدعوى بدون أن يحضر الخصم جميع جلسات المرافعة، ولو حضر جلسة النطق بالحكم طالما أنه لم تجر مرافعة فى هذه الجلسة. وإذا غاب الخصم بعض جلسات المرافعة ولما حضر البعض الآخر منها أعادت المحكمة فى حضوره ما تم فى غيابه فإن الحكم يكون حضورياً.

ولا صعوبة إذا غاب الخصم جميع الجلسات، إنما تثور الصعوبة إذا حضر بعضها دون البعض الآخر. وفى هذه الحالة يكون الحكم غيبياً إذا كان



كما نصت المادة (١/٢٣٧) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ على واجب حضور المتهم بنفسه فى الجنب ٢٥/٢٠١٤ المتأقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، وأنه بناء على ذلك إذا حضر وكيل عن المتهم فإن الحكم يكون قد صدر فى غيبة المتهم ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى، مما يجيز الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ اعلان المتهم به (٢).

(٧) **نقض ١٨ فبراير سنة ١٩٩٢** الطن رقم ١٥٢٦٧ سنة ٥٩ق؛ الدكتور / أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٨١٨ حتى ٨٢١.



المطلب الثالث الحكم الحضورى الاعتبارى

أراد القانون التخفيف من عيوب الحكم الغيابى بما يجره من فتح باب المعارضة وإطالة الإجراءات، فأتى بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى. ومقتضاه أن الحكم يعتبر حضورياً رغم غياب المتهم فى جلسات المرافعة كلها أو بعضها. ويقتصر هذا النظام على الأحكام التى تصدر فى الجنب والمخالفات دون ما يصدر فى الجنايات (١). وقد حصر القانون أحوال الحضور الاعتبارى فى قسمين :

(أ) جوازى. (ب) بقوة القانون.

[أولاً] الحضور الاعتبارى الجوازى :

١- يجوز اعتبار الحكم حضورياً إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت إلى الخصم شخصياً ولم يقدم المتهم إلى المحكمة عذراً مقبولاً يسوغ تخلفه عن الحضور (المادة ١/٢٣٨ إجراءات) (٢).

٢- وإذا كان الخصم قد أعلن لشخصه ورأت المحكمة تأجيل إعادة اعلانه فى موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة

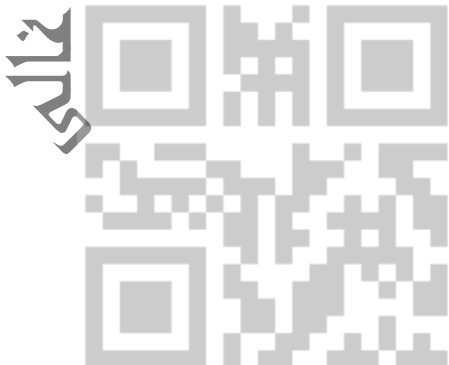
٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥

حضوره يعتبر الحكم حضورياً. (المادة ٢/٢٣٨ إجراءات). ويلاحظ فى هذه الحالة أن اعتبار الحكم حضورياً يتوقف على ثلاثة شروط هى إعادة اعلانه فى موطنه، وأن يتضمن ذلك الاعلان تنبيهه على النحو السالف بيانه، وأن ترى المحكمة إلا مبرر لعدم حضوره. ومتى توافرت تلك الشروط تحتم وصف الحكم بأنه حضورى اعتبارى.

٣- إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فيجوز للمحكمة أن توجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر

(١) نقض ٢٤ يونيو سنة ١٩٧٤ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم ١٣٧ ص ٦٣٥.

(٢) نقض ٨ مايو سنة ١٩٧٧ مجموعة الأحكام س ٢١ رقم ١١٥.



ويشترط لکی يلحق الحكم هذا الوصف شرطان: (الأول) أن يحضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم يغادر الجلسة بعد ذلك أو أن يحضر بعض الجلسات ثم يتغيب فى الجلسات الأخرى المتلاحقة التى تؤجل إليها الدعوى^(١). فإذا كان تغيبه فى جلسة النطق بالحكم فقط فإن الحكم يكون حضورياً حقيقياً وليس حضورياً اعتبارياً. (الثانى) إلا يقدم الخصم للمحكمة عذراً مقبولاً لتبرير غيابه قبل الحكم عليه. ويتم تقديم العذر بأية وسيلة ومنها حضور وكيلاً عنه لإبداء هذا العذر. ولا حاجة للمتهم فى تقديم العذر إذا بدا واضحاً جلياً أمام المحكمة. ومثال هذا العذر الواضح^{2024/2025} يعلم الخصم بالجلسات الأخرى التى أجلت إليها الدعوى والتى تغيب عن حضورها. فمثلاً إذا حضر المتهم إحدى الجلسات ثم تأجلت الدعوى ليوم آخر اتضح فيما بعد أنه عطلة رسمية، ففى هذه الحالة يلزم اعلان المتهم اعلاناً جديداً بالجلسة التى ستحدد لنظر الدعوى بدلا من الجلسة التى لم تتعقد فيها المحكمة بسبب العطلة الرسمية فإذا لم يتم هذا الاعلان ، فإن الحكم يكون غيابياً لا حضورياً اعتبارياً^(٢).

(١) نقض ٢١ مايو سنة ١٩٧٢ مجموعة الأحكام س ٢٣ رقم ١٦٦ ص ٧٤٨. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وطلب محاميه تأجيل الدعوى ولكنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة بل تقدم الدفاع عنه الى المحكمة بالعذر المانع من الحضور - وهو المرض - قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة وقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد التزم حدود القانون ٢٧ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ١٥٢ ص ٥٩٦.

(٢) نقض ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٩ مجموعة الأحكام س ٧ رقم ٣٦١ ص ٣١٣.

ونلاحظ أنه في هذه الحالة يكون الحكم حضوريا اعتباريا بقوة القانون بخلاف الحالتين السابقتين، فإن هذا الوصف يعتمد على موافقة المحكمة لأن الأمر جوازي بالنسبة لها (١).

[ثالثاً] نتائج التمييز بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية :

تبدو أهمية التمييز بين هذه الأحكام في الآتي:

١- يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي. أما الحكم الحضوري الاعتباري، فإن المعارضة فيه جائزة بثلاثة شروط هي: قيام عذر يمنع المتهم من الحضور، وعدم قدرته على تقديم هذا العذر قبل الحكم، وأن يكون استئناف هذا الحكم غير جائز (المادة ٢٤١ إجراءات). فإذا كان استئنافه جائزاً فعلياً أن يتوجه إلى محكمة الاستئناف. أما إذا كان باب الاستئناف موصداً أمامه لعدم جوازه قانوناً جاز له الالتجاء إلى باب المعارضة.

٢- إذا كان الحكم حضورياً اعتبارياً فإنه يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً (المادة ٢٤١ إجراءات). هذا بخلاف الحكم الغيابي فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى به بعد الاطلاع على

2024/2025

2024/2025 إجراءات (المادة ١/٢٣٨)

والخلاصة فإن الحكم الحضوري الاعتباري يشتهر مع الحكم الغيابي في قابليته للطعن بالمعارضة، ويشتهر مع الحكم الحضوري في وجوب تحقيق الدعوى بحضور المتهم (٢).

(١) نقض ٢٥ يونيو سنة ١٩٥٧ مجموعة الأحكام س ٨ رقم ١٩٢ ص ٧٠٩.
(٢) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٨٢١ حتى ٨٢٤.

المبحث الثالث الأحكام الابتدائية والنهائية والباطة

معيان التقسيم :

تنقسم الأحكام إلى ابتدائية ونهائية بالنظر إلى قابليتها للطعن بالاستئناف. فالحكم الصادر من المحكمة الجزئية يكون ابتدائياً طالما كان استئنافه جائزاً وكان ميعاد استئنافه ممتداً. أما إذا كان الاستئناف غير جائز أو انقضى ميعاده فإن الحكم يصبح نهائياً. والحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات يعتبر نهائياً نظراً لأن استئنافه غير جائز. ويلاحظ أن الحكم النهائي قد يصدر غيابياً، ولكن قابليته للطعن بالمعارضة لا تحول دون اكتسابه هذا الوصف. ونهائية الحكم تنصرف إلى الفصل فيه نهائياً من حيث الموضوع.

ويتعين التمييز بين الحكم النهائي والحكم الباط. فبينما يعتبر الحكم النهائي غير جائز الطعن فيه بالاستئناف، فإن الحكم الباط لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن المقررة بالقانون عدا طلب إعادة النظر. وفي هذه الحالة يتمتع الحكم الباط بقوة الأمر المقضى. فالصفة الباطة للحكم تنصرف إلى أكثر

24/2025 الفصل نهائياً فى الموضوع 24/2025 إلى الحقيقة والصحة من جميع وجوه 2024/2025

القانون لتكون عنواناً لها غير قابل للنقاش.

أهمية التقسيم :

١- فى التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية : تبدو أهمية

هذا التمييز فيما يلى :

(أ) الأحكام النهائية وحدها هى التى يجوز تنفيذها ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك (المادة ٤٦٠) إجراءات.

(ب) لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة (المادة ٤٥٥) إجراءات. أما إذا كان الحكم ابتدائياً، فإنه أمام المحكمة الاستئنافية يمكن الاستناد إلى ما ظهر من أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو إلى



تغيير الوصف القانوني للجريمة، وتفصل المحكمة الاستثنائية في الاستئناف في حدود سلطتها المقررة بالقانون.

٢- في التمييز بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة : تبدو أهمية التمييز بين الاثنين فيما يتعلق بقوة الأمر المقضى فهي لا تلحق غير الأحكام الباتة. ويترتب على ذلك أن الأحكام الباتة وحدها هي التي تعتبر سابقة في العود. وهي التي يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية. كما أنها تكتسب الحجية أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها^(١).

المبحث الرابع الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع

معيار التقسيم :

2024/2025 تنقسم الأحكام إلى فاصلة^{2024/2025} في الموضوع أو سابقة على الفصل فيها 2024/2025

بالنظر إلى مدى فصلها في موضوع الدعوى الجنائية. فإذا فصل الحكم في النزاع حول حق الدولة في العقاب كان فاصلاً في الموضوع. وفي هذه الحالة قد يصدر الحكم بإقرار هذا الحق فيكون بالإدانة، أو يصدر لصالح المتهم فيكون بالبراءة. أما إذا لم يتناول الحكم هذا الحق، بل انصب على مسائل أخرى سابقة على الفصل في النزاع، فإنه يكون سابقاً على الفصل في الموضوع avant dire d droit ويعتبر صادراً في الموضوع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية سواء تعلق بحق الدولة في العقاب (العفو الشامل أو الحكم البات) أو بانقضاء حقها في الدعوى الجنائية (التقادم والتنازل عن الشكوى أو الطلب)، لأنه في هذه الحالة الأخيرة يتأثر حق الدولة في العقاب بلا نزاع بكل ما يلحق الحق في الدعوى الجنائية، وذلك باعتبار أنه لا عقوبة بغير دعوى جنائية.

(١) الدكتور / أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص ٨٢٤ و ٨٢٥.





[ثانياً] أحكام متعلقة بدخول الدعوى فى حوزة المحكمة أو استمرارها أمامها :
وهى إما أحكام فاصلة فى مدى قبول الدعوى الجنائية أمام المحكمة أو فى طلب رد القضية. وتنقسم هذه الأحكام إلى نوعين:
(أ) **أحكام منهيّة للخصومة** لأنه يترتب عليها منع السير فى الدعوى سواء أمام ذات المحكمة أو غيرها.

(ب) **أحكام غير منهيّة للخصومة** لأنه يترتب عليها إمكان رفع الدعوى أمامها مرة أخرى أو أمام غيرها من المحاكم. وفائدة التمييز بين النوعين هى أن الطعن بالاستئناف أو بالنقض غير جائز إلا فى الأحكام المنهيّة للخصومة.

أهمية التمييز بين الأحكام الفاصلة فى الموضوع والسابقة على الفصل فيه:
تبدو أهمية التمييز بين الاثنين فيما يتعلق بالقابلية للطعن. فالأحكام الفاصلة فى الموضوع هى وحدها التى يجوز استئنافها (المادة ٤٠٥/١) إجراءات والطعن فيها بطريق النقض (المادة ٣١ من قانون النقض) (١)، بخلاف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع، فإنه لا يجوز فيها الطعن عدا استثناءات معينة سيرد ذكرها تفصيلاً عند دراسة الاستئناف (٢) والنقض (٣).

2024/2025

2024/2025

والنقض (٣).

(١) نقض ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد جـ رقم ٢١ ص ٤٥ ، ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢ س ٦ رقم ٤ ص ٤.

(٢) وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

(٣) وذلك بالنسبة للأحكام المنهيّة للخصومة؛ أنظر الدكتور/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ٨٢٦ حتى ٨٢٨.





المبحث الخامس الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة نظرية الأحكام المنعدمة

معيار التمييز بين الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة:

يكون الحكم صحيحاً إذا تضمن تحديداً سليماً لوقائع الدعوى وطبق عليها القواعد الموضوعية في القانون تطبيقاً صحيحاً، وكانت إجراءات نشوئه، والإجراءات السابقة عليه التي استند إليها مطابقة للقانون؛ ويكون الحكم معيباً إذا شابته نقصية من ناحية من النواحي السابقة (١). ويعنى ذلك أن ثمة زاويتين ينظر إلى الحكم منها لتقدير نصيبه من الصحة: تحديد الوقائع وتطبيق القانون. ولتطبيق القانون شقان : تطبيق قواعده الموضوعية وتطبيق قواعده الاجرائية. والقواعد الاجرائية ذات شقين : القواعد التي تحدد إجراءات نشوء الحكم، والقواعد التي تنظم إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة ويكون الحكم مستنداً إليها. ويعد الحكم صحيحاً إذا كان سليماً من الوجهات السابقة جميعاً؛ ويعد معيباً إذا أصابه نقص في احدهما فقط. ولو كان سليماً في سائرهما (٢).

وأهمية هذا التمييز أن الحكم الصحيح لا يكون ثمة وجه للطعن فيه، إذ 2024/2025 يجب ينعى عليه ؛ وإذا قبل الطعن 2024/2025 ففيه شكلاً فهو يرفض موضوعاً. أما 2024/2025 المحكم المعيب فيجوز الطعن فيه بالطريق الذي قرره القانون لمواجهة عيبه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الصحيح يحوز قوة إنهاء الدعوى إذا صار باتاً؛ ولكن بعض الأحكام المعيبة قد يثور في شأنه الشك حول ما إذا كان يحوز هذه القوة.

التمييز بين الأحكام الباطلة والأحكام المنعدمة : ينتمي النوعان إلى الأحكام المعيبة. ومعيار التمييز بينهما درجة جسامه العيب الذي شاب الحكم: فثمة عيوب إذا شابت الحكم أفقدته كل قيمة في نظر القانون، أى جردته من مدلول الحكم، وفي هذه الحالة يوصف بأنه منعدم. أما إذا شابت الحكم عيوب

(١) Henkel. § 72, S. 304; Schmidt, I, S. 114.

(٢) Henkel. § 72, S. 305.



أقل خطورة، فهي تبقى له وجوده وتحفظ له بعض قيمته فيوصف بأنه حكم باطل.

ولهذا التمييز أهميته عند تحديد ما للأحكام المعيبة من قوة فى إنهاء الدعوى الجنائية : فالحكم المنعدم لا يحوز هذه القوة ولو صار غير قابل للطعن، ذلك أن الصفة الباتة لا تلحق غير حكم ذى وجود قانونى، فإن كان غير موجود فلا محل لنسبة هذه الصفة اليه. أما الحكم الباطل فيحوز هذه الصفة إذا صار باتاً، إذ تطهره الصفة الباتة من عيوبه. وتمنحه قرينة ترقى به إلى مرتبة الحكم الصحيح. والسند المنطقي لهذه التفرقة أنه إذا تقبل المنطق أن يظهر الموجود من عيوبه بناء على سبب يعترف له القانون بهذا الأثر، فإن المنطق لا يقبل أن يخلق غير الموجود من العدم، لمجرد أن وجوده المزعوم لم يجادل فيه خلال فترة معينة (١).

نظرية الأحكام المنعدمة : نظرية الأحكام المنعدمة موضع للجدل: وأهم

نقد وجه إليها أنها تصطدم بأصل اكتساب الحكم - إذا صار باتاً - قوة إنهاء الدعوى ، مما يعنى أنه إذا حاز حكم هذه القوة فلا يجوز أن يناقش وأن يعنى عليه عيب ما، ولو كان هذا العيب جسيماً. ويضاف إلى ذلك أن الشارع قد

2024/2025 على سبيل الإلزام والحصري 2024/2025 طريقاً لمناقشة عيوب الحكم، فإذا انغلقت 2024/2025

هذه الطرق لم يعد القانون يعرف سبيلاً ما لمناقشة هذه العيوب (٢). وفى النهاية، فإن القول بتعييب الحكم البات بزعم انعدامه يخل باعتبارات الاستقرار القانونى التى بنيت عليه «نظرية قوة الحكم فى إنهاء الدعوى»، أى «قوة الشئ المحكوم فيه».

ولكننا نرى أن «لنظرية الأحكام المنعدمة» سنداً قوياً من المنطق القانونى: فمع التسليم بأن الحكم البات يحوز قوة إنهاء الدعوى وأنه لا يجوز مناقشة عيوبه، خاصة وأن اكتسابه الصفة الباتة يعنى استنفاد طرق الطعن

(١) الدكتور فتحى والى، نظرية البطلان فى قانون المرافعات (١٩٥٩) رقم ٢٥٩ ص ٤٧٠؛ الدكتور أحمد فتحى سرور ، نظرية البطلان فى قانون الإجراءات الجنائية رقم ٣٠ مكرر ص ١٨٤؛ الدكتور مأمون محمد سلامة ، ص ٧٧٢.

(٢) Hippel, § 58, S. 372.

فيه، فإن القوة السابقة لا تنسب إلا للحكم^(١): فإذا كان من شأن العيب أن نفى عن العمل صفة الحكم بحيث لم نعد بصدد حكم، فإنه لا محل لنسبة القوة اليه. ونستطيع بذلك أن نستخلص معيار «انعدام الحكم»، هذا المعيار هو «انتفاء صفة الحكم عن العمل»: فحيث تتخلف أركان الحكم ومقوماته الأساسية يفقد العمل صفة الحكم على الرغم من أن له مظهره وبعض عناصره، فنكون بصدد «حكم منعدم»، ولا يكون للبحث في قوة إنهاء الدعوى محل. وهذا المعيار المجمل ليس - في تقديرنا - محلاً لشك، ولكن تفصيله واستخلاص حالات انعدام الحكم قد يكون محلاً للخلاف في الرأي.

والأسلوب الصحيح لتحديد «معيار الحكم المنعدم» إنما يكون باسترجاع تعريف الحكم ثم استظهار أركانه والقول بانعدام الحكم إذا انتفى أحد هذه الأركان. الحكم - كما قدمنا - هو «اعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الدعوى». فجوهر الحكم أنه «اعلان القاضي عن إرادة القانون»، ومن ثم كان من أركانه صدوره عن قاضٍ؛ وتضمنه اعلاناً عن إرادة؛ وكون هذه الإرادة هي إرادة القانون. والحكم بالإضافة إلى ذلك يتضمن تحديداً لنتيجة قانونية يتعين أن تتحقق في واقعة

2024/2025 على نحو ملزم لأطراف الخصومة^{2024/2025} ومن ثم كان من أركانه تحديده هذه 2024/2025
النتيجة؛ وصدوره في خصومة منعقدة. فإذا انتفى أحد هذه الأركان «انعدم الحكم». ونبين فيما يلي حالات انعدام الحكم.

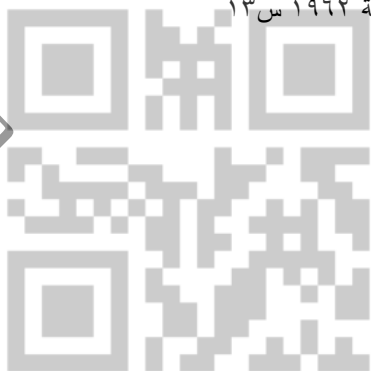
يتعين أن يصدر الحكم عن قاضٍ، إذ هو بطبيعته عمل قضائي، فإن صدر العمل عن غير قاضٍ، سواء أكان فرداً عادياً أم موظفاً عاماً ليست له صفة القاضي، فصفة الحكم منتفية عنه. ويتعين أن يتضمن الحكم اعلاناً عن إرادة^(٢)، فإذا انتفت الإرادة، كما لو كان القاضي - حين أصدره - مصاباً بجنون أو خاضعاً لإكراه مادي أفقده سيطرته على أعضاء جسمه، فالحكم منعدم كذلك لانتفاء جوهره. ويتعين أن تكون الإرادة التي يعلنها الحكم هي «إرادة القانون»، ويعنى ذلك وجوب صدور الحكم باسم القانون، أى تضمنه

(١) Beling. § 48, S. 208; Schmidt. I, S. 114.

(٢) Beling, § 50, S. 222.

2024/2025 الحكم ضد شخص غير خصم في 2024/2025 الدعوى. أو فصل في واقعة لا شأن 2024/2025

(٣) نقض ٢٦ ابريل سنة ١٩٦٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١١ رقم ٧٧ ص ٣٨٠. أنظر كذلك: نقض ٢٠ فبراير سنة ١٩٦٢ س ١٢ رقم ٤٨ ص ٧٤؛ ٢ أكتوبر سنة ١٩٦٢ س ١٣ رقم ١٤٩ ص ٥٩٦؛ ٦ مارس سنة ١٩٧٢ س ٢٣ رقم ٦٩ ص ٢٩٦.



الحكم النهائي لا يجوز أن يكون طريقاً إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى، «إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً في الخصوص الذي قضى به يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة في خصوص ما قضى به»^(١).

ولكن محكمة النقض قد سلمت بانعدام الحكم في حالات ثبت فيها انتقاء أحد أركانه. فقررت انعدام الحكم إذا زالت صفة القاضى عن أصدره، فقضت بأن «الحكم لا يعتبر له وجود في نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصدره»، وأضافت إلى ذلك أنه باعتباره ورقة رسمية «لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع عليه. فإذا زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون وكأن لا حكم فيها»^(٢)، (٣). وذهبت إلى أن «قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها فى موضوع الدعوى»^(٤)، ويعنى ذلك أنها نفتت عن عمل القاضى أن يكون حكماً من شأنه خروج الدعوى من حوزة المحكمة. وقضت فى شأن الحكم الصادر فى دعوى أقيمت ممن لا يملك رفعها أن «اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر»، وقد أضافت إلى ذلك أن «منع القاضى من نظر دعوى سبق أن نظرها وفصل فيها محله أن تكون له ولاية النظر فيها ابتداء. أما إذا كان عمل القاضى لغواً وباطلاً بطلاناً أصلياً لأن الدعوى سعت إلى ساحتها عن غير طريقها القانونى فلا عبرة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ١٧ يونية سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ١٩٧ ص ١٨١.
(٢) نقض ٢١ مايو سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ١٦٣ ص ١٥٧.
(٣) قضت محكمة النقض بأن «خلو الحكم من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى حكم المعدوم»
نقض ٤ يناير سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٣٣ ص ٣١؛ ١٦ يونية سنة ١٩٤٧ ج٧ رقم ٣٨١ ص ٣٦١.
(٤) نقض ٢٣ يونية سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٤٧ ص ٦٦٢.

بباطل ما أتاه أو أجراه، وهو من بعد إذا اتصل بالدعوى اتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون فله أن يفصل فيه وتكون إجراءات المحاكمة عندئذ هي إجراءات مبتدأة»^(١).

ونعتقد أن خطة محكمة النقض هي الاعتراف بنظرية الحكم المنعدم حيث يثبت انتفاء أحد أركان الحكم ومقومات فكرته. ولكن المحكمة حريصة على حصر هذه الفكرة في النطاق المحدود الذي يفرضه منطقها؛ وهي مع تسليمها بهذه الفكرة ترفض أن تكون وسيلة أعمالها هي دعوى البطلان الأصلية لأنها تتعارض مع نظام الطعن في الأحكام وما يقتضيه من حصر لطرقه وتحديد لمواعيد كل منها. ويبدو أن المحكمة ترى أن وسيلة الاحتجاج بانعدام الحكم هي تجاهله، أي افتراض عدم صدوره، واتخاذ إجراءات مبتدأة^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) نقض ٢٠ أبريل سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ٩٩ ص ٤٥١.

(٢) الدكتور/ محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٨٩٥ حتى ٩٠٠.

أنظر في فكرة الحكم المنعدم تفصيلاً : الدكتور/ محمود نجيب حسنى، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية (١٩٧٧) رقم ٤٥ ص ١٣٤.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي



٢٠٧	الفصل الرابع : التصرف فى التحقيق الابتدائى
٢١٢	المبحث الأول : الأمر بالإحالة
٢٢٢	المبحث الثانى : الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
٢٢٦	المطلب الأول : قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
٢٢٨	المطلب الثانى : إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
٢٣٧	الفصل الخامس : الرقابة على التحقيق
٢٣٨	المبحث الأول : الأوامر التى يجوز الطعن فيها بالاستئناف
٢٤١	المبحث الثانى : إجراءات الاستئناف
٢٤٣	المبحث الثالث : آثار الاستئناف
٢٤٣	المطلب الأول : سلطة الجهة الاستئنافية
٢٤٦	المطلب الثانى : تنفيذ الأمر المستأنف
٢٤٩	القسم الثانى : قواعد المحاكمة
٢٥٣	الباب الأول: تنظيم القضاء الجنائى
٢٥٣	الفصل الأول: تشكيل وضمانات القضاء الجنائى وأنواع المحاكمة الجنائية.
٢٥٤	المبحث الأول: تشكيل القضاء الجنائى. 2024/2025
٢٦٣	المبحث الثانى: ضمانات القضاء الجنائى.
٢٦٨	المبحث الثالث: أنواع المحاكمة الجنائية ذات الاختصاص العام.
٢٧٤	المبحث الرابع: أنواع المحاكمة ذات الاختصاص الخاص والاستثنائى.
٢٧٥	المطلب الأول : القضاء العسكرى.
٢٧٨	المطلب الثانى: محاكم أمن الدولة.
٢٨٣	المطلب الثالث : محكمة الأحداث.
٢٨٤	المطلب الرابع : محاكم التشرد والاشتباه
٢٨٥	المطلب الخامس : محكمة خاصة لرئيس الجمهورية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢٨٦	الفصل الثانى: فى اختصاص القضاء الجنائى.
٢٨٦	المبحث الأول : قواعد الاختصاص.
٢٩٥	الباب الثانى: إجراءات المحاكمة.
٢٩٥	الفصل الأول: المبادئ العامة التى تحكم إجراءات المحاكمة.
٢٩٥	المبحث الأول: مبدأ علانية المحاكمة.
٣٠٢	المبحث الثانى: مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة.
٣٠٨	المبحث الثالث: مبدأ المواجهة وحضور الخصوم ووكلائهم إجراءات المحاكمة.
٣١٩	المبحث الرابع: مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة.
٣٢٥	الفصل الثانى: كيف تباشر إجراءات المحاكمة.
٣٢٥	المبحث الأول: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجench والمخالفات.
٣٢٥	المطلب الأول: إجراءات الإحالة إلى محكمة الجench والمخالفات.
٣٣٢	المطلب الثانى: سير الإجراءات أمام محكمة الجench والمخالفات.
٣٤٠	المطلب الثالث: الإجراءات أمام محكمة الجench والمخالفات المستأنفة.
٣٤٠	المبحث الثانى: سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث.
٣٤٣	المبحث الثالث: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
٣٥٩	المبحث الرابع: الإجراءات أمام محكمة النقض.
٣٦٠	الفصل الثالث: تقيد المحكمة بحدود الدعوى.
٣٦٢	المبحث الأول: حدود الدعوى الجنائية.
٣٦٥	المبحث الثانى: سلطة المحكمة فى نطاق حدود الدعوى.
٣٧٦	الفصل الرابع : أنواع الأحكام الجنائية.
٣٧٦	المبحث الأول : ماهية الحكم.
٣٧٩	المبحث الثانى: الأحكام الحضورية والغيبائية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣٨٠	المطلب الأول: الحكم الحضورى.
٣٨١	المطلب الثانى: الحكم الغيابى.
٣٨٥	المطلب الثالث: الحكم الحضورى الاعتبارى.
٣٨٧	المبحث الثالث: الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة.
٣٨٩	المبحث الرابع: الأحكام الفاصلة فى الموضوع والأحكام السابقة على الفصل فى الموضوع.
٣٩١	المبحث الخامس: الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة، نظرية الأحكام المنعدمة
٣٩٧	الفهرس

